

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

INFORME ANUAL 2024

SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
EN EL PERÚ





INFORME
ANUAL
2024

SITUACIÓN DE LOS **DERECHOS**
HUMANOS EN EL PERÚ



INFORME ANUAL 2024

Situación de los derechos humanos en el Perú

Elaboración: Sofía Macher Batanero

Corrección de estilo: Doris Moromisato

Fotos de portada: Augusto Escribens / CNDDHH

Diseño y diagramación: Mario Rivas Chipana

De esta edición:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Calle Pezet y Monel 2467, Lince, Lima.

Web: www.derechoshumanos.pe

Facebook: [cnddhh](https://www.facebook.com/cnddhh)

X: [cnddhh](https://twitter.com/cnddhh)

Instagram: [cnddhhperu](https://www.instagram.com/cnddhhperu)

TikTok: [cnddhh](https://www.tiktok.com/@cnddhh)

Primera edición: enero, 2025

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-00947

ÍNDICE

CAPÍTULO I	
PERÚ: LA DEMOCRACIA DEGRADADA	10
1. SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN	12
2. ¿DE QUÉ DEMOCRACIA HABLAMOS?	14
3. LA DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN PERÚ	16
3.1 Desmantelamiento del equilibrio de poderes	18
3.2 Menoscabo de la justicia	19
3.3 Recorte del espacio cívico	24
3.4 Retroceso en la reforma electoral	26
3.5 Amenazas a la libertad de prensa	29
3.6 Impunidad como política pública	31
3.7 Retroceso en la reforma educativa	34
3.8 Desprotección de las poblaciones indígenas	36
3.9 Retrocesos en materia de derechos de igualdad de género	38
3.10 Crisis en el sistema de salud	40
3.11 Aumento de la inseguridad ciudadana	41
3.12 Creciente pobreza e inseguridad alimentaria	42
4. CONCLUSIÓN	43
CAPÍTULO II	
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CADA REGIÓN	44
AMAZONAS	46
ANCASH	54
APURÍMAC	63
AREQUIPA	73
AYACUCHO	80

CAJAMARCA	89
CUSCO	100
HUANCVELICA	111
HUÁNUCO	121
ICA	129
JUNÍN	142
LA LIBERTAD	154
LAMBAYEQUE	164
LIMA PROVINCIA	173
LIMA REGIÓN	184
LORETO	192
MADRE DE DIOS	204
MOQUEGUA	212
PASCO	223
PIURA	231
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	242
PUNO	248
SAN MARTIN	262
TACNA	271
TUMBES	277
UCAYALI	284

CAPÍTULO III

INFORME DE GRUPOS Y MESAS DE TRABAJO 298

GRUPO DE PROTECCION DE DEFENSORAS Y DEFENSORES 300

1. Situación de las personas defensoras	300
1.1 Avasallante violencia	300

2.	Estado cómplice	305
3.	Conclusiones	308
4.	Abreviaturas y acrónimos	309
5.	Referencias bibliográficas	310

GRUPO DE TRABAJO DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS	313
--	------------

1.	Derrames petroleros	315
2.	Minería, pueblos y debida diligencia	317
3.	Necesidad de una ley de debida diligencia	318

GRUPO DE TRABAJO SOBRE IMPACTOS DE HIDROCARBUROS	319
---	------------

1.	Situación de derrames, causas y tendencias	320
2.	Divergencias en las cifras de reporte	321
3.	Planes de Abandono (PA)	321
4.	Responsabilidad empresarial y terceros	323
5.	Remediación	324
6.	Conclusiones	325

GRUPO JURÍDICO	328
-----------------------	------------

1.	Ley de Impunidad. Grave afectación a los casos del conflicto armado interno en el Perú 1980-2000	328
1.1	Antecedentes	328
1.2	Sobre las consecuencias negativas de la Ley N°32107	331
1.3	La Ley de Impunidad y el desacato a las obligaciones internacionales del Estado peruano	334
2.	Implementación de las recomendaciones del Informe de la CIDH en el contexto de las protestas sociales durante el régimen de Dina Boluarte	336
3.	La liberación de Alberto Fujimori y el desacato del Estado peruano a la Corte IDH	337

GRUPO DE TRABAJO SOBRE MOVILIDAD HUMANA	340
--	------------

1.	Número de migrantes	341
2.	Condiciones socioeconómicas	341
3.	Acceso a servicios básicos	342
4.	Impacto social	342
5.	Política gubernamental	342
6.	Situación de mujeres y las infancias	345
7.	Discriminación y xenofobia	346
7.1	Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE)	347
7.2	Regularización Migratoria	347
7.3	Reconocimiento de títulos y convalidación de estudios	348
7.4	Acceso a la salud	348





7.5	Protección social y laboral	348
7.6	Acceso a la educación	349
7.7	Atención especial a mujeres y niños y niñas migrantes	349
7.8	Combate a la xenofobia y discriminación	349
7.9	Seguridad y protección legal	349
7.10	Inclusión en las políticas de vivienda	350
GRUPO DE REPARACIONES Y MEMORIA		351
1.	Introducción	351
2.	El Registro Único de Víctimas (RUV)	352
3.	El Programa Integral de Reparaciones (PIR)	352
3.1	Programa de Reparaciones Económicas (PRE)	353
3.2	Programa de Reparaciones Colectivas (PRC)	353
3.3	Programa de Reparaciones Simbólicas y Memoria (PRSIM)	353
3.4	Programa de Reparaciones en Salud (PRS)	354
3.5	Programa de Reparaciones en Educación	354
3.6	Programa de Reparaciones en Vivienda	355
3.7	Programa de Reparaciones en Empleo y Agricultura	356
3.8	Programa de Reparaciones para Víctimas de Violencia Sexual	356
3.9	Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos	357
4	Conclusión	357
GRUPO DE TRABAJO DE SALUD MENTAL		358
1.	Concepto y fundamentos jurídicos	358
2.	Problemática de la Salud Mental	360
2.1	Estabilidad política y el Rol Ciudadano	360
2.2	Impactos en la salud mental social	360
2.3	Afectaciones en la vida cotidiana de la niñez y juventud	362
2.4	Salud mental individual	362
3.	Los Centros de Salud Mental Comunitaria	362
3.1	Reformulación del enfoque	363
3.2	Responsabilidad del Estado o de sus servicios	363
4.	Violencia y Derechos Humanos	363
4.1	Violencia basada en género	364
5.	Deficiencias en programas de protección y promoción	365
6.	Problemas persistentes y enfoque psicosocial	365
7.	Conclusiones	365

MESA DE TRABAJO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS **368**

1.	Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030	368
2.	Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas	369
3.	Objetivos prioritarios	370
4.	Categorías de casos de desaparición	371
5.	Sitios de entierro	372
6.	Mecanismos de búsqueda	372
7.	Banco de Datos Genéticos	372
7.1	Principales aspectos de la Ley del Banco de Datos Genéticos:	373
7.2	Reporte Estadístico	373
7.3	Nueva estrategia de búsqueda aprobada por la DGBPD (febrero 2024)	374
7.4	Observaciones y recomendaciones al trabajo de la DGBPD	375

MESA DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS **378**

1.	Informe sobre la situación de las personas con discapacidad en Perú al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Marzo de 2023	379
1.1	Mesa de discapacidad y derechos humanos	379
1.2	Derechos específicos	380
1.3	Derechos Económicos, Sociales y Culturales	387
2.	Conclusión	390

GRUPO DE TRABAJO PUEBLOS INDÍGENAS **391**

1.	Situación de los Pueblos Indígenas en Perú: Un análisis basado en el “Posicionamiento Político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”	391
1.1	Contexto político: La crisis bajo el gobierno de Dina Boluarte	392
1.2	Amenazas a los territorios de los pueblos indígenas	392
1.3	Derechos a la salud y educación de los pueblos indígenas	395
2.	Otro Informe presentado por el Grupo de Pueblos Indígenas: Los Derechos Colectivos y el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú	396
2.1	Derechos colectivos de los pueblos indígenas	396
2.3	Territorio, agua y naturaleza	398
2.4	En la Amazonía	399
2.6	El rol de la mujer indígena	401
2.7	Protección de defensores y defensoras indígenas	401





CAPÍTULO 1

PERÚ: LA DEMOCRACIA DEGRADADA





1. SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA REGIÓN

La democracia atraviesa una crisis de deslegitimación a nivel global, explicada en parte por la falta de acceso pleno a los derechos humanos. El informe de IDEA Internacional, “El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023”¹, destaca un proceso de contracción de la democracia en todas las regiones, con más de la mitad de los países experimentando retrocesos en, al menos, un indicador clave. La representación política ha sido afectada por irregularidades electorales, así como por la polarización y exclusión de grupos marginados, lo que ha deteriorado la confianza en las instituciones. Algunos gobiernos han recurrido a la militarización y a estados de excepción para enfrentar delitos violentos, impactando con ello negativamente en las libertades civiles, la seguridad personal y el estado de derecho. En este contexto, la represión contra la prensa, el asesinato de periodistas y la libertad de asociación han empeorado en diez países de la región en 2022, en los cuales se registraba siete casos en 2017.

En las Américas, la volatilidad económica y los casos de corrupción alimentan el descontento ciudadano, incrementando la desconfianza hacia las élites políticas y las instituciones democráticas, especialmente en los partidos políticos. Este escenario evidencia los desafíos urgentes que enfrenta la democracia en la región.

Los derechos civiles han experimentado un marcado retroceso, reflejado en la represión de protestas y la concentración de poder. Este contexto se agrava con el hostigamiento y el enjuiciamiento de funcionarios, lo que evidencia un entorno restrictivo.

A pesar de estos retrocesos, la participación ciudadana permanece como un elemento crucial en la región. Sin embargo, se observa una tendencia creciente

¹ El estado de la democracia en el mundo y las Américas 2023. Los nuevos pesos y contrapesos. En: <https://cdn.sanity.io/files/2e5hi812/production/e277e6fee61af1ffc34f3c050acf55f02920390.pdf>



hacia el autoritarismo, especialmente en aquellos países donde prevalece la insatisfacción con respecto a la democracia y el desempeño gubernamental. Alberto Vergara (2024)², en su análisis sobre las “repúblicas defraudadas” señala que la democracia en América Latina ha experimentado una degradación progresiva de las instituciones republicanas.

En muchos países de la región, los líderes políticos han traicionado las expectativas ciudadanas, priorizando el poder personal sobre las instituciones democráticas, lo que ha generado un ciclo de desconfianza, corrupción y crisis política. En su análisis, destaca que la crisis democrática también es producto de la incapacidad de los gobiernos democráticos para ofrecer resultados tangibles a sus ciudadanos, defraudando de esta manera las expectativas que la población depositó en la democracia. Este contexto resalta la importancia de continuar con la defensa de los derechos humanos y exige una sociedad civil fuerte y organizada.

2 Vergara, A y Barrenechea, R. *Democracia asaltada. Colapso de la política peruana (y una advertencia para América Latina)*. Lima: Fondo Editorial Universidad del Pacífico, 2024.



2. ¿DE QUÉ DEMOCRACIA HABLAMOS?³

Al no contarse con un concepto único de democracia para facilitar su apreciación, utilizamos la **Carta Democrática Interamericana** que representa el consenso alcanzado por los países de nuestra región.

La Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que los gobiernos están obligados a promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico, siendo la base del estado de derecho y de los regímenes constitucionales miembros de la OEA. Este tipo de democracia se refuerza con la participación ciudadana permanente, ética y responsable, dentro de un marco legal acorde al orden constitucional. Entre los elementos esenciales de la democracia representativa se encuentran el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la realización de elecciones libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto, así como la independencia de los poderes públicos y su equilibrio institucional.

La participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad fundamental que asegura que las decisiones reflejen las necesidades de la sociedad, fortaleciendo así un sistema democrático más inclusivo y representativo. El estado de derecho requiere transparencia en la gestión pública, responsabilidad de sus gobernantes y respeto a los derechos sociales y a la libertad de expresión, subordinando siempre el poder a la autoridad civil y constitucional.

La democracia es indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes, garantizados tanto en las constituciones nacionales como en los instrumentos internacionales. En caso de violaciones de derechos, las personas pueden recurrir al sistema interamericano

³ Suscrita en el Vigésimo Octavo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 11 de septiembre de 2001. Lima.



para presentar sus denuncias. Los Estados Miembros de la OEA tienen el compromiso de fortalecer dicho sistema como medio para consolidar la democracia.

La relación entre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza es estrecha, ya que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano afectan negativamente su consolidación. Los Estados Miembros se comprometen a implementar políticas que generen empleo productivo, reduzcan la pobreza y erradiquen la pobreza extrema, respetando las realidades económicas de cada país. La promoción de derechos económicos, sociales y culturales es clave para el desarrollo integral y la equidad, lo que a su vez fortalece la democracia. Esto incluye la implementación de políticas ambientales sostenibles y el acceso equitativo a la educación de calidad, con especial atención a mujeres, minorías y habitantes de zonas rurales, promoviendo así el diálogo y la cooperación en todo el hemisferio.



3. LA DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN PERÚ

Perú ha experimentado un preocupante retroceso en su democracia, evidenciado por una serie de reformas legales y políticas, impulsadas principalmente por el Congreso de la República, con la subordinación del Poder Ejecutivo. La desformalización institucional ha debilitado la independencia de los poderes públicos, concentrando facultades en el Legislativo y afectando gravemente el equilibrio institucional. Este contexto ha generado preocupación nacional e internacional debido a los impactos en la gobernabilidad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.

Adicionalmente, como resultado del intercambio de votos por prebendas, se han dado leyes que promueven la impunidad, favorecen intereses particulares y las economías ilegales; obstaculizando los esfuerzos por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema político peruano. Este deterioro de la institucionalidad llega en medio del incremento de los discursos de odio, la estigmatización, criminalización y violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y las defensoras de las defensoras, en un contexto de creciente desigualdad, crisis política y descontento social.

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática que está viviendo el país, Martuccelli (2024)⁴ la describe como una sociedad en “desformalización”, refiriéndose a un proceso de disolución progresiva de las estructuras formales que rigen las instituciones estatales y sociales. En su análisis, explica que este fenómeno implica una pérdida de confianza y legitimidad en las instituciones formales, lo que conduce a una mayor prevalencia de relaciones informales en la vida política, económica y social del país. La desformalización afecta principalmente la capacidad del Estado para imponer normas y mantener el orden, fomentando una cultura en la que las reglas no son respetadas ni percibidas como legí-

4 Martuccelli, D. *El otro desborde. Ensayos sobre la metamorfosis peruana*. Lima: La Siniestra, 2024.



timas por la población. Esta descripción de Martuccelli se puede confirmar con los altos niveles de desaprobación, tanto del poder Ejecutivo como del poder Legislativo, cercanos al 100%.

El copamiento de las instituciones se concretó con la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, así como por la elección del nuevo Defensor del Pueblo, consolidando su influencia en la selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó una sentencia que blindó las decisiones del Congreso⁵, declarando sus acciones exentas de control constitucional, mediante una demanda competencial relacionada con la anulación de la designación del Defensor del Pueblo. También se pronunció sobre las investigaciones parlamentarias, procedimientos de juicio político y defensa del SUNEDU. En su sentencia, el TC solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluar la conducta de los jueces que intervinieron en los procesos de amparo que afectaron competencias del Congreso. Además, exhortó al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución de 1993 y su reglamento para alinearse con lo establecido en la sentencia. La decisión del TC limita los procesos de amparo contra el Congreso, siempre que estén relacionados con sus funciones, consolidando así la autoridad del TC frente al Poder Judicial.

La degradación de la democracia en Perú es el resultado de una serie de reformas y políticas que han priorizado intereses particulares sobre los derechos fundamentales, la transparencia y la equidad. Estas medidas han debilitado las instituciones, limitado la participación ciudadana, agravando así los problemas estructurales en educación, salud, seguridad y justicia. La recuperación de la democracia peruana exige una reflexión profunda y acciones contundentes para revertir estas tendencias y garantizar un sistema político inclusivo, justo y sostenible.

5 Tribunal Constitucional: sentencia 74/2023 (aprobada el 23 de febrero de 2023).

3.1 Desmantelamiento del equilibrio de poderes

El debilitamiento de los mecanismos de balance entre los poderes del Estado, otorgando al Congreso una posición dominante frente al Poder Ejecutivo e incluso judicial, socava el principio de separación de poderes, que es esencial para proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

Un primer paso en la reconfiguración del equilibrio de poderes ha sido la modificación de la cuestión de confianza, herramienta que tenía el Poder Ejecutivo para proponer una medida importante y asegurarse de que el Congreso la respalde. Si el Congreso rechazaba la cuestión de confianza dos veces durante un mandato presidencial, el presidente podía disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. Esto otorgaba al Ejecutivo un poder de control frente a un Congreso que bloqueaba constantemente su labor; de esta manera, aseguraba que garantizara así la gobernabilidad.

Hoy se ha modificado la cuestión de confianza de la Constitución delimitando los alcances de este mecanismo⁶, pues solo puede usarse sobre las competencias del Ejecutivo, debilitando la capacidad del gobierno para controlar al Congreso y avanzar con reformas o políticas claves que requerían respaldo parlamentario.

Una de las modificaciones constitucionales ha sido el restablecimiento de la bicameralidad⁷. El Senado ahora tendrá nuevas funciones, como la elección y remoción del Defensor del Pueblo, el Contralor General y los magistrados del Tribunal Constitucional. El reglamento definirá cómo estas funciones pueden reforzar su rol frente al Ejecutivo.

El desmantelamiento del equilibrio de poderes en Perú ha limitado las herramientas del Poder Ejecutivo para contrarrestar el dominio del Congreso, afectando la gobernabilidad y la capacidad de implementar reformas claves. La modificación de la cuestión de confianza y el restablecimiento de la bicameralidad han consolidado al Congreso como un actor con mayor control sobre instituciones del Estado. Es necesario la revisión de estas leyes para garantizar el balance entre poderes y preservar un sistema democrático inclusivo y estable.

6 Ley N°31355. Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú (aprobada el 19 octubre de 2021).

7 Ley N°31988. Ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú (aprobada el 19 de marzo de 2024).



Resumiendo, el desmantelamiento del equilibrio de poderes se evidencia en los siguientes casos:

1. **Tribunal Constitucional: Sentencia 74/2023** Blinda las decisiones del Congreso, limitando los procesos de amparo contra este órgano.
2. **Ley N°31355** Regula la cuestión de confianza, debilitándola al restringir su uso a temas estrictamente relacionados con las competencias del Ejecutivo.
3. **Ley N°31988** Restablece la bicameralidad en el Congreso, otorgando nuevas funciones al Senado, aumentando significativamente su poder.

Estas leyes han contribuido al debilitamiento del principio de separación de poderes, consolidando una posición dominante del Congreso frente al Poder Ejecutivo y restringiendo mecanismos de control y balances institucionales.

3.2 Menoscabo de la justicia



Las iniciativas legislativas que buscan controlar al Poder Judicial vulneran el derecho a un juicio justo y a la protección judicial efectiva. La restricción del control constitucional difuso y de las medidas cautelares limita la capacidad de los y las jueces para proteger los derechos fundamentales frente a los abusos del poder político.

El Poder Judicial ha manifestado su oposición a varias iniciativas legislativas del Congreso que afectan su autonomía y competencias. Durante el XIII Congreso Nacional de Jueces, en agosto de 2024⁸, magistrados y magistradas reafirmaron la importancia de la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho. El presidente del Poder Judicial calificó como inconstitucionales las propuestas

8 XIII Congreso Nacional de Jueces y Juezas del Poder Judicial. Declaración de Huánuco. En: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6946861/5993152-declaracin-de-huanuco.pdf>

que buscan crear una comisión para fiscalizar jueces y fiscales, ya que permitirían la supervisión directa del Congreso sobre sus decisiones; hecho contraproducente pues generaría presiones externas sobre la autonomía del sistema judicial. Asimismo, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) señaló que estas propuestas limitarían la capacidad de los y las jueces para garantizar la primacía de la Constitución frente a las leyes ordinarias. En la sesión plenaria de la Corte Suprema, de octubre de 2024, las y los jueces supremos enfatizaron la necesidad de proteger la independencia judicial frente a posibles injerencias externas para mantener un Estado de Derecho funcional y garantizar, de esta manera, una justicia imparcial.

Una de las medidas aprobadas por el Congreso, que menoscaba la independencia del Poder Judicial, es la ley que define los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra⁹, la cual establece la prescripción de estos crímenes cometidos antes de 2002. Esta disposición ha sido cuestionada por contravenir normas internacionales que consideran imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Algunos jueces en Perú ya han declarado inaplicable la Ley 32107. El 1 de octubre de 2024, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó al marino Alberto Rivera Valdeavellano a 18 años de prisión por homicidio calificado y desaparición forzada, en relación con la desaparición de más de 70 personas en Huanta y del periodista Jaime Ayala Sulca en 1984. Aplicó el control difuso constitucional y declaró inaplicable la Ley 32107. La sentencia reafirmó que el Estado peruano tiene la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos; también, que ninguna ley puede ser usada para evitar la responsabilidad en casos de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

Igualmente, la modificación del Código Procesal Penal que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigación preliminar de delitos¹⁰, contraviene el artículo 159 de la Constitución, que establece que las investigaciones de delitos deben ser conducidas por el Ministerio Público. Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de que la PNP realice investigaciones a altos funcionarios/as, como presidentes, congresistas y ministros/as, lo que facilitaría la injerencia del Poder Ejecutivo en estos procesos, puesto que la policía depende del Ministerio del Interior.

9 Ley N°32107. Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana (aprobada el 8 de julio de 2024).

10 Ley N°32130. Ley que modifica el código procesal penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como una función de la Policía Nacional del Perú para agilizar los procesos penales (aprobada el 25 de septiembre de 2024).



Asimismo, se realizó una modificación del Código Procesal Constitucional¹¹, mientras se encontraba en trámite un proceso de contienda competencial iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial, relacionado con la sentencia que ordenaba la reposición en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de la doctora Inés Tello y el doctor Aldo Vásquez destituidos por el Congreso. Esta modificación redujo el quórum necesario, de cinco a cuatro votos, para definir una contienda de competencia. Sin embargo, y pese a la interferencia del Congreso, el TC no admitió la solicitud del Congreso.

Otra modificación aprobada fue aquella que rechaza la presentación de procesos constitucionales contra las decisiones que son competencias del Congreso, como los nombramientos o destitución de funcionarias y funcionarios públicos. Claramente, esto busca consolidar al Congreso como un poder sin control externo. Lo cierto es que esta medida contradice el derecho constitucional de cualquier ciudadano y ciudadana a presentar un amparo por la violación de derechos fundamentales y desconoce el principio constitucional que dictamina que ninguna decisión está exenta de control constitucional. Asimismo, se aprobó la ley que establece que los y las jueces solo podrán invocar y aplicar la jurisprudencia de la Corte IDH en el periodo en que el Perú haya sido parte. Esta medida ignora que todas las sentencias de la Corte IDH son un estándar obligatorio, incluso en el caso en que Perú no fuera parte del caso. Al limitar el uso de la jurisprudencia, se restringe el control de convencionalidad que los y las jueces deben realizar, reduciendo de esta manera la capacidad de proteger los derechos humanos según estándares internacionales.

Otras iniciativas están a la espera de aprobación definitiva; algunas de ellas ya cuentan con la aprobación de dictámenes de comisión y otras que modifican la constitución ya cuentan con la primera votación. De aprobarse estas iniciativas, se podría generar la desprotección de los siguientes derechos fundamentales:

- Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también para funcionarios/as del Estado denunciados/as o procesados/as por delitos cometidos entre 1980 y 2000, incluso sin haber recibido sentencia. También se plantea amnistía para mayores de 80 años con condenas. Esta amnistía se fundamenta en el contexto de la “lucha contra el terrorismo”.

¹¹ Ley N°32153. Modifica la Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional, con la finalidad de fortalecer los fines de los procesos constitucionales (aprobada el 5 de noviembre de 2024).



- Modificación de la Ley de Carrera Judicial, otorgando al Congreso mayor injerencia en estos procesos. Incluye la introducción de sanciones para jueces y fiscales que ordenen detenciones preliminares o prisión preventiva.
- Restricción al control difuso que permite a los y las jueces inaplicar normas contrarias a la Constitución, afectando el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la Academia de la Magistratura, modificando las competencias para la selección y sanción de jueces y fiscales.
- Reintroducción de los “jueces sin rostro” para casos relacionados con el crimen organizado, eliminando la identificación de los y las jueces en dichos procesos.
- Sanción a fiscales y jueces que dicten resoluciones que favorezcan la libertad de imputados/as capturados/as en flagrancia.
- Recuperación de competencias de tribunales militares para juzgar violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y la policía.

Las iniciativas legislativas y modificaciones aprobadas o en discusión en el Congreso peruano afectan derechos humanos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial, la protección de derechos fundamentales frente al control difuso, y el respeto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas medidas vulneran el principio de igualdad ante la ley, al buscar amnistías para ciertos grupos, y restringen la capacidad del sistema judicial para garantizar la primacía de la Constitución y la protección de derechos fundamentales. Además, la concentración de poder en el Congreso limita el acceso de ciudadanos y ciudadanas a presentar recursos legales contra decisiones arbitrarias, mientras que el desconocimiento de la jurisprudencia internacional reduce la capacidad del sistema legal de proteger derechos básicos según estándares internacionales. La implementación de estas medidas representa un retroceso significativo en la garantía y protección de los derechos humanos en el país.



Resumiendo, el menoscabo de la justicia operaría de la siguiente forma:

- 1. Ley que define los alcances de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Ley N°32107)** Declara la prescripción de estos crímenes cometidos antes de 2002, contraviniendo normas internacionales de imprescriptibilidad.
- 2. Ley que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) facultades de investigación preliminar de delitos** Contraviene el artículo 159 de la Constitución al quitar al Ministerio Público la exclusividad en la conducción de investigaciones, facilitando posibles injerencias del Ejecutivo.
- 3. Modificación del Código Procesal Constitucional** Restringe el control difuso y limita las medidas cautelares, afectando la capacidad de los jueces para proteger derechos fundamentales frente a abusos del poder político.
- 4. Restricciones al uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)** Solo permite aplicar jurisprudencia en casos donde Perú haya sido parte, desconociendo el cumplimiento obligatorio de todos los fallos de la Corte.
- 5. Propuesta de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional** Busca exonerar a miembros de estas instituciones de responsabilidades legales por delitos cometidos entre 1980 y 2000, promoviendo la impunidad.

Estas leyes y propuestas legislativas limitan la autonomía del Poder Judicial, restringen mecanismos de control constitucional y debilitan estándares internacionales en derechos humanos, afectando gravemente el acceso a una justicia imparcial y efectiva.

3.3 Recorte del espacio cívico

La aprobación de leyes que restringen el derecho a la protesta y limitan los referéndums afecta directamente el derecho a la libertad de reunión, asociación, expresión y participación política. Asimismo, las regulaciones sobre las ONG dificultan la acción de la sociedad civil limitando su capacidad de vigilar las decisiones del poder político. Estas libertades son fundamentales para que la ciudadanía pueda acceder a información, evaluar el desempeño de sus gobiernos y expresar sus opiniones.

El Congreso aprobó una ley que limita el derecho ciudadano a solicitar referéndum¹² en los temas relacionados con reformas constitucionales¹³, o que no sigan los pasos establecidos en el artículo 206 de la Constitución¹⁴. Como es bien sabido, quién convoca a un referéndum es la autoridad electoral en un plazo máximo de cuatro meses después de que una iniciativa sea validada; sin embargo, si el referéndum es para una reforma constitucional, el presidente de la República debe convocarlo pero solo después de que el Congreso lo haya aprobado siguiendo el procedimiento constitucional. En la práctica, no es posible convocarlo directamente. Esto asegura que el Congreso tenga un control previo sobre cualquier reforma constitucional antes de que llegue a ser sometida a votación popular.

También se aprobó en primera votación la modificación de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)¹⁵, la cual propone ampliar las funciones de la APCI, la inscripción obligatoria de todas las organizaciones que gestionan cooperación internacional en registros específicos y un régimen de sanciones para infracciones leves, graves y muy graves. Asimismo, se plantea la

12 La Ley N°31399. Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300. Ley de los derechos de participación y control ciudadanos (aprobada el 25 de enero de 2022).

13 El segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución Política del Perú establece que no pueden ser sometidas a referéndum las materias relacionadas con la supresión o disminución de los derechos fundamentales de las personas, el contenido esencial de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, o las que se refieran a la reforma de la Constitución y la aprobación de tratados internacionales.

14 El artículo 206 de la Constitución Política del Perú establece el procedimiento para las reformas constitucionales. Este artículo señala que las reformas pueden realizarse a través de dos vías principales:

1. Aprobación por el Congreso: La reforma debe ser aprobada en dos legislaturas ordinarias consecutivas, con una votación favorable de más de dos tercios del número total de congresistas.
2. Aprobación mediante referéndum: Si la reforma obtiene mayoría absoluta del número legal de congresistas en una sola legislatura, se puede someter a referéndum para su aprobación.

15 Dictamen recaído en los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales (ONG).



creación de una Intendencia Nacional de Control para supervisar estas entidades, lo que significa limitar la acción de la sociedad civil. Aquí se incluyen sanciones severas para las ONG que utilicen fondos de manera indebida o financien actividades que afecten el orden público, la propiedad o la seguridad. Estas sanciones incluyen multas altas y la cancelación de registros. La ambigüedad de los términos empleados facilitaría un control abusivo del Estado sobre las ONG. Estas medidas afectan los derechos de participación y de protesta, al aumentar el control y la posible criminalización de las actividades de las organizaciones financiadas por la cooperación internacional.

Por otro lado, el Poder Judicial emitió una sentencia en el caso Las Bambas, en la que restringe sustantivamente el derecho a la protesta¹⁶. La Corte Suprema ratificó la condena contra los manifestantes, afirmando que la ocupación de vías constituye un delito, especialmente cuando afecta a terceros y no existen alternativas. Restringe el derecho a la protesta, considerando cualquier forma de protesta, incluso pacífica, como un acto ilícito si afecta los derechos de terceros o el sistema económico. Esto incluye la posibilidad de sancionar manifestaciones que obstaculicen el tránsito o interfieran con actividades cotidianas. Esta interpretación constituye un retroceso para el derecho fundamental a la protesta, reconocido a nivel internacional, ya que limita severamente las formas en que ciudadanos y ciudadanas pueden expresar su disenso y demandas de cambios. El fallo socava el derecho fundamental a la libertad de expresión, que incluye la protesta pacífica, y advierten que podría utilizarse para reprimir la disidencia pública legítima.

Las recientes disposiciones legales y sentencias limitan derechos fundamentales como la libertad de reunión, expresión, protesta, participación y asociación. La restricción al derecho a la protesta mediante sanciones y la criminalización de manifestaciones afecta la capacidad de la ciudadanía para expresar disensos. Las modificaciones en la regulación de referéndums reducen la participación política directa y refuerzan el control legislativo. Además, las medidas dirigidas a las ONG restringen el derecho de asociación y participación, aumentando el control estatal sobre la sociedad civil e incrementando el riesgo de criminalización de su labor. Estas acciones generan limitaciones significativas en el ejercicio de derechos, lo que evaluado por CIVICUS MONITOR¹⁷ ha colocado a Perú en la categoría de “represivo”, tras años de una erosión progresiva de las libertades cívicas.

16 Sentencia de la Corte Suprema relacionada con las protestas ciudadanas, en el contexto del caso de Las Bambas (2016), se emitió el 17 de abril de 2023.

17 https://monitor.civicus.org/globalfindings_2024/

Resumiendo, el recorte del espacio cívico se produciría por:

1. **Ley que recorta el derecho a referéndums en reformas constitucionales** Limita la posibilidad de convocar referéndums sobre temas constitucionales sin aprobación previa del Congreso, restringiendo la participación ciudadana directa.
2. **Modificación de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)** Amplía las funciones de la APCI, exigiendo inscripción obligatoria de ONG y estableciendo sanciones ambiguas que podrían usarse para controlar y criminalizar sus actividades.
3. **Restricción al derecho a la protesta mediante sentencias judiciales** La Corte Suprema ratificó condenas que consideran ilícitas las protestas que afectan derechos de terceros o actividades económicas, limitando severamente la capacidad de expresar disenso.
4. **Dictámenes que amplían el control estatal sobre las ONG** Incluyen sanciones a organizaciones que financien actividades consideradas como afectación al orden público, restringiendo el derecho de asociación y aumentando la supervisión estatal.

Estas leyes y decisiones judiciales generan un retroceso significativo en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta, afectando la capacidad de ciudadanos, ciudadanas y las organizaciones civiles para expresar opiniones, demandar cambios y monitorear al poder político.

3.4 Retroceso en la reforma electoral

Cambios como la eliminación de elecciones primarias abiertas y la flexibilización de la paridad de género afectan el derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Estas reformas limitan la inclusión de minorías y perpetúan estructuras políticas controladas por élites partidarias.



Se realizaron varias modificaciones a la ley de partidos¹⁸, que incluyen medidas como la eliminación de las elecciones primarias abiertas (PASO), otorgando mayor control a los partidos sobre la selección de candidatos/as mediante procesos cerrados. En términos de paridad de género, las listas deben incluir un 50% de mujeres y 50% de hombres, pero se ha flexibilizado la alternancia, en la plancha presidencial y la paridad horizontal, lo que afecta el objetivo de equidad. Además, se anularon las multas por propaganda electoral previa al 2022 y se restringió el financiamiento político prohibiendo aportes de fuentes públicas o religiosas. También se establecieron nuevos criterios más estrictos para la suspensión y cancelación de los partidos, lo que podría limitar la pluralidad política. Estas reformas representan un retroceso en la democratización del sistema de partidos y la equidad en la participación electoral.

Una segunda ley, que modifica la ley de partidos, establece que para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales¹⁹ la selección de candidatos y candidatas deberá ser sólo entre militantes, fortaleciendo el control de sus líderes. Se modificó el registro de candidatos/as y padrones de afiliados/as²⁰.

También se aprobó en primera votación la modificación del artículo de la Constitución que regula la designación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según esta reforma, el o la presidente del JNE ya no será designado/a por la Corte Suprema sino que será elegido/a por los propios miembros del JNE, aumentando así la posibilidad de que el cargo sea ocupado por un o una representante del Colegio de Abogados o de las universidades, que estarían más cercanos/as a quienes hoy controlan el Congreso.

Se encuentra pendiente de la segunda votación la reforma constitucional del artículo 35°, que elimina los movimientos regionales como canales de participación política. Esta medida podría violar el derecho a la participación política, afectando el pluralismo y la representación ciudadana, especialmente en zonas rurales donde los movimientos regionales han cubierto vacíos dejados por los partidos nacionales.

Las próximas elecciones generales presentarán desafíos significativos, ya que se estima que participarán, por primera vez, más de 50 partidos políticos en una contienda electoral. El Congreso tiene plazo hasta abril de 2025 para realizar modi-

18 Ley N°32058. Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, a fin de establecer medidas para la optimización del proceso electoral (aprobada el 15 de mayo de 2024).

19 Ley N°31981. Ley que modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas sobre elecciones primarias (aprobada el 27 de diciembre de 2023).

20 Ley N°31437. Ley que precisa disposiciones de la Ley 31357, sobre reglas para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la lucha contra la COVID-19 (aprobada el 1 de abril de 2022).

ficaciones en las normas electorales. Al cierre del año, se discutían temas relacionados con el financiamiento privado de campañas, que sabemos se aprobó.

Las reformas electorales recientes limitan la inclusión y pluralidad política al eliminar elecciones primarias abiertas, flexibilizar la paridad de género y concentrar el control en las élites partidarias. Estas modificaciones afectan los derechos a la participación política y a la igualdad, restringen la democratización del sistema electoral y disminuyen la representación en zonas rurales al eliminar movimientos regionales. Además, los cambios en la designación del o la presidente del JNE y el incremento de barreras para los partidos políticos generan incertidumbre para las próximas elecciones, destacando la necesidad de garantizar procesos inclusivos y equitativos.

Resumiendo, el retroceso en la reforma electoral se manifiesta en:

- 1. Eliminación de elecciones primarias abiertas (PASO)** Limita la participación ciudadana en la selección de candidatos y candidatas, otorgando mayor control a los partidos políticos y reduciendo la democratización interna.
- 2. Flexibilización de la paridad de género** A pesar de mantener el 50% de representación de mujeres y hombres en listas, se ha flexibilizado la alternancia, afectando los avances hacia la equidad de género.
- 3. Restricciones al financiamiento político** Prohibición de aportes de fuentes públicas o religiosas y nuevas regulaciones estrictas para el financiamiento político, con impactos en la pluralidad de actores en campañas electorales. Incluso, mientras se escribía el presente informe, también se encontraba en discusión el financiamiento privado.
- 4. Nueva regulación de elecciones regionales y municipales** Obliga a que la selección de candidatos y candidatas sea exclusivamente entre militantes del partido, concentrando el poder en las cúpulas partidarias y limitando la inclusión.
- 5. Reforma constitucional sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)** Cambia el método de designación del presidente del JNE, pasando de ser elegido por la Corte Suprema a ser designado por los propios miembros del JNE, lo que aumenta el riesgo de influencia política del Congreso.



5. Eliminación de movimientos regionales como canales de participación política

Una reforma, pendiente de segunda votación, elimina los movimientos regionales, afectando la representación política en áreas rurales y limitando el pluralismo.

Estas modificaciones representan un retroceso en la democratización del sistema electoral, (se podrán seguir introduciendo modificaciones a la ley electoral hasta abril de 2025), limitan además la inclusión y perpetúan el control político por parte de élites partidarias, afectando los derechos de participación política, igualdad y pluralidad.

3.5 Amenazas a la libertad de prensa

Las propuestas que buscan sancionar el periodismo de investigación vulneran el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Estas medidas buscan silenciar a los medios que exponen corrupción y abusos de poder, afectando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Uno de los intentos más preocupantes fue la iniciativa para modificar la estructura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), permitiendo que representantes del Congreso y del Poder Judicial formen parte de su directorio. Esto ha sido visto como una amenaza directa a la independencia editorial de los medios estatales, lo que podría influir en la línea informativa para favorecer intereses políticos.

Asimismo, la Comisión de Justicia del Congreso ha presentado una propuesta de ley que busca sancionar a periodistas que publiquen información proveniente de declaraciones de colaboradores eficaces en casos judiciales. Esta criminalización es un intento de censurar a los medios y proteger a los políticos implicados en casos de corrupción. Estas iniciativas, hasta el momento, no han tenido éxito.

El Índice de Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, evalúa la influencia de las instituciones en la libertad de prensa y expresión en América. Analiza cuatro áreas clave: libertad de expresión ciudadana, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad, y control de medios. Según el informe de 2023, Perú se encuentra en el puesto 12 de 22 países, en la categoría de “restricción” de libertad de expresión. Este retroceso refleja un aumento en la violencia

contra periodistas, hostigamiento e intentos de regulación que afectan la libertad de prensa. Entre enero y diciembre de 2024, se registraron 392 ataques a periodistas, según la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

La libertad de prensa en Perú enfrenta desafíos significativos debido a propuestas legislativas y medidas que buscan limitar el acceso a la información y la labor del periodismo de investigación. Estas iniciativas vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a estar informado/a. Además, los intentos de modificar estructuras de medios estatales y sancionar la divulgación de información periodística reflejan un retroceso en el acceso a una prensa independiente. Los datos del Índice de Chapultepec y los ataques documentados a periodistas en 2024 evidencian un entorno adverso que pone en riesgo la transparencia y el control ciudadano sobre el poder político.

Resumiendo, las siguientes son las amenazas a la libertad de prensa:

- 1. Modificación de la estructura del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)** Permite la inclusión de representantes del Congreso y del Poder Judicial en el directorio del IRTP, lo que podría comprometer la independencia editorial de los medios estatales, favoreciendo intereses políticos. No fue aprobada.
- 2. Propuesta de ley para sancionar el periodismo de investigación** Busca penalizar a los periodistas que publiquen información obtenida de colaboradores eficaces en casos judiciales, vulnerando el derecho a la libertad de expresión y protegiendo a implicados en casos de corrupción.
- 3. Regulación de la divulgación de información periodística** Criminaliza la difusión de información sensible por parte de los medios, afectando el acceso de la ciudadanía a información sobre corrupción y abusos de poder.
- 4. Restricciones generales a la prensa según el Índice de Chapultepec** Refleja el impacto de estas iniciativas, incluyendo ataques a periodistas y hostigamientos documentados, que contribuyen al retroceso en la libertad de prensa en el Perú.



Estas leyes y propuestas atentan directamente contra la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo de investigación, fundamentales para una democracia transparente y participativa.

3.6 Impunidad como política pública



Se vienen aprobando reformas legales que favorecen la impunidad, comprometen el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas. Al debilitar los mecanismos de investigación y enjuiciamiento, especialmente en casos de corrupción y crimen organizado, se garantiza protección a los responsables de delitos graves. Son estas leyes las que reflejan el “canje” de votos en el Congreso.

También se modificó el Código Penal que define el crimen organizado²¹. La nueva ley eleva el umbral de pena para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de prisión, lo que excluye delitos como la trata de personas y tráfico de órganos, extorsión, de esta categoría. Además, introduce restricciones en los procedimientos de allanamiento y levantamiento de información financiera, incluyendo la obligatoriedad de la presencia de abogado o abogada de la persona investigada

Asimismo, leyes que favorecen a la minería ilegal²². Permiten nuevas ampliaciones en los plazos de formalización de la minería informal. Esto ha sido visto como un incentivo para que continúen las actividades mineras ilegales, las cuales tienen graves impactos ambientales y sociales. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, fue censurado por el Congreso debido a su manejo de la pequeña minería y la minería artesanal. Legisladores y legisladoras cuestionaron su “falta de idoneidad” para abordar los problemas del sector, especialmente en relación con la formalización de mineros artesanales. La propuesta del gobierno ofrecía un período de seis meses para que los mineros formalizaran sus actividades tras la expiración del programa actual el 31 de diciembre, plazo considerado insuficiente por los mineros. Los mineros artesanales e ilegales salieron a protestar exigiendo nuevamente la

21 Ley N°32108. Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; también la ley 30077, contra el crimen organizado, y la ley 27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal (aprobada el 9 de julio de 2024).

22 Ley N°31388. Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización de la minería integral (aprobada 17 de diciembre de 2021).

extensión del plazo para la formalización. El Congreso cedió ante la presión de los mineros, ilegales principalmente.

Se aprobó también la ley que permite el financiamiento privado a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CADs)²³. La norma regula a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), incorporándolos al sistema de seguridad ciudadana. Permite que reciban financiamiento privado y apoyo estatal para adquirir armas y municiones, destinadas exclusivamente a la autodefensa en situaciones de emergencia, como el combate al terrorismo y al narcotráfico en zonas rurales. Sin embargo, el financiamiento privado podría abrir la puerta a la formación de grupos paramilitares.

En cuanto a los plazos de prescripción de delitos²⁴, también se modificaron. Justamente, la ley modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para limitar la suspensión de los plazos de prescripción a un máximo de un año. Con esto se busca evitar que los casos penales queden suspendidos indefinidamente y garantizar, de esa manera, el avance de los procesos judiciales sin dilaciones excesivas.

También se precisan más los plazos de prescripción²⁵, y se plantea una precisión sobre la aplicación del artículo 84 del Código Penal, que ya había sido modificado por la Ley N°31751. Esta ley busca aclarar que la suspensión del plazo de prescripción, introducida en la Ley N°31751, no puede extenderse más allá de un año adicional sobre los plazos de prescripción ya definidos en la legislación vigente.

En cuanto a la impunidad a los partidos políticos²⁶, se genera una ley que busca crear un equilibrio entre castigar la corrupción y preservar el funcionamiento de los partidos políticos, aplicando las sanciones directamente a las personas responsables y no a la organización política en sí. El objetivo de la ley es establecer un sistema donde los partidos políticos no sean penalizados directamente, salvo por lo previsto por la Ley N°28094, Ley de Organizaciones Políticas.

23 Ley N°31494. Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana (aprobada el 15 de junio de 2022).

24 Ley N°31751. Ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción (aprobada el 18 de mayo de 2023).

25 Ley N°32104, que precisa la aplicación del párrafo segundo del artículo 84 del Código Penal, modificado por la ley 31751, que modifica el Código Penal, y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción (aprobada el 8 de julio de 2024).

26 Ley N°32054, que modifica el Código Penal, decreto legislativo 635, y la ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas (aprobada el 16 de mayo de 2024).



Con relación a la colaboración eficaz²⁷, se modifica la ley y se establecen límites de tiempo más estrictos: 8 meses prorrogables por 4 meses y hasta 8 meses adicionales en casos de crimen organizado y se permite archivar o retirar acusaciones según la fase procesal. Con acuerdos de beneficios, el colaborador podría evitar condenas, incentivando su cooperación en casos complejos. El o la fiscal mantiene la conducción de la investigación, con apoyo policial para verificaciones.

También se modifican atribuciones de la PNP para el crimen organizado²⁸. Fue derogado el Decreto Legislativo 1607, que otorgaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) atribuciones para intervenir en casos de minería ilegal que involucraran explosivos sin autorización. Esta medida buscaba responder a demandas de mineros en formalización, aunque algunos sectores criticaron que debilita los esfuerzos contra la minería ilegal.

En resumen, las reformas legales recientes reflejan una tendencia hacia la debilitación de los mecanismos de justicia, promoviendo la impunidad en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos. Al elevar umbrales de pena y restringir herramientas como allanamientos y colaboraciones eficaces, se dificultan las investigaciones judiciales. Además, leyes como la ampliación de plazos para la minería informal y el financiamiento privado a los Comités de Autodefensa incrementan riesgos ambientales, sociales y de seguridad, incluyendo la posible formación de grupos paramilitares. Estas medidas, junto con las limitaciones de las sanciones a partidos políticos y la eliminación de atribuciones policiales, consolidan un marco normativo que prioriza intereses sectoriales sobre la justicia y la rendición de cuentas.

Resumiendo, la impunidad como política pública se produciría con:

- 1. Modificación del Código Penal sobre el crimen organizado** Incrementa el umbral de pena para considerar un grupo como organización criminal, excluyendo delitos graves como la trata de personas, tráfico de órganos y extorsión, debilitando la capacidad de sancionar adecuadamente estos crímenes.
- 2. Restricciones en los procedimientos de allanamiento y levantamiento de información financiera** Introduce la obligatoriedad de la presencia de un abogado del investigado, lo que dificulta y ralentiza las investigaciones judiciales y policiales.

27 Ley N°31990, que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A, del nuevo Código Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz (aprobada el 19 de marzo de 2024).

28 Ley N°31989, que modifica el Decreto Legislativo 1607- Decreto Legislativo que modifica la ley 30077, Ley contra el crimen organizado - para derogar su disposición complementaria final primera (aprobada el 14 de marzo de 2024).

3. **Ley que amplía los plazos de formalización para la minería informal** Incentiva actividades mineras ilegales, con graves impactos ambientales y sociales, cediendo ante presiones de sectores ilegales.
4. **Ley que permite el financiamiento privado a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CADs)** Facilita el financiamiento privado para adquirir armas y municiones, lo que abre riesgos de formación de grupos paramilitares en zonas rurales.
5. **Modificación de los plazos de prescripción de delitos** Limita la suspensión de los plazos de prescripción a un máximo de un año, afectando la capacidad de procesar casos complejos que requieren más tiempo.
6. **Ley que modifica la colaboración eficaz** Establece límites estrictos de tiempo para procesos de colaboración eficaz, reduciendo la eficacia de esta herramienta para resolver casos de crimen organizado.
7. **Modificación de atribuciones de la PNP para la lucha contra el crimen organizado** Deroga las facultades de la Policía Nacional del Perú para intervenir en casos de minería ilegal relacionados con el uso de explosivos sin autorización, debilitando los esfuerzos para controlar actividades ilegales.
8. **Ley que genera impunidad a los partidos políticos** Establece que las sanciones por corrupción se aplicarán solo a individuos responsables y no a los partidos políticos como organización, limitando la rendición de cuentas institucional.

Estas leyes debilitan los mecanismos de justicia y fiscalización, favoreciendo la impunidad en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos humanos, mientras priorizan intereses sectoriales sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

3.7 Retroceso en la reforma educativa

El debilitamiento de la SUNEDU y la eliminación de la meritocracia en la carrera magisterial afectan el derecho a una educación de calidad. Al priorizar intereses económicos y políticos sobre el bienestar de los estudiantes, se compromete el desarrollo integral de la población.



Los cambios en la institucionalidad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)²⁹ generan preocupación por su impacto en la calidad y equidad de la educación. Los cambios en la SUNEDU han debilitado su autonomía y permitido que los dueños de universidades privadas controlen la supervisión, lo que favorece intereses particulares y podría facilitar prácticas irregulares, como el lavado de activos. Esto afecta directamente la calidad educativa y pone en riesgo los avances logrados en la supervisión y garantía de estándares en las universidades.

Otro aspecto preocupante es la eliminación de la meritocracia en la carrera magisterial, tanto en la educación básica como la carrera docente³⁰. La ley 24029, aún vigente, permite el ingreso a la carrera pública magisterial de profesores cesados que no han aprobado las evaluaciones.

Existen otras iniciativas de ley pendientes de ser discutidas que continuarán afectando la calidad de la educación, además de representar el conservadurismo de un sector del Congreso. Como las propuestas que buscan modificar el sistema de evaluación y nombramiento de docentes, eliminando aspectos meritocráticos que habían sido establecidos para mejorar la calidad educativa, y los intentos de eliminar la educación sexual integral, responsabilizando exclusivamente de esto a los padres de familia.

La contrarreforma educativa en el Perú refleja un retroceso en la calidad y equidad del sistema educativo. La debilitación de la SUNEDU y la eliminación de la meritocracia en la carrera magisterial comprometen el acceso a una educación de calidad al priorizar intereses económicos y políticos sobre los estándares educativos. Estas medidas, junto con iniciativas legislativas que buscan limitar la educación sexual integral y modificar sistemas de evaluación docente, afectan directamente los derechos de los y las estudiantes y la profesionalización docente, lo que pone en riesgo el desarrollo integral de la población y los avances logrados en las últimas décadas.

29 Ley N°31520. Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas (aprobada el 19 de julio de 2022).

30 Ley N°31996. Ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de secretaría general 2078-2014-MINEDU (aprobada el 9 de abril de 2024).

Resumiendo, leyes que propician el retroceso en la reforma educativa:

1. **Ley que modifica la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)** Debilita la autonomía de la SUNEDU al permitir la participación de representantes de universidades privadas en su consejo directivo, lo que compromete la imparcialidad de la supervisión educativa y favorece intereses particulares.
2. **Ley que permite el ingreso a la carrera pública magisterial de profesores cesados** Ordena la reincorporación de docentes que no aprobaron evaluaciones durante la vigencia de la Ley 24029, afectando la meritocracia en la carrera docente y comprometiendo la calidad de la educación básica.
3. **Iniciativas legislativas para modificar el sistema de evaluación y nombramiento de docentes** Propuestas pendientes buscan eliminar aspectos meritocráticos establecidos en la evaluación de docentes, debilitando los estándares de profesionalización docente.
4. **Propuestas legislativas para limitar o eliminar la educación sexual integral** Pretenden restringir contenidos educativos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, delegando su enseñanza exclusivamente a los padres, lo que afecta la formación integral de los y las estudiantes.

Estas leyes y propuestas reflejan un retroceso en la calidad y equidad del sistema educativo, priorizando intereses políticos y económicos sobre los derechos educativos de los y las estudiantes y la profesionalización de los y las docentes, comprometiendo los avances logrados en las últimas décadas.

3.8 Desprotección de las poblaciones indígenas

La expansión de actividades extractivas sin regulación adecuada vulnera el derecho al territorio, al medio ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. La criminalización de líderes indígenas y la falta de titulación de tierras tradicionales reflejan una desprotección estatal hacia estas comunidades.



La modificación de la ley de fauna silvestre, orientada a promover la zonificación forestal³¹, debilita los mecanismos de control y fiscalización de las actividades ilegales. El crecimiento de las actividades extractivas e ilegales, como la minería y la extracción de oro aluvial, afectan gravemente los territorios y las formas de vida de los pueblos indígenas. Cambios recientes han debilitado los mecanismos de control ambiental, como las competencias del SENACE, y han legalizado la posesión de quienes deforestan ilegalmente. Esto aumenta la vulnerabilidad de los territorios indígenas frente a invasiones y actividades económicas que no respetan sus usos tradicionales. Además, líderes indígenas y defensores de derechos humanos enfrentan violencia y criminalización, mientras el Estado prioriza la titulación individual de tierras, facilitando su uso para actividades extractivas o agrícolas.

La expansión de actividades extractivas y la debilidad en los mecanismos de fiscalización y protección estatal incrementan los riesgos para los territorios indígenas y sus líderes, vulnerando derechos fundamentales como el acceso a la tierra, un medio ambiente sano y la autodeterminación. La aprobación de normativas como la Ley de Zonificación Forestal refleja un enfoque que prioriza intereses económicos sobre la protección ambiental y social, legalizando prácticas que despojan a las comunidades de sus derechos tradicionales.

Resumiendo, leyes causantes de la desprotección de las poblaciones indígenas:

- 1. Ley N°31973: Modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre** Debilita los mecanismos de control y fiscalización sobre actividades ilegales como la minería y la tala, permitiendo actividades agropecuarias en tierras de aptitud forestal. Legaliza la posesión de quienes deforestan ilegalmente, exponiendo los territorios indígenas a invasiones y actividades económicas no sostenibles.
- 2. Decreto Supremo 005-2024-MINAM** Limita las competencias del SENACE al excluirlo de la posibilidad de identificar proyectos de inversión que requieren una evaluación rigurosa, dejando esta responsabilidad a los ministerios que promueven actividades productivas. Esto afecta la fiscalización ambiental y pone en riesgo los territorios indígenas.
- 3. Modificación de políticas sobre titulación de tierras** Prioriza la titulación individual sobre la colectiva, facilitando la transferencia de tierras para actividades

³¹ Ley N° 31973. Ley que modifica la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal (aprobada el 10 de enero de 2024).

extractivas o agrícolas, en detrimento de los derechos de propiedad comunal de los pueblos indígenas.

- 4. Negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú** Rechaza un tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza el acceso a información, participación y justicia en asuntos ambientales, afectando la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Estas leyes y políticas reflejan una desprotección estatal hacia las comunidades indígenas, vulnerando sus derechos a la tierra, al medio ambiente sano y a la autodeterminación, mientras priorizan intereses económicos y debilitan los mecanismos de protección y fiscalización ambiental.

3.9 Retrocesos en materia de derechos de igualdad de género

El Congreso viene impulsando medidas regresivas para el derecho a la educación sexual integral, violando de esta manera el derecho a la igualdad y no discriminación y a la salud sexual y reproductiva. Estas reformas incrementan la vulnerabilidad de mujeres, niñas y disidencias sexuales frente a la violencia y la exclusión.

Se han identificado retrocesos significativos en las políticas de género y derechos fundamentales; entre ellos, se destacan iniciativas como la modificación del Ministerio de la Mujer (MIMP)³², que debilita su capacidad para implementar políticas de igualdad y combatir la violencia de género o la reubicación de la Dirección General para la Transversalización del Enfoque de Género, que anteriormente tenía un papel clave en la promoción de políticas de igualdad de género, hoy ubicada dentro de una unidad de menor jerarquía. También se otorga competencias a las asociaciones de padres para influir en los contenidos educativos³³, limitando la enseñanza de derechos sexuales y reproductivos, la prevención de embarazos adolescentes y los casos de violencia de género con embarazo infantil; así como la aprobación de leyes que reconocen derechos al concebido, restringiendo el acceso al aborto terapéutico.

32 El Decreto Supremo N°010-2023-MIMP, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (aprobado el 3 de octubre de 2023).

33 Ley N°31498, Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en Perú (aprobada el 25 de mayo de 2022).



Existen otras iniciativas de ley que cuentan con la aprobación de las comisiones y se encuentran a la espera de ser agendadas por el Pleno del Congreso, como el dictamen de ley N°785 (aprobada el 9 de noviembre de 2023) que reconoce derechos al concebido, estableciendo el derecho a nacer del concebido y limitando el acceso al aborto terapéutico. A pesar de haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso la aprobó por insistencia, con 72 votos a favor. De acuerdo con datos proporcionados por la Policía Nacional del Perú (PNP), en 2022 se registraron 6 207 denuncias de violación sexual contra niñas y adolescentes menores de edad. Además, el 9,2% de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez. Esta iniciativa de ley desconoce esta realidad.

Los recientes retrocesos en las políticas de género en el Perú afectan gravemente derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación y la salud sexual y reproductiva. Las medidas aprobadas, como la reubicación de áreas clave dentro del MIMP y las restricciones a la educación sexual integral, aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias sexuales frente a la violencia y la exclusión. Además, la aprobación de leyes que reconocen derechos al concebido y restringen el acceso al aborto terapéutico no solo ignoran contextos sociales críticos, como los altos índices de violencia sexual y embarazos adolescentes, sino que también limitan derechos esenciales de las mujeres y niñas. Estas iniciativas demandan un replanteamiento urgente para garantizar el respeto a los derechos humanos y la equidad de género en el país.

Resumiendo, leyes que promueven los retrocesos en derechos de género:

- 1. Ley que modifica la estructura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)** Reubica la Dirección General para la Transversalización del Enfoque de Género a una unidad de menor jerarquía, debilitando su capacidad para implementar políticas de igualdad de género y combatir la violencia hacia mujeres y disidencias sexuales.
- 2. Proyecto de Ley 6588/2023-CR: Cambio de nombre del MIMP a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables** Prioriza una visión conservadora basada en la “familia natural”, lo que podría limitar la atención a políticas inclusivas y afectaría los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+.
- 3. Dictamen de Ley N°785: Reconocimiento de derechos al concebido** Establece que la vida comienza desde la concepción, restringiendo aún más el acceso al aborto terapéutico y afectando los derechos de las mujeres, especialmente en casos de violación o embarazos de riesgo.

4. Ley que permite a asociaciones de padres influir en contenidos educativos

Limita la educación sexual integral en las escuelas. Esta problemática está vinculada al aumento de embarazos adolescentes y violencia de género. Este enfoque reduce la posibilidad de que los y las jóvenes accedan a información adecuada sobre derechos sexuales y reproductivos.

Estas leyes y propuestas reflejan un retroceso significativo en los derechos de género, afectando la igualdad, la no discriminación y el acceso a la salud sexual y reproductiva, y aumentando la vulnerabilidad de mujeres y disidencias sexuales frente a la violencia y la exclusión.

3.10 Crisis en el sistema de salud

La escasez de medicamentos, el incremento de enfermedades crónicas y la desnutrición infantil comprometen el derecho a la salud y al bienestar. La baja inversión en salud pública refleja una falta de priorización estatal para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.

En 2024, el sistema de salud pública en Perú enfrentó múltiples desafíos, incluyendo la escasez de medicamentos y personal médico, el incremento de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y brotes de enfermedades como el dengue. La desnutrición crónica infantil aumentó al 12,2% en niños y niñas menores de 5 años, y los casos de violencia sexual hacia menores atendidos y atendidas por el MIMP superaron los 9,000. Además, casi la mitad de la población mayor de 15 años sufre de enfermedades crónicas, reflejando una crisis de salud agravada por el bajo presupuesto público (3.4% del PBI, frente al 6% recomendado por la OMS).

Simultáneamente, la inseguridad alimentaria afectó al 51,7% de la población entre 2021 y 2023, impulsada por la pobreza monetaria (29%) y la pobreza extrema (5.7%). Estas cifras reflejan un deterioro socioeconómico, con departamentos como Cajamarca y Loreto presentando los niveles más altos de pobreza. El acceso limitado a servicios básicos en regiones rurales y la falta de políticas públicas efectivas exacerbaron la crisis, destacando la necesidad de mayores inversiones en salud y desarrollo inclusivo.

El sistema de salud pública y la seguridad alimentaria en Perú enfrentan una crisis profunda debido a la insuficiente inversión estatal, que afecta el acceso equita-



tivo a servicios esenciales. La desnutrición infantil, el incremento de enfermedades crónicas y los altos índices de inseguridad alimentaria reflejan la urgencia de políticas públicas inclusivas que prioricen la salud y el bienestar de la población. Es imperativo que el Estado incremente el presupuesto en salud y desarrolle estrategias integrales para abordar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, especialmente en regiones rurales donde las condiciones son más críticas.

3.11 Aumento de la inseguridad ciudadana

El incremento de homicidios, extorsiones y delitos de sicariato afecta el derecho a la seguridad y a la vida. Las respuestas estatales, como la militarización, han resultado en violaciones a los derechos humanos, especialmente en comunidades indígenas y campesinas, reflejando una falta de estrategias integrales para abordar esta crisis.

Durante 2024, Perú enfrentó un significativo incremento en delitos como homicidios, extorsiones y sicariato, registrándose hasta octubre: 1 493 homicidios, la cifra más alta en ocho años. Las denuncias por extorsión crecieron un 14% en el primer trimestre y un 50% en septiembre, respecto al año anterior, afectando a unas 26 000 personas. Este delito tuvo un alarmante aumento del 390% en tres años, pasando de 2 000 casos en 2019 a 17 000 en 2023, con proyecciones de 20 000 denuncias para finales de 2024.

Este contexto generó protestas de gremios y sindicatos exigiendo al gobierno medidas efectivas contra la criminalidad. La respuesta estatal incluyó estados de emergencia y despliegue militar, lo que provocó críticas por posibles violaciones de derechos humanos y denuncias de uso racista de la fuerza, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas.

La creciente inseguridad durante 2024, reflejada en el aumento de homicidios, extorsiones y sicariato, evidencia una crisis de seguridad que afecta derechos fundamentales como la vida y la protección ciudadana. La militarización y los estados de emergencia como respuesta han generado denuncias de violaciones de derechos humanos, destacando la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden tanto la seguridad pública como la protección de los derechos fundamentales.

3.12 Creciente pobreza e inseguridad alimentaria

La pobreza y la inseguridad alimentaria han aumentado, afectando a millones de peruanos y peruanas. La falta de acceso a servicios básicos, la alta inflación y la recesión económica han exacerbado las desigualdades sociales, revelando la ausencia de políticas públicas efectivas para combatir la pobreza y garantizar derechos básicos. Esta situación ha agravado la desigualdad y la exclusión social, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.



4. CONCLUSIÓN

La situación general en Perú evidencia un profundo deterioro institucional y social, con crisis que abarcan desde el retroceso en derechos fundamentales, como la libertad de expresión, género, y acceso a la justicia, hasta el debilitamiento de la democracia y el aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria e inseguridad ciudadana. Estas problemáticas están estrechamente vinculadas a reformas legales y políticas públicas que priorizan intereses particulares sobre el bienestar colectivo, promoviendo la impunidad, la exclusión y el debilitamiento del Estado de derecho.

Para abordar las crisis que enfrenta el Perú, es crucial fortalecer las instituciones, revirtiendo reformas legales que afectan la independencia de poderes, limitan el control ciudadano y promueven la impunidad. Asimismo, resulta esencial garantizar el equilibrio entre poderes y la transparencia en la gestión pública. Es fundamental implementar políticas efectivas para proteger a las poblaciones más vulnerables, como líderes indígenas, mujeres, niñas y comunidades campesinas, cesando la criminalización y violencia contra estos grupos.

En el ámbito democrático, se debe promover una agenda legislativa inclusiva que fortalezca la paridad de género, la educación sexual integral y la protección de derechos reproductivos. Además, es imperativo incrementar el presupuesto en salud y educación para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales y asegurar una educación de calidad que fomente la igualdad y el desarrollo integral.

Se requiere también desarrollar estrategias intersectoriales que combatan la pobreza y garanticen la seguridad alimentaria, con especial atención a las regiones rurales más afectadas. En el ámbito de la seguridad, es necesario sustituir la militarización por políticas ciudadanas basadas en la prevención, fortaleciendo tanto el sistema judicial como el policial.

Por último, debe priorizarse un enfoque de desarrollo sostenible que respete los derechos humanos y proteja los territorios indígenas, alineado con la lucha contra el cambio climático. Todo esto exige voluntad política y la participación activa de la sociedad civil para restaurar la confianza en las instituciones y construir un futuro inclusivo y sostenible.



CAPÍTULO II

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CADA REGIÓN



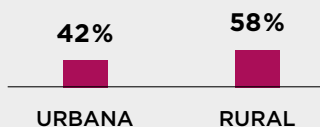
AMAZONAS

POBLACION TOTAL 379,384

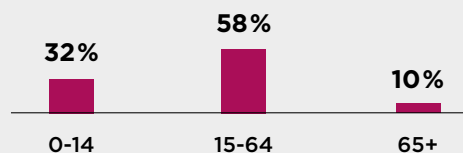


Según el censo de población del año 2017 en la región de Amazonas, el 58% de la población vive en zonas rurales, mientras que el 42% reside en áreas urbanas. En cuanto a la distribución por género, el 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. Por grupos de edad, el 58% de los habitantes tiene entre 15 y 64 años, el 32% está en el rango de 0 a 14 años y el 10% tiene 65 años o más. En relación a la lengua materna, el 85.05% de la población habla castellano, el 0.24% quechua, el 0.01% aimara, el 0.03% asháninka, el 12.77% otra lengua nativa y el 1.9% habla otros idiomas.

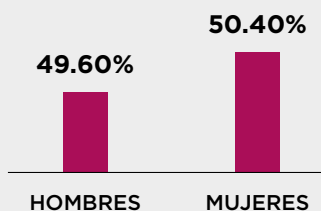
POBLACIÓN TOTAL
AMAZONAS



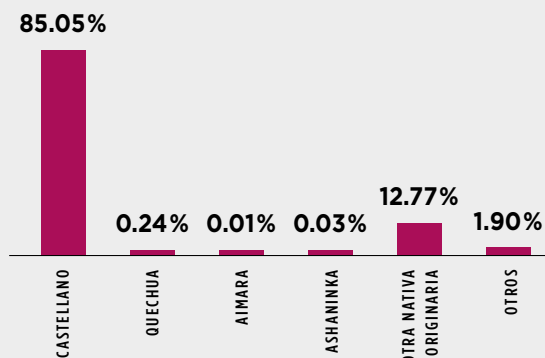
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
AMAZONAS



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
AMAZONAS



LENGUA MATERNA
AMAZONAS



Fuente: INEI. Censo de población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

En relación con estos derechos, la región de Amazonas, enfrenta una serie de problemas sociales que afectan a su población. Estos problemas están interrelacionados con factores económicos, geográficos y culturales, lo cual incrementa su complejidad y requiere de un enfoque integral para abordarlos. Entre los principales desafíos se destacan el acceso limitado a servicios básicos, como salud, agua y saneamiento, especialmente en las zonas rurales; la alta pobreza y desigualdad que impactan de forma significativa en las oportunidades económicas; el aislamiento geográfico debido a la geografía montañosa y selvática de la región, lo cual dificulta el acceso a mercados y servicios; el desempleo y subempleo que predomina en una economía basada en la agricultura de subsistencia; y los problemas de seguridad asociados a actividades ilícitas, como el narcotráfico y la tala ilegal, que generan un clima de inseguridad en ciertas áreas. El ICE³⁴ promedio de la región es de 49.81. siendo muy bajo.

La inseguridad alimentaria en el Perú³⁵ publicada en el año 2024, señala que durante el año 2023 alcanzó al 51.6% de los hogares, en paralelo con el incremento de la pobreza monetaria, según datos del INEI. En el departamento de Amazonas, esta situación es aún más crítica, con un 62.9% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria, lo que equivale a aproximadamente 116,800 hogares. En comparación con el 2021, cuando el porcentaje era del 56.5%, se ha observado un incremento del 6.4% en la inseguridad alimentaria en esta región, reflejando una creciente vulnerabilidad en el acceso adecuado a alimentos para muchas familias.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

34 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

35 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2024.

El impacto de la minería en la vida de las comunidades se refleja en la extensión de las concesiones mineras en sus territorios. A abril de 2024, el 4.9% del territorio de la región Amazonas³⁶ está ocupado por concesiones mineras, equivalente a 176,836.57 hectáreas de un total de 3,938,071.97 hectáreas de la región. Este porcentaje subraya la influencia de la actividad minera en la región y plantea desafíos significativos para las comunidades locales que buscan proteger su territorio y recursos naturales.

La minería ilegal en la región Amazonas ha generado un grave conflicto marcado por la complicidad de algunos funcionarios y la resistencia activa de las comunidades indígenas. Desde 2017, la Nación Wampís ha denunciado la inacción estatal frente a la invasión de mineros ilegales, y en febrero de 2024 se realizaron operativos que interceptaron dragas y personas involucradas en estas actividades en el río Santiago. Además, se ha vinculado a funcionarios del SERNANP³⁷ y a agentes de la Policía Nacional del Perú - PNP con actividades ilegales, incluso con la detención de tres policías en abril de 2024 por proteger a mineros ilegales. Las comunidades, lideradas por representantes de la Nación Wampís y la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa - ODECOFROC, han solicitado al gobierno central medidas urgentes para frenar la minería ilegal, proteger a sus líderes y conservar sus ecosistemas. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente, lo que ha llevado a comunidades como la de Huampami a tomar acciones directas, emitiendo ultimátums para que los mineros abandonen sus territorios³⁸ Casos de defensores ambientales.

La Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada archivó en agosto de 2024 una denuncia presentada en octubre de 2023 contra 14 personas acusadas de vínculos con la minería ilegal en Amazonas. Durante los 10 meses que duró el proceso, no se realizaron diligencias concretas, y la fiscalía argumentó que no existían elementos suficientes para acreditar la presencia de una organización criminal, lo que justificó el archivo definitivo del caso. Sin embargo, se ha señalado que esta falta de pruebas fue consecuencia de

36 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

37 SERNANP - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Es una entidad pública encargada de la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas del país, con el objetivo de preservar la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible en estos territorios.

38 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.



a inacción tanto de la Fiscalía como de la DIVIAC-PNP³⁹, que no tomaron medidas efectivas para investigar a los imputados. Este archivo ha generado preocupación en las comunidades awajún, ya que la minería ilegal continúa siendo una fuente de conflicto y violencia en la región

Según el informe de la Defensoría del Pueblo⁴⁰ los Casos Socioambientales y Asuntos Gubernamentales en la Región Amazonas que se encuentran activos a septiembre del 2024, son los siguientes:

En el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, las comunidades nativas Wampis exigen el cese de actividades de minería ilegal y el retiro inmediato de mineros de su territorio. Estas comunidades también solicitan que el Estado implemente estrategias efectivas para combatir la minería ilegal, debido a los impactos ambientales y sociales negativos que esta actividad está generando. La situación permanece sin diálogo, aunque el Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de Amazonas acordó que la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) recabaría información sobre la presunta entrada de la empresa china Guangxi Lianjinxin Investment Co. Ltda. y organizaría una reunión informativa en Nieva.

En el distrito de El Cenepa, también en la provincia de Condorcanqui, las comunidades Awajún denuncian la presencia de mineros ilegales peruanos y ecuatorianos en el río Cenepa, lo que ha provocado contaminación ambiental en el Parque Nacional Ichigkat Muja y en áreas aledañas. Estas comunidades piden el retiro de los mineros ilegales y protección para sus líderes indígenas. Al igual que en el caso anterior, no hay diálogo activo y no se registraron nuevos avances en el mes.

En cuanto a asuntos de gobierno nacional, las organizaciones sociales de la provincia de Condorcanqui demandan al gobierno el cumplimiento de una agenda social que contemple inversiones en obras de saneamiento, electrificación y telecomunicaciones. Aunque hay diálogo entre las partes, no se registraron nuevos hechos durante el mes.

Por otro lado, en los distritos de Cumba y Luya, se exige la reclasificación del Eje Vial 1 (Corral Quemado - La Calzada) como ruta nacional, una demanda que data de

39 DIVIAC-PNP. *División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú*. Esta división se encarga de investigar delitos complejos, como crimen organizado, corrupción, lavado de activos y otros delitos de gran impacto.

40 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

febrero de 2022. A pesar de haber diálogo entre las partes, se alcanzó un acuerdo el 18 de septiembre para firmar un contrato que permita iniciar la elaboración del perfil técnico del proyecto.

En el ámbito de asuntos de gobierno regional, en el distrito de Santa María de Nieva, ciudadanos y organizaciones de Condorcanqui solicitan el cambio de la Directora de la UGEL y mayor atención a la educación intercultural bilingüe. La demanda se mantiene en seguimiento, con diálogo entre las partes involucradas.

Estos conflictos evidencian la diversidad de demandas en la región Amazonas, las cuales incluyen desde la protección del medio ambiente hasta la mejora de infraestructura y servicios públicos, y la atención a la educación bilingüe e intercultural.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

El pueblo Awajún debido a la falta de reconocimiento de su territorio y del Gobierno Territorial Autónomo Awajún - GTAA, dificulta su gobernanza y la gestión de sus tierras. Sus derechos territoriales están amenazados por actividades extractivas y la falta de titulación, lo cual genera conflictos y aumenta su vulnerabilidad.

El GTAA, en colaboración con el CAAAP, impulsa la gobernanza y la defensa de sus derechos territoriales, incluyendo la resolución de conflictos y la defensa legal de sus comunidades. Ha implementado normas internas, una agenda de derechos para las mujeres que incluye educación continua, desarrollo económico para mujeres, libertad de elección de pareja y garantizar la integridad física y psicológica, reconocimiento legal del matrimonio comunitario y soberanía alimentaria, así como una estructura de debate sobre ordenamiento territorial, justicia y minería ilegal. Además, han elaborado mapas territoriales, una propuesta de escuela comunitaria Etsa y Yampam, que se encuentra en proceso de reconocimiento, han emitido pronunciamientos en defensa de su territorio, buscando el reconocimiento oficial para consolidar su autogobierno. El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) ha creado el Tajimat Nugka como una estructura de debate sobre ordenamiento territorial, justicia awajún y minería ilegal. Hasta el momento, 45 comunidades han actualizado sus estatutos para alinearse al sistema autónomo. Además, el GTAA



ha desarrollado mapas territoriales y una propuesta de escuela comunitaria en proceso de reconocimiento, y ha emitido pronunciamientos en defensa de su territorio frente a la invasión de empresas extractivas, buscando el reconocimiento oficial del Estado para fortalecer su autogobierno.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, conocida como feminicidio, representa la forma más extrema de violencia contra la mujer en el Perú, siendo esta conducta tipificada en el sistema penal. La violencia feminicida es una progresión de actos violentos motivados por razones de género, manifestados en un continuo de agresiones que pueden culminar en el feminicidio o la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el departamento de Amazonas se registraron 2 casos de feminicidio, con una tasa de feminicidio de 1.0 por cada 100,000 mujeres.⁴¹

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP ha publicado en el “Resumen Regional de Amazonas”⁴², para el período enero – septiembre del 2024, datos actualizados sobre la violencia contra la mujer. Según este informe, el 51,1% de las mujeres de 15 a 49 años que alguna vez estuvieron unidas han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, en comparación con el 53,8% a nivel nacional. Además, se registraron 1.534 casos de violencia atendidos por los Centros Emergencia Mujer - CEM en Amazonas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con Centros de Emergencia Mujer (CEM) en la región, los cuales están distribuidos en diferentes provincias para brindar apoyo integral a las víctimas de violencia. En total, existen siete CEM en modalidad regular y dos CEM ubicados en comisarías. Estos centros se encuentran en las provincias de Bagua (2), Chachapoyas (1), Utcubamba (1), Luya (2), Condorcanqui (1), Rodríguez de Mendoza (1) y Bongará (1). Los CEM

41 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

42 <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6911772/5968448-cuadro-resumen-dpto-amazonas.pdf?v=1729602594>

ofrecen servicios de asistencia legal, psicológica y social para atender casos de violencia contra mujeres y poblaciones vulnerables.⁴³

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

La cobertura educativa en Amazonas es limitada, especialmente en las zonas rurales. Las escuelas suelen estar mal equipadas y muchos estudiantes tienen que caminar largas distancias para asistir a clases. Además, el analfabetismo sigue siendo un problema en algunas comunidades.

En el mes de marzo 2024, el 88,7% de la población adolescente de 12 a 16 años de edad se matriculó a educación secundaria. Comparado con el 2023 aumentó en 2,7 puntos porcentuales. Por área de residencia, el 90,0% de la población adolescente del área rural se matriculó a algún año de educación secundaria y 88,2% en el área urbana. Comparado con similar mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en el área rural en 6,4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1,5 puntos porcentuales. Educación inicial en el año 2024 es de 87,1% en el área urbana y 80,3 en el área rural. En educación primaria 96,7% en el área urbana y 93,6% en el área rural. En el trimestre 2024 de análisis, el 57,2% de la población adolescente de 14 a 17 años edad con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, el 18,1% no estudia ni trabaja, el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad y el 7,3% solo trabaja.⁴⁴

DEMUS señala en su informe que, durante el año 2022, la Contraloría concluyó que la UGEL N°06 no cumplió con promover la tutoría, orientación educativa y talleres sobre habilidades socioemocionales a la comunidad educativa. Tampoco se implementaron programas educativos para prevenir la violencia sexual hacia la niñez en 17 instituciones educativas focalizadas, ni se dio seguimiento a 54 instituciones educativas para la atención y monitoreo de casos de violencia reportados en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SiseVe) durante el año 2022, lo cual aumentó la vulnerabilidad de los estudiantes.

43 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Amazonas. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6911772/5968448-cuadro-resumen-dpto-amazonas.pdf?v=1729602594>

44 INEI. Informe Técnico N° 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>



Un caso emblemático de esta grave problemática de violencia sexual se ha reportado en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, presentó un documento en nombre de su organización en el que se registran al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra estudiantes entre 2010 y mayo de 2024. Incluso se identificaron casos en los que los agresores contagiaron a las víctimas con el virus de inmunodeficiencia humana - VIH en localidades como el Cenepa y Nieva.

El Ministerio de Educación informó que, de las denuncias presentadas en la UGEL de Condorcanqui entre 2010 y 2024, solo 112 docentes fueron retirados y 4 suspendidos temporalmente. Sin embargo, en junio de 2020, un incendio en la UGEL provocó la pérdida de cerca de 600 expedientes relacionados con el resto de las denuncias. Esta situación de violencia sexual ya había sido advertida en informes tanto del Congreso de la República como de la Defensoría del Pueblo.

La situación se ve agravada por la falta de comprensión, la reproducción de estereotipos de género, prejuicios culturales y la tolerancia ante esta problemática por parte de las propias autoridades encargadas de actuar. Las declaraciones del ministro de Educación y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reflejan esta actitud, al señalar públicamente que estos casos podrían ser parte de las prácticas culturales de la zona, cuando en realidad se trata de graves delitos que afectan a toda la sociedad.

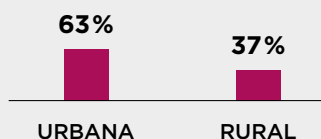
ANCASH

POBLACION TOTAL 1,083,519

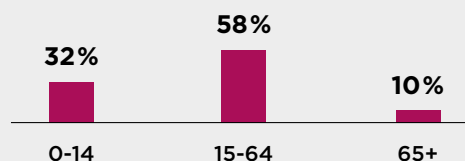


Según el censo de población de 2017 en la región de Áncash, el 63% de la población reside en áreas urbanas, mientras que el 37% vive en zonas rurales. En cuanto a la distribución por edad, el 58% tiene entre 15 y 64 años, el 32% tiene entre 0 y 14 años, y el 10% tiene 65 años o más. La distribución por género muestra que el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres. En relación con la lengua materna, el 68.43% de la población habla castellano, el 30.46% quechua, y otros idiomas se distribuyen en menor proporción, incluyendo aimara y lenguas nativas en un 0.04% en conjunto, mientras que el 31.53% se identifica con otras lenguas.

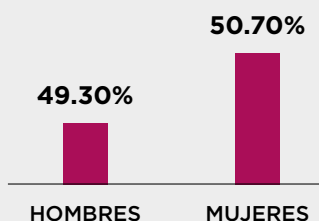
POBLACIÓN TOTAL
ANCASH



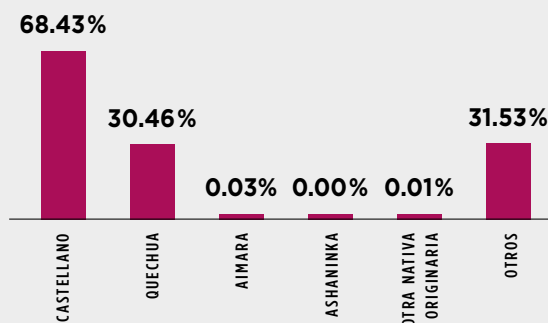
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
ANCASH



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
ANCASH



LENGUA MATERNA
ANCASH



Fuente: INEI. Censo de población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Áncash, ubicado en la región centro-norte del Perú, enfrenta una serie de problemas sociales que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Uno de los principales desafíos es la desigualdad económica y la pobreza. Mientras que algunas áreas urbanas, como Huaraz y Chimbote, experimentan un desarrollo económico destacado debido a la minería y la pesca, muchas zonas rurales padecen altos niveles de pobreza. La distribución desigual de la riqueza y de las oportunidades económicas profundiza la marginación de las comunidades rurales.

La minería, una de las actividades económicas más importantes en Áncash, también genera conflictos sociales. Las comunidades locales se ven afectadas por la contaminación ambiental, la escasez de agua y la degradación de tierras agrícolas, lo que crea tensiones con las empresas mineras. Estos conflictos se agravan por la falta de consultas previas y la carencia de beneficios tangibles para las comunidades afectadas.

A pesar de contar con una infraestructura de salud relativamente mejor que otras regiones, muchas áreas rurales en Áncash enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos de calidad. La falta de personal capacitado, así como de equipos y medicamentos, es un problema recurrente que impacta de manera particular a poblaciones vulnerables, como niños y ancianos.

En cuanto a la educación, las escuelas en las zonas rurales de Áncash suelen carecer de recursos adecuados. Los niveles de analfabetismo son elevados en áreas remotas, y muchos jóvenes no logran completar la educación secundaria debido a la falta de oportunidades y la necesidad de trabajar para apoyar a sus familias.

El desempleo y el subempleo también son desafíos importantes en Áncash, especialmente fuera de los sectores minero y pesquero. La economía informal predomina, y muchas personas se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias, sin acceso a beneficios sociales ni estabilidad laboral. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es bajo, con un valor de 68.43.⁴⁵

45 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión

Además, Áncash es una región vulnerable a desastres naturales, como terremotos, aludes y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas andinas. Estos eventos no solo provocan pérdidas humanas y materiales, sino que también agravan la pobreza y el aislamiento de las comunidades afectadas.

La inseguridad y la violencia en áreas urbanas, como Chimbote, representan un problema creciente, con altos índices de delincuencia y la presencia de sicarios. Esta situación se relaciona con la falta de oportunidades económicas y la migración interna.

Finalmente, el acceso al agua es un tema crítico en Áncash, afectado por la actividad minera y el cambio climático, que impacta el derretimiento de los glaciares. Esto ha generado conflictos entre comunidades rurales, que dependen del agua para la agricultura, y grandes empresas mineras.

Estos problemas requieren la atención coordinada de las autoridades locales y nacionales, así como la participación activa de las comunidades para buscar soluciones sostenibles y equitativas. La resolución de estos desafíos es fundamental para mejorar la calidad de vida en Áncash y promover un desarrollo equilibrado en toda la región.

La evaluación de seguridad alimentaria de 2023, publicada en 2024 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), revela que la inseguridad alimentaria afecta al 51.6% de los hogares en Perú, coincidiendo con el aumento de la pobreza monetaria reportado por el INEI en 2023. En el caso de Áncash, el 51.4% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, lo que equivale a aproximadamente 201,900 hogares. Comparado con el año 2021, se ha registrado una disminución del 8.4% en el número de hogares en esta situación, lo cual refleja un avance, aunque el problema persiste como un desafío relevante para la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. De acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo⁴⁶ En la provincia del Santa, agricultores de los valles de Santa y Lacramarca, junto con la Junta de

de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

46 Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales N°247. Septiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



Usuarios de IRCHIN (Irrigadora Chimbote) y del Santa, así como la población rural de Chimbote, han solicitado la intervención de las autoridades debido a la contaminación de las aguas de los ríos Plata y Tablachaca, afluentes del río Santa, presuntamente causada por el colapso de una bocamina. Exigen, además, la implementación de un plan de remediación, supervisión de actividades mineras, la creación de un consejo de cuenca regional y la construcción de un reservorio para el Proyecto Especial Chinecas.

En la provincia de Huarney, los pobladores de Puerto Huarney, Centro Poblado 9 de octubre y Centro Poblado de San Nicolás han realizado movilizaciones en respuesta a la detección de metales pesados en sus cuerpos. Los habitantes solicitan que se declare a Huarney en Emergencia Ambiental y Sanitaria, además de un tamizaje para toda la población y tratamiento de salud inmediato para aquellos contaminados con arsénico y plomo.

En el mes de septiembre de 2024, el *Reporte Mensual de Conflictos Sociales* de la Defensoría del Pueblo identificó diversas demandas sociales en el Perú, en especial en el departamento de Áncash. En el caso de la contaminación de los ríos La Plata y Tablachaca, las demandas se centran en temas ambientales y de recursos naturales, incluyendo el cese de la presunta contaminación, la remediación ambiental, la utilización adecuada de los recursos hídricos, y la protección de ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas y otros recursos naturales. Además, existen demandas relacionadas con el acceso y la mejora de los servicios públicos, junto con cuestionamientos hacia las medidas adoptadas por la administración estatal.

Por otro lado, en la provincia de Huarney, donde se ha reportado la presencia de metales pesados en el cuerpo de los habitantes, las demandas incluyen la declaratoria de emergencia ambiental y la atención de salud para los afectados por la presunta contaminación. También se solicita la elaboración, evaluación y modificación de instrumentos de gestión ambiental que fomenten la participación ciudadana, además de la regulación y financiamiento de servicios públicos. Asimismo, se plantean cambios en la organización de entidades públicas para mejorar la respuesta ante estos problemas, resaltando la necesidad de transparencia, integridad y mayor participación ciudadana en la gestión de estos temas.

Estas demandas reflejan la necesidad de intervenciones urgentes en la protección del medio ambiente, el acceso a servicios básicos y la mejora en la gestión pública para asegurar condiciones de vida adecuadas y seguras para las comunidades afectadas en Áncash

En el mes de septiembre de 2024, el Reporte Mensual de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo ha registrado una serie de casos nuevos en el departamento de Áncash, de índole socioambiental, de asuntos de gobierno nacional, regional y local.

En la provincia del Santa, los agricultores de los valles de Santa y Lacramarca, junto con la Junta de Usuarios de IRCHIN y del Santa, y la población rural de Chimbote, han exigido la intervención de las autoridades debido a la contaminación de los afluentes del río Santa, presuntamente causada por el colapso de una bocamina. Entre las demandas se incluyen un plan de remediación, la supervisión de las actividades mineras, la conformación de un consejo de cuenca regional y la construcción de un reservorio para el Proyecto Especial Chinecas. En respuesta, la Defensoría del Pueblo organizó una reunión de emergencia en Chuquicara con participación de diversas autoridades para abordar esta problemática. Asimismo, la Defensoría supervisó una movilización pacífica de agricultores exigiendo acciones urgentes para declarar en emergencia ambiental el río Santa.

En la provincia de Huarney, los pobladores de varios centros poblados han realizado movilizaciones en respuesta a la detección de metales pesados en sus cuerpos, solicitando la declaración de emergencia ambiental y sanitaria, un tamizaje poblacional y tratamiento médico para los afectados por arsénico y plomo. Este caso se abordó en una Mesa de Trabajo Multisectorial en Chimbote, en la que participaron representantes de diversas entidades.

En el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, la comunidad campesina ha solicitado la instalación de una mesa de diálogo con representantes del Estado y de la Compañía Minera Antamina para tratar sus demandas sobre el uso de su territorio para un mineroducto y otros impactos ambientales. Aunque el caso fue registrado en octubre de 2021, sigue en curso con diálogos activos.

Otro caso en el distrito de Jangas, en los caseríos de Atupa y Antahurán, involucra a organizaciones de usuarios de agua que exigen a la minera Barrick Misquichilca S.A. la devolución del manantial Yarcok, presuntamente afectado por operaciones mineras, y plantean cuestionamientos sobre la calidad del agua. Este caso, registrado en 2012, mantiene diálogo entre las partes.

En la provincia de Huaylas, el Comité de Regantes de Parón continúa oponiéndose a las descargas de la laguna de Parón realizadas por la empresa Kallpa (anteriormente Orazul Energy), basándose en el impacto ambiental de dichas operaciones. Este conflicto fue registrado en 2007 y sigue en diálogo.



En Casma, el Comité de Defensa de los Usuarios ha presentado quejas por constantes cortes de energía eléctrica, atribuidos a la empresa Hidrandina, que están afectando actividades comerciales, de salud y educativas, así como causando daños a bienes electrodomésticos. Este caso se registró en junio de 2024 y permanece en diálogo.

En el distrito de Cátac, provincia de Recuay, los ciudadanos han reclamado por la paralización de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de Áncash (COAR), debido a demoras en el pago a trabajadores y proveedores. Este conflicto, de naturaleza regional, fue registrado en 2017 y actualmente no ha registrado nuevos avances.

Finalmente, en el distrito de Nuevo Chimbote, los comerciantes del mercado La Perlita se niegan a retirarse de un tramo de la Avenida Alcatraces, lo que retrasa el proyecto de mejora de movilidad urbana en la zona. Este conflicto de tipo local fue registrado en agosto de 2023 a la fecha el alcalde distrital se ha comprometido públicamente a no desalojarlos hasta que encuentren con el alcalde provincial del Santa un lugar donde reubicarlos.

Estos casos reflejan una variedad de demandas y problemas que afectan a la población de Áncash y que requieren la atención de las autoridades para alcanzar soluciones adecuadas y sostenibles. Enfrenta un importante desafío en la gestión de sus recursos mineros debido a la significativa ocupación territorial por concesiones y la serie de conflictos socioambientales generados por esta actividad. A abril de 2024, el 46.3% del territorio de Áncash⁴⁷ se encuentra concesionado para actividades mineras, lo que ha ocasionado tensiones con las comunidades locales, quienes ven afectados su medio ambiente y sus recursos naturales. Es un líder nacional en la producción de minerales, destacándose como el principal productor de zinc (28% del total nacional) y ocupando el tercer lugar en la producción de cobre, plata y molibdeno. En el año 2024, la región recibió una inversión de US\$ 56 millones en el sector minero. Actualmente, Áncash tiene una cartera de seis proyectos mineros valorados en aproximadamente US\$ 3,234 millones, entre los cuales destacan la reposición de Antamina y el proyecto Magistral. En febrero de 2024, se aprobó la extensión de las operaciones de la minera Antamina hasta el año 2036, con una inversión estimada en US\$ 2,000 millones. Esta ampliación ha suscitado reclamos

47 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

y preocupaciones entre la población local, quienes exigen una mayor supervisión de los compromisos sociales y ambientales asumidos por la empresa.

Áncash enfrenta nueve conflictos mineros, seis de los cuales están vinculados a la gran minería, específicamente con empresas como Antamina y Barrick Misquichilca. Los conflictos están relacionados principalmente con la contaminación ambiental, el uso de recursos hídricos y el cumplimiento de acuerdos sociales y ambientales. Entre los principales conflictos mineros en Áncash se encuentra el de la comunidad de Aquia con la empresa Antamina, en el que se exige el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales como parte de los acuerdos para el uso del territorio comunal. Asimismo, Barrick Misquichilca enfrenta tensiones relacionadas con el cierre de la mina Pierina y los efectos de sus operaciones en los recursos hídricos del distrito de Jangas. También existen conflictos latentes con empresas de pequeña y mediana minería, como Copemina y Consorcio Minero y Operaciones Conexas, debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental de sus actividades.

En la provincia de Huarney, la población ha solicitado una declaración de emergencia ambiental debido a la presencia de altos niveles de arsénico y plomo, que afectan especialmente a los grupos más vulnerables, como niños y mujeres gestantes. La situación ha generado una creciente demanda por monitoreos de salud y medidas de remediación.

La actividad minera en Áncash, aunque es una fuente significativa de ingresos y desarrollo para la región, también plantea desafíos complejos en términos de gestión ambiental, salud pública y relaciones con las comunidades. La gran extensión territorial de las concesiones mineras, combinada con la serie de conflictos activos, revela la necesidad de un enfoque equilibrado que permita la convivencia entre la minería y el bienestar de las comunidades. La atención a las demandas sociales y la implementación de planes de remediación y supervisión ambiental son cruciales para reducir las tensiones y promover un desarrollo sostenible en la región.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.



En la región de Áncash, específicamente en Huaraz, se registraron cinco agresiones contra la libertad de prensa, según el Informe Anual 2023 de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista. Estas agresiones incluyeron ataques físicos a periodistas durante la cobertura de manifestaciones sociales y eventos políticos, así como amenazas dirigidas a reporteros que investigaban temas de corrupción en la región. Además, el periodista Max Lanza, de Radio La Decana de Ancash, fue hostigado por agentes policiales mientras cubría protestas en Juliaca, lo que evidencia el ambiente hostil que enfrentan los periodistas en su labor informativa.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la manifestación más extrema de violencia contra la mujer. Esta violencia feminicida suele desarrollarse a través de un continuo de actos de violencia de género que, en su forma más grave, culminan en el feminicidio. En el departamento de Áncash, durante el año 2023, se registraron dos feminicidios, lo que equivale a una tasa de feminicidio de 0.32⁴⁸.

A nivel general, la violencia contra las mujeres en Perú presenta cifras alarmantes. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 58.2% de las mujeres de entre 15 y 49 años en Áncash ha sufrido alguna forma de violencia familiar por parte de su pareja o expareja. En términos absolutos, durante el año 2023 se recibieron 10,228 denuncias de violencia familiar en este departamento, evidenciando la gravedad de esta problemática.⁴⁹

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En marzo de 2024, el 88.7% de la población adolescente de entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, lo que representa un

48 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

49 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023



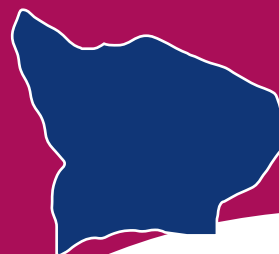
incremento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con 2023. Por área de residencia, el 90.0% de los adolescentes del área rural se matricularon en algún grado de educación secundaria, mientras que en el área urbana la cifra fue del 88.2%. En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar en el área rural aumentó en 6.4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1.5 puntos.

En cuanto a la educación inicial en 2024, la matrícula alcanzó el 87.1% en el área urbana y el 80.3% en el área rural. En educación primaria, la tasa de matrícula fue del 96.7% en el área urbana y del 93.6% en el área rural. Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedicaba exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudiaba ni trabajaba, el 17.5% combinaba el estudio con alguna actividad de ayuda en el hogar o el trabajo, y el 7.3% solo trabajaba.⁵⁰

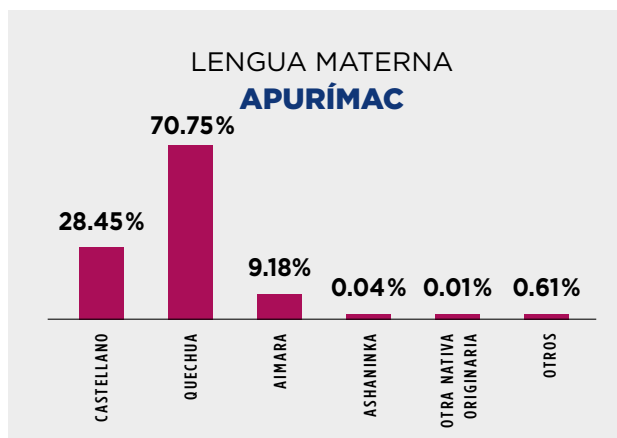
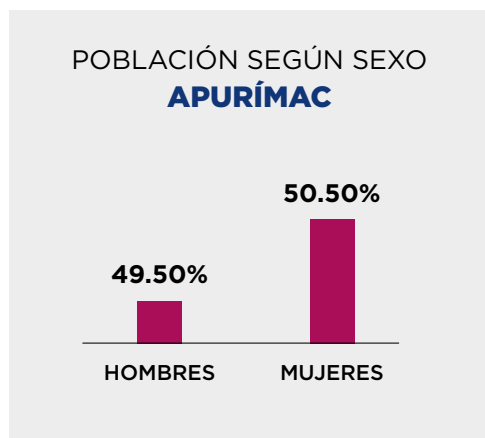
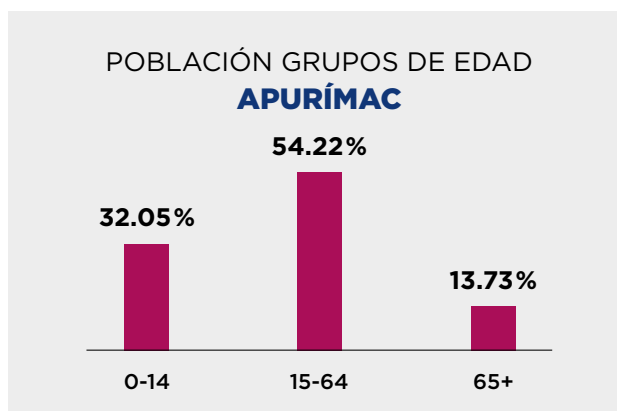
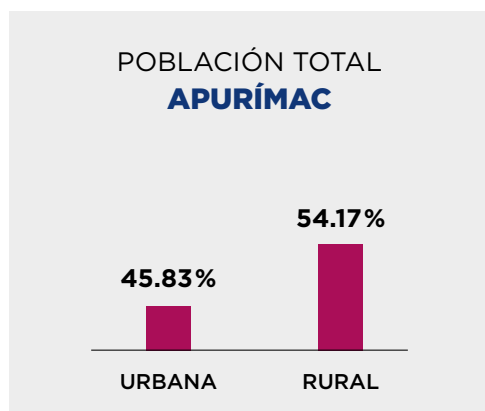
50 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

APURÍMAC

POBLACION TOTAL 405,759



Según el censo de población de 2017 en el departamento de Apurímac, el 54.17% de la población vive en áreas rurales y el 45.83% en áreas urbanas. La distribución por género muestra una ligera mayoría de mujeres (50.5%) frente a hombres (49.5%). En cuanto a los grupos de edad, el 54.22% de la población tiene entre 15 y 64 años, el 32.05% tiene entre 0 y 14 años, y el 13.73% tiene 65 años o más. Respecto a la lengua materna, la mayoría de la población (70.75%) habla quechua, el 28.45% habla castellano, el 9.18% aimara, mientras que un porcentaje menor habla otras lenguas nativas.



Fuente: INEI. Censo de población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Apurímac, ubicado en la región sur del Perú, enfrenta múltiples problemas sociales que afectan profundamente la calidad de vida de su población. Uno de los principales desafíos es la pobreza y la desigualdad económica, ya que Apurímac se encuentra entre las regiones más pobres del país, con gran parte de su población viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, especialmente en áreas rurales. La economía regional depende en gran medida de la agricultura de subsistencia, lo que limita las oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

El acceso a servicios básicos es otro problema relevante. La infraestructura de salud es insuficiente, con pocos hospitales y centros de salud bien equipados, especialmente en zonas rurales, lo que impacta negativamente en la salud de la población, reflejándose en altos índices de mortalidad infantil y desnutrición crónica. En educación, las limitaciones también son evidentes: las escuelas suelen estar mal equipadas y carecen de profesores capacitados, lo que contribuye a bajos niveles educativos. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es bajo, con un valor de 65.15.⁵¹

Apurímac es rica en recursos naturales, lo que ha impulsado la explotación minera en áreas como Cotabambas, donde se desarrolla el proyecto Las Bambas. Esta actividad ha generado conflictos sociales debido a la contaminación ambiental, el desplazamiento de comunidades y la falta de beneficios económicos tangibles para la población local, manifestándose en protestas y enfrentamientos entre la comunidad, las autoridades y las empresas mineras.

La geografía montañosa del departamento contribuye a su aislamiento, dificultando la comunicación y el transporte, lo que deja a muchas comunidades rurales desconectadas de los centros urbanos y limita su acceso a servicios y mercados. A esto se suma el desempleo y el subempleo, problemas que afectan gravemente a la

51 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



población, especialmente a jóvenes y mujeres, quienes se ven obligados a trabajar en la economía informal o en actividades agrícolas de subsistencia.

La falta de oportunidades económicas y educativas ha fomentado la migración de jóvenes a otras regiones del país en busca de mejores condiciones de vida, lo que impacta negativamente en las comunidades locales al reducir la población activa y fragmentar las familias.

Además, la violencia y la inseguridad son problemas en algunas áreas debido a conflictos sociales y la presencia de grupos asociados a actividades ilegales, como el narcotráfico. La falta de presencia estatal en algunas zonas contribuye a la vulnerabilidad de las comunidades frente a estos problemas. Finalmente, la desnutrición crónica es un problema significativo, afectando a un alto porcentaje de niños en zonas rurales debido a la falta de acceso a alimentos nutritivos y servicios de salud adecuados, lo cual tiene efectos a largo plazo en el desarrollo infantil.

La evaluación de seguridad alimentaria de 2023⁵² en el Perú reveló que el 51.6% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, lo cual coincide con el aumento de la pobreza monetaria según el INEI. En el departamento de Apurímac, el 58.2% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 110,000 hogares en esta condición. Aunque esta cifra sigue siendo elevada, se ha registrado una disminución de 8.7% en comparación con 2021, cuando la inseguridad alimentaria afectaba al 66.9% de los hogares en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. La región presenta un contexto minero relevante que incluye el crecimiento de concesiones y proyectos en exploración, además de diversas tensiones sociales. Con el 50.8% de su territorio ocupado⁵³ por concesiones mineras al primer semestre de 2024, Apurímac se posiciona como una zona importante para la producción de cobre y molibdeno, ocupando el sexto lugar nacional en cobre y el quinto en molib-

52 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE). 2024.

53 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)



deno. En 2024, la región ha recibido inversiones significativas, con una cartera de ocho proyectos mineros valorados en US\$ 12,017 millones.

De los conflictos sociales activos, varios se relacionan directamente con la operación de la empresa Las Bambas, que incluyen demandas de un convenio marco, la modificación de su Estudio de Impacto Ambiental y recientes enfrentamientos por supuestos incumplimientos. También se mencionan otros conflictos que involucran a empresas como Anabi S.A.C. y Southern Perú Copper Corporation, en relación con temas de uso de tierras comunales y posibles impactos ambientales.

En cuanto a las relaciones entre las empresas y el Estado, se ha suscrito un convenio marco entre Las Bambas y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, orientado a atender las necesidades de la población en el área de influencia de la mina. A esto se suma el desafío que representa la minería informal en la región, que ha derivado en operativos recientes donde se incautaron explosivos y otros materiales en actividades sin títulos habilitantes.

La minería ilegal representa un tema crítico en Apurímac, con graves consecuencias ambientales, como la contaminación de ríos y suelos, y una conexión directa con la demanda global de minerales, lo que promueve la explotación y degradación de las comunidades locales. En el plano socio-político, la región enfrenta un alto nivel de conflictividad en zonas mineras, donde las comunidades realizan protestas que son reprimidas, lo que también ha generado manifestaciones de familiares de las víctimas de dicha represión estatal. Además, se observa un retroceso en el avance de casos emblemáticos sobre derechos humanos, y existen sentencias que se consideran desproporcionadas y que criminalizan la protesta en áreas como Cotabambas y Cusco.

En el aspecto ambiental, se reporta una nueva denuncia sobre contaminación de aguas de riego en Pachachaca, y la comunidad de Pumamarca ha señalado la contaminación de sus fuentes de agua. Las manifestaciones sociales también han expresado su rechazo a proyectos normativos que apuntan a la privatización del agua. A nivel cultural, estudiantes del UTEA se han movilizado en protesta ante cambios normativos que consideran irregulares.

Por otro lado, en Andahuaylas, se registraron protestas sociales en las que fallecieron adolescentes y jóvenes. Sin embargo, hasta la fecha, no se han implementado procesos concretos ni se han dado respuestas a las denuncias presentadas por estos casos.



Según la Defensoría del Pueblo,⁵⁴ son varios los conflictos que se encuentran activos en la región. Uno de los conflictos más relevantes involucra a la comunidad campesina de Pumamarca, en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, que rechaza el proyecto de exploración minera en el sector de Sallahue. La comunidad exige la devolución de tierras vendidas a la empresa minera Las Bambas, alegando que el pago recibido fue significativamente inferior a su valor real. Aunque no existe un diálogo formal, el 10 de septiembre se llevó a cabo una reunión en Cusco entre la comunidad, la empresa y representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En esta reunión, se acordó realizar seis sesiones de diálogo para abordar el conflicto.

La comunidad campesina de Carmen Alto, en Challhuahuacho, también mantiene un conflicto con la empresa Las Bambas. Iniciado en 2022, este caso se centra en la revisión y cumplimiento de compromisos sociales y ambientales. Los comuneros demandan la mitigación de los impactos ambientales, la devolución de territorios comunales y el establecimiento de una mesa de diálogo para el desarrollo sostenible. Aunque existe diálogo activo, no se han registrado avances significativos en los últimos meses.

Por su parte, la comunidad de Chuicuni en Challhuahuacho también denuncia incumplimientos de la minera Las Bambas y solicita ser incluida en el área de influencia directa del proyecto debido a los impactos que sufren. En septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión de seguimiento donde se instaló un Comité de Cumplimiento de Compromisos, con el objetivo de dar continuidad al diálogo.

La comunidad campesina de Chila, también en Challhuahuacho, reclama que la empresa Las Bambas no está cumpliendo sus compromisos y solicita renegociar el precio de venta de parte de su territorio. La comunidad también pide ser considerada como parte del área de influencia directa de la mina. Aunque existe un diálogo abierto, no se han registrado avances en el último mes.

Desde junio de 2021, la comunidad de Huancuire en Coyllurqui mantiene un conflicto con Las Bambas por el supuesto incumplimiento de un convenio marco. La comunidad también denuncia posibles afectaciones a los recursos hídricos y solicita la reanudación de la consulta previa. Pese a la existencia de un proceso de diálogo, no se han reportado nuevos avances.

54 Defensoría del Pueblo. Reporte de Conflictos Sociales N° 247. Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

Otro conflicto significativo es el de la comunidad de Fuerabamba, que cuestiona la reclasificación de una carretera que cruza su propiedad en el fundo Yavi Yavi como ruta nacional, argumentando que Las Bambas construyó la carretera sin su permiso. Aunque se alcanzó un acuerdo económico en 2019, siguen existiendo tensiones en torno a la empleabilidad de los comuneros y la revisión de acuerdos.

En cuanto a los conflictos de límites territoriales, las comunidades campesinas de Huaquirca, Sabaino y Virundo enfrentan disputas de linderos en el sector entre Laja Molleyoc y Pampa de Jonaya. Aunque se han involucrado autoridades locales, no hay diálogo formal y no se han registrado avances.

La delimitación territorial también es un tema de disputa entre las comunidades de Cceuñahturan, Umamarca y Huancabamba en Andahuaylas. Desde noviembre de 2021, las comunidades se enfrentan por cuestiones de límites, pero no existe un proceso de diálogo activo.

Las comunidades de Pumamarca y Asacasi, en Tambobamba, también mantienen una disputa por territorios en los sectores de Torohuañusca Mulluruni y Condorhuachana. Este conflicto, que comenzó en 2020, carece de un diálogo formal y no ha tenido avances recientes.

Las comunidades de Chaccaro y Occacchahua, por su parte, tienen conflictos relacionados con la minería artesanal en el sector Surfamarca. Desde 2020, las disputas por límites y las actividades mineras han generado tensiones sin que se haya iniciado un diálogo efectivo.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana. La evolución de los ataques a la prensa en Perú muestra una tendencia creciente desde 2020, con un notable incremento en 2023, cuando se registraron 172 agresiones debido a la crisis política y social. En los primeros cinco meses de 2024, aunque la cifra ha descendido a 119 ataques, la violencia contra periodistas sigue siendo alarmante, impulsada por tensiones con funcionarios públicos, protestas sociales y una falta de consecuencias para los agresores. Los ataques más comunes incluyen amenazas, hostigamiento y agresiones físicas, lo que refleja un ambiente



hostil para la prensa en un país marcado por la polarización política. Si esta tendencia continúa, 2024 podría cerrar con cifras preocupantes, manteniendo la prensa bajo constante presión.

El informe Termómetro de Libertad de Prensa 2024 identifica varios tipos de ataques contra periodistas, siendo los más frecuentes las amenazas y hostigamiento, seguidas de las agresiones físicas y verbales, y la intimidación judicial mediante querellas por difamación. También se destacan las trabas al acceso a la información y el uso de discursos estigmatizantes para desacreditar a los medios. Otros ataques incluyen la afectación laboral mediante despidos, detenciones arbitrarias durante coberturas, amenazas legislativas que buscan restringir el periodismo, y el robo de equipos de trabajo. Estos ataques reflejan un entorno hostil para la prensa en Perú, dificultando su labor informativa.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La violencia contra las mujeres por razones de género, manifestada de forma extrema como feminicidio, constituye una de las problemáticas más graves en Perú, reconocida y sancionada por el sistema penal peruano. Este tipo de violencia se manifiesta en un continuo de agresiones que puede culminar en la muerte violenta de mujeres y niñas. En el año 2023, en el departamento de Apurímac, se registraron 2 feminicidios, con una tasa de 1,0⁵⁵ por cada 100,000 mujeres, destacándose la gravedad de esta problemática en la región.

Un panorama general de la situación de la violencia contra las mujeres en Perú, basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela que el 67,4% de las mujeres de 15 a 49 años⁵⁶ en Apurímac ha experimentado algún tipo de violencia familiar a manos de su esposo o compañero, siendo este uno de los porcentajes más altos del país. En 2023, se registraron 4,833 denuncias de violencia familiar en la región.

55 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

56 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

La situación en Apurímac, particularmente en Andahuaylas, refleja una falta de interés por parte de las autoridades en abordar de manera efectiva la problemática de la discriminación de género que perpetúa la violencia en el hogar. Actualmente, no existen programas ni campañas específicas en la provincia para prevenir la violencia de género. Asimismo, no se observa una fiscalización adecuada de las instancias de concertación dedicadas a la lucha contra la violencia, lo que limita la efectividad de las políticas de protección y apoyo a las víctimas.

En la región de Apurímac, existen doce Centros de Emergencia Mujer (CEM), de los cuales siete operan en su modalidad regular y cinco están ubicados en comisarías. Estos centros están distribuidos en las provincias de Abancay con cuatro centros, Andahuaylas con dos, y con un centro en cada una de las provincias de Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. Los CEM desempeñan un rol fundamental en la atención y protección de las víctimas de violencia de género, proporcionando apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento social, han atendido 2,327 casos.⁵⁷

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En cuanto a la educación en marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes entre 12 y 16 años en Perú se matriculó en educación secundaria, lo que representa un incremento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En el área rural, la tasa de matrícula alcanzó el 90%, y en el área urbana, el 88.2%, lo que muestra un aumento de 6.4 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con marzo de 2023. La tasa de asistencia en educación inicial para el 2024 fue de 87.1% en zonas urbanas y 80.3% en áreas rurales, mientras que en educación primaria fue de 96.7% en zonas urbanas y 93.6% en áreas rurales. Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedicaba exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudiaba ni trabajaba, el 17.5% estudiaba y colaboraba en actividades familiares, y el 7.3% se dedicaba únicamente a trabajar.⁵⁸

En marzo de 2023, los padres de familia de la Institución Educativa Juan Espinoza Medrano, ubicada en Andahuaylas, expresaron su preocupación por la falta de

57 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Apurímac. Enero - septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113344/5968448-cuadro-resumen-dpto-apurimac.pdf?v=1729602596>

58 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>



condiciones adecuadas para el desarrollo de clases. Ante la demora en la construcción de una nueva infraestructura educativa, los padres exigieron la instalación de aulas prefabricadas como una solución temporal. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, hasta septiembre de 2024 no se ha establecido un proceso formal de diálogo ni se han registrado avances significativos en la atención a esta problemática, según el informe de conflictos de la Defensoría del Pueblo.

En el ámbito de salud reproductiva en Apurímac,⁵⁹ el 5.4% de las mujeres en edad fértil tenían una necesidad insatisfecha de planificación familiar en el 2022.⁶⁰ Los casos de embarazo adolescente registrados por el MINSA fueron 207 en 2023 y 71 en 2024.⁶¹

El porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que han tenido al menos un hijo o han estado embarazadas por primera vez en Apurímac es del 8.7%, en comparación con el promedio nacional de 9.2%, de las cuales el 5.7% ya son madres y el 3.1% están embarazadas por primera vez.⁶²

En la región Apurímac, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 122 denuncias de violación sexual contra mujeres menores de edad⁶³. Ese mismo año, el Ministerio Público reportó 77 casos de delitos de violación sexual a menores, cifra que aumentó a 123 en 2023⁶⁴. En ese período, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) documentaron 472 casos de violencia sexual, de los cuales 49 involucraron a niñas y niños de entre 0 y 5 años, 147 a menores de entre 6 y 11 años, y 276 a adolescentes de entre 12 y 17 años⁶⁵.

En el 2023, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) reportó que más de la mitad de los niños entre 6 y 35 meses de edad en ocho regiones del

59 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

60 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

61 MINSA estadísticas de gestantes adolescentes al 2024: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/gestante-adolescente-cnva.asp>

62 MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/ompe/resumen-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/ompe/pdf/resumen2/Resumen-Apurimac.pdf>

63 DIRTIC - PNP - Anuario estadístico policial 2022: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2022/anuario-estadistico-policial-2022.pdf>

64 https://cfe.mpfm.gob.pe/gis_mp/web/index.php/indicador/delitos-penales

65 Primer Reporte de Seguimiento Concertado a la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 del Colectivo Interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-01-22/primer-reporte-seguimiento-agenda-nna.pdf>

Perú, incluidas Puno (70.4%), Ucayali (59.4%), Madre de Dios (58.3%), Loreto (58.1%), Huancavelica (56.6%), Apurímac (55.8%), Pasco (52%) y Ayacucho (51.5%), presentan anemia. La malnutrición infantil, incluida la anemia, requiere un enfoque integral que fortalezca los sistemas alimentario, de salud, de agua y saneamiento, de educación y de protección social. Se estima que el 50% de los casos de anemia tiene un origen nutricional, mientras que el otro 50% se atribuye a otras causas, por lo que se requieren respuestas variadas⁶⁶.

66 UNICEF. Nota de Prensa: En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo. Lima, 30 de mayo del 2024.

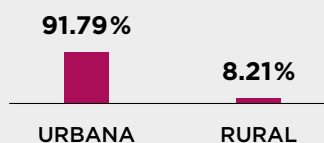
AREQUIPA

POBLACION TOTAL 1,382,730

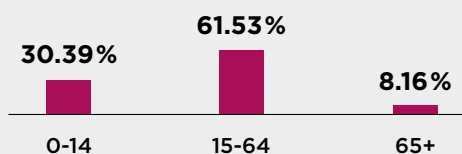


Según los datos del censo de población del 2017 en el departamento de Arequipa, el 91.79% de la población reside en zonas urbanas, mientras que el 8.21% vive en áreas rurales. En cuanto a la distribución por sexo, el 51.00% corresponde a mujeres y el 49.00% a hombres. Respecto a los grupos de edad, el 61.53% de la población tiene entre 15 y 64 años, el 30.39% se encuentra en el grupo de 0 a 14 años, y el 8.16% tiene 65 años o más. En relación con la lengua materna, el 79.60% de los habitantes tiene el castellano como primera lengua, seguido por el quechua con un 17.88%, y el aimara con un 2.10%.

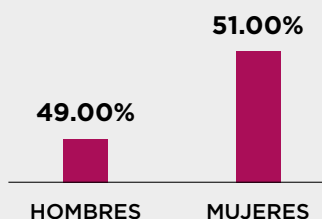
POBLACIÓN TOTAL
AREQUIPA



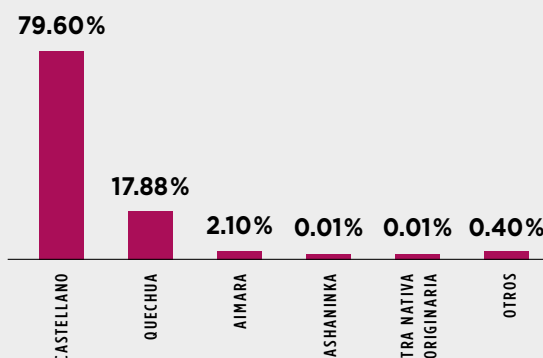
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
AREQUIPA



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
AREQUIPA



LENGUA MATERNA
AREQUIPA



Fuente: INEI. Censo de población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. La región Arequipa enfrenta diversos problemas sociales que afectan a su población. En términos de desigualdad económica, a pesar de ser una región con altos ingresos, la distribución de la riqueza muestra disparidades entre las áreas urbanas y rurales. Las áreas urbanas, especialmente la ciudad de Arequipa, presentan un mayor desarrollo económico, mientras que las zonas rurales continúan con altos índices de pobreza, lo que se refleja en el acceso limitado a servicios, educación y empleo.

Arequipa es escenario de conflictos socioambientales relacionados con la minería, como en el caso del proyecto Tía María en la provincia de Islay. La oposición de las comunidades locales se centra en la posible contaminación del agua y los efectos ambientales en la agricultura, una actividad clave para la región. Estos conflictos han generado tensiones entre la población, las empresas y el Estado.

El acceso a servicios básicos no es uniforme. Mientras que la infraestructura en la ciudad de Arequipa es considerable, las áreas rurales y asentamientos periféricos de las zonas urbanas presentan limitaciones en el acceso a agua potable, saneamiento, salud y educación, lo cual aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es bajo, con un valor de 73.19.⁶⁷

En el ámbito de la salud pública, Arequipa tiene deficiencias en la disponibilidad de hospitales y centros de salud en zonas rurales y marginales. Además, la contaminación del aire, atribuida a la actividad industrial y al tráfico vehicular en la ciudad, afecta la salud respiratoria de los habitantes.

La ciudad de Arequipa ha experimentado un crecimiento urbano acelerado y no planificado, que ha llevado a la creación de asentamientos informales con infraestructura deficiente y falta de servicios públicos. Este crecimiento también incrementa la presión sobre los recursos naturales y genera problemas de gestión de residuos y contaminación.

⁶⁷ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



La inseguridad y la delincuencia están en aumento, con una creciente preocupación por el aumento de robos, asaltos y violencia en la región. La violencia doméstica y de género también es un problema relevante.

El desempleo y el empleo informal representan desafíos importantes, especialmente entre los jóvenes. Aunque el sector industrial y comercial de Arequipa es fuerte, un gran porcentaje de la población trabaja en el sector informal, lo que limita su acceso a beneficios sociales y seguridad laboral.

La región ha recibido migración interna y de migrantes extranjeros, especialmente venezolanos en años recientes, lo que genera presión sobre los servicios públicos de educación, salud y vivienda, y plantea retos para la integración social y económica.

En el ámbito educativo, aunque Arequipa cuenta con instituciones educativas destacadas, existen variaciones significativas en la calidad de la educación entre zonas urbanas y rurales. Las escuelas en áreas rurales enfrentan falta de recursos y personal calificado, afectando el desempeño académico de los estudiantes y sus futuras oportunidades.

En el año 2023, el 39.1% de los hogares en el departamento de Arequipa enfrentan inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 164,800 hogares.⁶⁸ Este porcentaje refleja un aumento de 0.9% en comparación con el año 2021, cuando la inseguridad alimentaria afectaba al 38.2% de los hogares. Este incremento coincide con el alza en la pobreza monetaria, según datos del INEI,⁶⁹ lo cual evidencia la vulnerabilidad de una parte significativa de la población en términos de acceso a una alimentación adecuada.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En el departamento de Arequipa, un 38.4% del territorio está ocupado por concesiones mineras,⁷⁰ lo cual ilustra la relevancia de la actividad minera en la región. Este territorio concesionado, que alcanza más de 2.4 millones de hectáreas,

68 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

69 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

70 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

contribuye de manera significativa al sector económico, posicionando a Arequipa como uno de los principales centros de producción de cobre, oro y molibdeno en el Perú. Hasta abril de 2024, la región ha recibido inversiones que suman US\$ 58 millones, lo que la coloca como el tercer destino para la inversión minera en el país. Entre los proyectos destacados están Zafranal y Pampa del Pongo, que buscan consolidar su posición en el sector minero en los próximos años.

El proyecto Zafranal, valorado en US\$ 1,263 millones, ha logrado importantes avances, incluido el visto bueno de su estudio de impacto ambiental en 2023, y se proyecta que la construcción inicie en 2025. Este proyecto, junto con otros en la cartera de Arequipa, promete contribuir al desarrollo económico regional.

Sin embargo, el desarrollo minero también ha generado conflictos socioambientales en la región. Uno de los casos más relevantes es el proyecto Tía María, que ha enfrentado una resistencia constante de las comunidades locales. La intención de retomar el avance de este proyecto ha aumentado las tensiones, lo que refleja la complejidad de equilibrar el crecimiento económico con el respeto a las preocupaciones sociales y ambientales de la población afectada.

La región también enfrenta retos por la presencia de minería informal, lo que ha derivado en conflictos violentos y disputas territoriales con la minería formal. Un ejemplo reciente es el enfrentamiento entre la empresa Intigold Mining y mineros informales de la Asociación Calpa Renace por el control de la unidad minera Calpa, que refleja las dificultades en la gobernanza del sector. En conjunto, estas situaciones evidencian la necesidad de gestionar de manera equilibrada los intereses económicos y los derechos de las comunidades locales para lograr un desarrollo sostenible en Arequipa.⁷¹

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo en su reporte de conflictos sociales en Arequipa,⁷² dos conflictos socioambientales han marcado la agenda de la región. Uno de los conflictos es el relacionado con el proyecto minero Tía María, operado por Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en la provincia de Islay. Agricultores, pobladores y autoridades locales de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón se oponen al proyecto debido a los temores de

71 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.58 – 62)

72 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



posibles impactos ambientales negativos. Aunque en el año 2011 se declaró inadmisable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, en 2014 el estudio fue aprobado, lo que reactivó las protestas. La reciente inclusión del proyecto Tía María en la Cartera de Proyectos de Inversión del MINEM ha generado nuevas manifestaciones de rechazo, como la “asamblea popular” realizada el 27 de septiembre de 2024 en Cocachacra, donde los pobladores acordaron un paro preventivo para los días 21, 22 y 23 de octubre, a la espera de discutir su postura en la asamblea general del 12 de octubre con la participación de organizaciones como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

Otro conflicto en la región se centra en el proyecto Majes Siguan II, la represa de Angostura y otras obras de infraestructura en la provincia de Caylloma. Los ciudadanos de esta provincia han demandado al Poder Ejecutivo y al Gobierno Regional de Arequipa la ejecución de este proyecto de irrigación, así como el asfaltado de la vía Vizcachani-Orcopampa y la creación de un fondo minero para apoyar el desarrollo local. Aunque existe diálogo entre el Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, el Gobierno Regional de Arequipa, y diversas entidades del gobierno nacional, no se han registrado avances significativos en el último mes.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

La situación de la prensa en Perú ha mostrado un incremento en los ataques desde 2020, alcanzando un pico en 2023 con 172 agresiones, impulsadas por la crisis política y social. A pesar de una leve disminución en los primeros cinco meses de 2024, con 119 casos, la violencia contra periodistas sigue siendo preocupante, alimentada por tensiones con funcionarios públicos y la falta de consecuencias para los agresores. Los ataques más frecuentes incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, y obstrucciones al acceso a la información, así como intimidaciones judiciales mediante querellas por difamación y robos de equipos de trabajo.

En Arequipa, se han registrado múltiples agresiones contra periodistas en el contexto de las protestas y la cobertura de actividades políticas y sociales. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Oficina de los Derechos Humanos

del Periodista⁷³ han reportado siete casos de agresiones físicas y hostigamiento en la región. Entre los incidentes, periodistas fueron atacados físicamente, tanto por manifestantes como por la policía, mientras cubrían protestas. Además, reporteros que informaban sobre actividades locales y de autoridades han recibido amenazas directas, y en diversas ocasiones se les ha impedido el acceso a eventos, limitando su labor informativa.

Entre los casos específicos destacan las agresiones sufridas por Tatiana Ito de EPA Noticias, quien fue golpeada en el rostro durante una protesta, y el hostigamiento hacia Adriana Adiazola de La Gazzeta y Fiorela Cárdenas de Radio Contacto Sur, quienes fueron agredidas mientras cubrían manifestaciones. En otro incidente, periodistas de ATV Sur, como Carlos Alberto Armejo Champi, Pamela Amesquita y Aydee Mamani, fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú a pesar de contar con permisos para trabajar.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la forma más extrema de violencia contra la mujer. Este tipo de violencia refleja un proceso progresivo de conductas agresivas motivadas por razones de género, que pueden culminar en feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el departamento de Arequipa se registraron 20 casos de feminicidio,⁷⁴ alcanzando una tasa de 2.5 por cada 100,000 mujeres⁷⁵, lo que coloca a Arequipa como el segundo departamento con la tasa más alta de feminicidios en el país.

La violencia contra las mujeres en el Perú se refleja en los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y en los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el departamento

73 Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas – ANP. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

74 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

75 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000



de Arequipa, el 57.9 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia familiar ejercida por su esposo o compañero.⁷⁶ Durante el año 2023, se registraron 15,033 denuncias de violencia familiar en este departamento, evidenciando la magnitud de este problema social. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con 24 Centros de Emergencia Mujer (CEM) en la región de Arequipa, distribuidos en 12 CEM regulares y 12 CEM en comisarías. Estos centros están ubicados en diversas provincias: Arequipa concentra 14 de ellos, mientras que las provincias de Camaná y Islay cuentan con 2 centros cada una. Las provincias de Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión disponen de un CEM cada una, brindando atención y apoyo a las víctimas de violencia en estas localidades. En su reporte de enero a septiembre 2024, informan que han atendido 12,200 casos de violencia contra la mujer.⁷⁷

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. Según el informe técnico del INEI a marzo del 2024,⁷⁸ el 88,7% de los adolescentes entre 12 y 16 años de edad se encontraba matriculado en educación secundaria, reflejando un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el año 2023. Por área de residencia, la matrícula en secundaria alcanzó al 90,0% de los adolescentes en zonas rurales y al 88,2% en áreas urbanas, con un incremento de 6,4 puntos en el ámbito rural y de 1,5 puntos en el urbano respecto al año anterior.

En cuanto a educación inicial, la matrícula en 2024 fue del 87,1% en áreas urbanas y del 80,3% en zonas rurales. Para educación primaria, el nivel de matrícula fue de 96,7% en el ámbito urbano y de 93,6% en el rural.

En el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedicaba exclusivamente a estudiar. El 18,1% no estudiaba ni trabajaba, el 17,5% estudiaba y ayudaba en alguna actividad, y el 7,3% solo trabajaba.

76 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Femicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

77 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Arequipa. Enero – septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113345/5968448-cuadro-resumen-dpto-arequipa.pdf?v=1729602597>

78 INEI. Informe Técnico NO 2- junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

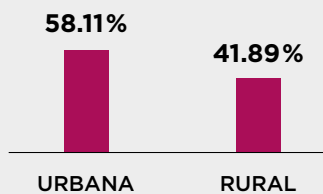
AYACUCHO

POBLACION TOTAL 616,176

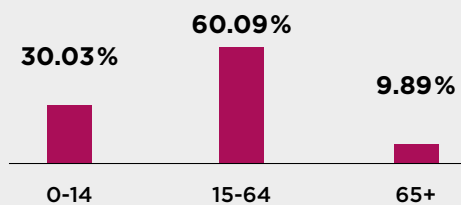


En el departamento de Ayacucho, la población se distribuye en un 58.11% en áreas urbanas y un 41.89% en áreas rurales. Respecto al sexo, el 50.60% de la población son mujeres, mientras que el 49.40% son hombres. En cuanto a la estructura etaria, el 30.03% de la población corresponde al grupo de 0 a 14 años, el 60.09% al grupo de 15 a 64 años, y el 9.89% a personas de 65 años o más. En el aspecto lingüístico, Ayacucho presenta una diversidad notable en las lenguas maternas de su población. El quechua es predominante, siendo la lengua materna del 63.58% de los habitantes, mientras que el 35.57% tiene el castellano como lengua materna.

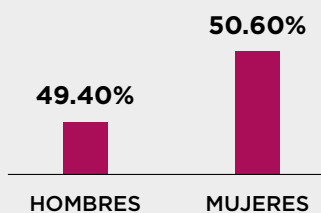
POBLACIÓN TOTAL
AYACUCHO



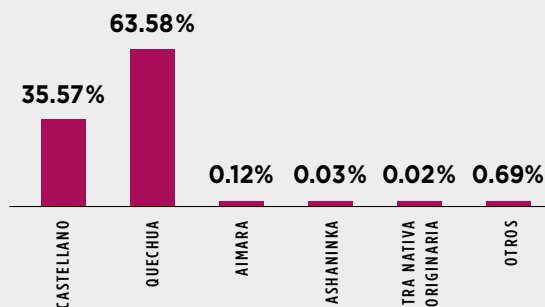
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
AYACUCHO



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
AYACUCHO



LENGUA MATERNA
AYACUCHO



Fuente: INEI. Censo de población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Ayacucho, ubicado en la sierra sur-central de Perú, enfrenta una serie de desafíos sociales complejos, muchos de los cuales están relacionados con su historia reciente marcada por el conflicto armado interno. Uno de los problemas más destacados es la pobreza y la desigualdad económica, ya que gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales, donde la economía se basa en la agricultura de subsistencia, limitando las oportunidades de desarrollo.

Ayacucho fue gravemente afectado por el conflicto armado interno, lo cual dejó una profunda huella en su sociedad. Este conflicto provocó una alta cantidad de víctimas, desplazamientos y traumas psicológicos que aún persisten. La falta de justicia y de reparaciones adecuadas para las víctimas sigue siendo una problemática importante.

El acceso limitado a servicios básicos es otro desafío, tanto en salud, con infraestructura insuficiente y escasez de personal y medicamentos, como en educación, donde la calidad es baja y las escuelas rurales carecen de recursos y personal capacitado. Esto repercute en el rendimiento académico y en las oportunidades de los estudiantes. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 61.65⁷⁹.

En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú alcanzó el 51.6% de los hogares, situación que se relaciona con el incremento de la pobreza monetaria, según datos del INEI. En el departamento de Ayacucho, el 64% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 161,800 hogares. Esta cifra refleja una disminución del 3.2% en comparación con el año 2021, cuando la inseguridad alimentaria afectaba al 67.2% de los hogares en la región.⁸⁰

La falta de empleo formal y el predominio del subempleo e informalidad afectan principalmente a jóvenes y mujeres, mientras que la migración hacia otras regiones en busca de mejores condiciones de vida provoca el despoblamiento de algunas

79 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

80 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2024.

áreas rurales. En el ámbito ambiental, existen conflictos por la explotación de recursos naturales, especialmente en la minería, donde las comunidades a menudo no son consultadas y se enfrentan a problemas de contaminación.

Persisten problemas de inseguridad y violencia, tanto relacionados con actividades ilegales como el narcotráfico como en el ámbito doméstico y de género. La geografía de la región contribuye al aislamiento de muchas comunidades, dificultando su acceso a servicios y mercados. Además, los problemas de salud mental derivados del conflicto y la pobreza se agravan por la falta de atención adecuada en este ámbito.

El acceso limitado a la justicia y la falta de recursos legales en algunas zonas perpetúan la impunidad, lo cual afecta especialmente a las víctimas del conflicto armado. La región requiere de intervenciones sostenidas e integrales que aborden tanto las necesidades inmediatas de la población como los factores estructurales que perpetúan la pobreza y la desigualdad.

Las investigaciones relacionadas con el caso “Rolexgate” han revelado detalles sobre el notable incremento de joyas y relojes que exhibía la presidenta, los cuales, según el gobernador, habrían sido entregados en calidad de préstamo. Este contexto de corrupción, sumado a la subordinación del Ejecutivo al Congreso, ha afectado los esfuerzos por promover cambios legislativos que permitan solucionar problemas urgentes de la población, como el acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de la actividad agrícola por ejemplo, la protección de semillas criollas y la productividad en general.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En abril de 2024, el 25.9% del territorio del departamento de Ayacucho estaba ocupado por concesiones mineras, lo que representa una extensión de 1,127,546.06 hectáreas de un total de 4,350,524.32 hectáreas que comprende la región. Este dato refleja el impacto significativo de la actividad minera en el uso de la tierra en Ayacucho y la influencia de esta industria en la vida de las comunidades locales, tanto en términos económicos como socioambientales.⁸¹

81 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34ª Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)



La región de Ayacucho enfrenta una compleja realidad socioambiental vinculada a la minería y a diversos conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo en su informe sobre conflictos sociales⁸² activos en la región de Ayacucho a septiembre de 2024, enumera estos conflictos. La minería en Ayacucho se caracteriza por ser predominantemente de mediana y pequeña escala, con una baja participación en la producción nacional de minerales, aunque ha recibido una inversión minera de cerca de 20 millones de dólares en el último año, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior.⁸³ A pesar de esta inyección económica, la actividad minera ha generado una serie de conflictos relacionados principalmente con preocupaciones ambientales y la afectación de zonas hídricas y agrícolas.

Uno de los conflictos más destacados es el de la Unidad Minera Catalina Huanca, donde las comunidades campesinas han expresado su malestar por el impacto ambiental que ocasiona el transporte de minerales. Sus demandas incluyen el mantenimiento de carreteras y la mejora de infraestructuras de salud y educación, además de la implementación de medidas para reducir la contaminación ambiental. A pesar de las reuniones realizadas para intentar resolver estos temas, las comunidades han advertido que, si no se cumplen sus peticiones, podrían recurrir nuevamente a protestas.

Otro conflicto importante se registra en la provincia de Vilcas Huamán, donde la población, junto a organizaciones locales, se opone a cualquier tipo de concesión o actividad minera formal e informal, argumentando que esta afectaría a cabeceras de cuenca, recursos naturales, áreas paisajísticas, zonas arqueológicas y terrenos agrícolas. A lo largo del año, se han llevado a cabo protestas y paros agrarios en contra de las concesiones mineras, exigiendo, entre otros puntos, la cancelación de dichas concesiones, el reconocimiento de derechos de propiedad, la consulta previa y la intangibilidad de las cabeceras de cuenca.

Además de estos conflictos, se observan otros enfrentamientos relacionados con la minería en distintos puntos de la región. En Huanta, comunidades locales han realizado medidas de protesta en rechazo a las actividades mineras cercanas a la cuenca hidrográfica Razuhuillca, mientras que en el centro poblado de Huancute, los habitantes expresan su preocupación por la posible renovación de contratos

82 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

83 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.69 - 72)



de ocupación que afecten sus derechos de propiedad comunal, solicitando que se respeten los compromisos socioambientales de las empresas mineras que operan en la zona.

A lo largo del año, las demandas en estos conflictos se han centrado en la protección del medio ambiente, el desarrollo del sector agropecuario y la cancelación de concesiones mineras. Algunos acuerdos han sido alcanzados mediante mesas de trabajo, donde se abordaron temas como el desarrollo territorial, la remoción de autoridades cuestionadas y la implementación de medidas de conservación en áreas de importancia ecológica, como la Reserva de Biosfera Titancayoc en Vilcas Huamán.

La Defensoría del Pueblo y otras entidades han jugado un rol activo en la facilitación de diálogos y mesas de trabajo entre las comunidades y las autoridades, buscando una solución pacífica a las demandas de las comunidades. Sin embargo, la tensión persiste en algunas áreas debido a la falta de acuerdos definitivos, lo que ha llevado a la convocatoria de nuevos paros y protestas en la región. A través de este esfuerzo continuo de diálogo y mediación, se espera que las partes involucradas puedan alcanzar acuerdos sostenibles que aborden las preocupaciones ambientales y sociales de la población, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo económico de la minería y la preservación de los recursos naturales y culturales en Ayacucho

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana. En relación a la libertad de prensa, en la ciudad de Huamanga se han registrado cuatro incidentes de hostigamiento y amenazas hacia periodistas locales. Estos profesionales han sido blanco de presiones y amenazas mientras realizaban coberturas sobre temas sensibles, como la administración pública y casos de corrupción. Las agresiones incluyen tanto hostigamientos directos como intimidaciones relacionadas con sus investigaciones y denuncias sobre derechos humanos en la región, afectando así el ejercicio de la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores en su labor informativa.⁸⁴

84 Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas - ANP. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista



En relación con los avances del Programa Integral de Reparaciones ordenada por la ley N° 28592, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a través de la Sub-Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano, informa que ha en el área de salud, se ha validado un protocolo de atención diferenciada para víctimas, y se han atendido 17,109 desplazados a través del SIS, ESSALUD, y otras entidades. En trabajo y empleo, se ha finalizado la reglamentación para la inserción laboral de las víctimas y sus familiares. Además, en educación, se han atendido a 1,207 personas desplazadas en el Programa de Reparaciones en Educación (PRED). En materia de vivienda, se ha formado una Mesa de Trabajo para facilitar el acceso habitacional, beneficiando a 1,272 desplazados. En el ámbito de la reparación simbólica, destaca la construcción del Santuario de la Memoria “La Hoyada”, cuyo avance es del 39%. La Municipalidad Provincial de Huamanga, ha institucionalizado un área de derechos humanos y cultura de paz y realiza actividades de atención psicológica y apoyo en la orientación para acceder a programas de reparación.

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, informó que Ayacucho tiene 10,738 personas desaparecidas registradas en el período de violencia y que el RENADE cuenta con 5,217 sitios de entierro, de los cuales el 81.5% está en Ayacucho. Las estrategias de búsqueda priorizan ciertas áreas de la región, en coordinación con el Ministerio Público. La Fiscalía Provincial de Ayacucho, informó sobre los avances en la investigación de delitos de lesa humanidad bajo el nuevo código procesal penal. Con 3,028 restos exhumados en Ayacucho, la región registra el mayor < número de identificaciones a nivel nacional. La fiscal destacó los desafíos de búsqueda y la importancia de la colaboración entre las víctimas y las autoridades para lograr justicia.

En diciembre de 2023, Ayacucho fue escenario de intensas protestas, motivadas por el descontento social y un llamado a paro indefinido. Las manifestaciones se concentraron en la toma del aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte, resultando en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Estos hechos dejaron un saldo de 10 personas fallecidas, incluyendo un adolescente, y más de 72 heridos, según informes de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Las fuerzas de seguridad respondieron con uso de armas de fuego y gases lacrimógenos lanzados desde helicópteros, lo que fue denunciado como un uso desproporcionado de la fuerza. Además, se registraron incendios y saqueos en edificios públicos. Las necropsias de las víctimas confirmaron que murieron por disparos dirigidos al tórax, abdomen y cabeza, y familiares de las víctimas denunciaron que algunos medios y autoridades estigmatizaron a los fallecidos. Los procesos judiciales continúan.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La región de Ayacucho enfrenta una grave problemática de violencia de género, evidenciada en altos índices de violencia hacia mujeres y menores. Entre 2016 y 2022, se registraron 27,387 casos de violencia, de los cuales el 89.05% afectaron a mujeres. En 2022, un promedio de 11 mujeres acudieron diariamente a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) para denunciar violencia. Las niñas también son significativamente afectadas, representando el 71.2% de los casos de violencia infantil. En cuanto a feminicidios, se registraron 31 casos y 43 intentos en este periodo, con un aumento notable en 2020. La violencia sexual es particularmente alarmante, con 727 casos registrados en 2022.

El feminicidio, tipificado en el sistema penal peruano como la forma más extrema de violencia contra la mujer, representa la culminación de un continuo de violencia de género. Durante el 2023, en Ayacucho, se registraron 5 casos de feminicidio, alcanzando una tasa de 1.2 por cada 100,000 mujeres.⁸⁵ Además, el 58.4% de las mujeres entre 15 y 49 años en Ayacucho ha sufrido algún tipo de violencia familiar por parte de su pareja. En 2023, se reportaron 4,099 denuncias de violencia familiar.⁸⁶

En Ayacucho, se cuenta con 15 Centros de Emergencia Mujer (CEM), de los cuales 12 son regulares y 3 están ubicados en comisarías, distribuidos en las provincias de Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán. Estos CEM brindan asistencia psicológica, legal y social a las víctimas de violencia de género. Solo de enero a septiembre de 2024, estos centros atendieron 3,891 casos. ⁸⁷

Los distritos de Ayacucho y San Juan Bautista muestran altos índices de violencia de género. En el distrito de Ayacucho, con una población mayoritariamente joven, se reportaron 5,457 casos de violencia de género entre 2016 y 2022, incluyendo

85 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

86 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

87 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Ayacucho. Enero – septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113346/5968448-cuadro-resumen-dpto-ayacucho.pdf?v=1729602598>



233 casos de violencia sexual. San Juan Bautista, con 49,034 habitantes, registró 857 casos de violencia de género en el mismo periodo y un aumento en el número de adolescentes gestantes en 2022.

A pesar de incrementos presupuestarios en el ámbito estatal para enfrentar esta problemática, los recursos siguen siendo insuficientes, especialmente para el Programa Presupuestal de Lucha contra la Violencia Familiar, cuya asignación se redujo en 2021 y 2022, afectando la implementación de acciones preventivas y de atención a víctimas, particularmente niños y niñas. Persisten además brechas normativas y limitaciones en la implementación de políticas de prevención y atención integral, a pesar de la creación en 2016 del Plan Regional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Instancia Regional de Concertación.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En la región de Ayacucho, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 123 denuncias de violación sexual contra mujeres menores de edad. Ese mismo año, el Ministerio Público registró 410 casos de violación sexual a menores en la región. En 2023, esta cifra ascendió a 388 casos. Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 1,191 casos de violencia sexual en 2023, de los cuales 189 correspondieron a niñas y niños entre 0 y 5 años, 386 a menores de entre 6 y 11 años, y 616 a adolescentes de entre 12 y 17 años.⁸⁸

En relación con el embarazo adolescente,⁸⁹ el 10% de las adolescentes de Ayacucho entre 15 y 19 años ha tenido un hijo o ha estado embarazada por primera vez, frente al 9.2% a nivel nacional. Del total nacional, el 7.9% ya son madres y el 2.1% está embarazada por primera vez.⁹⁰

En 2023, el Ministerio de Salud (MINSA) registró 523 gestantes adolescentes en Ayacucho, y en 2024, se reportaron 158 casos. Además, el 8.4% de las mujeres en edad fértil en la región presentó necesidades insatisfechas de planificación familiar en 2022.⁹¹

88 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

89 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

90 "Fuente: MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-Ayacucho.pdf>

91 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento).

En la salud el 51.5% de los bebés de 6 a 35 meses presenta anemia, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, situándose entre las ocho regiones del país con mayor incidencia de esta condición. Este problema de malnutrición infantil requiere un enfoque sistémico que integre los sistemas alimentarios, de salud, de agua y saneamiento, de educación y de protección social. Se estima que el 50% de los casos de anemia tiene origen nutricional,⁹² mientras que el otro 50% podría deberse a otros factores.

En el ámbito educativo, en marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de 12 a 16 años se matriculó en educación secundaria, con un aumento de 2.7 puntos porcentuales respecto al año anterior. La matrícula en áreas rurales fue del 90%, y en áreas urbanas, del 88.2%. En educación inicial, la cobertura fue del 87.1% en zonas urbanas y del 80.3% en zonas rurales; en educación primaria, del 96.7% y 93.6%, respectivamente. Entre los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria, el 57.2% se dedica exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7.3% solo trabaja.⁹³

También en el ámbito educativo, se tiene un conflicto activo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, donde los estudiantes, a través de la Federación Universitaria, han presentado reclamos sobre la falta de docentes, problemas en la organización de horarios y deficiencias en la distribución de aulas.⁹⁴

92 UNICEF. Nota de Prensa: En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo. Lima, 30 de mayo del 2024.-

93 INEI. Informe Técnico NO 2- junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

94 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

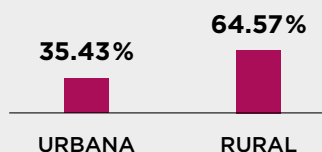
CAJAMARCA

POBLACION TOTAL 1,341,012

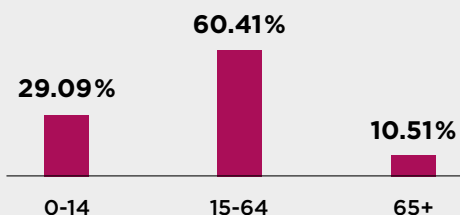


La región de Cajamarca presenta una población mayoritariamente rural, con un 64.57% de sus habitantes viviendo en áreas rurales y un 35.43% en zonas urbanas. La distribución por grupos de edad muestra que el 60.41% de la población tiene entre 15 y 64 años, mientras que el 29.09% son menores de 14 años y el 10.51% son mayores de 65 años. En cuanto a la lengua materna, el 98.56% de la población tiene el castellano como idioma principal, seguido por hablantes de lenguas indígenas amazónicas (awajum, wampis, ashaninka y otras) seguido de un 0.57% que habla quechua, y en menor proporción otras lenguas nativas.

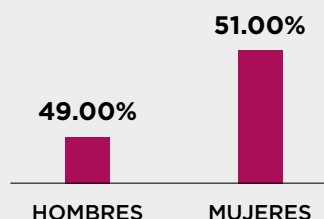
POBLACIÓN TOTAL
CAJAMARCA



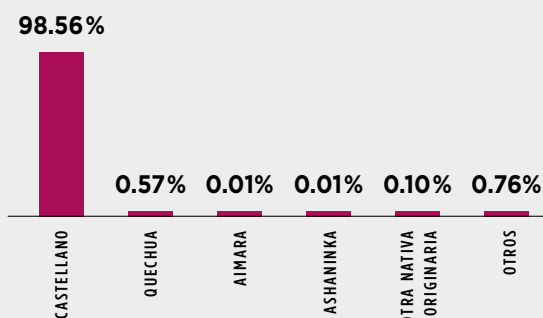
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
CAJAMARCA



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
CAJAMARCA



LENGUA MATERNA
CAJAMARCA



Fuente: INEI. Censo de población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. La región de Cajamarca, ubicado en el norte de Perú, enfrenta una serie de desafíos sociales y económicos que afectan profundamente la calidad de vida de su población. A pesar de contar con abundantes recursos naturales, como bosques, tierras agrícolas y minerales, minerales y tierras fértiles, Cajamarca es una de las regiones más pobres del país, con altos índices de pobreza y desigualdad económica. La economía regional está dominada principalmente por la agricultura de subsistencia, lo que limita las oportunidades de desarrollo y perpetúa la situación de precariedad en muchas comunidades rurales. Aunque existen algunas zonas urbanas con desarrollo económico asociado a la minería, esta riqueza no se distribuye de manera equitativa, generando un fuerte contraste entre áreas urbanas y rurales. De otro lado se cuenta con una intensa actividad de selva alta orientada al café y cacao que permite compensar ingresos a agricultores andinos, así como una amplia franja de bosques que lamentablemente sufre una ampliación de presiones extractivas tanto por la minería ilegal de oro en sus ríos, como deforestación para cultivos de drogas.

Uno de los principales problemas sociales en Cajamarca es el conflicto socioambiental derivado de la actividad minera. Proyectos como el de Conga han desatado masivas protestas debido a la preocupación de la población por el impacto ambiental, especialmente en relación con la calidad y disponibilidad del agua. Las comunidades locales consideran que la explotación minera no les beneficia equitativamente y, en cambio, afecta sus fuentes de agua y degrada el entorno natural. Estos conflictos reflejan la tensión entre el desarrollo económico impulsado por la minería y las necesidades y derechos de las poblaciones locales, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. Tensiones que probablemente se mantengan en la región en otros escenarios por la presencia de proyectos cupríferos de gran escala como La Granja en Chota y proyectos auríferos en San Ignacio.

El acceso a servicios básicos es otro desafío considerable. En muchas zonas rurales de Cajamarca, la infraestructura de salud es insuficiente, con pocos centros de atención médica, escasez de personal sanitario y falta de medicamentos. Esta situación resulta en una atención médica inadecuada, especialmente en áreas alejadas, donde los índices de enfermedades prevenibles son altos y la desnutrición crónica infantil es un problema significativo. La desnutrición afecta el desarrollo físico y cognitivo de los niños, perpetuando un ciclo de pobreza y limitando las oportu-



nidades futuras para las nuevas generaciones. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 49.91.⁹⁵

La evaluación de la seguridad alimentaria en Perú para el año 2023⁹⁶ revela que el 51.6% de los hogares a nivel nacional⁹⁷ experimentan inseguridad alimentaria, en consonancia con el incremento de la pobreza monetaria reportado por el INEI. En el caso de Cajamarca, la situación es aún más preocupante: el 63.6% de los hogares en la región,⁹⁸ lo que equivale a aproximadamente 376,400 hogares, enfrenta inseguridad alimentaria. Este porcentaje representa un aumento de 8.3% en comparación con el año 2021, cuando la cifra era del 55.3%. Estos datos subrayan la necesidad de implementar políticas urgentes para mejorar la seguridad alimentaria en la región.

En el ámbito educativo, aunque ha habido avances en la cobertura, persisten grandes desigualdades. Las escuelas rurales suelen estar mal equipadas y carecen de materiales educativos, lo que afecta la calidad de la educación. Además, el acceso a la educación superior es limitado, lo que restringe las oportunidades de los jóvenes para mejorar sus condiciones de vida. La combinación de un sistema educativo deficiente y la falta de empleo formal ha llevado a que muchas personas dependan de la agricultura de subsistencia o de empleos informales, caracterizados por condiciones laborales precarias y sin acceso a beneficios sociales ni seguridad laboral.

El aislamiento geográfico es otro factor que dificulta el desarrollo en Cajamarca. La topografía montañosa y la falta de infraestructura vial limitan el acceso a mercados y servicios, especialmente en comunidades remotas. Esta situación no solo dificulta el transporte de productos agrícolas, sino que también reduce las oportunidades de los habitantes para acceder a empleos mejor remunerados y servicios de calidad. La falta de conectividad contribuye al aislamiento social y económico de estas comunidades, perpetuando las condiciones de pobreza.

95 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

96 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

97 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

98 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

Por estas condiciones Cajamarca es una región que permanentemente ha desplazado su población hacia la costa como mano de obra estacional para la gran agricultura, ahora de exportación y diversos servicios de la ciudad y por otro lado hacia la amazonia en la búsqueda de tierras para actividades agrícolas, especialmente para el café y el arroz.

La violencia de género y la inseguridad son problemas adicionales que afectan a la región. La violencia doméstica es prevalente, y aunque los niveles de delincuencia en Cajamarca no son tan altos como en algunas zonas urbanas del país, la inseguridad sigue siendo una preocupación. La pobreza y la falta de empleo contribuyen a un entorno donde la violencia y la falta de respeto a los derechos humanos son frecuentes, y muchas víctimas no pueden acceder a sistemas de justicia debido a la distancia y la falta de recursos.

A esto se suma la migración de habitantes de Cajamarca hacia otras regiones del país, principalmente hacia Lima, en busca de mejores condiciones de vida. Este fenómeno ha llevado al despoblamiento de ciertas áreas rurales, afectando la cohesión social y generando desafíos adicionales para las familias que permanecen en la región. La migración impacta especialmente a los jóvenes, que dejan sus comunidades en busca de oportunidades de educación y empleo que no encuentran en su lugar de origen.

El acceso a la justicia es otro problema crítico, particularmente en las zonas rurales. La distancia a los centros judiciales, la falta de conocimiento sobre los derechos y la escasez de abogados y servicios legales dificultan que las personas puedan hacer valer sus derechos. Esta situación perpetúa un sistema donde muchas personas no denuncian los abusos o crímenes que experimentan, ya que consideran que no tienen posibilidades de obtener justicia. Las comunidades han encontrado una solución en las rondas campesinas. Estas organizaciones, hasta el momento, han desempeñado su rol de manera eficiente y en cumplimiento de su marco legal, a pesar de que el Estado ha intentado ignorarlas.

Los problemas ambientales también son un desafío importante en Cajamarca. Además de los conflictos por la minería, la región enfrenta problemas de deforestación y degradación de la tierra. La expansión de la agricultura, la tala ilegal y la minería informal han contribuido a la pérdida de biodiversidad y a la degradación de los ecosistemas. Estos problemas ambientales no solo afectan a la flora y fauna de la región, sino que también ponen en riesgo las fuentes de agua y los recursos naturales de los que dependen muchas comunidades para su subsistencia.



En resumen, los problemas sociales en Cajamarca son múltiples y están interconectados. La pobreza, los conflictos socioambientales, el acceso limitado a servicios básicos, el desempleo, el aislamiento geográfico, la violencia de género, la migración, la falta de acceso a la justicia y los problemas ambientales crean un escenario complejo que requiere de políticas públicas integrales y sostenibles. Es necesario que se promueva un desarrollo más equitativo y sostenible, que aborde tanto las necesidades inmediatas de la población como los factores estructurales que perpetúan la desigualdad y la pobreza en esta región. La mejora de la infraestructura, la inversión en servicios de salud y educación, y la implementación de políticas que protejan los derechos de las comunidades locales frente a la explotación de recursos naturales son fundamentales para mejorar la calidad de vida en Cajamarca.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. La minería tiene un impacto significativo en las comunidades de Cajamarca, reflejado en la extensión de las concesiones mineras en la región. A abril de 2024, el 23.2 % del territorio del departamento de Cajamarca está ocupado por concesiones mineras, equivalente a 764,594.7729 hectáreas de un total de 3,294,875.64 hectáreas que comprende la región.⁹⁹ Esta situación destaca la presencia de la minería en una gran parte del territorio, generando preocupaciones sobre sus efectos en la vida de las comunidades locales y el medio ambiente.

En la laguna El Perol, ubicada en la zona de Conga, las trece Federaciones Provinciales de Rondas Campesinas de Cajamarca reafirmaron su compromiso de proteger las cabeceras de cuenca y las fuentes de agua. Durante la reunión, se expresaron firmemente en contra de los proyectos mineros Conga y Colpayoc, ratificando su postura en defensa de los recursos hídricos esenciales para la agricultura y la ganadería, actividades fundamentales para la región que se ven amenazadas por la minería. Esta reactivación de las acciones de vigilancia surgió tras declaraciones del ministro de Energía y Minas y de la presidenta Dina Boluarte, quienes manifestaron su apoyo a la viabilidad de estos proyectos.¹⁰⁰

99 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

100 CNDDHH. Informe Alternativo sobre cumplimiento del convenio 169 de la OIT en el Perú. Discriminación y vulneración sistemática a derechos de los pueblos indígenas u originarios en tiempos de crisis política. 2023

En la asamblea, se discutieron iniciativas sostenibles en reforestación, agricultura, ganadería y turismo para la zona de Conga, promovidas por las rondas campesinas. Asimismo, se abordó el problema de la minería ilegal, que ha cobrado vidas y suscitado preocupación debido a la aparente permisividad de algunas empresas formales hacia estas actividades. Finalmente, se acordó dar seguimiento a las concesiones mineras y exigir al gobierno que declare las cabeceras de cuenca como áreas intangibles.¹⁰¹

En el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo,¹⁰² al mes de septiembre del 2024, se enfrenta diversos conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera, principalmente debido a preocupaciones por el acceso y la calidad del agua, así como por el impacto ambiental de estas operaciones en sus comunidades. En marzo de 2024, la comunidad campesina de Chetilla expresó su rechazo hacia las actividades mineras de la empresa Colpayoc S.A.C., debido a los posibles daños ambientales que podrían afectar la cuenca del Ronquillo, fuente de agua que abastece a Cajamarca, además, ha generado oposición debido a la falta de consulta en la firma del contrato de concesión para 18 hectáreas.¹⁰³ Aunque no existe un diálogo formal establecido, se realizó una movilización en Cajamarca el 25 de septiembre en protesta contra el proyecto Colpayoc y la resolución del Consejo de Minería, que declaró improcedente el pedido de nulidad de la aprobación de la Ficha Técnica Ambiental del proyecto.

Otro caso se remonta a julio de 2023, cuando el Comité de Usuarios del Canal de Riego Tres Tingos – Quinua Totora anunció un paro indefinido contra la empresa minera Yanacocha, exigiendo una dotación de 150 litros de agua por segundo para el canal de riego, ya que consideran insuficiente una cantidad menor. En este caso, se ha establecido un diálogo entre las partes involucradas, aunque no se han reportado nuevos hechos en el último mes.

Desde mayo de 2016, los pobladores de la provincia de Hualgayoc han demandado avances en la remediación de pasivos ambientales y en la descontaminación de los ríos Tingomaigabamba y Arascorgue, además de oponerse a la explotación minera en las cabeceras de cuenca. A pesar de la participación de diversas enti-

¹⁰¹ idem

¹⁰² Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

¹⁰³ Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34ª Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.



dades gubernamentales y locales, no ha habido avances recientes en este conflicto, y no existe un diálogo formal para abordar las demandas de la comunidad.

En el año 2024, la región recibió una inversión minera de US\$ 43.35 millones, equivalente al 4.4 % del total nacional, con una futura cartera de siete proyectos, entre ellos Michiquillay, Galeno y La Granja, que representan una inversión comprometida de US\$ 16,425 millones. A pesar de ser el tercer productor de oro en el Perú, la producción en Cajamarca ha disminuido en los últimos años, y las concesiones mineras cubren actualmente el 23.2 % del territorio regional.¹⁰⁴

Finalmente, la minería informal ha agravado los conflictos en diversas provincias, contaminando los ríos Chinchipe y Condebamba. En mayo de 2024, un accidente ambiental por el derrame de ácido clorhídrico en Llacanora generó una emergencia, con exposición tóxica para la población cercana, quienes debieron ser evacuados y recibieron atención médica.¹⁰⁵

El “Informe de Conflictos Mineros en el Perú” del segundo semestre de 2023, elaborado por Grufides, destaca varios aspectos críticos relacionados con la minería en el país. En primer lugar, se señala la falta de atención gubernamental en la protección de los derechos ambientales y sociales de las comunidades afectadas, criticando la ineficiencia del Estado para garantizar procesos de consulta previa y la implementación de medidas de mitigación ambiental adecuadas. En segundo lugar, se documenta la violencia y criminalización de defensores ambientales y líderes comunitarios que, al oponerse a proyectos mineros, enfrentan represión, agresiones y falta de investigaciones apropiadas por parte de las autoridades. Finalmente, el informe aborda los impactos socioeconómicos negativos de la minería, como el desplazamiento de poblaciones, la pérdida de medios de vida tradicionales y la ausencia de una compensación justa por los daños generados por estas actividades.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus

104 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

105 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana. La situación de la prensa en Perú ha mostrado un preocupante aumento en los ataques a periodistas desde 2020, alcanzando un pico en 2023 con 172 agresiones relacionadas con la crisis política y social. Aunque en los primeros cinco meses de 2024 la cifra ha disminuido a 119 ataques, la violencia contra la prensa sigue siendo alarmante, impulsada por conflictos con funcionarios públicos, protestas sociales y una falta de sanciones para los agresores. Entre las formas de agresión más frecuentes se encuentran las amenazas, el hostigamiento y las agresiones físicas, lo que evidencia un ambiente hostil y polarizado. Según el “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), los ataques incluyen intimidación judicial, trabas al acceso a la información, discursos de estigmatización y afectaciones laborales.

En la provincia de Cutervo, Cajamarca, se han registrado seis agresiones contra periodistas locales, quienes han denunciado amenazas y hostigamiento en el ejercicio de su labor informativa. Los periodistas de medios como Radio La Kuadra, Radio Ilucán y otros han sido objeto de amenazas tras cubrir temas de corrupción en la municipalidad provincial de Cutervo. Además, los medios locales enfrentan obstrucciones en su acceso a la información relacionada con las actividades municipales y del gobierno regional, lo cual dificulta su labor de informar a la ciudadanía sobre temas de interés público.¹⁰⁶

En la provincia de Cutervo, periodistas como Fermín Menor y Wilmer Altamirano de Radio La Cuadra e Ilucán.pe, y Ronal Chavil de Radio Expresión, han sido víctimas de agresiones físicas por parte de personas cercanas al alcalde Moisés González Cruz y docentes locales. En Cajamarca, el periodista Martín Peregrino, de Otra Prensa, ha enfrentado intimidación judicial a través de querellas por parte de la ex vicegobernadora Angélica Bazán Chavarry, debido a su cobertura de denuncias de nepotismo e irregularidades en la administración pública. Estas agresiones reflejan la constante presión y los riesgos a los que se enfrenta la prensa en el país.¹⁰⁷

En mayo de 2024, defensores ambientales de los caseríos El Chirimoyo (San Marcos) y Cochas (Cajabamba) denunciaron la presencia de actividades de minería ilegal en sus territorios, las cuales generaban un impacto ambiental significativo en las fuentes de agua locales. Tras estas denuncias, el Ministerio Público encontró

¹⁰⁶ Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas – ANP. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

¹⁰⁷ ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”



responsable a Oswaldo Víctor Guerrero Enríquez, a quien se le impuso una sanción de dos mil soles por reparación civil. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) confirmó la existencia de operaciones mineras ilegales en la zona, sin ninguna autorización ni registro en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), lo cual agravaba la situación. Las actividades ilegales afectaban las quebradas Tambul, Hualanga y Choloque, que desembocan en el río Cajamarquino, poniendo en riesgo la calidad del agua y la salud de las comunidades aledañas. Los pobladores afectados exigieron a las autoridades un mayor control y sanciones más estrictas para combatir la minería ilegal y proteger a quienes defienden sus territorios y el medio ambiente.

El 9 de mayo de 2024, Gomer Vargas, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, presentó un recurso de queja ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cajamarca. Este recurso fue en respuesta a la decisión de la Fiscalía de no continuar con la investigación sobre un incidente de disparos contra manifestantes el 10 de abril, en el contexto de las protestas contra el proyecto minero Colpayoc. Vargas, quien participaba en la manifestación, solicitó que el caso fuera derivado a la Fiscalía Superior de Justicia de Cajamarca para una revisión más exhaustiva.

La denuncia de Vargas apuntaba a que la Fiscalía no realizó una investigación adecuada, archivando la denuncia apenas cinco días después de haberla recibido, sin emprender diligencias que permitieran identificar a los responsables de los disparos. A pesar de que los disparos provenían del entorno de la empresa Colpayoc S.A.C., y que el grupo de empleados es identificable, no se llevaron a cabo esfuerzos para esclarecer los hechos. Como parte de la denuncia, Vargas presentó un video como prueba del incidente; sin embargo, la Fiscalía no valoró adecuadamente este material audiovisual.

La fiscal a cargo del caso, Lidia Elvira Albán Zapata, justificó la decisión de archivar la investigación argumentando que no se había logrado identificar a los autores del delito y que las pruebas aportadas eran insuficientes. Vargas cuestionó la actitud de la Fiscalía, señalando que parece existir un trato desigual en el manejo de las investigaciones, dependiendo de quién sea el denunciante.

El incidente ocurrió cuando un grupo de pobladores del distrito de Chetilla se acercó a las instalaciones de Colpayoc S.A.C. con el fin de inspeccionar la maquinaria empleada en las labores de exploración minera. A unos 500 metros de distancia de las instalaciones, escucharon disparos, lo cual los llevó a retirarse del lugar por motivos de seguridad. En total, los manifestantes contaron 22 disparos,

lo que motivó la presentación de la denuncia ante la Fiscalía. No obstante, la institución desestimó dar continuidad a la investigación, generando un clima de frustración e indignación entre los pobladores y defensores ambientales de la zona.¹⁰⁸

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, conocida como feminicidio, representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y está tipificada en el sistema penal peruano. Este tipo de violencia comprende una serie progresiva de conductas violentas motivadas por razones de género, manifestadas en un continuo que, en su forma más severa, culmina en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el departamento de Cajamarca, se registraron ocho casos de feminicidio, lo que equivale a una tasa de 1.1 por cada 100,000 mujeres en la región.¹⁰⁹

El panorama de la violencia contra las mujeres en el Perú, respaldado por los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros administrativos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela una preocupante situación en el departamento de Cajamarca. En esta región, el 45.8% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de violencia familiar ejercida por su esposo o compañero.¹¹⁰ En el año 2023, se registraron 7,603 denuncias por violencia familiar en Cajamarca. Además, en el mismo año, se reportaron siete casos de feminicidio, reflejando la gravedad de la violencia de género en esta área.

En el departamento de Cajamarca, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) cumplen un rol crucial en la atención a víctimas de violencia de género. Existen un total de 16 CEM, de los cuales 13 son centros regulares y 3 están ubicados en comisarías. Estos centros están distribuidos en diversas provincias: Cajabamba (1), Cajamarca

108 GRUFIDES. "Informe de Conflictos Mineros en el Perú" del segundo semestre de 2023.

109 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

110 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.



(3), Celendín (1), Chota (1), Contumazá (1), Cutervo (1), Hualgayoc (1), Jaén (2), San Ignacio (1), San Marcos (1), San Miguel (1), San Pablo (1) y Santa Cruz (1). Los CEM brindan asistencia integral, ofreciendo apoyo psicológico, legal y social a personas afectadas por violencia familiar y de género en estas localidades. En su reporte de enero - septiembre 2024, dan cuenta de haber atendido 3,221 casos de violencia contra la mujer atendidos.¹¹¹

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, lo que representa un incremento de 2.7 puntos porcentuales respecto al año 2023. Por área de residencia, el 90% de los adolescentes en zonas rurales y el 88.2% en áreas urbanas se matricularon en algún grado de secundaria. Comparado con el año anterior, la asistencia escolar en áreas rurales creció en 6.4 puntos porcentuales y en zonas urbanas en 1.5 puntos porcentuales. En cuanto a educación inicial, la cobertura es del 87.1% en áreas urbanas y del 80.3% en zonas rurales, mientras que en educación primaria alcanza el 96.7% en áreas urbanas y el 93.6% en rurales. Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de entre 14 y 17 años que cursan secundaria se dedicaron exclusivamente a estudiar, el 18.1% ni estudia ni trabaja, el 17.5% combina estudios con ayuda en alguna actividad, y el 7.3% solo trabaja.¹¹²

¹¹¹ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Cajamarca. Enero - septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113347/5968448-cuadro-resumen-dpto-cajamarca.pdf?v=1729602599>

¹¹² INEI. Informe Técnico NO 2- junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

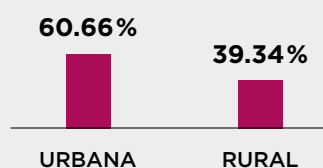
CUSCO

POBLACION TOTAL 1,205,525

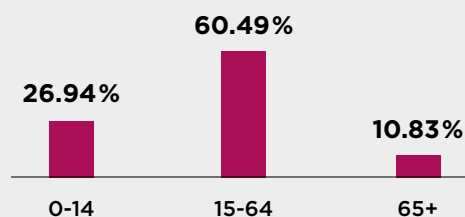


La población total en el departamento de Cusco se divide en 60.66% en áreas urbanas y 39.34% en áreas rurales, mostrando una mayor concentración de habitantes en las zonas urbanizadas. En cuanto a la distribución por género, el 50.50% son mujeres y el 49.50% son hombres, indicando una ligera mayoría femenina. La estructura por edades revela que el 60.49% de la población se encuentra en el rango de 15 a 64 años, seguido por el 26.94% en el grupo de 0 a 14 años y el 10.83% que corresponde a personas mayores de 65 años. Respecto a la lengua materna, el 55.24% de los habitantes hablan quechua, mientras que el 41.83% tienen el castellano como lengua materna, y porcentajes menores hablan aimara, ashaninka u otras lenguas.

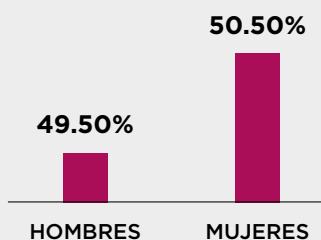
POBLACIÓN TOTAL
CUSCO



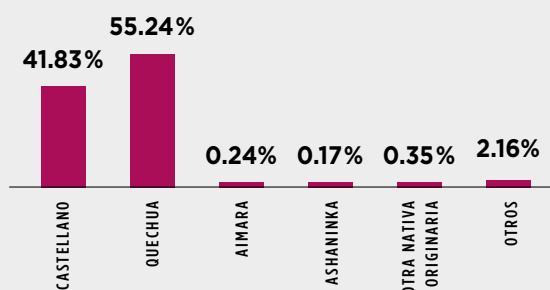
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
CUSCO



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
CUSCO



LENGUA MATERNA
CUSCO



Fuente: INEI Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Cusco, a pesar de su gran relevancia cultural y turística en el Perú, enfrenta diversos desafíos sociales y económicos que impactan profundamente en la calidad de vida de su población. A continuación se detallan algunos de los problemas más significativos.

La desigualdad económica es uno de los aspectos más evidentes. Aunque el turismo ha beneficiado económicamente a zonas urbanas como la ciudad de Cusco y áreas cercanas a Machu Picchu, esta prosperidad no se refleja en gran parte de las áreas rurales, que continúan en condiciones de pobreza. Las actividades de explotación de gas y minerales, aunque generan ingresos significativos al erario nacional, no han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones cercanas a estas actividades extractivas, acentuando así la desigualdad.

El acceso limitado a servicios básicos afecta principalmente a la salud y la educación, especialmente en zonas rurales. La infraestructura sanitaria es deficiente, con una escasez notable de personal médico y medicinas, lo que impacta a poblaciones vulnerables como niños y ancianos. En cuanto a la educación, aunque se ha avanzado en cobertura, la calidad sigue siendo baja en áreas rurales, donde no se imparte una perspectiva intercultural que refuerce la identidad local. La educación superior también es limitada fuera de las ciudades. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 64.89.¹¹³

La pobreza y el subempleo son problemas persistentes, especialmente en comunidades rurales y zonas urbanas marginales. A pesar del turismo, muchos habitantes no acceden a empleos formales, quedando relegados a la economía informal y sin beneficios sociales. Además, obras como el Hospital Antonio Lorena, cuya construcción comenzó en 2014, siguen inconclusas debido a casos de corrupción, afectando la infraestructura de salud en la región.

La migración y el despoblamiento rural también son tendencias preocupantes. La falta de oportunidades en zonas rurales ha llevado a una significativa migración

¹¹³ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

hacia áreas urbanas y otras regiones del país. Esto ha dejado comunidades rurales despobladas, afectando las actividades agrícolas y la vida comunitaria, mientras que las oportunidades de mejorar la calidad de vida permanecen escasas.

El impacto del turismo, aunque es una fuente vital de ingresos, también genera problemas como la gentrificación en zonas urbanas, aumentando el costo de vida y desplazando a las comunidades locales. Asimismo, la presión turística ha causado una degradación ambiental en áreas naturales y sitios arqueológicos.

Los conflictos sociales y ambientales relacionados con la explotación de recursos naturales, especialmente minería y proyectos de infraestructura turística, son una fuente constante de tensión. Las comunidades locales expresan su oposición debido a los riesgos de contaminación y la falta de beneficios directos de estas actividades.

En términos de salud pública, la desnutrición crónica sigue siendo un desafío, especialmente en zonas rurales, afectando principalmente a los niños. Además, la altura y el clima de la región agravan problemas de salud como las enfermedades respiratorias, complicadas por el acceso limitado a servicios médicos en áreas alejadas.

La inseguridad y la violencia, tanto ciudadana como doméstica, han ido en aumento, especialmente en áreas urbanas. La violencia doméstica y de género sigue siendo un problema grave en la región. Aunque hay esfuerzos para enfrentar estos problemas, aún existen importantes desafíos en la protección de las víctimas y la aplicación de la ley.

El acceso a la justicia en zonas rurales es limitado debido a la distancia de los centros judiciales, la falta de información sobre los derechos y la escasez de servicios legales, lo que dificulta a los ciudadanos la defensa de sus derechos.

Las deficiencias en infraestructura, como carreteras y caminos en mal estado, dificultan el acceso a servicios y mercados, aislando a muchas comunidades rurales. Además, la falta de infraestructura básica, como agua potable y saneamiento, afecta directamente la calidad de vida en las áreas menos desarrolladas. La falta de conectividad ha llevado incluso a que provincias como La Convención y otras propongan su independencia administrativa, buscando una relación más próxima con regiones como Arequipa.

La inseguridad alimentaria en Perú afectó al 51.6% de los hogares en 2023, una situación que refleja el incremento de la pobreza monetaria, según el INEI. Sin



embargo, en Cusco se observó una disminución en la inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023, pasando del 64.6% al 53%. Esto significa que en 2023 aproximadamente 376,400 hogares en Cusco aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, aunque la situación mejoró en un 11.6% en comparación con 2021.¹¹⁴

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En abril de 2024, el 15.8% del territorio del departamento de Cusco estaba ocupado por concesiones mineras, lo que equivale a 1,138,086.737 hectáreas de un total de 7,207,444.84 hectáreas. Esta situación revela el impacto significativo que la minería tiene en el territorio y en la vida de las comunidades locales, quienes experimentan tanto efectos ambientales como sociales debido a la presencia de estas concesiones.¹¹⁵

En cuanto a inversiones, Cusco ha recibido US\$ 35,177,125 en el presente año, un aumento del 19.7% respecto al año anterior. La región alberga dos importantes proyectos, Integración Coroccohuayco y Quechua, valorados en US\$ 2,790 millones, consolidándola como el cuarto productor de cobre en Perú, con participación significativa en oro y molibdeno. Las concesiones mineras ocupan el 15.8% del territorio regional, concentrándose principalmente en Chumbivilcas, Espinar y Quispicanchi.

Cusco es la segunda región con mayor número de conflictos sociales, muchos relacionados con la minería, debido a compromisos no cumplidos por las empresas, falta de acción de las autoridades en temas ambientales y escasa remediación. El corredor minero del sur andino, que abarca comunidades en Apurímac y Cusco, es un foco de conflictos. Unidades mineras como Las Bambas, Constancia y Antapaccay han sido motivo de disputa, y en Cusco se han instalado mesas de diálogo para tratar las demandas locales, aunque no todas han culminado en acuerdos definitivos.

Las mesas de diálogo en Chumbivilcas y Espinar buscan resolver conflictos entre comunidades y empresas, pero la falta de transparencia en estos procesos ha difi-

114 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

115 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)

cultado los avances. En localidades como Velille, se han acordado aportes económicos y compromisos para mitigar impactos y mejorar infraestructura. Además, un incidente de contaminación en el río Chilloroya, atribuido a la minera HudBay, aumentó la desconfianza de las comunidades, mientras que Glencore ha sido criticada en su proyecto Coroccohuayco por su falta de responsabilidad ambiental. La expansión de la minería informal en Chumbivilcas es otra preocupación, aunque no ha generado grandes conflictos hasta ahora. En conclusión, Cusco enfrenta grandes desafíos en su sector minero, con conflictos y problemas ambientales que requieren mayor compromiso y acción tanto de empresas como de autoridades.¹¹⁶

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en su reporte a septiembre del 2024,¹¹⁷ se encuentra activos en Cusco varios conflictos socioambientales y otros asuntos de gobernanza que involucran a diversas comunidades, organizaciones y entidades gubernamentales. A continuación, se detallan algunos de los principales conflictos y actores involucrados:

En marzo de 2024, se realizó una reunión en Velille entre el alcalde distrital, el Frente Único de Defensa de Velille, la Federación de Campesinos y la empresa minera Las Bambas para discutir el desarrollo territorial del distrito. Aunque no se lograron acuerdos, el 14 de septiembre, miembros de la comunidad de Hatun Ccollana tomaron la vía del Corredor Vial Sur en protesta por el supuesto incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. Se estableció un espacio de diálogo que resultó en el compromiso de Las Bambas de aportar S/ 1.4 millones para proyectos de desarrollo comunal y financiar un proyecto de inversión, lo que permitió la reapertura de la vía.

En Coporaque, Espinar, las comunidades campesinas expresan inconformidad con los acuerdos alcanzados con la minera Las Bambas en 2022 y exigen un aporte económico anual y la entrega de dos tractores. A pesar de la protesta, no se registraron nuevos incidentes y el diálogo continúa.

Otro caso en el distrito de Santiago involucra a los pobladores de la comunidad de Haquira, quienes demandan el cierre de un botadero por posibles problemas de contaminación y mala gestión de residuos. Se ha establecido un espacio de diálogo entre la comunidad, el gobierno regional y las autoridades municipales para atender la problemática.

116 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024 (p.73 - 76)

117 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



En Megantoni, la comunidad nativa de Camaná demanda que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) cumpla con compromisos asumidos en 2019, especialmente tras el derrame de líquidos de gas en 2016. El Ministerio de Energía y Minas informó que no se han registrado nuevos acuerdos después del incidente, y la Defensoría del Pueblo sigue monitoreando el caso.

Las comunidades campesinas de Chumbivilcas también mantienen conflictos con el Estado y la empresa minera Las Bambas, exigiendo compensación por daños ambientales y el reconocimiento de sus derechos sobre el Corredor Minero del Sur. En Pallpata, Espinar, las comunidades demandan la nulidad de una resolución de SENACE que aprobó modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto Antapaccay, argumentando la falta de consulta previa.

Por otro lado, en el distrito de Chinchero, gremios locales expresaron su descontento con el gobierno nacional ante la posible cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. En Machupicchu, el Frente de Defensa y las municipalidades locales se oponen a una nueva plataforma de venta virtual de entradas al Santuario Histórico, promovida por el Ministerio de Cultura.

En la provincia de La Convención, Calca y Paucartambo, cultivadores de hoja de coca exigen al gobierno nacional mejoras en los precios de la hoja de coca y la reorganización de ENACO. En Huancaro, Santiago, comerciantes de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Cusco rechazan un desalojo promovido por el Gobierno Regional.

Estos conflictos en Cusco reflejan tensiones profundas en torno a la gestión de recursos naturales, la infraestructura y los derechos de las comunidades. A pesar de los esfuerzos de diálogo en algunos casos, muchos de estos conflictos requieren una atención integral para lograr soluciones sostenibles que atiendan las necesidades sociales, ambientales y económicas de las comunidades.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

El informe “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” identifica que las agresiones más frecuentes incluyen amenazas y hostigamiento, seguidos de agresiones físicas

y verbales, así como intimidación judicial a través de querellas por difamación. También se han reportado obstáculos para el acceso a la información y discursos estigmatizantes que buscan desacreditar a los medios. Otros incidentes incluyen despidos, detenciones arbitrarias durante coberturas, amenazas legislativas contra el periodismo y el robo de equipos de trabajo, factores que dificultan el ejercicio periodístico en el país.

En la región de Cusco, se han registrado cuatro agresiones contra periodistas en el contexto de manifestaciones y eventos públicos. Entre los incidentes destacan agresiones físicas sufridas por comunicadores durante la cobertura de estas actividades, así como restricciones de acceso a información y eventos organizados por autoridades locales, lo cual obstaculiza su labor informativa. Uno de los casos relevantes involucra a Alejandra Elías Zambrano, periodista de Associated Press, quien fue amenazada por agentes de la policía mientras documentaba una detención en el marco de las protestas.¹¹⁸ Los periodistas han sido víctimas de agresiones físicas mientras cumplían con su labor informativa, en algunos casos con la participación de funcionarios públicos. Por ejemplo, Tania Meza Álvarez, de *Quillabamba te informa*, ha denunciado hostigamiento por parte de Jonel Quispe Marcavillaca. Por otro lado, Néstor Larico Ayamamani, de *Nueva TV Nacional*, sufrió una agresión física por parte de la ministra Elizabeth Galdo Marín. Estos hechos reflejan la complicada situación que enfrenta la prensa en Cusco, en un contexto de creciente hostilidad hacia los medios de comunicación.¹¹⁹

En la región de Cusco, la sociedad civil organiza manifestaciones para expresar su posición en temas de derechos humanos, aunque el Estado no garantiza una protección plena para estos espacios, limitándose la intervención policial a labores de seguimiento e identificación. Derechos Humanos A raíz de las protestas de 2023, ha surgido preocupación por la judicialización de activistas, siendo el caso de Lisbeth Quispe un ejemplo, quien enfrenta cargos de disturbios y apología al terrorismo. Otros activistas en las provincias de Cuzco y Espinar están en situaciones legales similares.

En el caso Cuyo Grande, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) ha denunciado un sesgo judicial en la decisión de prisión preventiva, lo que refleja una tendencia hacia la criminalización de la protesta social. En otros casos, como el de Urinsaya,

118 Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas – ANP. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

119 ANP. "Termómetro de Libertad de Prensa 2024." 2024



se ha observado imparcialidad judicial, mientras que en Espinar, DHSF ha instado a los jueces a aplicar normativa internacional en derechos colectivos. Este caso es un ejemplo de la criminalización de defensores ambientales que protestan en defensa de sus derechos territoriales. La falta de diálogo por parte del gobierno y la reclasificación de la vía sin consulta evidencian una posible vulneración de derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. El conflicto ilustra el uso del derecho penal para limitar la participación de la sociedad civil en protestas

DHSF también asume la defensa de casos de víctimas de 2023, como los familiares de Remo Candía y Rosalino Flórez, quienes fallecieron, así como de Aldo Masa y Pedro Ramírez, heridos de bala. Estos casos se investigan en colaboración con el Instituto de Defensa Legal (IDL), con prisión preventiva para algunos acusados y órdenes de captura para otros. La defensa ha participado activamente en el proceso, aportando pruebas y colaborando con la identificación de responsables. La investigación incluye reconstrucción de hechos, recolección de pruebas y la homologación de balas. Hasta la fecha, hay 21 personas investigadas, 31 heridos y un fallecido en este caso.

En la provincia de Espinar, el conflicto por la mina Antapaccay surgió en 2007 con demandas de cierre de una presa de relaves y revisión del “Convenio Marco” con la empresa minera. Desde entonces, la zona ha registrado protestas y procesos judiciales contra líderes sociales, con más de 200 personas enfrentando cargos penales. En Chumbivilcas, los conflictos relacionados con el Corredor Minero también son recurrentes desde 2011 debido a los efectos del transporte de minerales. En 2024, la Corte Suprema reabrió un juicio contra diez dirigentes sociales que habían sido declarados inocentes, extendiendo un proceso de criminalización de 13 años.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En Chumbivilcas, DHSF apoya a la Asociación Provincial de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas, quienes buscan justicia y reparaciones por violaciones a sus derechos durante el régimen de Alberto Fujimori. En el ámbito de defensa legal, las mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas participaron en una audiencia de la CIDH para informar sobre el incumplimiento del Estado peruano en reparar a las víctimas.

Además, en contextos extractivos se observa un incremento en la violencia de género y una carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado sobre las mujeres, limitando su participación en espacios políticos. Un estudio de DHSF ha identificado que las mujeres en zonas rurales con actividad extractiva destinan 17 horas al día a trabajos de cuidado sin apoyo, lo cual limita su participación política. Este diagnóstico plantea la necesidad de redistribuir las responsabilidades de cuidado para facilitar el pleno ejercicio de sus derechos.

El feminicidio, definido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, representa la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres, y está tipificado como un delito en el sistema penal peruano. La violencia feminicida se entiende como una serie de conductas violentas motivadas por razones de género, que abarcan desde diferentes formas de agresión hasta culminar en el feminicidio. En el año 2023, en el departamento de Cusco se registraron 9 casos de feminicidio, alcanzando una tasa de 1.3.¹²⁰

El panorama de la violencia contra las mujeres en Perú, respaldado por los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, refleja una realidad preocupante en el departamento de Cusco. Entre las mujeres de 15 a 49 años, el 58,3 % han experimentado algún tipo de violencia familiar por parte de sus esposos o compañeros. En 2023, se registraron 12,033 denuncias de violencia familiar en Cusco, mientras que los casos de feminicidio ascendieron a 10.

Para enfrentar la violencia de género, se han desarrollado políticas locales e institucionales en Cusco. En Espinar, se implementó el “Protocolo Interinstitucional de Acción frente a Casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes de Grupo Familiar en la Provincia de Espinar”, producto de un esfuerzo conjunto de la IPC-ESPINAR. En Paruro, se aprobó el “Protocolo de Atención a la Violencia en la Provincia de Paruro”. Asimismo, en la Universidad Nacional San Antonio de Abad en Cusco, se está implementando un “Protocolo contra el Hostigamiento Sexual” en su campus. Estas políticas, aunque con posibles áreas de mejora, representan los primeros pasos para abordar la violencia contra las mujeres en la región.

En la región Cusco, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual. Estos centros están distribuidos

¹²⁰ Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000



en diversas provincias: Acomayo cuenta con un CEM regular; Anta, con uno regular; Calca, con uno regular y otro en la Comisaría Sectorial Calca; Canas, con uno regular; Canchis, con uno regular y otro en la Comisaría PNP Sicuani; Chumbivilcas, con uno regular; Cusco, con un CEM regular y ocho en comisarías (Familia Cusco, Familia Santiago, San Jerónimo, San Sebastián, Tahuantinsuyo, Santiago, Tahuantinsuyo y Familia Cusco); Espinar, con uno regular; La Convención, con un CEM regular y tres en comisarías (PNP Quillabamba, PNP Kiteni y PNP Echarate); Paruro, con uno regular; Paucartambo, con uno regular; Quispicanchi, con uno regular; y Urubamba, con uno regular. Estos centros ofrecen servicios de asesoría legal, apoyo psicológico y social, trabajando en coordinación con las autoridades locales para garantizar una atención oportuna y efectiva a las víctimas de violencia en la región. En su informe de enero – septiembre 2024 se atendieron 8,222 casos de violencia contra la mujer.¹²¹

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En la región Cusco, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 359 denuncias de violación sexual contra menores de edad. Ese mismo año, el Ministerio Público registró un total de 566 casos de violación sexual de menores en la región. En 2023, esta cifra fue de 468 casos, mostrando una disminución en comparación con el año anterior. Además, en 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) registraron 2,685 casos de violencia sexual, de los cuales 557 afectaron a niñas y niños de entre 0 y 5 años, 936 a menores de entre 6 y 11 años, y 1,192 a adolescentes de entre 12 y 17 años.¹²²

En marzo de 2024, el 88,7% de los adolescentes de entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, lo que representa un incremento de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2023. En términos de residencia, el 90,0% de los adolescentes del área rural y el 88,2% del área urbana accedieron a algún año de educación secundaria. En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en 6,4 puntos porcentuales en el área rural y en 1,5 puntos porcentuales en el área urbana.

Para educación inicial en 2024, la cobertura fue de 87,1% en el área urbana y 80,3% en el área rural, mientras que en educación primaria alcanzó el 96,7% en el área

¹²¹ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Cusco. Enero – Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113349/5968448-cuadro-resumen-dpto-cusco.pdf?v=1729602600>

¹²² DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.



urbana y el 93,6% en el área rural. En el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes de entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedicó exclusivamente a estudiar, el 18,1% no estudia ni trabaja, el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7,3% solo trabaja.¹²³

En la región Cusco, el 5,5% de las mujeres en edad fértil tiene necesidades insatisfechas de planificación familiar en 2022. En cuanto a embarazos en adolescentes, el Ministerio de Salud reportó 656 casos en 2023 y 217 en 2024. Además, el 10,3% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años en Cusco ha tenido al menos un hijo o ha estado embarazada, cifra que supera el promedio nacional de 9,2%. De este porcentaje, el 8,9% ya son madres y el 1,4% están embarazadas por primera vez.¹²⁴

123 INEI. Informe Técnico N° 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

124 MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php> Fuente: <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-Cusco.pdf>

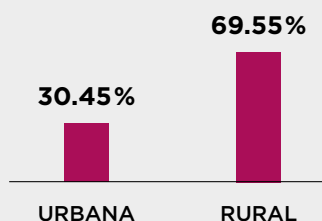
HUANCAVELICA

POBLACION TOTAL 347,639

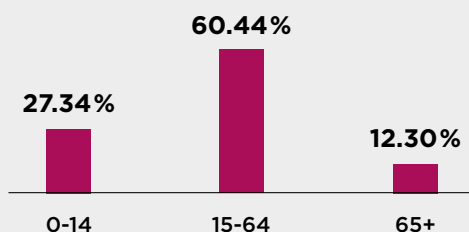


La población en Huancavelica presenta una distribución en la que el 69.55% reside en áreas rurales y el 30.45% en zonas urbanas. En términos de sexo, el 51.40% de la población son mujeres y el 48.60% hombres. Por grupos de edad, el 27.34% corresponde a personas de 0 a 14 años, el 60.44% a personas entre 15 y 64 años, y el 12.30% a mayores de 65 años. En cuanto a la lengua materna, el 65.23% de la población tiene el quechua como lengua principal, seguido por el 34.09% que tiene el castellano. Otras lenguas nativas, como aimara y ashaninka, representan un porcentaje mínimo.

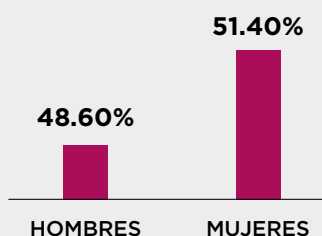
POBLACIÓN TOTAL
HUANCAVELICA



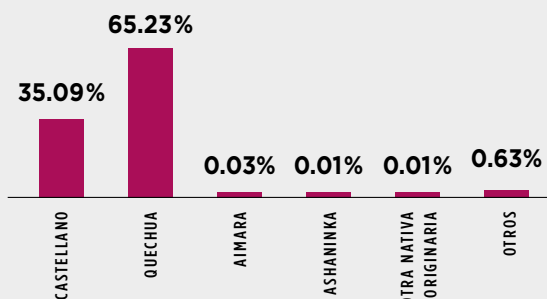
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
HUANCAVELICA



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
HUANCAVELICA



LENGUA MATERNA
HUANCAVELICA



Fuente: INEI. Censo Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. Huancavelica, ubicada en la sierra central del Perú, enfrenta múltiples desafíos sociales que impactan a su población. La pobreza extrema es prevalente, con una economía basada en la agricultura de subsistencia y pocas oportunidades de empleo formal, lo que perpetúa un ciclo de pobreza en las zonas rurales. El acceso a servicios de salud es limitado, especialmente en áreas rurales, y hay escasez de personal e infraestructura sanitaria, lo que contribuye a problemas de salud no atendidos. En educación, las escuelas están mal equipadas y hay una falta de profesores capacitados, lo que limita el acceso a educación superior y oportunidades para los jóvenes.

La infraestructura vial deficiente y el aislamiento geográfico dificultan el acceso a servicios y mercados, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades. La economía informal predomina, y la falta de desarrollo industrial o comercial lleva a la migración de jóvenes hacia otras regiones en busca de empleo, lo que provoca despoblamiento y fragmentación familiar. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 67.18.¹²⁵

La desnutrición crónica afecta a un gran número de niños, debido a la falta de acceso a alimentos nutritivos y las condiciones de pobreza y aislamiento. En 2023, la inseguridad alimentaria en Perú afectó al 51.6% de los hogares,¹²⁶ una situación que refleja el aumento de la pobreza monetaria según el INEI.¹²⁷ En el departamento de Huancavelica, el 60.3% de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 101,400 hogares en esta situación.¹²⁸ Este porcentaje muestra un incremento de 1.3% en comparación con el año 2021, cuando la inseguridad alimentaria afectaba al 59.0% de los hogares en la región.

125 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

126 El MIDIS utilizando variables de el consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

127 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

128 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



La región de Huancavelica ha experimentado una disminución de 107,158 habitantes en la última década, lo que representa el 24% de su población debido a la migración causada por la falta de oportunidades y servicios. La pobreza afecta al 47.7% de la población, con un 14.6% en situación de pobreza extrema y un 51.8% en riesgo de caer en pobreza (Enaho 2020), colocando a la región en un nivel bajo en el índice de pobreza multidimensional. En términos de Índice de Desarrollo Humano (IDH), los distritos con mayores niveles de pobreza son Pichos (77.1%), Huanca Huanca (66.0%) y Anchonga (63.8%).

En cuanto a los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad y telefonía), solo el 64.5% de los hogares cuenta con acceso (Enaho 2020). Aún existen grandes carencias en zonas rurales, con población sin acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, internet o red de celular, y limitadas vías de comunicación y redes viales.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En el departamento de Huancavelica, la actividad minera ocupa un porcentaje significativo del territorio. A abril de 2024, el 40.9% del área total del departamento, equivalente a 901,868.7411 hectáreas de las 2,206,530.54 hectáreas de la región, está concesionado para actividades mineras. Esta situación refleja el impacto de la minería en las comunidades locales y el extenso uso del territorio para fines extractivos.¹²⁹

La región de Huancavelica enfrenta una crisis ambiental grave, marcada por su histórico vínculo con la extracción de mercurio. El 14 de diciembre de 2023, la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ordenó al Estado declarar la emergencia ambiental en la ciudad y en la comunidad de Sacsamarca debido a la contaminación por polimetales, entre ellos mercurio, arsénico y plomo.¹³⁰ Estas zonas serán incluidas en planes de descontaminación en el marco del Convenio de Minamata. En respuesta, el Ministerio del Ambiente (MINAM) declaró la emergencia ambiental el 19 de abril de 2024 y presentó un Plan de Acción Inmediato y a Corto Plazo

129 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

130 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.56 -57)

para reducir la exposición a metales pesados, con apoyo de entidades públicas y gobiernos regionales y locales.

Actualmente, Huancavelica sigue siendo un centro importante de producción de metales como arsénico, bismuto, plata, plomo, zinc, oro y cobre, con concesiones mineras que abarcan el 40.9 % del departamento. Se espera que esta declaratoria de emergencia se traduzca en acciones concretas para mitigar los efectos del pasivo ambiental en la población.

Además, la región sufre los efectos del cambio climático, con un aumento en la frecuencia de heladas y sequías que afectan la producción agropecuaria. Estas condiciones han provocado la declaración de varios estados de emergencia en años recientes, debido a los daños en infraestructuras familiares, productivas y públicas, como centros de salud y escuelas. La situación se ha agravado con las crisis derivadas de la pandemia, la inestabilidad política y los efectos climáticos, aumentando la vulnerabilidad sanitaria, social y económica de la población. Los ingresos de las familias rurales han disminuido, llevando a un alto nivel de incertidumbre en el sector agropecuario. En respuesta, el Gobierno Regional de Huancavelica declaró en emergencia la agricultura y la ganadería, buscando adoptar medidas para la reactivación de este sector, asegurar la seguridad alimentaria e impulsar el apoyo a los pequeños agricultores y ganaderos que han sufrido graves consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, estas declaratorias no han sido implementadas, y las condiciones de los productores han continuado deteriorándose.

En el informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales a septiembre del 2024,¹³¹ la región de Huancavelica enfrenta varios conflictos socioambientales y comunales que involucran a comunidades campesinas y empresas mineras.

En el caso de las comunidades campesinas de Vilca, Chuya, Huancalpi y Coricacha, estas demandan ser incluidas en el área de influencia de la unidad minera Corihuarmi, operada por la empresa minera IRL S.A., y solicitan que se consideren sus demandas en la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de la mina. Este conflicto, de tipo socioambiental, ingresó como caso en julio de 2023. Los actores principales incluyen a las comunidades campesinas y la empresa minera IRL S.A., mientras que la Municipalidad Distrital de Vilca, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Oficina

131 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas actúan como actores secundarios. El Ministerio del Interior, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y la Defensoría del Pueblo participan como actores terciarios. No se han registrado avances en el diálogo.

Otro conflicto es el de la comunidad de Ayamarca, donde la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento y la directiva de la comunidad han solicitado acciones de emergencia debido a la presencia de minerales tóxicos en el agua, presuntamente por actividades de la empresa minera Sierra Antapite S.A.C. Este caso, también socioambiental, fue ingresado en diciembre de 2021 y tiene como actores principales a la comunidad y la empresa Sierra Antapite S.A.C. Como actores secundarios están el Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Provincial de Huaytará, OEFA, DIGESA, ANA, MVCS y SUNASS, mientras que el MININTER, la SGSD-PCM, la Prefectura Regional de Huancavelica y la Defensoría del Pueblo actúan como actores terciarios. No se ha registrado diálogo en este conflicto.

La comunidad campesina San Pedro de Ocobamba enfrenta un conflicto relacionado con el cumplimiento de acuerdos previos con Sierra Antapite S.A.C., y denuncia la contaminación del agua, aire y suelo debido a las actividades de esta empresa. Este caso, de tipo socioambiental, fue ingresado en octubre de 2021. Los actores principales incluyen a la comunidad y Sierra Antapite S.A.C., mientras que la comunidad campesina San Juan Bautista, la Municipalidad distrital de Córdova y OGGS-MINEM son actores secundarios. La SGSD-PCM, la Prefectura Regional y el MININTER participan como actores terciarios. Tampoco se han reportado avances en el diálogo.

Por último, en la Comunidad Campesina San Cristóbal se presenta un conflicto de tipo comunal relacionado con una disputa territorial. Los pobladores reclaman ser propietarios de terrenos en la zona de Sacracancha, actualmente ocupados por varias asociaciones de vivienda y concesionados a la empresa minera Alfonso Cenzano S.A.C. Este caso ingresó en abril de 2024. Los actores principales son la comunidad y las asociaciones de vivienda, mientras que la empresa minera Alfonso Cenzano S.A.C., la PNP, la Dirección Regional Agraria y la Municipalidad Provincial de Huancavelica actúan como actores secundarios. El Ministerio Público, la PCM y la Defensoría del Pueblo son los actores terciarios involucrados.

Estos conflictos reflejan la complejidad de las relaciones entre comunidades locales, empresas mineras y el Estado en la región, donde la falta de diálogo sigue siendo una constante.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

Sí, durante el año 2024 se han registrado varias movilizaciones ciudadanas en el departamento de Huancavelica. En mayo, estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) realizaron protestas exigiendo mejoras en las condiciones educativas y la renuncia del rector Edgardo Palomino, debido a promesas incumplidas relacionadas con infraestructura y servicios básicos en las filiales de Angaraes y Tayacaja.¹³² Estas manifestaciones incluyeron la toma del campus universitario y el bloqueo de vías principales, lo que generó enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú.¹³³

En noviembre, extrabajadores de Doe Run Perú, incluyendo delegaciones de Huancavelica, se movilizaron en Lima exigiendo al Ministerio de Energía y Minas la liberación de un fideicomiso de aproximadamente 20 millones de dólares para el pago de deudas laborales pendientes desde hace más de una década.¹³⁴ Los demandantes del Estado peruano son habitantes de La Oroya que se han visto perjudicados por la exposición a altos niveles de plomo, cadmio, dióxido de azufre y otras sustancias tóxicas emitidas por el complejo metalúrgico. La Corte IDH, en su sentencia, encontró al Estado peruano como responsable de la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales, la protección judicial, a los derechos de la niñez, y al derecho a la vida. La protesta de los ex trabajadores de Doe Run Perú pone de relieve las dificultades que enfrentan miles de personas afectadas por la liquidación de la empresa, quienes buscan justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales tras años de espera.

Durante el año 2024, las comunidades indígenas de Huancavelica han llevado a cabo diversas acciones públicas para defender sus derechos y promover su cultura. En marzo, líderes indígenas participaron en una conferencia regional sobre la

¹³² La República, 16 mayo 2024.

¹³³ Diario Correo, 6 mayo 2024

¹³⁴ Infobae, 7 noviembre 2024



preservación de lenguas originarias, destacando la importancia del quechua en la educación local. En junio, comunidades quechua-hablantes organizaron una marcha pacífica en la ciudad de Huancavelica, exigiendo mayor participación en decisiones relacionadas con proyectos mineros en sus territorios.

Estas acciones reflejan el descontento social en la región y la participación activa de sus ciudadanos en la defensa de sus derechos.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En el departamento de Huancavelica, la violencia familiar contra las mujeres representa una grave problemática, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables junto a la Policía Nacional del Perú. En 2023, el 56.6% de las mujeres de 15 a 49 años reportaron haber sufrido algún tipo de violencia familiar¹³⁵ por parte de su pareja o compañero. Además, se recibieron 1,316 denuncias formales de violencia familiar, reflejando la magnitud de esta situación en la región.

El feminicidio, la manifestación más extrema de la violencia de género, es tipificado en el sistema penal peruano como la muerte violenta de mujeres por razones de género. En 2023, el departamento de Huancavelica registró cinco casos de feminicidio,¹³⁶ lo que representa una tasa de 2.9 por cada 100,000 mujeres,¹³⁷ siendo la más alta del país. Este índice refleja un preocupante continuo de violencia de género que afecta gravemente a mujeres y niñas en la región.

Otros indicadores como el embarazo adolescente (9%), el analfabetismo femenino (27%), y la falta de ingresos propios (46%) reflejan las desigualdades que enfrentan las mujeres. En el ámbito político, la representación femenina es limitada, con solo tres alcaldesas de un total de 95 alcaldes distritales, y cargos de decisión ocupados mayormente por hombres.

¹³⁵ Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

¹³⁶ Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

¹³⁷ Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP, en el departamento de Huancavelica brindan atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual. En total, la región cuenta con siete CEM regulares y tres ubicados en comisarías, distribuidos en distintas provincias para facilitar el acceso a estos servicios. Las provincias con CEM son: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. Cada uno de estos centros ofrece apoyo psicológico, asesoría legal y servicios sociales, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales para asegurar una respuesta rápida y efectiva en casos de violencia. En su informe de enero - septiembre 2024,¹³⁸ señalan que atendieron 2,049 casos de violencia contra la mujer.

En la provincia de Acobamba, Huancavelica, las mujeres enfrentan grandes desafíos debido a factores socioeconómicos y culturales que incrementan su vulnerabilidad. Con una población en su mayoría quechua-hablante, el 23% de los habitantes son analfabetos, con una tasa más alta entre mujeres. Huancavelica lidera en porcentaje de mujeres sin ingresos propios y registra la mayor tasa de embarazo adolescente en la región andina. La violencia de género constituye un problema de salud pública en la provincia, y el único Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Acobamba atendió 202 casos en 2023. Además, el 54.9% de las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, y Huancavelica se ubica entre los departamentos con más feminicidios, con cuatro casos en 2023. La pandemia de COVID-19 agravó la situación, aumentando la carga de trabajo doméstico y la precariedad económica. Aunque existen esfuerzos de empoderamiento, como el trabajo de la organización Manuela Ramos y la creación de una Casa Refugio, las limitaciones de recursos dificultan una atención integral y efectiva.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, asegurando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, en ocho regiones del Perú más de la mitad de los bebés entre 6 y 35 meses padecen anemia, incluyendo Huancavelica, donde el 56.6% de los menores se ve afectado. UNICEF¹³⁹ está trabajando en Huancavelica para reducir estos índices, logrando una disminución de más de ocho puntos porcentuales desde 2022. Este apoyo incluye la capacitación del personal de salud en un

138 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Huancavelica. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113355/5968448-cuadro-resumen-dpto-huancavelica.pdf?v=1729602709>

139 UNICEF. Nota de Prensa: *En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo*. Lima, 30 de mayo del 2024.-



enfoque integral del Control de Crecimiento y Desarrollo, que ahora no solo mide peso y talla, sino que también evalúa el desarrollo infantil, promueve la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada. Además, se han mejorado el acceso a agua potable y saneamiento, y la producción de animales menores para aumentar el consumo de proteínas y prevenir la anemia. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanza el 27.1%, y la anemia afecta al 57.4% de los niños entre 6 y 15 meses. En 2021 se registraron dos muertes maternas y el embarazo adolescente llegó al 12.3%.

En el ámbito educativo, Huancavelica enfrenta altos índices de analfabetismo (21.6%), especialmente en mujeres rurales, junto a problemas de deserción escolar y baja calidad educativa. También persiste la discriminación hacia estudiantes quechua-hablantes de áreas rurales. Los programas de salud en zonas rurales son insuficientes, y los centros de atención médica carecen de equipamiento adecuado. Evaluaciones de 2019 muestran bajos niveles de comprensión lectora y matemática en estudiantes de primaria y secundaria, que oscilan entre el 5% y el 40%. Solo el 29.52% de las instituciones educativas tienen acceso a internet y el 30.67% cuenta con saneamiento físico legal.

En marzo de 2024, el 88.7% de la población adolescente de 12 a 16 años se matriculó en educación secundaria, un aumento de 2.7 puntos porcentuales respecto a 2023. En el área rural, el 90.0% de los adolescentes está matriculado en algún año de secundaria, mientras que en el área urbana es el 88.2%. En comparación con el año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en el área rural en 6.4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1.5 puntos. En educación inicial, la matrícula en 2024 es del 87.1% en áreas urbanas y del 80.3% en áreas rurales; en educación primaria, del 96.7% en áreas urbanas y del 93.6% en áreas rurales. En el primer trimestre de 2024, el 57.2% de la población adolescente de 14 a 17 años con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7.3% solo trabaja.¹⁴⁰

La violencia sexual contra menores de edad sigue siendo alarmante en Huancavelica. En 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 93 denuncias de violación sexual contra menores, y el Ministerio Público registró 81 casos. En 2023, el número de casos reportados por el Ministerio Público descendió a 57. Sin embargo, los Centros

¹⁴⁰ INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>



de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 739 casos de violencia sexual en 2023, de los cuales 156 correspondieron a niños y niñas de 0 a 5 años, 229 a menores de 6 a 11 años y 354 a adolescentes de 12 a 17 años,¹⁴¹ reflejando la gravedad de la violencia sexual infantil en la región.

El embarazo adolescente¹⁴² y la necesidad insatisfecha de planificación familiar representan importantes desafíos en Huancavelica. En 2022, el 7.6% de las mujeres en edad fértil en la región tenía una necesidad insatisfecha de planificación familiar. Además, el Ministerio de Salud reportó 341 casos de gestantes adolescentes en 2023 y 91 en 2024. En Huancavelica, el 16.9% de las adolescentes de 15 a 19 años ha tenido un hijo o ha estado embarazada, cifra significativamente mayor al promedio nacional de 9.2%, con un 14.8% de adolescentes ya madres y un 2.1% embarazadas por primera vez.¹⁴³

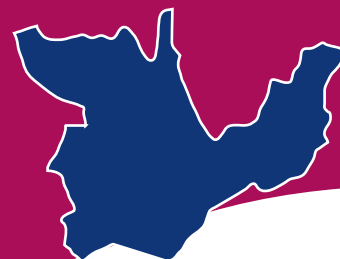
141 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

142 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

143 Fuente: MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-Huancavelica.pdf>

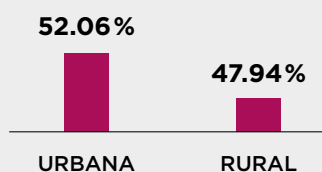
HUÁNUCO

POBLACION TOTAL 721,947

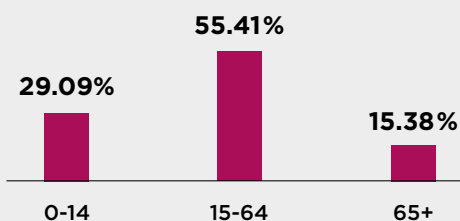


En la región de Huánuco, la población se distribuye de manera equilibrada entre áreas urbanas (52.06%) y rurales (47.94%). La composición de la población por sexo muestra una ligera mayoría de mujeres (50.50%) frente a los hombres (49.50%). En términos de grupos etarios, la mayoría de la población se encuentra en el rango de 15 a 64 años (55.41%), seguida por los menores de 0 a 14 años (29.09%) y los mayores de 65 años (15.38%). En cuanto a la lengua materna, el 68.56% de los habitantes habla castellano, el 28.44% quechua, y otras lenguas, como aimara, ashaninka y otras nativas, tienen una representación muy baja, con el 2.74% perteneciendo a otros idiomas. Esta distribución refleja una región diversa en idioma y edad, con una base significativa en zonas rurales.

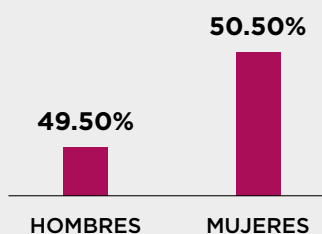
POBLACIÓN TOTAL
HUÁNUCO



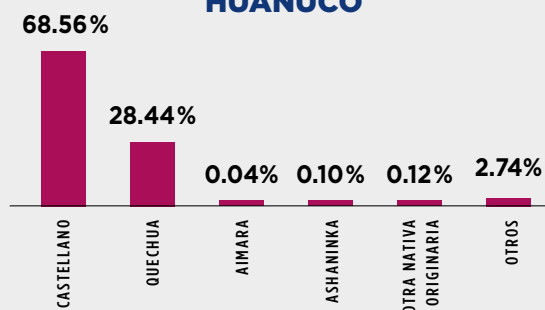
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
HUÁNUCO



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
HUÁNUCO



LENGUA MATERNA
HUÁNUCO



Fuente: INEI. Censo Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Huánuco, ubicado en la sierra central y selva alta de Perú, enfrenta múltiples desafíos sociales que afectan a su población. A pesar de su riqueza en recursos naturales, la región sufre de altos niveles de pobreza y desigualdad, especialmente en áreas rurales, donde la economía depende principalmente de la agricultura de subsistencia. El acceso a servicios básicos como salud y educación es limitado, con una infraestructura deficiente y escasez de personal y recursos, lo que impacta en la calidad de vida y en las tasas de mortalidad infantil y materna. La desnutrición y otros problemas de salud pública, como enfermedades transmitidas por vectores, son comunes debido a la falta de alimentos nutritivos y de infraestructura sanitaria. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 55.89.¹⁴⁴

La violencia, tanto doméstica como de género, junto con la inseguridad generada por actividades ilícitas como el narcotráfico, afecta a las comunidades, que a menudo se encuentran aisladas por la geografía montañosa y selvática de la región y por la deficiente infraestructura vial. La falta de oportunidades laborales y el predominio de la economía informal han incentivado la migración de jóvenes a otras regiones del país, lo que provoca el despoblamiento de zonas rurales y la fragmentación familiar.

Además, Huánuco enfrenta conflictos sociales y ambientales, relacionados con la deforestación y la minería informal, que generan tensiones entre las comunidades y las autoridades. Muchas comunidades carecen de servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad, y las poblaciones indígenas enfrentan discriminación y dificultades para acceder a servicios en su lengua materna. Estos problemas requieren intervenciones integrales para abordar tanto las necesidades urgentes como los factores estructurales que perpetúan la pobreza y la desigualdad, promoviendo un desarrollo sostenible en la región.

¹⁴⁴ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



En 2023, la inseguridad alimentaria en Perú afectó al 51.6% de los hogares,¹⁴⁵ en consonancia con el aumento de la pobreza monetaria, según el INEI.¹⁴⁶ En el departamento de Huánuco, el 59.9% de los hogares, equivalente a aproximadamente 184,000 familias, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Este porcentaje representa un incremento de 5.7% en comparación con 2021, cuando el 54.2% de los hogares huanuqueños sufrían de inseguridad alimentaria, reflejando una preocupante tendencia al alza en la región.

Las comunidades Asháninka y Matsiguenga en Ayacucho enfrentan graves desafíos que amenazan su modo de vida y la conservación de sus territorios debido al narcotráfico, la tala ilegal y el extractivismo. Estas actividades no solo generan violencia y degradan los ecosistemas con prácticas como el uso de químicos y la deforestación, sino que también destruyen los recursos naturales esenciales para su subsistencia. Además, la invasión de colonos y empresarios introduce prácticas agrícolas intensivas que desequilibran el entorno. Frente a esta situación, se requiere una intervención estatal comprometida que priorice la titulación de tierras, la defensa territorial y la implementación de políticas educativas interculturales que respeten su lengua y cosmovisión, garantizando así la sostenibilidad y el bienestar de estas comunidades.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. El impacto de la minería en las comunidades de Huánuco es significativo, como lo demuestra el nivel de ocupación territorial de las concesiones mineras. A abril de 2024,¹⁴⁷ el 15.1% del territorio del departamento, equivalente a 564,828 hectáreas, está ocupado por concesiones mineras. Esta situación plantea desafíos importantes para las comunidades locales, tanto en términos de acceso a la tierra como en las implicancias socioambientales que estas actividades conllevan.

El caso del pueblo Kakataibo ejemplifica la situación en la Amazonía central, entre Ucayali y Huánuco, donde el avance del narcotráfico representa una seria amenaza.

¹⁴⁵ El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

¹⁴⁶ MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

¹⁴⁷ Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

En este territorio, ocho comunidades Kakataibo, agrupadas en la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (FENACOKA), forman la primera barrera de protección de la Reserva Indígena Kakataibo Sur y Norte, que colinda con el Parque Natural Cordillera Azul y protege a pueblos en aislamiento voluntario (PIACI). Estas comunidades están siendo invadidas por terceros que trafican con tierras indígenas y deforestan para el cultivo de hoja de coca, donde además se produce y comercializa clorhidrato de cocaína mediante pozos de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas.

El asesinato de Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad de Unipacuyacu en 2020, quien exigía la titulación de su comunidad, es uno de los casos más notorios. A este le siguieron los homicidios de otros tres miembros de la etnia Kakataibo, de las comunidades de Sinchi Roca y Puerto Nuevo, todos aún sin justicia. Las amenazas a los líderes continúan, lo que ha llevado a que Herlín Odicio, presidente de FENACOKA, y otros líderes, como el actual jefe de Unipacuyacu, Marcelino Tangoa, cuenten con medidas de protección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este es un caso emblemático de violación de derechos, donde, a pesar de las acciones ante el Estado, aún no se ha otorgado el título colectivo a la comunidad de Unipacuyacu, y las demás comunidades siguen enfrentando invasiones, deforestación y violencia contra sus líderes y miembros.

En el informe de la Defensoría del Pueblo a septiembre del 2024 sobre conflictos sociales,¹⁴⁸ el departamento de Huánuco enfrenta una serie de conflictos socioambientales y de gobernanza que reflejan tensiones entre comunidades locales, autoridades y empresas. En el caserío de Independencia, la comunidad manifestó su desacuerdo con las actividades de la Compañía Minera Raura por operaciones de exploración y explotación sin diálogo previo, lo que llevó a acuerdos de infraestructura y compensación tras una mesa de diálogo facilitada por la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024. Asimismo, en el distrito de Llata, la población exige a la Compañía Minera Antamina y entidades estatales el cumplimiento de compromisos asumidos en 2014 para el desarrollo local, como el proyecto de un hospital. El hospital ya fue construido con pago por impuestos, para lo que se instaló una mesa de negociación entre la comunidad y la minera.

148 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



En el sector de Shapajilla, en Luyando, el mal funcionamiento de celdas transitorias de residuos sólidos y la falta de un relleno sanitario adecuado han generado protestas. La comunidad logró posponer la medida luego de un compromiso de diálogo con representantes del Ministerio del Ambiente. Por otro lado, el anexo de Antacallanca, en San Miguel de Cauri, demanda a la Compañía Minera Raura remediación ambiental y proyectos de desarrollo tras años de presunta contaminación. En la reciente reunión de septiembre de 2024, se llegaron a acuerdos para construir infraestructuras comunitarias y apoyar el riego tecnificado.

El conflicto por la modernización del mercado de abastos en Paucarbamba, Amarilis, también destaca. Los comerciantes demandan reformulaciones en el proyecto y mejor acceso al expediente técnico. Este proceso de negociación, monitoreado por la Defensoría del Pueblo, continúa con el objetivo de llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes. Otros conflictos incluyen la demanda de organizaciones agropecuarias de Huánuco para implementar la Ordenanza Regional N° 023-2020, que declara la emergencia agropecuaria, y el Frente de Defensa de los Intereses de Macuya, que exige el mantenimiento de caminos vecinales en Tournavista, en acuerdo con la empresa CEPESA.

Finalmente, en el distrito de San Pablo de Pillao, la comunidad de Pillao ha denunciado la invasión de sus terrenos comunales y tala ilegal, presuntamente perpetrada por pobladores de Chinchao. La comunidad ha involucrado a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para abordar este conflicto. Estos casos reflejan la necesidad de un abordaje integral y sostenido para resolver las demandas locales en Huánuco.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana. Durante el año 2024 se han registrado varias movilizaciones ciudadanas en el departamento de Huánuco.

Huelga Nacional Indefinida del Sutep Huánuco: El 16 de octubre de 2024, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Huánuco, liderado por su secretario general Armando Matos, anunció su participación en una huelga nacional indefinida. Esta medida se tomó en respuesta al asesinato de un docente en Lima y a la percepción de falta de atención del gobierno a las

demandas ciudadanas, incluyendo la inseguridad y la falta de apoyo a pequeños empresarios y trabajadores.¹⁴⁹

Movilizaciones contra la Ley Antiforestal: El 2 de octubre de 2024, colectivos y ciudadanos de diversas regiones del país, incluyendo Huánuco, se movilizaron para exigir la derogatoria de la Ley 31973, conocida como la “Ley Antiforestal”. Los manifestantes alertaron sobre los efectos negativos de esta ley en los bosques y la biodiversidad.¹⁵⁰

Paro Nacional de Transportistas: El 23 de octubre de 2024, transportistas de diversas regiones, incluyendo Huánuco, participaron en un paro nacional en protesta contra la extorsión y el sicariato que afectan al sector. La movilización buscaba llamar la atención sobre la inseguridad que enfrentan los transportistas en el país.¹⁵¹

Estas movilizaciones reflejan el descontento de diversos sectores de la población huanuqueña frente a problemáticas como la inseguridad, la falta de atención gubernamental y la preocupación por leyes que afectan el medio ambiente y los derechos de las comunidades.

Durante el año 2024, el departamento de Huánuco ha sido escenario de diversas movilizaciones ciudadanas relacionadas con conflictos socioambientales y demandas sociales. Por ejemplo, en septiembre, pobladores del sector de Shapajilla protestaron contra el funcionamiento de celdas transitorias de residuos sólidos, bloqueando el acceso a camiones recolectores. Asimismo, comerciantes del mercado de abastos de Paucarbamba realizaron movilizaciones en octubre exigiendo la reformulación del proyecto de construcción del nuevo mercado.

En cuanto a la respuesta de las autoridades, no se han reportado detenciones ni represiones significativas en estas movilizaciones específicas en Huánuco. Sin embargo, a nivel nacional, durante el paro de transportistas del 23 de octubre de 2024, la Policía Nacional del Perú informó la detención de 26 personas por disturbios y otros delitos, incluyendo dos en Huánuco: Yojan Saldivar Reyes Rojas (21) y Oscar Ibáñez Ureta Palomino (23), ambos acusados de delitos contra la seguridad pública y disturbios.

149 Ahora, 16 octubre 2024.

150 Inforegión, 2 octubre 2024.

151 Gobierno del Perú, 23 octubre 2024, La República, 23 octubre 2024.



Es importante destacar que, aunque estas detenciones ocurrieron en el contexto de movilizaciones nacionales, reflejan la respuesta de las autoridades ante actos que consideran ilegales durante las protestas. No obstante, en las movilizaciones locales mencionadas en Huánuco, no se han registrado incidentes de represión o detenciones masivas.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la manifestación más extrema de la violencia de género. Esta violencia sigue un continuum de conductas violentas que pueden culminar en el feminicidio, afectando a mujeres y niñas. Durante el año 2023,¹⁵² en el departamento de Huánuco, se registraron 8 casos de feminicidio, con una tasa de 2.2¹⁵³ por cada 100,000 mujeres, posicionándose como una de las más altas del país.

La violencia contra las mujeres en el Perú continúa siendo alarmante, y el departamento de Huánuco no es la excepción. Según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 51.8% de las mujeres entre 15 y 49 años en Huánuco ha sufrido algún tipo de violencia familiar ejercida por su esposo o compañero. En 2023, se registraron 4,776 denuncias de violencia familiar¹⁵⁴ en el departamento. Además, Huánuco contabilizó 11 casos de feminicidio durante el mismo año, según el reporte de la organización Manuela Ramos, destacando la gravedad de la violencia de género en la región.

En el departamento de Huánuco, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) cuentan con una presencia importante para brindar apoyo y protección a las víctimas de violencia de género. En total, existen 14 CEM distribuidos en la región, de los cuales 11 son regulares y 3 están ubicados en comisarías. Estos centros están distribuidos en las provincias de Ambo (1), Dos de Mayo (1), Huaycabamba (1), Huamalíes (1),

152 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

153 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

154 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

Huánuco (2), Lauricocha (1), Leoncio Prado (2), Marañón (1), Pachitea (1), Puerto Inca (2) y Yarowilca (1), reforzando la atención en distintas áreas del departamento para asistir a mujeres en situación de riesgo. En el reporte del MIMP de enero a septiembre 2024, indica que se atendieron 3,978¹⁵⁵ de casos de violencia contra la mujer. En el informe se ha registrado un total de 8 casos de feminicidio y 12 casos de tentativa de feminicidio. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres, poniendo en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección para garantizar su seguridad y bienestar.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de 12 a 16 años se matricularon en educación secundaria, un incremento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con 2023. En el área rural, la matrícula alcanzó el 90.0%, mientras que en el área urbana fue del 88.2%. En comparación con el año anterior, la asistencia escolar en el área rural aumentó en 6.4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1.5 puntos. En cuanto a educación inicial, la cobertura fue del 87.1% en áreas urbanas y 80.3% en áreas rurales. En educación primaria, las tasas de asistencia fueron del 96.7% en el área urbana y del 93.6% en el área rural.¹⁵⁶ Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de 14 a 17 años matriculados en secundaria se dedicaron exclusivamente a estudiar. El 18.1% ni estudia ni trabaja, el 17.5% combina sus estudios con actividades de ayuda en casa o en trabajos informales, y el 7.3% solo trabaja. Estos datos reflejan la situación educativa de los adolescentes y las diferencias en el acceso a la educación según el área de residencia.

¹⁵⁵ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Huánuco. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113356/5968448-cuadro-resumen-dpto-huanuco.pdf?v=1729602710>

¹⁵⁶ INEI. Informe Técnico N0 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

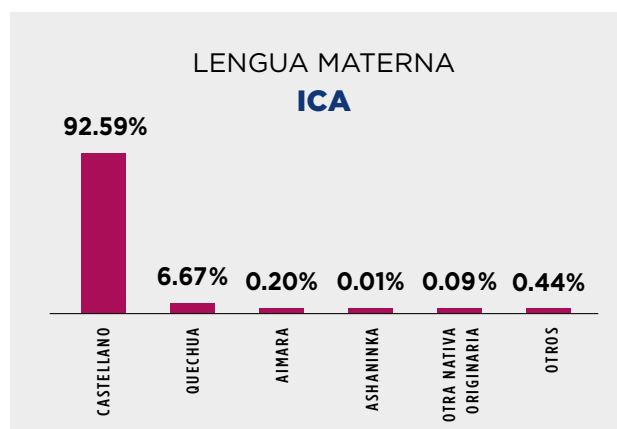
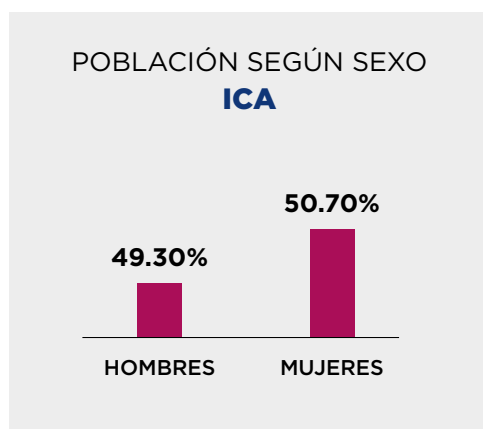
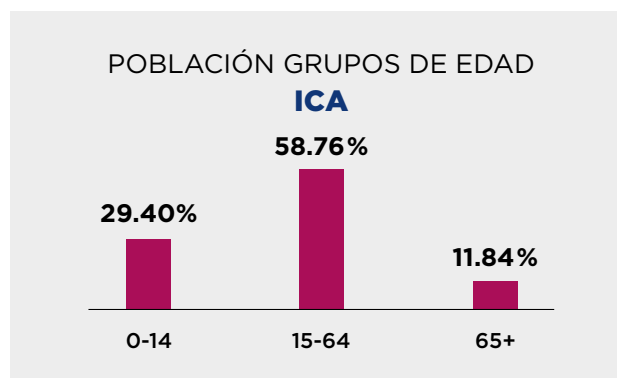
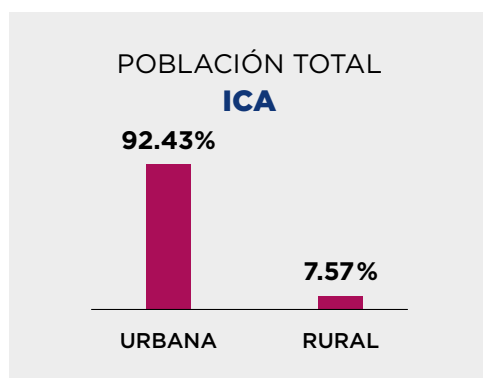


ICA

POBLACION TOTAL 850,765



En la región de Ica, el 92.43% de la población reside en áreas urbanas, mientras que solo el 7.57% vive en zonas rurales. En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres representan el 50.70% de la población, mientras que los hombres constituyen el 49.30%. La población se divide por grupos de edad con un 29.40% en el rango de 0 a 14 años, el 58.76% entre 15 y 64 años, y el 11.84% corresponde a personas de 65 años o más. En términos de lengua materna, el 92.59% de los habitantes tiene el castellano como primer idioma, seguido por un 6.67% que habla quechua, con porcentajes muy menores para otras lenguas, como aimara (0.20%) y ashaninka (0.01%).



Fuente: INEI. Censo de Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Ica, ubicado en la costa sur del Perú, es una región económicamente dinámica gracias a la agricultura, minería y turismo. Sin embargo, su desarrollo económico contrasta con diversos problemas sociales que afectan a su población. La desigualdad económica es significativa, ya que la riqueza generada por la agroindustria no beneficia a todos, especialmente a los trabajadores agrícolas que enfrentan condiciones laborales precarias. La sobreexplotación de recursos hídricos para irrigación ha generado conflictos con las comunidades locales, y la escasez de agua es un problema creciente.

El rápido crecimiento urbano, impulsado por la migración en busca de trabajo en la agroindustria, ha derivado en asentamientos informales sin servicios básicos y en problemas de planificación urbana. Además, la educación y la infraestructura de salud presentan desafíos, especialmente en zonas rurales, limitando el desarrollo de los jóvenes y el acceso a servicios de salud de calidad. La seguridad ciudadana también es una preocupación creciente debido a la delincuencia en áreas urbanas.

La presión sobre los servicios públicos, como salud y educación, aumenta con la migración interna, mientras que los conflictos sociales y ambientales relacionados con el acceso al agua y las condiciones laborales se intensifican. Finalmente, Ica, rica en patrimonio cultural, enfrenta el reto de proteger sus recursos naturales y culturales en medio de un desarrollo económico que a menudo no considera la preservación cultural. Estos problemas subrayan la necesidad de políticas públicas que impulsen un desarrollo equitativo, sostenible y con mejores condiciones de vida para toda su población. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 58.30.¹⁵⁷

En 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú afectó al 51.6% de los hogares,¹⁵⁸ en línea con el incremento de la pobreza monetaria según el INEI. En el departamento

¹⁵⁷ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

¹⁵⁸ El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.



de Ica, el 37.9%¹⁵⁹ de los hogares sufre de inseguridad alimentaria,¹⁶⁰ lo que equivale a aproximadamente 100,200 hogares en esta condición. Comparado con 2021, la proporción de hogares en inseguridad alimentaria ha disminuido en 8.7%.

Los asentamientos informales en Ica, donde se concentran poblaciones migrantes atraídas por la agroindustria, enfrentan serias carencias en servicios básicos, impactando profundamente en la calidad de vida de sus habitantes. Estos asentamientos, formados sin planificación y de manera desordenada, carecen de acceso adecuado a agua potable, saneamiento, electricidad y servicios de salud. El acceso al agua es extremadamente limitado; en muchas zonas, el suministro se restringe a unas pocas horas al día o a solo dos veces por semana, con la infraestructura de suministro insuficiente y una calidad del agua a menudo deficiente, aumentando los riesgos de enfermedades. El saneamiento también es precario o inexistente, y la falta de desagüe y eliminación de residuos crea condiciones insalubres que favorecen enfermedades gastrointestinales e infecciosas.

La electricidad es irregular en muchos asentamientos, lo que afecta tanto la calidad de vida como la seguridad de las familias, limitando también el acceso a servicios y tecnologías esenciales. La salud de la población se ve comprometida, con alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitosis, particularmente en niños y adultos mayores, debido a la combinación de agua de mala calidad y falta de saneamiento. La anemia infantil es un problema crítico, resultado de la mala alimentación y enfermedades recurrentes, afectando el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Además, enfermedades endémicas como el dengue prosperan en estas condiciones, con agua estancada y falta de infraestructura adecuada facilitando la propagación del mosquito transmisor.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en estos asentamientos, donde las condiciones de hacinamiento y la falta de agua potable dificultaron la implementación de medidas preventivas, como el lavado de manos y el distanciamiento social. La sobrecarga de los servicios de salud, junto con la falta de acceso a atención médica adecuada, incrementó la vulnerabilidad de estas comunidades. Las restricciones derivadas de la pandemia también afectaron económicamente a las familias, ya que muchos trabajadores agroindustriales perdieron sus empleos o sufrieron reducciones de ingresos. La crisis sanitaria, sin embargo, también

159 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

160 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

incrementó la conciencia sobre la necesidad de mejoras en salud preventiva, con demandas de mayor inversión en postas médicas y prevención de enfermedades endémicas.

El sistema educativo en los asentamientos informales de Ica enfrenta grandes retos que limitan el acceso y la calidad de la educación para niños y adolescentes. La pobreza, la infraestructura inadecuada y la baja inversión en educación han llevado a una crisis que afecta especialmente a comunidades migrantes y rurales. La infraestructura escolar es deficiente, con aulas en mal estado y falta de servicios básicos como agua y electricidad. Además, el acceso a materiales educativos es limitado, lo que dificulta el aprendizaje efectivo. La falta de docentes capacitados y en número suficiente es otro problema que impacta directamente en la calidad educativa, mientras que las tasas de deserción escolar son elevadas debido a la necesidad de muchos estudiantes de trabajar para apoyar a sus familias.

A esto se suman bajos niveles de rendimiento académico, desigualdad en el acceso a la educación, especialmente para niñas y niños indígenas, y el impacto de la pandemia, que agravó las desigualdades al dificultar el acceso a la educación virtual en zonas sin internet ni dispositivos. La falta de políticas inclusivas y de apoyo para estudiantes con necesidades especiales también limita la equidad en el sistema. Esta situación perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo futuro para los estudiantes de estas zonas, destacando la urgencia de implementar políticas y recursos que mejoren la educación en los asentamientos informales de Ica.

La agroindustria en Ica ha experimentado un crecimiento notable, consolidándose como un motor económico a través de la exportación de productos agrícolas como espárragos, uvas y arándanos. Sin embargo, este desarrollo ha traído consigo problemas laborales significativos, especialmente para las mujeres que conforman una gran parte de la fuerza laboral en este sector. Las condiciones de trabajo en la agroindustria son frecuentemente informales y precarias; muchas trabajadoras no cuentan con contratos que les garanticen beneficios como seguridad social y estabilidad laboral. A esto se suman los bajos salarios que reciben, los cuales reflejan una persistente brecha de género.

Las mujeres enfrentan, además, la falta de apoyo para el cuidado de sus hijos, una situación que obliga a muchas a tomar medidas alternativas y a menudo inseguras para su cuidado. Las condiciones laborales exigen jornadas largas y físicamente demandantes, y no siempre cuentan con protección ante el acoso o la violencia en el trabajo. La mayoría de estas trabajadoras son migrantes de zonas rurales



y enfrentan barreras lingüísticas y culturales que incrementan su vulnerabilidad, exponiéndolas aún más a la explotación. La Ley de Promoción Agraria, diseñada para incentivar la inversión, ha sido cuestionada por no mejorar sustancialmente las condiciones laborales en el sector, en especial para las mujeres. En conclusión, aunque la agroindustria ha generado empleo para miles de mujeres migrantes, la precariedad laboral, la discriminación de género y la falta de protección social siguen siendo problemas graves que demandan atención urgente del Estado y el sector privado.

Los trabajadores migrantes en la agroindustria de Ica residen en asentamientos informales que carecen de acceso a servicios básicos, como agua potable, electricidad y saneamiento. Estos espacios no cuentan con planificación adecuada, y las condiciones de vida son precarias, con altos niveles de hacinamiento y viviendas construidas con materiales inadecuados, lo cual incrementa la vulnerabilidad a enfermedades y afecta la calidad de vida de las familias. Además, el acceso limitado al agua potable y la ausencia de servicios de saneamiento crean ambientes insalubres que impactan la salud de los trabajadores y sus familias.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En abril de 2024, el 32.2% del territorio del departamento de Ica estaba ocupado por concesiones mineras¹⁶¹, lo cual representa una parte significativa del área total de la región. Este porcentaje evidencia el impacto de la actividad minera en la vida de las comunidades locales, quienes comparten su espacio y recursos naturales con el sector minero.

El acuífero de Ica, una fuente vital para la agroindustria y el suministro de agua potable, enfrenta una crisis de sobreexplotación debido a la extracción excesiva que ha reducido los niveles de recarga natural, afectando tanto al sector agrícola como al acceso de agua para la población local. Esto ha generado conflictos entre agroindustrias y comunidades locales, y representa una amenaza al derecho humano al agua. Diversos estudios han señalado la necesidad urgente de tomar medidas, como mejorar la gobernanza hídrica con la participación de gobiernos,

¹⁶¹ Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)

empresas y comunidades, y promover políticas de uso sostenible del agua. También se plantea la recarga artificial del acuífero como una medida para contrarrestar su agotamiento. Sin una intervención efectiva y coordinada, la sostenibilidad de la agroindustria y el acceso al agua potable en la región continuarán en grave riesgo.

En el departamento de Ica, se reporta un conflicto que involucra a trabajadores agrarios y al Frente de Trabajadores Agrícolas (FRENTAGRI). En diciembre de 2023, estos trabajadores iniciaron un paro agrario en el sector agroexportador, motivado por la falta de claridad y comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto a las modificaciones propuestas a la Ley Agraria 31110. Los trabajadores manifiestan su descontento ante la incertidumbre generada por estas modificaciones, las cuales consideran que no garantizan mejoras en sus condiciones laborales y de seguridad social. Este conflicto, ubicado en el Centro Poblado Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas Guadalupe, provincia de Ica, se encuentra sin diálogo, lo que ha intensificado las tensiones en la región.

En la región Junín, las comunidades campesinas de Palaco, Chongos Alto y Huasicancha mantienen un conflicto desde septiembre de 2022 contra la empresa minera IRL Ltda, responsable de la unidad minera Corihuarmi. Estas comunidades acusan a la empresa de contaminación de la laguna Yanacocha y de afectar negativamente las actividades productivas en la zona. Los pobladores han solicitado un informe detallado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre las medidas y supervisiones realizadas a la empresa, pero aún no han recibido respuesta. Este conflicto, ubicado en el distrito de Chongos Altos, provincia de Huancayo, permanece sin diálogo, y las comunidades continúan esperando que OEFA atienda sus demandas para resolver las preocupaciones medioambientales.

En el centro poblado menor de Andaychagua, en Junín, los habitantes sostienen un conflicto con la empresa Volcan Compañía Minera desde marzo de 2016. Los pobladores denuncian que las actividades de esta empresa minera han generado contaminación ambiental, lo que ha afectado la salud de los residentes y el entorno local. En este caso, se ha logrado establecer un diálogo. El 22 de mayo se llevó a cabo una reunión entre la comunidad de Huay-Huay, la Municipalidad Distrital de Huay-Huay, la Municipalidad de San José de Andaychagua y representantes de Volcan, donde se abordaron temas como la reubicación de una institución educativa afectada por la actividad minera. Este proceso de diálogo busca mitigar los impactos ambientales y brindar soluciones a las afectaciones denunciadas por la comunidad.



En el distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín, el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito ha manifestado su rechazo al proceso de reasentamiento hacia el área de Carhuacoto, impulsado por la empresa Chinalco Perú S.A. Desde febrero de 2008, los habitantes de Morococha han expresado que no se ha firmado un Convenio Marco que garantice beneficios adecuados para los pobladores desplazados debido a las operaciones mineras del proyecto Toromocho. En este conflicto se ha logrado mantener un diálogo activo. El 30 de mayo, se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Diálogo para tratar el proceso de reasentamiento, en la cual se acordó realizar una próxima sesión el 27 de junio de 2024, donde OEFA y el Ministerio de Energía y Minas informarán sobre el estado de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y otros asuntos relacionados con el proyecto minero.

Un conflicto en la Cuenca Alta del Río Cunas, también en Junín, involucra a diversas comunidades que rechazan el proyecto de represamiento hídrico de Yanacocha, ejecutado por el Gobierno Regional de Junín desde julio de 2019. Las comunidades de la Cuenca Alta temen que el proyecto provoque inundaciones en sus tierras agrícolas, afectando sus medios de vida, mientras que las comunidades de la Cuenca Media y Baja han expresado su apoyo, dado que consideran que el proyecto mejoraría el acceso al agua en sus territorios. Este conflicto se desarrolla en las provincias de Concepción y Chupaca y, hasta la fecha, no se ha establecido un diálogo formal entre las partes, lo cual mantiene las tensiones latentes entre las comunidades afectadas y el gobierno regional.

Distrito de San Pedro de Huarcapana, provincia de Chincha. Tipo socioambiental
Los centros poblados de Liscay, Bellavista, frente de defensa de la cuenca del río San Juan, la junta del valle de Chincha anunciaron una medida de protesta para el 05 de setiembre en oposición a las actividades de exploración que estaría realizando la empresa Ferro Aluminios Perú S.A.C. en la zona, por temor a la contaminación ambiental. En la reunión del 05 de setiembre con la subprefectura distrital demandaron que se respete la Resolución n° 225- 2022 que declara la suspensión de actividades de la empresa hasta el 2025.

Por último, un conflicto limítrofe surgió en abril de 2022 entre las comunidades campesinas de Cochay y San Francisco de Macon, también en Junín, debido a la disputa por la propiedad de un área entre ambas localidades. Esta controversia ha generado fricciones y preocupación sobre la administración y uso de estas tierras. A pesar de la intervención de la Defensoría del Pueblo, no se ha logrado establecer un diálogo formal entre las comunidades, y no ha habido avances significativos en la resolución del conflicto.

La región de Ica, en Perú, experimenta un crecimiento notable en la inversión minera y en la expansión de sus operaciones extractivas, consolidándose como un actor clave en la minería nacional.¹⁶² Sin embargo, este desarrollo trae consigo desafíos importantes, como conflictos sociales, la expansión de la minería informal y la necesidad de mejoras en infraestructura para sostener y optimizar el crecimiento económico.

En cuanto a la inversión y producción minera, la región ha registrado un incremento del 9.3% en inversión, alcanzando los 63.4 millones de dólares en lo que va del año. Ica se destaca por ser el único productor de hierro en el Perú, el séptimo en cobre y el tercero en zinc. Las concesiones mineras abarcan el 32.2% del territorio de la región, concentrándose principalmente en las provincias de Nasca y en la zona andina de Chincha y Pisco, lo que refleja la fuerte presencia de actividades mineras en estas áreas.

La expansión de operaciones mineras es notable, con varias empresas en proceso de ampliación de sus actividades. Marcobre, propietaria de la mina Justa, ha incrementado la capacidad de tratamiento de sus plantas en 2024, lo que le permitirá optimizar su producción y consolidar su operación en la región. Nexa Resources, que opera Cerro Lindo, la mina de zinc más grande del país, ha solicitado permisos para expandir sus operaciones en Nasca, ampliando así su capacidad de extracción y procesamiento de minerales. Shougang Hierro Perú, principal productor de hierro, también planea aumentar sus actividades de exploración y construcción en Marcona, una zona que ya tiene un gran impacto de la minería.

Sin embargo, el crecimiento del sector minero no ha estado exento de conflictos sociales y ambientales. En marzo de 2024, se reportaron incidentes entre la empresa Shougang Hierro Perú y pescadores artesanales, quienes denunciaron la obstrucción del acceso a sus áreas de pesca, acompañada de amenazas de violencia. Estos conflictos reflejan la tensión existente entre la expansión minera y los derechos de las comunidades locales, en especial aquellas que dependen de los recursos naturales como el mar para su subsistencia. La falta de diálogo y la coexistencia de intereses diversos, como la minería y la pesca, exacerban la conflictividad social en la región.

¹⁶² Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.77 - 81)



Con miras a mejorar la capacidad exportadora de Ica, se han anunciado importantes inversiones en infraestructura portuaria. Shougang Hierro Perú ha recibido autorización para construir un nuevo muelle en su terminal de San Nicolás, con una inversión de 247 millones de dólares. Este proyecto busca mejorar la logística de exportación de minerales, especialmente el hierro. A su vez, la empresa china Jinzhao Perú S.A. fue adjudicada para desarrollar un megapuerto en San Juan de Marcona, con una inversión de 405 millones de dólares. Esta infraestructura permitirá agilizar las exportaciones y atraer inversiones, contribuyendo al desarrollo económico del sur del país.

Por otro lado, la minería informal representa un desafío persistente en la región. Miles de mineros artesanales en Ica operan en condiciones de informalidad, enfrentando barreras significativas para su formalización. En enero, un grupo de mineros artesanales protestó en Lima, exigiendo la derogación de disposiciones legales que consideran perjudiciales para su proceso de formalización. La Dirección Regional de Energía y Minas de Ica está trabajando para formalizar a algunos pequeños mineros, pero el proceso es lento y se enfrenta a múltiples obstáculos. La formalización es crucial para mejorar las condiciones laborales y ambientales en las operaciones de pequeña escala, pero requiere de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los mineros.

En resumen, el sector minero en Ica es un motor de crecimiento económico que ha generado importantes inversiones y oportunidades. No obstante, el avance de este sector requiere una gestión integral que aborde los conflictos sociales y ambientales, promueva la formalización de la minería artesanal y garantice una infraestructura adecuada para el desarrollo sostenible de la región. Sin una respuesta coordinada y efectiva, la minería en Ica podría continuar generando tensiones y desafíos que comprometan su viabilidad a largo plazo.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana. Un ambiente de creciente hostilidad hacia los profesionales de la comunicación en diversas regiones del Perú, incluyendo Ica, lo que representa una preocupación significativa para la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.

En febrero 2024, cuando la reportera Thais Casalino y el camarógrafo Rafael Vereau, del programa “Contracorriente” de Willax TV, fueron agredidos por un trabajador de la minera Shougang Hierro Perú en la región de Ica. Los periodistas se encontraban en los exteriores de la planta de la minera, con el objetivo de entrevistar a pescadores artesanales que alegaban ser impedidos de trabajar en una caleta cercana, cuando fueron interceptados por un vehículo de seguridad de la empresa. El trabajador Jesús Augusto Monge Pimentel intentó quitarles sus equipos a los reporteros y empujó a Vereau.¹⁶³

Durante el año 2024, la región de Ica ha sido escenario de diversas movilizaciones de protesta que han resultado en detenciones de manifestantes. En particular, en noviembre de 2023, se anunció un paro y bloqueo de vías en el sector de Barrio Chino, tras la liberación de siete dirigentes que habían estado detenidos por su participación en protestas anteriores.¹⁶⁴ Estas acciones de protesta han llevado a enfrentamientos con las fuerzas del orden y a la detención de varios participantes. Además, en diciembre de 2023, se registraron enfrentamientos en la zona de Barrio Chino, donde manifestantes intentaron bloquear la carretera Panamericana Sur, resultando en la detención de tres personas.¹⁶⁵ Estas detenciones han sido motivo de preocupación y debate sobre el manejo de las protestas y el respeto a los derechos humanos en la región. Es importante destacar que, aunque algunas de estas detenciones ocurrieron a finales de 2023, las consecuencias y las acciones legales relacionadas se han extendido durante el año 2024, manteniendo la situación de tensión y protesta en la región de Ica.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La muerte violenta de mujeres por razones de género constituye la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer, reconocida en el sistema penal peruano como feminicidio. Este fenómeno refleja un continuum de conductas violentas motivadas por razones de género, que pueden culminar en el asesinato de mujeres y niñas. Durante el año 2023, se registraron 5 casos de feminicidio,¹⁶⁶ en el departamento de Ica, alcanzando una tasa de feminicidio de 1,0¹⁶⁷ lo cual representa un problema persistente y alar-

¹⁶³ Consejo Prensa Peruana, febrero 2024.

¹⁶⁴ La República, 15 noviembre 2023.

¹⁶⁵ Éxito Noticias, 11 diciembre 2023.

¹⁶⁶ Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

¹⁶⁷ Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000



mante en la región. En el reporte del MIMP hasta septiembre del 2024,¹⁶⁸ se registraron 8 casos con características de feminicidio y 11 casos de tentativa de feminicidio.

El panorama de la violencia contra las mujeres en Perú, respaldado por los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros administrativos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela cifras preocupantes en el departamento de Ica. En esta región, el 48,9 % de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido alguna forma de violencia familiar¹⁶⁹ a manos de su esposo o compañero. Durante el año 2023, se recibieron en total 8,468 denuncias de violencia familiar, lo que refleja la magnitud del problema y la urgente necesidad de implementar políticas efectivas de protección y prevención.

En el departamento de Ica, existen Centros de Emergencia Mujer (CEM) distribuidos en diversas provincias para brindar atención y apoyo a las víctimas de violencia de género. Actualmente, se cuenta con un total de 18 CEM, de los cuales 7 son centros regulares y 11 están ubicados en comisarías. La distribución por provincia es la siguiente: Chíncha cuenta con 6 centros, Ica con 7, Nasca con 2, Palpa con 1 y Pisco con 2. Estos centros representan una red de apoyo fundamental para atender y orientar a las personas afectadas por situaciones de violencia familiar y de género en la región. En el reporte de enero - septiembre 2024¹⁷⁰ atendieron 4,572 casos de violencia contra la mujer.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En marzo de 2024, el 88,7% de los adolescentes entre 12 y 16 años en Perú se matriculó en educación secundaria, reflejando un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Según el área de residencia, la tasa de matriculación en secundaria fue del 90,0% en zonas rurales y del 88,2% en zonas urbanas. Comparado con el mismo mes del año anterior, la asistencia escolar en el área rural incrementó en 6,4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1,5 puntos porcentuales.

168 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Ica. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113357/5968448-cuadro-resumen-dpto-ica.pdf?v=1729602711>

169 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

170 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Ica. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113357/5968448-cuadro-resumen-dpto-ica.pdf?v=1729602711>

En cuanto a la educación inicial en 2024, la tasa de matriculación es del 87,1% en áreas urbanas y del 80,3% en zonas rurales. En primaria, la asistencia alcanza el 96,7% en áreas urbanas y el 93,6% en áreas rurales.

Durante el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes entre 14 y 17 años que cursan secundaria se dedicaba exclusivamente a estudiar. En este mismo grupo etario, el 18,1% no estudiaba ni trabajaba, el 17,5% combinaba estudios con alguna actividad de apoyo en su hogar, y el 7,3% se dedicaba exclusivamente a trabajar.¹⁷¹

La protección de migrantes es un compromiso fundamental en la defensa de los derechos humanos, especialmente para aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en países de tránsito o destino. Los migrantes, a menudo expuestos a riesgos como explotación laboral, discriminación y falta de acceso a servicios básicos, requieren políticas que garanticen su seguridad, bienestar y derechos. Organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), promueven acciones para asegurar el acceso a servicios de salud, educación, y trabajo digno, así como medidas contra la trata de personas y el tráfico ilícito. La protección de migrantes es esencial para construir sociedades inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.

La migración hacia el departamento de Ica ha sido motivada por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, principalmente en la agroindustria. Este flujo migratorio ha llevado a la formación de cinturones de pobreza y asentamientos informales en áreas urbanas, donde los migrantes, especialmente mujeres, encuentran condiciones laborales y de vida precarias. Aunque la agroindustria ha generado empleo en la región, las trabajadoras migrantes, que representan la mayor parte de la fuerza laboral en este sector, enfrentan condiciones desfavorables que limitan sus posibilidades de mejorar su calidad de vida. A continuación, se analiza el impacto de la migración en Ica, sus causas, y las dificultades que enfrentan los migrantes en su intento por integrarse a la vida económica y social de la región.

Ica ha recibido uno de los mayores flujos de migración interna en Perú, impulsados por la expansión de la agroindustria y las oportunidades laborales que esta actividad ha generado. La migración hacia la región ha estado concentrada en áreas urbanas de las capitales provinciales, dando lugar a la creación de cinturones de pobreza. Los procesos migratorios han sido impulsados por factores como la demanda de mano

171 INEI. Informe Técnico N° 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>



de obra en la agroindustria, el desplazamiento interno debido al conflicto armado en las décadas de 1980 y 1990, y las condiciones precarias en las zonas de origen de los migrantes. Los migrantes, en su mayoría mujeres de origen indígena, provienen de zonas rurales con altos índices de pobreza y acceso limitado a servicios básicos, buscando mejorar sus condiciones de vida en Ica.

A pesar del crecimiento económico impulsado por la agroindustria, la migración masiva hacia Ica ha provocado un incremento en la población que vive en condiciones de pobreza, especialmente en las áreas urbanas. Estos asentamientos informales carecen de una planificación adecuada y enfrentan graves problemas, como la falta de acceso a servicios básicos y la precariedad de las viviendas. La migración desordenada ha llevado a la formación de barrios marginales en las afueras de las ciudades, donde los servicios de agua potable, saneamiento, electricidad y salud son limitados. Las familias que habitan en estos lugares suelen vivir en condiciones de hacinamiento y con pocas oportunidades de mejorar su situación socioeconómica.

El acceso a servicios básicos es mínimo en muchos de estos asentamientos informales. En algunos casos, los pobladores solo tienen acceso al agua potable durante unas pocas horas al día o incluso solo dos veces por semana. Las condiciones de saneamiento son deficientes, lo que contribuye a la propagación de enfermedades como infecciones gastrointestinales, parasitosis y dengue. Las mujeres migrantes que trabajan en la agroindustria suelen enfrentar condiciones laborales explotadoras, caracterizadas por trabajos arduos, mal remunerados y sin acceso a servicios de cuidado infantil, lo que incrementa la carga sobre aquellas que son madres solteras. Aunque la agroindustria continúa creciendo, la calidad del empleo en este sector sigue siendo baja, predominando el subempleo y la informalidad.

La situación de los niños y niñas en estas comunidades migrantes es particularmente alarmante. Las condiciones de pobreza en las que viven muchas familias afectan directamente a los menores, limitando su acceso a una educación de calidad y dificultando su desarrollo integral. La falta de servicios básicos y de atención de salud adecuada exacerba la vulnerabilidad de los niños y niñas, quienes crecen en entornos de alta precariedad y con pocas oportunidades para su desarrollo futuro.

Esta situación refleja la necesidad de adoptar políticas públicas que protejan a las poblaciones migrantes y que fomenten una integración socioeconómica que mejore sus condiciones de vida.

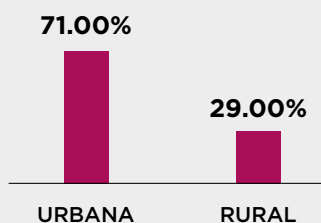
JUNÍN

POBLACION TOTAL 1,246,038

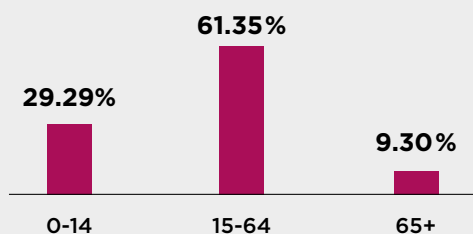


La población total en el departamento de Junín se distribuye principalmente en áreas urbanas (71.00%), con una menor proporción en áreas rurales (29.00%). Según el sexo, las mujeres constituyen el 51.10% de la población, mientras que los hombres representan el 48.90%. En cuanto a la estructura por edad, la mayoría de la población se encuentra en el grupo de 15 a 64 años (61.35%), seguido por los niños y adolescentes de 0 a 14 años (29.29%) y los mayores de 65 años (9.30%).

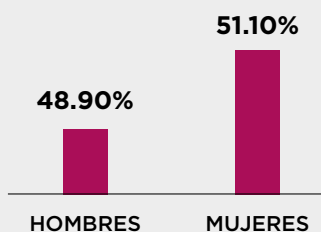
POBLACIÓN TOTAL
JUNÍN



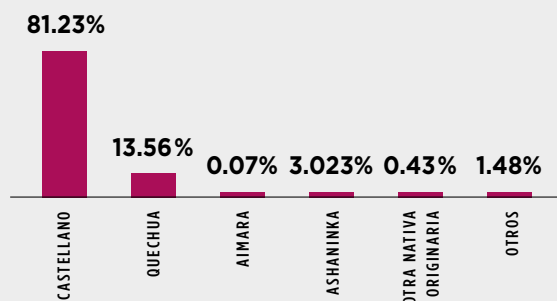
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
JUNÍN



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
JUNÍN



LENGUA MATERNA
JUNÍN



Fuente: INEI. Censo Población 2017



En relación con la lengua materna, el castellano es predominante en Junín, hablado por el 81.23% de la población. Le siguen el quechua (13.56%), el asháninka (3.23%), y en menores proporciones, otras lenguas como el aimara (0.07%) y otras lenguas nativas (0.43%). Este panorama refleja una diversidad cultural significativa en la región, con una presencia importante de lenguas indígenas que muestran la riqueza lingüística y cultural de Junín.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Junín, situado en la región central de Perú, enfrenta diversos problemas sociales que afectan a su población, a pesar de ser un área con gran potencial económico y una ubicación estratégica. Uno de los problemas más importantes es la desigualdad económica y la pobreza, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, donde la falta de oportunidades y servicios básicos limita el desarrollo de estas poblaciones. Mientras que las ciudades, como Huancayo, han experimentado mayor crecimiento, las áreas rurales dependen de la agricultura, la ganadería y la minería, actividades cuyos beneficios no llegan a toda la población. Crecimiento que no llega a las grandes mayorías, principalmente en zonas rural, donde en las últimas dos décadas se asentaron pobladores que se desplazaron por tema de empleo y el estudio de sus hijos

El acceso limitado a servicios básicos es otra dificultad en Junín. En el ámbito de la salud, la infraestructura es deficiente en zonas rurales y de selva, y la falta de personal, equipos y medicamentos afecta la calidad de atención, lo que resulta en altas tasas de mortalidad infantil y problemas de desnutrición. En educación, aunque existen muchas escuelas, la calidad varía considerablemente. Las zonas rurales suelen tener menos recursos y personal capacitado, y el acceso a la educación superior es limitado fuera de las ciudades principales, restringiendo así las oportunidades de los jóvenes de áreas alejadas. En Junín a pesar de ser una de las regiones con expectativas de crecimiento, pero que el acceso a educación y salud cada vez se va alejando a las nuevas generaciones en comunidades campesinas y nativas, que va repercutiendo en los hijos de los nuevos matrimonios, pese a la disminución de hijos por hogar, la desnutrición y TBC va en aumento. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 58.55.¹⁷²

¹⁷² Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

Los conflictos sociales y ambientales en Junín son frecuentes debido a la riqueza en recursos naturales, lo que ha motivado la instalación de proyectos de minería y explotación forestal. Sin embargo, las comunidades locales, preocupadas por la contaminación, la destrucción de tierras y la falta de beneficios económicos, a menudo se oponen a estos proyectos, lo cual genera tensiones y enfrentamientos con las empresas y el Estado. Respecto a conflictos ambientales en Junín, está centrado en el manejo de los recursos forestales de manera irracional, que va afectando la autonomía de administración de dichos recursos forestales, con normas que no está contribuyendo en la protección de las mismas.

La violencia e inseguridad también son problemas graves en la región. Además de la delincuencia común en zonas urbanas, el narcotráfico representa una amenaza en áreas selváticas, donde el cultivo de coca y la producción de drogas ilícitas generan inseguridad y afectan la cohesión social. La violencia doméstica y de género es otro problema persistente, agravado por la falta de una respuesta institucional adecuada.

Junín presenta desafíos en cuanto a la infraestructura y el aislamiento geográfico. Las comunidades rurales, especialmente en áreas montañosas y selváticas, sufren de infraestructura vial deficiente, lo cual limita el acceso a servicios básicos como educación, salud y mercados, y contribuye a la exclusión social y económica.

La migración es un fenómeno constante en Junín. La falta de oportunidades en áreas rurales ha motivado un flujo de migrantes hacia las ciudades y otras regiones del país, como Lima. Esto ha provocado el despoblamiento de algunas zonas rurales y ha fragmentado a muchas familias.

En el ámbito de la salud pública, Junín enfrenta problemas como la malnutrición y la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Las enfermedades tropicales también son un riesgo, especialmente en áreas de selva, y el uso de mercurio en la minería informal ha generado serias preocupaciones de salud ambiental.

El acceso a la justicia en Junín es limitado, especialmente en zonas rurales y de selva, debido a las barreras geográficas y la escasez de servicios legales. La falta de conocimiento sobre los derechos legales y la impunidad en casos de violencia y otros delitos representan serios obstáculos para los habitantes de estas áreas.

Junín es una región con gran diversidad cultural, incluyendo comunidades indígenas que a menudo enfrentan discriminación y marginación. La falta de una educación intercultural y la escasa atención a los derechos de las comunidades indígenas han contri-



buido a la pérdida de lenguas y tradiciones, generando un desafío en el contexto de la modernización.

La situación en Junín exige un enfoque integral que aborde las desigualdades estructurales y atienda las necesidades urgentes de la población, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo para toda la región.

En 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú¹⁷³ afectó al 51.6% de los hogares,¹⁷⁴ un fenómeno que coincide con el aumento de la pobreza monetaria, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el departamento de Junín, el 51.5% de los hogares,¹⁷⁵ es decir, aproximadamente 228,600 hogares, experimentan inseguridad alimentaria. Aunque esta cifra refleja una leve disminución de 0.6% en comparación con el año 2021, la situación sigue siendo alarmante para una porción considerable de la población en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. El impacto de la minería en las comunidades del departamento de Junín se refleja en la extensión de concesiones mineras que ocupan un importante porcentaje de su territorio. Hasta abril de 2024, el 18.7% del territorio de Junín, equivalente a 823,444 hectáreas, está comprometido en concesiones mineras.¹⁷⁶ Este dato destaca la considerable presencia de la actividad minera en la región y subraya la necesidad de evaluar tanto sus beneficios económicos como sus efectos en la vida de las comunidades locales, especialmente en términos de sostenibilidad ambiental y social.

En el departamento de Junín, existen actualmente varios conflictos sociales que involucran tanto a comunidades locales como a diversas entidades gubernamentales y empresas privadas. De acuerdo con el informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo a septiembre 2024,¹⁷⁷ son los siguientes:

173 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

174 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

175 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

176 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

177 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

El conflicto socioambiental en Chongos Alto y Huasicancha surgió en septiembre de 2022 e involucra a las comunidades campesinas de Palaco, Chongos Alto y Huasicancha, que han realizado protestas contra la empresa minera IRL Ltda, específicamente en su unidad minera Corihuarmi, por la presunta contaminación de la laguna Yanacocha y de las actividades productivas en la zona. Los actores principales son las comunidades afectadas y la empresa minera, mientras que los actores secundarios incluyen a la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM), la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el OEFA. La Defensoría del Pueblo actúa como actor terciario. El 18 de septiembre se realizó una reunión informativa, pero hasta la fecha no se ha logrado establecer un diálogo continuo para resolver el conflicto.

El conflicto de reasentamiento en Morococha se inició en febrero de 2008, cuando el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha se opuso al proceso de reasentamiento de su población en el área denominada Carhuacoto, debido a la falta de un Convenio Marco con la empresa Chinalco Perú S.A., responsable del Proyecto Minero Toromocho. Entre los actores primarios se encuentran la Municipalidad Distrital de Morococha, la empresa minera Chinalco Perú, y las organizaciones sociales locales, como el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Morococha. El 19 de septiembre, se celebró una reunión de la Mesa de Diálogo para el proceso de reasentamiento con representantes de varias organizaciones sociales y gubernamentales, la Defensoría del Pueblo y la empresa Chinalco. En esta reunión se estableció una agenda para futuras negociaciones, la cual será discutida en la siguiente reunión el 24 de octubre. Por el momento se encuentra en un nivel moderado, en estos dos últimos años se encuentra frente el avance de la ampliación de la zona de operación minera en este distrito, en proceso de negociación con los propietarios respecta al reasentamiento total), lo que si esta en agenda el manejo responsable de la contaminación ambiental.

El conflicto sobre obras viales en el Canipaco se generó en junio de 2024, cuando las comunidades campesinas de la zona iniciaron protestas contra el Gobierno Regional de Junín, exigiendo que se tomen en cuenta sus observaciones sobre la construcción de la carretera “Chupuro - Vista Alegre - Chicche - Chongos Alto - Huasicancha”. Los actores primarios incluyen a varias comunidades de la zona y a los alcaldes distritales de Chongos Alto y Chicche, mientras que los actores secundarios incluyen a la empresa contratista Consorcio Vial Chupuro y a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Junín. Se ha establecido un diálogo con el Gobierno Regional, que actualmente trabaja en la creación de un Comité de



Resolución de Conflictos Sociales para abordar las demandas de la comunidad campesina de Chongos Alto. El conflicto tiene su origen en una corrupción sistemática por parte de los ejecutores de obras públicas, así como en la tendencia de las nuevas gestiones a priorizar sus propios proyectos, desatendiendo aquellos iniciados por administraciones anteriores.

El conflicto limítrofe entre las comunidades de Nueva Libertad de Punto y Canchapalca comenzó en junio de 2024 y enfrenta a ambas comunidades por la delimitación de sus linderos comunales y la propiedad de un área de 412 hectáreas. Las autoridades locales de los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Comas, junto con las subprefecturas distritales y la Oficina Regional de Prevención y Gestión de Conflictos del Gobierno Regional de Ayacucho, han intervenido como actores secundarios y terciarios. Sin embargo, no se ha establecido un diálogo formal para resolver el conflicto, y las comunidades recientemente participaron en una audiencia especial ante el Segundo Juzgado Civil de Huancayo.

El conflicto limítrofe entre las comunidades de Cochas y Andas y San Francisco de Macon data de abril de 2022, cuando estas comunidades campesinas iniciaron una disputa territorial sobre un área de tierra en conflicto. Los actores primarios son las dos comunidades, mientras que los actores secundarios y terciarios incluyen a la Prefectura Regional de Junín, la Municipalidad Distrital de Cochas, y diversas entidades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Hasta la fecha, no se ha logrado establecer un diálogo para resolver esta disputa limítrofe.

Estos conflictos reflejan la compleja interacción entre el desarrollo económico, la defensa de los derechos territoriales y la necesidad de diálogo y mediación efectiva para prevenir y gestionar tensiones sociales en la región de Junín.

La actividad minera en el departamento de Junín es un factor clave para su economía y también una fuente de conflictos sociales y ambientales.¹⁷⁸ A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de la minería en la región y los principales conflictos que afectan a las comunidades locales. La producción e inversión minera en Junín es uno de los departamentos más importantes en la producción de minerales en el Perú. Ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de

178 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.43 - 47)

zinc, representando el 19.9% de la producción del país, y en la producción de plata, con un 16.7%. Además, Junín es un productor relevante de plomo y cobre. En 2024, el sector minero en Junín ha recibido inversiones que ascienden a 110 millones de dólares, destacándose proyectos importantes como la fase 2 de la Ampliación de Toromocho, que tiene un valor estimado de 815 millones de dólares. Este proyecto representa una de las mayores inversiones mineras en la región, con el objetivo de expandir la capacidad de producción y procesamiento de minerales.

Uno de los casos más emblemáticos de conflicto en Junín es el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). En 2023, la empresa Metalurgia Business Perú S.A.A. reinició las operaciones en el CMLO después de 13 años de inactividad. Sin embargo, esta reapertura ha traído consigo protestas de los pobladores de La Oroya, quienes denuncian que las emisiones contaminantes del complejo están afectando gravemente su salud. Los residentes han señalado que las emisiones no reguladas generan problemas respiratorios y otros efectos adversos, lo que ha ocasionado enfrentamientos entre la empresa y la comunidad. Existe un cambio de opiniones: mientras algunos cuestionan la política ambiental, la población prioriza la necesidad de empleo frente a una economía en declive, lo que exige reflexionar sobre este dilema para tener un mejor análisis y buscar las salidas a este conflicto.

Otro conflicto de larga data en Junín involucra a más de 3,500 ex trabajadores de la empresa Doe Run, antigua operadora del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Los ex trabajadores reclaman el pago de beneficios pendientes y la liberación de un fideicomiso ambiental que se estableció para financiar medidas de remediación. Sin embargo, el proceso legal ha enfrentado varios obstáculos, y el fideicomiso no ha sido liberado, lo que ha generado malestar y protestas por parte de los afectados, quienes consideran que el Estado y la empresa no han cumplido con sus obligaciones. En respuesta a las denuncias de los pobladores de La Oroya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que condena al Estado peruano por no haber regulado y fiscalizado adecuadamente las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya. La sentencia establece que el Estado no protegió los derechos fundamentales de los habitantes de La Oroya, exponiéndolos a condiciones de contaminación perjudiciales para su salud. La Corte IDH ordenó al Estado implementar un plan de remediación ambiental, brindar atención médica gratuita a los afectados y realizar reparaciones económicas para las víctimas. Este fallo representa un avance importante en la lucha de la comunidad por obtener justicia y mejorar sus condiciones de vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 27 de noviembre de 2023 una sentencia en el caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú”, declarando la responsabilidad inter-



nacional del Estado peruano por violaciones a los derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya. Estas violaciones fueron consecuencia de la contaminación ambiental generada por las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la falta de regulación y fiscalización por parte del Estado. Hasta la fecha, noviembre de 2024, el Estado peruano ha iniciado acciones para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. Se han establecido comisiones interinstitucionales para coordinar la implementación de las medidas ordenadas, y se han asignado recursos presupuestarios para este propósito. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las comunidades afectadas han expresado preocupación por la lentitud en la ejecución de estas medidas y la falta de transparencia en la información sobre los avances. La Corte IDH supervisa el cumplimiento de sus sentencias mediante la emisión de resoluciones, la celebración de audiencias y la realización de visitas en el Estado responsable. La supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso de La Oroya sigue abierta hasta que se considere que las medidas de reparación han sido implementadas completamente y de manera efectiva. En resumen, aunque el Estado peruano ha dado inicio a acciones para cumplir con la sentencia de la Corte IDH en el caso de La Oroya, el proceso de implementación aún enfrenta desafíos significativos. Se requiere una atención constante para asegurar que se respeten y protejan efectivamente los derechos de las personas afectadas.

Además del conflicto en La Oroya, Junín enfrenta otros problemas relacionados con la actividad minera. Volcan Compañía Minera, una de las principales empresas del sector, suspendió en marzo de 2024 las actividades en tres de sus minas para modificar sus permisos ambientales. Esta decisión se tomó tras una serie de negociaciones y huelgas laborales en su unidad minera Andaychagua, donde los trabajadores protestaron por el incumplimiento de acuerdos en sus negociaciones colectivas. La suspensión de actividades y las huelgas reflejan las tensiones internas en la empresa y la necesidad de mejorar las condiciones laborales y ambientales en sus operaciones.

Es necesario que los organismos de derechos humanos se enfoquen en construir propuestas que impulsen la participación ciudadana frente a las estrategias de avasallamiento de los gobiernos y las nuevas leyes que afectan sectores como la minería y el tratamiento de conflictos..

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la

ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En la Selva Central, las comunidades nativas, especialmente los Asháninka, enfrentan una marcada falta de participación en las decisiones gubernamentales tanto a nivel local como regional. Este déficit de representación limita su capacidad para defender sus derechos territoriales y ambientales, dejándolas vulnerables ante decisiones que impactan sus tierras y recursos. La marginalización política y la falta de inclusión en los procesos de toma de decisiones son problemas persistentes en esta región.

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) ha trabajado principalmente con las comunidades Asháninka, así como con las comunidades Nomatsiguenga y Yanesha. Sus acciones se han centrado en fortalecer la organización de las comunidades, promoviendo su incidencia política y su participación en la gobernanza local y regional. Esto ha incluido capacitaciones en derechos humanos y territoriales, así como la creación de espacios de diálogo con las autoridades.

Diversas organizaciones indígenas también participan activamente en la Selva Central, incluyendo la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), la Federación de Comunidades Nativas Campa - Asháninka (FECONACA), la Organización de Comunidades Asháninkas de Río Negro (OCAR), la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - Selva Central (CONAP-SC). Estas organizaciones han impulsado la creación de un Comité de Gestión junto con CECONSEC y la municipalidad local para supervisar proyectos y presupuestos aprobados a nivel regional, con el objetivo de garantizar una administración más inclusiva y responsable.

Un logro significativo ha sido el acuerdo alcanzado entre OCAR, FECONACA y la Dirección Regional Agraria (DRA) de Junín para firmar un acta de entendimiento en 2024. Este acuerdo busca avanzar en la georreferenciación de la comunidad nativa Arizona Portillo y fortalecer el saneamiento físico-legal de las comunidades indígenas del distrito de Río Negro. Además, se conformó un Comité de Ordenamiento Territorial, presidido por la Municipalidad de Río Negro e integrado por OCAR, Arizona Portillo, la Agencia Agraria Satipo y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).



Las organizaciones indígenas han destacado la importancia de la supervisión forestal y han promovido el reconocimiento de los vigilantes ambientales a través de la acreditación en SERFOR, a pesar de la falta de apoyo presupuestario por parte de la Municipalidad Provincial de Satipo y el Gobierno Regional de Junín. También han subrayado la necesidad de un enfoque intercultural en los espacios de diálogo gubernamentales, como la Comisión Multisectorial de Selva Central. CARE y CECONSEC han emitido pronunciamientos defendiendo los territorios Asháninka y enfatizando la importancia de una participación política efectiva para que las comunidades puedan influir en las decisiones que afectan sus tierras y recursos.

El Poder Judicial de Perú excluyó al líder indígena asháninka Ángel Pedro Valerio de una investigación judicial, reconociendo la falta de pruebas y la incorrecta imputación en su contra. Valerio, quien es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), había sido implicado en la desaparición de cuatro personas durante una protesta en abril de 2023, protesta que se originó tras el asesinato del también líder indígena Santiago Contoricón. A pesar de su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las comunidades asháninkas, la Fiscalía incluyó a Valerio en la investigación basándose en testimonios que lo vinculaban a un grupo de ronderos supuestamente responsables de los hechos.

El líder indígena asháninka Ángel Pedro Valerio fue inicialmente implicado en un caso de disturbios y en la desaparición de cuatro personas durante una protesta en abril de 2023, un evento relacionado con el asesinato del también líder indígena Santiago Contoricón. A pesar de la ausencia de pruebas claras, la Fiscalía lo vinculó al caso basándose en testimonios que lo señalaban como parte de un grupo de ronderos. Sin embargo, Valerio presentó pruebas de que en esos días estaba liderando un congreso asháninka en otra ubicación, lo cual demostraba que no podía haber estado involucrado en los disturbios.

Con el apoyo de organizaciones de derechos como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Valerio solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales. Finalmente, el Poder Judicial de Perú reconoció la falta de pruebas y excluyó a Valerio del proceso judicial. Este caso destaca la vulnerabilidad de los defensores de derechos indígenas en Perú, quienes suelen enfrentar amenazas y criminalización debido a su labor en la defensa de sus territorios, especialmente en contextos de conflictos asociados al narcotráfico y la tala ilegal.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La muerte violenta de mujeres por razones de género representa la forma más extrema de violencia contra la mujer, y está tipificada en el sistema penal peruano como feminicidio. Este tipo de violencia se inscribe en un continuum de actos violentos que, motivados por razones de género, pueden culminar en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023,¹⁷⁹ en el departamento de Junín se registraron 16 casos de feminicidio, alcanzando una tasa de 2.3¹⁸⁰ por cada 100,000 mujeres, una de las más altas del país.

La violencia contra las mujeres en Perú es un problema persistente, como lo demuestran los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros administrativos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el departamento de Junín, el 57.4 % de las mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado algún tipo de violencia familiar ejercida por su esposo o compañero.¹⁸¹ En 2023, se registraron en la región un total de 11,639 denuncias por violencia familiar, reflejando la magnitud de esta problemática en la zona.

En el departamento de Junín, existen Centros de Emergencia Mujer (CEM) que brindan apoyo y protección a las víctimas de violencia de género. En total, se cuenta con 18 CEM distribuidos en la región, de los cuales 12 son de modalidad regular y 6 están ubicados en comisarías. Estos centros se encuentran estratégicamente ubicados en diversas provincias para facilitar el acceso a los servicios de apoyo. Las provincias con CEM son: Chanchamayo con 2 centros, Chupaca con 1, Concepción con 1, Huancayo con 4, Jauja con 2, Junín con 1, Satipo con 4, Tarma con 1 y Yauli con 2. En su reporte de enero - septiembre 2024,¹⁸² señala que atendieron 4,945 casos de violencia contra la mujer. Durante ese mismo periodo, se reportaron 4 casos clasificados con características de feminicidio, evidenciando el riesgo

179 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

180 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

181 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

182 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Junín. Enero - septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113358/5968448-cuadro-resumen-dpto-junin.pdf?v=1729602711>



mortal al que se enfrentan muchas mujeres en la región. Además, se documentaron 9 casos de tentativa de feminicidio, reflejando la alta incidencia de violencia grave de género. Estos datos resaltan la urgencia de implementar medidas efectivas de protección y prevención para salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres en la región.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En marzo de 2024, el 88,7% de los adolescentes entre 12 y 16 años en Perú se matriculó en educación secundaria, reflejando un aumento de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en 2023. La asistencia escolar presenta diferencias según el área de residencia: en las zonas rurales, el 90% de los adolescentes se matriculó en algún año de secundaria, mientras que en áreas urbanas la tasa fue del 88,2%. Comparado con el año anterior, la asistencia en el área rural creció en 6,4 puntos porcentuales, y en el área urbana, en 1,5 puntos porcentuales.

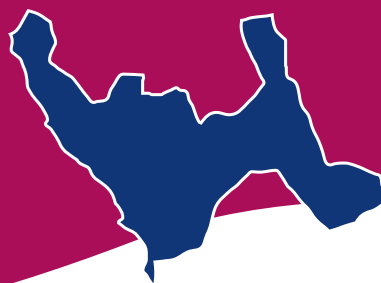
En cuanto a los niveles educativos iniciales, la tasa de matriculación en 2024 fue del 87,1% en áreas urbanas y del 80,3% en zonas rurales. En educación primaria, el 96,7% de los niños en áreas urbanas y el 93,6% en zonas rurales estuvieron matriculados.

Durante el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes de entre 14 y 17 años que cursaban secundaria se dedicaron exclusivamente a estudiar. Por otro lado, el 18,1% ni estudiaba ni trabajaba, el 17,5% estudiaba y colaboraba en alguna actividad, y el 7,3% se dedicaba exclusivamente a trabajar. Estos datos destacan la participación de los jóvenes en el sistema educativo, aunque también reflejan desafíos en el equilibrio entre estudio y trabajo en algunos sectores de la población.¹⁸³

¹⁸³ INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

LA LIBERTAD

POBLACION TOTAL 1,778,080



En el departamento de La Libertad, la mayor parte de la población se encuentra en áreas urbanas, representando el 78.93% del total, mientras que el 21.07% reside en zonas rurales. En cuanto a la distribución por género, el 51.20% de la población está compuesta por mujeres y el 48.80% por hombres. La estructura etaria muestra que el 63.47% de la población pertenece al grupo de edad entre 15 y 64 años, seguido del 28.53% en el rango de 0 a 14 años, y solo el 7.50% tiene 65 años o más. En lo que respecta a la lengua materna, el castellano es el idioma predominante, siendo hablado por el 99.10% de la población. Otros idiomas, como el quechua y otras lenguas indígenas, tienen una representación mínima, reflejando la preponderancia del castellano en esta región.

POBLACIÓN TOTAL
LA LIBERTAD

78.93%

21.07%

URBANA

RURAL

POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
LA LIBERTAD

63.47%

28.53%

7.50%

0-14

15-64

65+

POBLACIÓN SEGÚN SEXO
LA LIBERTAD

48.80%

51.20%

HOMBRES

MUJERES

LENGUA MATERNA
LA LIBERTAD

99.10%

0.34%

0.02%

0.00%

0.02%

0.52%

CASTELLANO

QUECHUA

AIMARA

ASHANINKA

OTRA NATIVA
ORIGINARIA

OTROS

Fuente: INEI. Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de La Libertad, situado en la costa norte del Perú, se enfrenta a diversos problemas sociales que afectan a su población, a pesar de su relevancia económica impulsada por sectores como la agroindustria, la minería y el comercio. Estos desafíos se detallan a continuación:

La desigualdad económica es un problema central en La Libertad, donde la riqueza generada no se distribuye equitativamente. Las áreas urbanas, como Trujillo, han registrado un mayor desarrollo, mientras que las zonas rurales y marginales siguen presentando altos índices de pobreza. Esta desigualdad se manifiesta en el acceso dispar a servicios, educación y empleo de calidad.

En el sector agroindustrial, que es vital para la economía regional y concentra actividades en la producción de caña de azúcar y espárragos, entre otros productos de exportación, los trabajadores suelen experimentar condiciones laborales desfavorables. Los bajos salarios, largas jornadas de trabajo y la falta de beneficios sociales han provocado múltiples protestas laborales, reflejo del malestar generalizado entre los trabajadores del sector.

El Proyecto Chavimochic permitió la irrigación del valle de Chao-Virú, consolidándolo como un centro agroexportador clave en el país. No obstante, la concentración del 71% de la producción agrícola en solo siete empresas ha generado desigualdades en la distribución de tierras.

La inseguridad y violencia son problemas serios en la región, particularmente en Trujillo, ciudad que ha sido señalada como una de las más peligrosas del país. La actividad de pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico han fomentado un ambiente de inseguridad, afectando tanto a los ciudadanos como a las actividades comerciales y el turismo.

El acceso limitado a servicios básicos continúa siendo un desafío. En cuanto a salud, las zonas rurales y periurbanas a menudo no disponen de infraestructura sanitaria adecuada, lo que limita el acceso a una atención de calidad. En educación, las diferencias entre las áreas urbanas y rurales son notables; muchas escuelas rurales carecen de recursos y personal capacitado, y los estudiantes enfrentan obstáculos económicos y sociales para acceder a la educación superior.



El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 58.30.¹⁸⁴

La urbanización descontrolada ha llevado al surgimiento de asentamientos informales, especialmente en Trujillo. Muchas personas viven en condiciones precarias, con acceso limitado a agua potable, saneamiento y electricidad. La falta de una adecuada planificación urbana ha exacerbado estos problemas, afectando la calidad de vida en áreas periféricas.

Además, los conflictos sociales y ambientales también son frecuentes en La Libertad, especialmente en torno a la minería y la explotación de recursos naturales. Las comunidades locales han expresado preocupación por la contaminación del agua y la degradación del suelo, lo que genera tensiones con las empresas y el gobierno, y en ocasiones se traduce en protestas y enfrentamientos.

En el ámbito de la salud pública, el departamento enfrenta desafíos significativos como la malnutrición y enfermedades crónicas. La falta de acceso a servicios de salud en las áreas rurales y la deficiente infraestructura agravan estos problemas, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.

La migración interna hacia La Libertad, en particular a Trujillo, ha aumentado la presión sobre los servicios públicos, como educación, salud y vivienda. Este crecimiento poblacional rápido ha superado la capacidad de los servicios actuales, generando un deterioro en la calidad de vida en varias zonas urbanas.

El desempleo y el subempleo son problemas persistentes, afectando principalmente a los jóvenes y a las personas en áreas rurales. La economía informal emplea a muchos trabajadores que carecen de beneficios sociales y seguridad laboral, lo cual limita sus oportunidades de desarrollo económico.

Por último, La Libertad cuenta con un valioso patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos como Chan Chan y la Huaca del Sol y de la Luna. Sin embargo, el crecimiento urbano descontrolado y la falta de políticas de preservación amenazan estos tesoros históricos, lo que representa un desafío importante en la gestión del patrimonio en la región.

¹⁸⁴ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



Estos problemas sociales destacan la urgencia de implementar políticas públicas que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible, mejoren las condiciones laborales, y reduzcan las desigualdades en el acceso a recursos y servicios básicos en La Libertad.

En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú ¹⁸⁵alcanzó al 51.6% de los hogares, ¹⁸⁶ en correlación con el incremento de la pobreza monetaria reportado por el INEI. En el departamento de La Libertad, la situación es particularmente crítica, con el 58.7% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria, ¹⁸⁷ lo que representa un total de aproximadamente 343,900 hogares en esta condición. Comparado con el año 2021, la inseguridad alimentaria en La Libertad ha experimentado un aumento significativo de 10.8%, reflejando el agravamiento de las condiciones de vida en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. El impacto de la minería en el departamento de La Libertad es significativo, especialmente en términos de ocupación territorial. A abril de 2024, el 51.0% del territorio de la región está ocupado por concesiones mineras, ¹⁸⁸ lo cual representa un área de aproximadamente 1,290,184 hectáreas. Esta situación refleja la fuerte presencia de la actividad minera en la región y plantea diversos desafíos para las comunidades locales, tanto en términos de acceso a recursos naturales como en relación a los posibles efectos ambientales y sociales derivados de la expansión de estas concesiones.

La situación en el departamento de La Libertad es compleja y está marcada por la convivencia entre la minería formal e informal y el incremento del crimen organizado, lo que ha generado un ambiente de alta conflictividad social y violencia.¹⁸⁹

185 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

186 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

187 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

188 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

189 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

La región es la principal productora de oro en Perú y ocupa el primer lugar en la producción de carbón antracita. En 2024, la inversión minera en La Libertad ascendió a 67.26 millones de dólares, siendo Minera Poderosa la principal empresa inversora.

Las concesiones mineras abarcan el 51% del territorio de La Libertad, concentrándose principalmente en la zona andina, lo que ha generado tensiones con las comunidades locales. Entre los conflictos sociales más destacados están aquellos relacionados con la extracción de oro y carbón antracita, en particular la oposición de la Central Única de Rondas Campesinas, que denuncia el impacto ambiental de la minería en el río Moche.

La minería informal es un problema persistente en la región, especialmente en la provincia de Pataz, donde está fuertemente asociada al crimen organizado. La declaratoria de estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo en febrero de 2024 no ha logrado reducir la violencia en la zona, y los enfrentamientos, atentados contra infraestructuras, y la presencia de mafias continúan en aumento. Incidentes graves, como la voladura de torres de alta tensión que han resultado en víctimas fatales, evidencian la gravedad de la situación y la limitada efectividad de las medidas de seguridad implementadas hasta la fecha.

En el departamento de La Libertad se han registrado varios conflictos socioambientales de larga data que involucran a comunidades locales y la actividad minera. Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo al mes de septiembre 2024,¹⁹⁰ señala como conflictos activos al que se originó en julio de 2023 en el distrito de Pataz, provincia de Pataz, cuando integrantes de la ronda campesina del sector Los Alisos ingresaron a una bocamina, presuntamente en disputa con la Compañía Minera La Poderosa, para realizar una inspección acompañados por dos efectivos policiales. Durante la diligencia, se produjo un enfrentamiento que resultó en el bloqueo de una vía local conocida como el sector “Y”, lo que impide el paso de vehículos y maquinaria pesada de la compañía minera. Este bloqueo continúa sin avances en el diálogo entre las partes. En este caso, los actores primarios incluyen a la comunidad campesina Los Andes, la Ronda Campesina Distrital de Pataz, las rondas campesinas de los anexos Pueblo Nuevo y Los Alisos, y la Compañía Minera La Poderosa S.A. También participan como actores secundarios otras rondas campesinas de los centros poblados de Pueblo

190 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



Nuevo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) y la Municipalidad Distrital de Pataz, mientras que la Defensoría del Pueblo interviene como actor terciario.

Otro conflicto en La Libertad se remonta a noviembre de 2021 y está liderado por la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) de la región. Esta organización exige al Estado la implementación de acciones de remediación ambiental por la contaminación del río Moche y las carboneras en el distrito de Salaverry, así como el equipamiento para mejorar la seguridad ciudadana, infraestructura hospitalaria y proyectos de inversión en carreteras y centros educativos. Además, manifiestan su rechazo al alza de los precios de los fertilizantes, que impacta a los agricultores de la región. Este conflicto involucra principalmente a la CUNARC, el Gobierno Regional de La Libertad y el Frente de Defensa de la Villa Marina (Fredevim) como actores primarios. Entre los actores secundarios figuran el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (DGCA MINAM), la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales del Ministerio del Ambiente (OGASA MINAM), la Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales del Ministerio de la Producción (OAIPCS Produce), la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de la Producción (DIGAMI Produce), el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Como actores terciarios, participan la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) y la Defensoría del Pueblo. Aunque se ha establecido diálogo en este conflicto, no se han registrado avances recientes en las negociaciones.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En la ciudad de Trujillo, la situación de la libertad de prensa ha sido alarmante, con un registro de 19 agresiones a periodistas en el último año. Estas agresiones se han caracterizado por amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y obstrucción al acceso a la información. En varios incidentes, el alcalde provincial y sus segui-

dores han sido identificados como responsables de amenazas y hostigamiento, llegando incluso a agredir físicamente a periodistas durante la cobertura de manifestaciones y eventos políticos. La obstrucción del trabajo periodístico ha sido otra constante, con reporteros impedidos de realizar su labor en actividades oficiales de la ciudad.¹⁹¹

Las agresiones físicas y verbales también han sido frecuentes. Periodistas de medios locales han sido hostigados y agredidos físicamente por seguidores del alcalde, especialmente aquellos que cubrían temas políticos o de corrupción. Este patrón de violencia se ha extendido a amenazas directas, creando un ambiente de constante intimidación.

El informe “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” identifica los tipos de ataques más comunes contra periodistas, que incluyen amenazas y hostigamiento, seguidos de agresiones físicas y verbales, además de intimidación judicial mediante querellas por difamación. En varios casos, se han impuesto trabas al acceso a la información y se han empleado discursos estigmatizantes para desacreditar a los medios. Otras formas de ataque incluyen despidos, detenciones arbitrarias durante coberturas, amenazas legislativas para restringir el periodismo y robo de equipos de trabajo.

En particular, en Trujillo, los periodistas que investigan casos de corrupción han enfrentado una presión adicional. Por ejemplo, los periodistas Juan Bringas Céspedes y Alejandro Quispe Ortiz del diario “La Industria” han sido hostigados por el alcalde suspendido Arturo Fernández Bazán. Además, un reportero de Sol TV fue obstaculizado en su acceso a la información por parte de Miguel Ángel Urbina Correa, lo que pone en evidencia el ambiente hostil en el que operan los medios locales.¹⁹²

En el departamento de La Libertad, durante el año 2024, se han registrado diversas movilizaciones ciudadanas de protesta, principalmente relacionadas con conflictos socioambientales y laborales. Uno de los actores involucrados en estas movilizaciones fueron las Rondas Campesinas. Integrantes de la Ronda Campesina del sector Los Alisos ingresaron a una bocamina en disputa con la Compañía Minera La Poderosa para realizar una inspección, acompañados de dos efectivos policiales. Durante la diligencia, se produjo un enfrentamiento que derivó en el bloqueo de

191 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”

192 ANP. Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas – ANP -Oficina de los Derechos Humanos del Periodista.



una vía local, impidiendo el paso de vehículos y maquinaria pesada de la empresa minera. Este bloqueo se mantuvo sin diálogo entre las partes involucradas.

Otra organización relevante en las movilizaciones fue la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) de La Libertad. Miembros de esta organización exigieron al Estado acciones de remediación ambiental por la contaminación del río Moche y las carboneras del distrito de Salaverry. Además, demandaron equipamiento para la seguridad ciudadana, infraestructura hospitalaria y proyectos de inversión en carreteras e instituciones educativas, manifestando también su rechazo al alza de precios de fertilizantes.

En las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, se reportaron enfrentamientos que resultaron en la muerte de Carlos Huamán Cabrera y Nixon Sánchez Huaynacari. Estas manifestaciones estuvieron marcadas por denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y armas de fuego por parte de las autoridades. Casos destacados: Carlos Huamán Cabrera, un migrante amazónico, falleció en un enfrentamiento con la policía. Las investigaciones sobre su muerte permanecen sin avances significativos y Nixon Sánchez Huaynacari, originario de Loreto, murió en circunstancias similares. Su familia denuncia negligencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. La Fiscalía centralizó las investigaciones relacionadas con estos casos en Lima, lo que ha complicado la participación activa de las víctimas y sus familiares. Además, se ha señalado una insuficiente especialización del equipo asignado para llevar a cabo estas investigaciones.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y está tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano. La violencia feminicida se manifiesta en una progresión de conductas violentas motivadas por razones de género, que pueden culminar en feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el

departamento de La Libertad se registraron 4 feminicidios,¹⁹³ lo que representa una tasa de 0.4 por cada 100,000 mujeres.¹⁹⁴ Esta tasa es una de las más elevadas a nivel nacional, reflejando la gravedad de esta problemática en la región.

El panorama de la violencia contra las mujeres en Perú, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, muestra una alarmante situación en el departamento de La Libertad. Según estos datos, el 55.1 % de las mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia familiar,¹⁹⁵ ejercida por su esposo o compañero. En términos absolutos, en el año 2023 se registraron 9,143 denuncias de violencia familiar en la región. Además, La Libertad reportó 9 casos de feminicidio en 2023, lo que evidencia la persistente gravedad de esta problemática en la región.

En el departamento de La Libertad, existen Centros de Emergencia Mujer (CEM) que brindan apoyo y atención a las víctimas de violencia de género. Estos centros están distribuidos en varias provincias y cuentan con dos modalidades de atención: 15 CEM regulares y 8 ubicados en comisarías. Las provincias donde se encuentran estos centros son: Ascope (2), Bolívar (1), Chepén (1), Gran Chimú (1), Julcán (1), Otuzco (1), Pacasmayo (3), Pataz (1), Sánchez Carrión (2), Santiago de Chuco (1), Trujillo (7) y Virú (2). Estos CEM son fundamentales para la protección y asistencia de mujeres, niños y adolescentes afectados por violencia, proporcionando servicios de orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento en los procesos judiciales y administrativos. En su informe de enero - septiembre 2024,¹⁹⁶ señalan que atendieron 6,108 casos de violencia contra la mujer y registraron 4 casos con características de feminicidio y 6 casos de tentativa de feminicidio.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En marzo de 2024, el 88,7% de los adolescentes entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, lo que representa un incre-

193 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

194 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

195 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

196 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de La Libertad. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113370/5968448-cuadro-resumen-dpto-la-libertad.pdf?v=1729602893>



mento de 2,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. En términos de área de residencia, el 90,0% de los adolescentes en zonas rurales y el 88,2% en áreas urbanas se matricularon en algún grado de secundaria. La tasa de asistencia escolar mostró un aumento de 6,4 puntos porcentuales en el área rural y de 1,5 puntos en el área urbana en relación con el año anterior.

En cuanto a la educación inicial en 2024, el 87,1% de los niños en zonas urbanas y el 80,3% en áreas rurales están matriculados. En educación primaria, las cifras de matriculación alcanzan el 96,7% en el área urbana y el 93,6% en el área rural.

Durante el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, mientras que el 18,1% no estudia ni trabaja. El 17,5% combina sus estudios con alguna actividad laboral o ayuda en el hogar, y el 7,3% solo se dedica a trabajar.¹⁹⁷

¹⁹⁷ INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

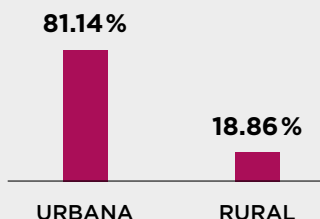
LAMBAYEQUE

POBLACION TOTAL 1,197,260

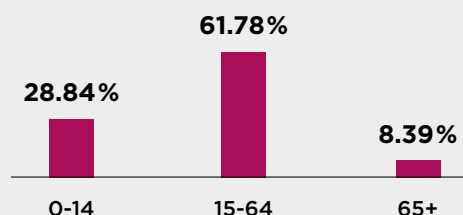


La región de Lambayeque se caracteriza por una población mayoritariamente urbana (81.14%) y con una ligera mayoría de mujeres (51.50%) frente a hombres (48.50%). La mayor parte de la población se encuentra en el grupo etario de 15 a 64 años (61.78%), seguido por el grupo de 0 a 14 años (28.84%) y, en menor proporción, personas de 65 años o más (8.39%). En cuanto a la lengua materna, el castellano es predominante (97.24%), seguido a gran distancia por el quechua (2.34%), mientras que otras lenguas nativas, como aimara y asháninka, representan un porcentaje casi nulo. Estos datos reflejan una sociedad predominantemente urbana, joven y con una marcada preferencia lingüística por el castellano.

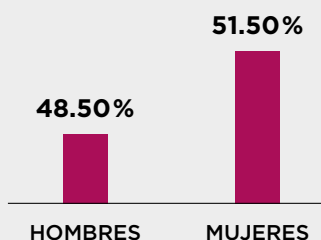
POBLACIÓN TOTAL
LAMBAYEQUE



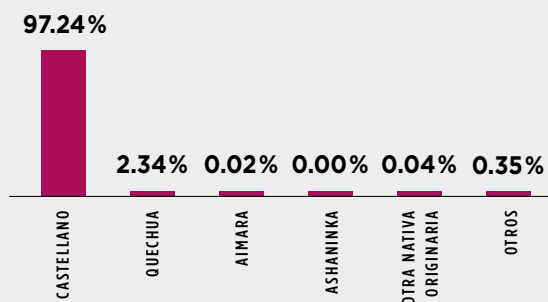
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
LAMBAYEQUE



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
LAMBAYEQUE



LENGUA MATERNA
LAMBAYEQUE



Fuente: INEI. Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Lambayeque, situado en la costa norte de Perú, es una región reconocida por su desarrollo en los sectores agrícola, pesquero y comercial. Esta área ha experimentado un notable crecimiento económico en las últimas décadas, impulsado principalmente por la agricultura y el comercio. Sin embargo, detrás de esta prosperidad, Lambayeque enfrenta una serie de problemas sociales que impactan considerablemente en la calidad de vida de su población. Entre estos problemas se destacan la desigualdad económica, las condiciones laborales precarias, la inseguridad ciudadana, el acceso desigual a servicios básicos, los problemas derivados del rápido crecimiento urbano y los desafíos relacionados con la preservación del patrimonio cultural.

A pesar de contar con una economía relativamente próspera, Lambayeque se enfrenta a una profunda desigualdad económica. Aunque las ciudades y los sectores vinculados a la agroexportación concentran el desarrollo económico, las áreas rurales y las zonas urbanas marginales se encuentran en condiciones de alta pobreza. Esta desigualdad se refleja en el acceso desigual a servicios básicos como la salud y la educación, además de la falta de oportunidades laborales formales. Las familias en estas áreas desfavorecidas suelen vivir en condiciones de precariedad, con limitaciones para cubrir sus necesidades esenciales y acceder a una calidad de vida digna.

El sector agroindustrial de Lambayeque, uno de los pilares de su economía, también enfrenta serias dificultades en términos de condiciones laborales. La producción de azúcar, arroz y otros productos de exportación ha convertido a la región en un centro agroindustrial clave, pero los trabajadores de este sector frecuentemente experimentan jornadas largas, bajos salarios y una falta generalizada de acceso a beneficios sociales. Estas condiciones precarias han sido motivo de numerosas protestas y demandas por mejoras laborales. La situación de vulnerabilidad laboral en la agroindustria refleja una carencia de políticas que garanticen derechos laborales básicos y una mejora en la calidad de vida de los trabajadores del sector.

La inseguridad ciudadana es otro problema que afecta de manera considerable a Lambayeque, especialmente en áreas urbanas como Chiclayo, donde se observa un incremento en los índices de delincuencia, incluyendo robos, asaltos y actos de

violencia. La presencia de pandillas y crimen organizado ha generado una sensación de inseguridad entre los habitantes, que ven sus vidas y bienes en constante riesgo. Este problema de inseguridad no solo afecta la tranquilidad de la población, sino que también representa un obstáculo para el desarrollo social y económico de la región, limitando la inversión y el turismo, factores esenciales para el crecimiento de Lambayeque.

En cuanto al acceso a servicios básicos, Lambayeque enfrenta desafíos significativos, particularmente en los sectores de salud y educación. Aunque el crecimiento económico ha mejorado las condiciones de vida en algunas zonas, el acceso a servicios de salud sigue siendo desigual. En las áreas rurales y marginales, la infraestructura sanitaria es deficiente, con escasez de personal médico y medicamentos, lo que limita la calidad de la atención sanitaria para las poblaciones más vulnerables. En el ámbito educativo, las diferencias son también evidentes; mientras que en las zonas urbanas se dispone de mejores recursos y equipamiento, las escuelas en áreas rurales y asentamientos informales carecen de infraestructura adecuada, lo que afecta directamente la calidad de la educación. Además, el acceso a la educación superior es limitado, especialmente para jóvenes provenientes de familias de bajos ingresos, lo que restringe sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 58.59.¹⁹⁸

El crecimiento urbano acelerado de Lambayeque ha desencadenado problemas de urbanización y vivienda, especialmente en ciudades como Chiclayo, donde la expansión ha sido en gran parte desordenada. Este crecimiento sin planificación ha conducido a la proliferación de asentamientos informales, en los cuales muchos residentes viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento adecuado y electricidad. La falta de una adecuada planificación urbana ha dificultado la provisión de servicios públicos y ha tenido un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes, generando desafíos adicionales en la gestión de recursos y en el desarrollo sostenible de la región.

Además, Lambayeque enfrenta conflictos sociales y ambientales relacionados con la gestión de recursos naturales, siendo el agua uno de los más críticos. La compe-

¹⁹⁸ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



tencia por el agua entre la agroindustria y las comunidades locales se ha intensificado, especialmente en períodos de sequía, generando tensiones y conflictos. La expansión de la frontera agrícola y el crecimiento urbano también han afectado áreas naturales y hábitats, creando preocupaciones ambientales que, a su vez, afectan la sostenibilidad del desarrollo económico y social de Lambayeque.

Los problemas de salud pública son otro de los desafíos que enfrenta Lambayeque. La región presenta altos índices de malnutrición, enfermedades transmitidas por vectores y problemas crónicos como diabetes e hipertensión. Sin embargo, la infraestructura de salud pública es insuficiente para atender de manera efectiva estos problemas, especialmente en áreas rurales y marginales, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de gran parte de la población. La falta de recursos adecuados y la escasez de personal especializado limitan la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a estos desafíos de salud pública.

A pesar de la actividad económica en sectores como la agroindustria, el desempleo y el subempleo son problemas persistentes en Lambayeque. Muchas personas, especialmente jóvenes y mujeres, están empleadas en la economía informal, lo que significa que carecen de acceso a beneficios sociales y a una seguridad laboral adecuada. La falta de empleo formal limita las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la población y contribuye a la perpetuación de la pobreza y la desigualdad.

La migración interna hacia Lambayeque ha sido significativa en los últimos años, lo que ha generado una presión considerable sobre los servicios públicos, como salud, educación y vivienda. El crecimiento poblacional en las áreas urbanas ha sobrepasado la capacidad de los servicios existentes, generando deficiencias en la atención a los nuevos residentes y un deterioro en la calidad de los servicios para la población en general.

Por último, Lambayeque es una región rica en patrimonio cultural, con sitios arqueológicos de gran relevancia, como las Tumbas Reales de Sipán. Sin embargo, el crecimiento urbano desordenado y la falta de políticas de preservación adecuadas ponen en riesgo este patrimonio invaluable. La protección y conservación del patrimonio cultural de Lambayeque es un desafío constante en el contexto de la expansión económica y la urbanización, y requiere la implementación de políticas que promuevan un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la identidad cultural de la región.

En conclusión, los problemas sociales en Lambayeque reflejan la necesidad urgente de implementar políticas públicas que promuevan un desarrollo equitativo y sostenible. Estos desafíos exigen mejoras en las condiciones laborales, la reducción de las desigualdades en el acceso a servicios básicos y recursos esenciales, y un compromiso con la preservación del patrimonio cultural. Solo a través de un enfoque integral que aborde estos problemas estructurales será posible mejorar la calidad de vida de los habitantes de Lambayeque y garantizar un desarrollo que beneficie a toda la población, sin dejar de lado a los sectores más vulnerables.

En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú ¹⁹⁹ afectó al 51.6% de los hogares,²⁰⁰ una cifra que está en línea con el aumento de la pobreza monetaria reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el caso del departamento de Lambayeque, el 54.5% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 213,500 hogares. Comparado con el año 2021, esta cifra ha registrado un incremento de 0.5%, ²⁰¹ reflejando un deterioro en las condiciones de acceso a alimentos básicos en la región. Este incremento en la inseguridad alimentaria pone de relieve los desafíos que enfrentan los hogares de Lambayeque en medio de la creciente pobreza y limitaciones económicas.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. En el departamento de Lambayeque, el 12.4% del territorio está actualmente ocupado por concesiones mineras, según datos de abril de 2024. Esto equivale a una extensión de aproximadamente 180,576 hectáreas de un total de 1,459,015 hectáreas que conforman el área de la región. Este dato refleja el impacto significativo que la minería tiene sobre el territorio lambayecano, con implicancias potenciales en la vida de las comunidades locales, el uso de recursos naturales y el equilibrio ecológico de la región. ²⁰²

199 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

200 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

201 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

202 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)



En el departamento de Lambayeque, la actividad minera formal es limitada, destacándose principalmente la pequeña minería informal y la explotación de canteras no metálicas. A la fecha, solo el 12.4% del territorio regional se encuentra concesionado para fines mineros. Sin embargo, esta actividad, especialmente en su forma informal, ha generado impactos ambientales significativos, como es el caso de la minería en la zona alta del río La Leche, en Incahuasi. Aquí, la contaminación por metales pesados está afectando a la población local, incluyendo la detección de altos niveles de plomo en niños de la comunidad de Batán Grande.

Uno de los proyectos más importantes en Lambayeque es el proyecto minero Cañariaco, gestionado por la empresa Cañariaco Copper Perú S.A. Este yacimiento de cobre, uno de los más grandes en el norte del país, ha avanzado en la fase de exploración y espera obtener los permisos necesarios para continuar con las perforaciones. Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte oposición de la comunidad local, que manifiesta preocupaciones sobre los posibles impactos sociales y ambientales.

En paralelo, el Gobierno Regional de Lambayeque está impulsando el desarrollo del Puerto Eten como parte de un nuevo corredor minero que facilitará la exportación de minerales provenientes de futuros proyectos, como el proyecto La Granja en Cajamarca. Este puerto se proyecta para manejar hasta 6 millones de toneladas de concentrados anualmente, lo que lo posicionaría como un eje clave para la exportación minera en el norte del Perú.²⁰³

En el informe sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo a septiembre del 2024²⁰⁴, menciona el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, se desarrolla un conflicto en torno al Área de Conservación Privada (ACP) de Chaparrí, ubicada en la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Este conflicto, que se convirtió en un caso nuevo en enero de 2018, surge debido a la intención de autorizar la venta de tierras dentro de la reserva de Chaparrí, lo cual ha generado enfrentamientos entre los comuneros. Los principales actores en este conflicto son la actual junta directiva de la comunidad, liderada por Lázaro Rodas Morales como presidente, César Zapata Naquiche como secretario y Jaime Centurión Horna como tesorero. En oposición, un grupo de comuneros, encabezado por Juan de Dios Carrasco Hernández y Alindor Culqui Gonzáles, junto

203 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.38 - 39)

204 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

a otros diez comuneros, cuestionan las acciones de la junta directiva. En cuanto a los actores institucionales, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Prefectura intervienen como actores secundarios, mientras que la Defensoría del Pueblo actúa como actor terciario. Actualmente, el conflicto se encuentra estancado, ya que no hay diálogo entre las partes involucradas. Durante el último mes no se han registrado nuevos hechos relacionados con este caso, lo que indica una falta de avances en la resolución del conflicto.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, se registraron seis incidentes de agresión contra periodistas en 2023, según el informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista. Estos ataques a la libertad de prensa incluyeron agresiones físicas y verbales, así como hostigamiento. Los periodistas, que intentaban cubrir temas sensibles relacionados con corrupción local, fueron agredidos tanto física como verbalmente en múltiples ocasiones. Entre los casos destacados, se encuentra el de Pánfilo Greta, de “Investiga Noticias”, quien fue agredido físicamente mientras cubría protestas en la ciudad. Además, reporteros de medios locales enfrentaron hostigamiento por parte de autoridades y agentes de seguridad, lo que evidencia un clima adverso para el ejercicio del periodismo en la región.²⁰⁵

Durante el año 2024, el departamento de Lambayeque fue escenario de diversas movilizaciones ciudadanas en respuesta a problemáticas sociales y económicas. En octubre, transportistas y comerciantes de Chiclayo participaron en una marcha rodante para expresar su rechazo a la creciente inseguridad y a los actos de violencia relacionados con la extorsión y otros delitos.²⁰⁶ Continuaron las protestas los siguientes días, se registraron protestas en diversas regiones del país, incluyendo Lambayeque, donde gremios de transportistas y comerciantes se unieron a las movilizaciones para exigir mayor seguridad y la derogación de leyes que consi-

205 ANP. Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

206 La República, 10 octubre 2024.



deraban perjudiciales para sus sectores.²⁰⁷ En el mismo mes, docentes afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) realizaron una protesta en Chiclayo, encadenándose a las rejas de la iglesia Santa María Catedral. Esta acción buscaba exigir mejoras en el sector educativo y condiciones laborales más justas.²⁰⁸ En julio de 2024, se llevaron a cabo protestas en varias regiones del Perú, incluyendo Lambayeque, donde ciudadanos expresaron su descontento con la situación política y social del país.²⁰⁹ Aunque estas protestas reflejan el descontento de diversos sectores de la población en Lambayeque, no se han reportado incidentes significativos de represión o detenciones masivas en el contexto de estas movilizaciones durante el año 2024.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

El feminicidio, entendido como la forma más extrema de violencia de género, es la muerte violenta de mujeres por razones de género y está tipificado en el sistema penal peruano. Esta violencia feminicida se manifiesta en una serie de conductas violentas motivadas por el género que pueden culminar en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. En el año 2023, el departamento de Lambayeque registró tres casos de feminicidio,²¹⁰ lo que representa una tasa de 0.4 por cada 100,000 mujeres.²¹¹ Esta cifra refleja la gravedad de la violencia de género en la región y la necesidad de implementar políticas efectivas para su prevención y erradicación.

En el Perú, el panorama de la violencia contra las mujeres es alarmante, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el departamento de Lambayeque, el 47.9% de las mujeres de entre 15 y 49 años

207 La República, 11 octubre 2024.

208 Exitosa Noticias, 17 octubre 2024.

209 Panorámica, 22 julio 2024

210 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

211 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

han sido víctimas²¹² de algún tipo de violencia familiar ejercida por sus esposos o compañeros. Durante el año 2023, se recibieron un total de 9,560 denuncias por violencia familiar en la región.

En el departamento de Lambayeque, existen Centros de Emergencia Mujer (CEM) distribuidos en tres modalidades: 3 centros regulares y 9 ubicados en comisarías. Estos centros se encuentran en las provincias de Chiclayo, que cuenta con 6; Ferreñafe, con 2; y Lambayeque, con 4. Los CEM brindan apoyo y orientación a víctimas de violencia, ofreciendo servicios de protección y asistencia en diversas localidades del departamento. En su reporte de enero - septiembre 2024²¹³ indicó que atendió 2,710 casos de violencia contra la mujer y 3 casos con características de feminicidio, además de 3 casos de intentos de feminicidio.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En educación, en marzo de 2024, la tasa de matrícula en educación secundaria para adolescentes de 12 a 16 años en Perú alcanzó el 88.7%, lo que representa un aumento de 2.7 puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuanto a la distribución por área de residencia, el 90.0% de los adolescentes del área rural se matricularon en algún grado de secundaria, mientras que en el área urbana la matrícula fue del 88.2%. Comparado con el mismo mes de 2023, la asistencia escolar aumentó en 6.4 puntos porcentuales en el área rural y en 1.5 puntos en la urbana.

En educación inicial, el 87.1% de los niños en áreas urbanas y el 80.3% en áreas rurales fueron matriculados. En educación primaria, la matrícula fue del 96.7% en el área urbana y del 93.6% en el área rural. Durante el primer trimestre de 2024, se observó que el 57.2% de los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria se dedican exclusivamente a estudiar, mientras que el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7.3% se dedica solo a trabajar. Estos datos reflejan avances en la cobertura educativa y diferencias en el compromiso escolar entre áreas urbanas y rurales.²¹⁴

212 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

213 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Lambayeque. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113371/5968448-cuadro-resumen-dpto-lambayeque.pdf?v=1729602894>

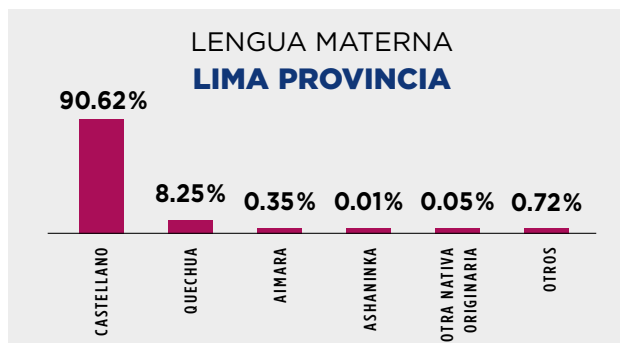
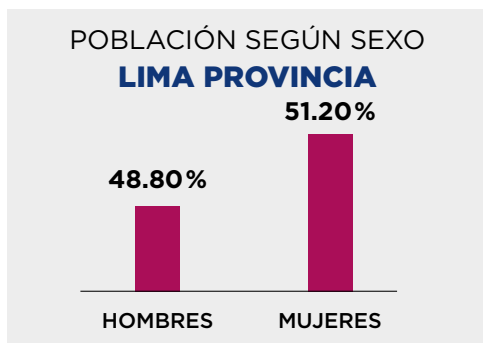
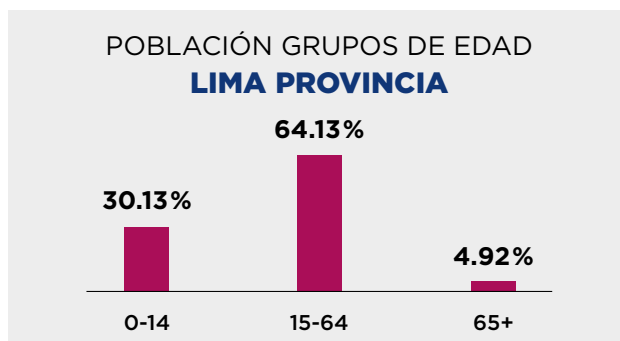
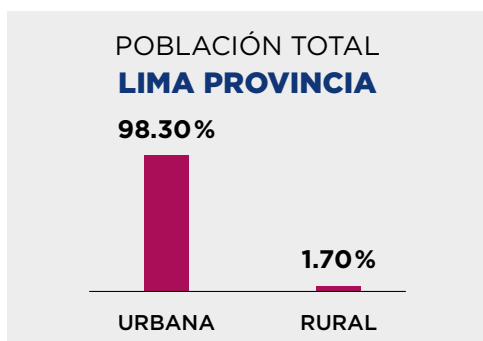
214 INEI. Informe Técnico N0 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

LIMA PROVINCIA

POBLACION TOTAL 9,485,405



Según el censo de población del INEI 2017, la población de Lima se caracteriza por ser predominantemente urbana, con un 98.3% de sus habitantes residiendo en áreas urbanas y solo un 1.7% en zonas rurales. En cuanto a la distribución por sexo, el 51.2% de la población son mujeres, mientras que el 48.8% son hombres. Analizando los grupos de edad, la mayoría de la población (64.13%) se encuentra en el rango de 15 a 64 años, seguido por el grupo de 0 a 14 años, que representa el 30.13%, y un 4.92% corresponde a personas de 65 años o más. Respecto a la lengua materna, el castellano es predominante, hablado por el 90.62% de la población. Le sigue el quechua, con un 8.25%, mientras que otras lenguas como aimara, asháninka y otras nativas amazónicas representan porcentajes mínimos (0.35%, 0.01% y 0.05% respectivamente). Otros idiomas constituyen el 0.72% de la población. Estos datos reflejan una región urbanizada, con una ligera mayoría femenina y una diversidad lingüística en la que predomina el castellano.



Fuente: INEI. Censo de Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

Lima Metropolitana, como centro económico, político y cultural del Perú, enfrenta grandes desafíos sociales debido a su tamaño, alta densidad poblacional y diversidad socioeconómica. La desigualdad económica es uno de los problemas más notorios, ya que mientras distritos como San Isidro y Miraflores presentan altos niveles de desarrollo, otros como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador tienen altos índices de pobreza. Esta disparidad impacta el acceso a servicios básicos, educación y empleo, limitando la calidad de vida de muchos habitantes. Según el Informe de Pobreza Monetaria del INEI de 2023, la pobreza afecta en mayor proporción a la población afrodescendiente, alcanzando un 36.8% entre aquellos que se identifican como negros, mulatos o zambos, lo que resalta las desigualdades étnicas en la región. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 63.13.²¹⁵

En 2024, Lima Metropolitana ha experimentado un incremento significativo en la inseguridad ciudadana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la percepción de inseguridad en la población alcanzó el 89.9% en el primer semestre del año, reflejando un aumento respecto al año anterior.²¹⁶ Para enfrentar esta problemática, el gobierno implementó diversas medidas, destacando la declaración del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao en septiembre de 2024. Esta medida, que incluyó la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, buscaba combatir delitos como la extorsión y el sicariato.²¹⁷ Sin embargo, la efectividad de estas acciones ha sido objeto de debate. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, las cifras de criminalidad, especialmente en delitos como la extorsión, han continuado en aumento. Por ejemplo, en los primeros diez meses de 2024, Lima registró hasta diez veces más denuncias de extorsión que en 2019, evidenciando la persistencia de la criminalidad a pesar de las medidas adoptadas.²¹⁸ Expertos en seguridad ciudadana señalan que, aunque

²¹⁵ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

²¹⁶ RPP Noticias, 24 agosto 2024.

²¹⁷ Infobae, 27 septiembre 2024.

²¹⁸ Infobae, 6 noviembre 2024.



las medidas como el estado de emergencia pueden tener un impacto temporal, no abordan las causas estructurales de la delincuencia. Se enfatiza la necesidad de estrategias integrales que incluyan mejoras en la inteligencia policial, fortalecimiento del sistema judicial y programas sociales orientados a prevenir la criminalidad desde sus raíces.

El acceso a la salud y educación también muestra grandes desigualdades. A pesar de contar con una infraestructura de salud relativamente desarrollada, las zonas más pobres tienen menos acceso a servicios médicos de calidad. En el ámbito educativo, mientras que los colegios privados en zonas acomodadas ofrecen una educación de alta calidad, muchas escuelas públicas en distritos pobres enfrentan graves problemas de recursos e infraestructura. Solo el 73% de la población afroperuana ha alcanzado la educación básica como nivel educativo máximo, lo que refleja las barreras económicas y de calidad en el acceso a la educación. En el año 2023, la inseguridad alimentaria en Perú²¹⁹ afectó al 51.6% de los hogares, lo cual está estrechamente relacionado con el incremento de la pobreza monetaria, según el INEI. A nivel nacional, se estimó que aproximadamente 5.2 millones de hogares enfrentaron inseguridad alimentaria. Lima Metropolitana presentó la mayor concentración de hogares en esta situación, con un millón de hogares afectados. En el área de Lima, específicamente, el 39.5% de los hogares se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria, lo que representa alrededor de 1,049,200 hogares. En comparación con el año 2021, esta cifra refleja un incremento de 1.4%, lo que evidencia el empeoramiento de la situación alimentaria.

El racismo y la discriminación estructural en el Perú afecta los derechos del pueblo afroperuano, promoviendo la exclusión social, la pobreza, el poco acceso a estudios superiores, además de la dificultad estructural e individual de la población afroperuana para desempeñarse profesionalmente (Kogan, 2014). Si bien es cierto el 20 de noviembre del 2024 el Congreso del Perú ratificó en segunda votación la reforma constitucional que reconoce al pueblo afroperuano, aún el Proyecto de Ley 2280 no es promulgado por el poder ejecutivo. Ese reconocimiento es vital como parte de la reparación histórica que le debe el Estado peruano a los descendientes de los africanos esclavizados en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2014-2024 declarado por Naciones Unidas.

219 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2024.

El transporte es otro desafío crítico en Lima, con un sistema público ineficiente, congestionamiento y altos niveles de contaminación. Estos problemas afectan la productividad y la calidad de vida de los limeños, ya que los largos tiempos de desplazamiento dificultan la movilidad urbana. Asimismo, la falta de acceso a vivienda digna²²⁰ es un problema importante. un 52.5% de las familias en niveles socioeconómicos C, D y E sin acceso a infraestructura y equipamiento urbano adecuado. Además, se destaca la falta de parques, pistas asfaltadas, veredas y equipamientos comunales, lo que deteriora la calidad de vida en estos barrios. Muchas personas viven en asentamientos informales o en viviendas hacinadas sin acceso a servicios básicos adecuados. En términos de déficit habitacional, existen 1.8 millones de viviendas faltantes a nivel nacional, de las cuales 600,000 se concentran en Lima Metropolitana. Este déficit se debe tanto a la falta de viviendas adecuadas como a la falta de planificación urbana, especialmente en sectores vulnerables como San Juan de Lurigancho, donde muchas familias habitan en laderas sin servicios básicos y expuestas a riesgos naturales. La falta de políticas efectivas y subsidios suficientes impide que estas familias accedan a vivienda segura y digna, agravando la situación habitacional y la calidad de vida en la ciudad. Lima Metropolitana ha experimentado un rápido crecimiento urbano, lo que ha llevado a la proliferación de asentamientos informales en las periferias de la ciudad. Estos asentamientos a menudo carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y transporte público. La falta de planificación urbana adecuada ha generado problemas de habitabilidad, congestionamiento vehicular y aumento de los riesgos ante desastres naturales, como los deslizamientos de tierra.

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del año 2020 reveló que, en Lima, la mayoría de la población se identifica como mestiza según su autopercepción étnica. Un 65,1% de los limeños se considera mestizo, seguido por un 18,9% que se identifica como nativo. Por otro lado, el 4,7% afirma ser blanco, mientras que un 4,1% se define como afrodescendiente o afroperuano. Además, el 4,2% de los encuestados indicó pertenecer a otro grupo étnico, y un 3,1% declaró no saber o no responder.²²¹

Derechos a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano

²²⁰ CENCA.

²²¹ INEI. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-supera-los-10-millones-de-habitantes-al-ano-2022-13297/#:-:text=En%20la%20provincia%20.2020>.



y natural. La contaminación ambiental también es una preocupación importante, con problemas de calidad del aire debido a la alta concentración de vehículos e industrias, así como la quema de residuos. Esto tiene un impacto directo en la salud pública. Además, la inseguridad alimentaria y la desnutrición persisten en ciertos sectores de la ciudad, especialmente en asentamientos informales, afectando la salud de las personas más vulnerables.

De acuerdo al reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo,²²² al mes de septiembre 2024, se encontraban activos algunos conflictos, en Lima Metropolitana se han presentado diversos casos de conflicto social en los últimos meses de 2024, con demandas que abarcan asuntos de gobierno nacional, local y laboral. En julio de 2024, los pobladores del distrito de Carabayllo exigieron al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la licitación y ejecución del proyecto de agua potable y alcantarillado denominado “Esquema integral Carabayllo”. Las asociaciones de vivienda involucradas incluyen diversas zonas de Carabayllo, sin embargo, no se ha registrado diálogo en torno a este caso y tampoco se han registrado nuevos hechos durante el mes de seguimiento.

Otro caso que surgió en enero de 2024 se relaciona con el proyecto Nueva Carretera Central en el distrito de Ate. La Asociación de Defensa de Propietarios y Posesionarios de Santa Clara de Ate denuncia la falta de transparencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional y la empresa EGIS Villes et Transports en la información sobre el trazo mejorado del proyecto, que afectaría al centro poblado Santa Clara. La Defensoría del Pueblo intervino, y desde julio de 2024 se han mantenido intercambios formales de documentación para abordar el conflicto. Aunque se ha iniciado diálogo, la asociación continúa exigiendo mayor transparencia en el proceso.

En el ámbito de los asuntos locales, la Organización Distrital de los Comités del Vaso de Leche en Ate solicitó en julio de 2024 a la Municipalidad Distrital de Ate el abastecimiento de raciones no entregadas de enero a junio, así como la garantía de no reducir las raciones del programa. Aunque la Defensoría del Pueblo realizó gestiones con representantes municipales, no se ha establecido un diálogo formal, y el seguimiento continúa.

222 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

Finalmente, en el ámbito laboral, el Sindicato de Trabajadores de Innova Ambiental S.A. (SITOBUR) reclama desde junio de 2020 a la Municipalidad de Lima Metropolitana la inclusión de una cláusula en las bases del concurso público que garantice la continuidad laboral de las trabajadoras de limpieza pública en caso de cambio de empresa. A pesar de los esfuerzos, no ha habido avances en el diálogo sobre este tema, y no se registraron nuevos hechos en el último mes.

Estos conflictos reflejan una variedad de problemáticas sociales en Lima Metropolitana, desde demandas de servicios básicos y transparencia en grandes proyectos hasta derechos laborales y abastecimiento de programas alimentarios, que requieren atención y soluciones efectivas para mejorar la gobernabilidad y la cohesión social en la ciudad.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

El sector periodístico en Lima enfrenta una creciente precarización laboral y restricciones a la libertad de prensa, según el informe de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)²²³ y la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista. En la cadena Latina, la formación del sindicato SINTRALATINA provocó despidos de miembros clave, sobrecarga de trabajo, reducción de viáticos y promesas incumplidas de beneficios. A pesar de que SUNAFIL ordenó la reposición de los despedidos, Latina optó por pagar la multa en lugar de reincorporarlos.

En América TV, la creación de SUTRAMÉRICA también enfrentó resistencia. Los trabajadores sindicalizados denunciaron presiones y cambios contractuales, con amenazas de despido y obstrucción sindical, mientras que SUNAFIL detectó infracciones laborales.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que incluye a TV Perú y Radio Nacional, ha sido objeto de despidos y no renovaciones de contratos de periodistas críticos al gobierno, lo que ha afectado la independencia periodística

223 ANP. Informe : Vulneraciones laborales en el sector periodístico. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista



en los medios estatales. Entre los despedidos destacan Carlos Cornejo y Ximena Carrasco, quienes fueron desvinculados tras expresar posturas críticas.

El Comercio, uno de los medios más importantes del país, ha enfrentado crisis internas con despidos masivos y denuncias de acoso sexual dentro de sus instalaciones. La periodista María del Carmen Yrigoyen denunció acoso por parte de un compañero, y la respuesta de la empresa fue percibida como insuficiente.

En La República, el cierre de ediciones impresas en el norte y sur del país resultó en el despido del 80% del personal, dejando a los periodistas sin apoyo legal en caso de querellas. Además, algunos empleados denunciaron retrasos en el pago de sus aportes de AFP.

Se han registrado numerosos incidentes de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas contra periodistas²²⁴ y medios de comunicación, involucrando tanto a figuras públicas como a agentes judiciales. Entre los casos destacados, Rogger Taboada ha sido víctima de intimidación judicial por parte de Stalin Gil Quevedo, mientras que el medio Prensa Callao TV recibió amenazas de Elvira Madalengoitia Cajal. Marco Sifuentes, de “La Encerrona”, ha sido objeto de hostigamiento por los fiscales Alessandro Castro Huamán y Andy Junior Rodríguez Domínguez, así como por el General Augusto Javier Ríos Tiravanti. Otros medios también han sido afectados; Lima Gris denunció hostigamiento por Zoila Estela Cavero Reap, y Rodrigo Cruz, de Latina TV, fue hostigado por Patricia Benavides Vargas. El programa “Cuarto Poder” de América TV enfrentó presiones de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, mientras que IDL Reporteros fue hostigado por grupos de ultraderecha. Además, los periodistas Jacqueline Martínez y Juan Carlos Portilla, de ATV y Latina TV, fueron acosados por seguidores de Fray Vásquez Castillo. Carlos Tovar Samanez, de La República, reportó amenazas de la Policía Nacional del Perú, y Romina Mella, de IDL Reporteros, fue objeto de un discurso estigmatizante en el programa “Beto a Saber” de Willax TV.

Estos casos reflejan un ambiente hostil y desafiante para los periodistas en Lima, que enfrentan ataques y presiones en el ejercicio de su labor informativa, especialmente en un contexto de polarización política.

En 2023, se registraron 208 agresiones contra periodistas en Lima, incluidas agresiones físicas, amenazas y hostigamientos, especialmente durante protestas. La

224 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024.”

Plaza San Martín y el Centro Histórico de Lima fueron áreas de alto riesgo para la prensa, con incidentes en los que tanto manifestantes como fuerzas de seguridad agredieron a los periodistas.

La situación actual de la prensa en Perú se caracteriza por intimidación judicial, ciberacoso y barreras para acceder a la información. En 2024, aunque las agresiones han disminuido en comparación con 2023, la violencia contra los periodistas sigue siendo alta. El informe “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” subraya el uso de demandas por difamación, discursos estigmatizantes y amenazas legislativas como herramientas para limitar la libertad de prensa en un contexto de creciente polarización política.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En Lima Metropolitana, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) ²²⁵ recibió 1,452 denuncias por violación sexual contra mujeres menores de edad. En ese mismo año, el Ministerio Público reportó 460 casos de violación sexual de menores en Lima Norte, cifra que aumentó a 492 en 2023. En Lima Este, se registraron 363 casos en 2022 y 396 en 2023. ²²⁶ Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) documentaron en 2023 un total de 14,747 casos de violencia sexual en todo el país. De estos, 2,652 correspondieron a niñas y niños de entre 0 y 5 años, 5,079 a menores de 6 a 11 años y 7,016 a adolescentes de 12 a 17 años. ²²⁷ Estos datos, proporcionados por DEMUS y Manuela Ramos, reflejan la preocupante situación de violencia sexual que afecta a menores en la región.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como AURORA, en su reporte de enero - septiembre 2024, ²²⁸ ha atendido un total de 26,544 casos entre enero

225 DIRTIC - PNP - Anuario estadístico policial 2022: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2022/anuario-estadistico-policial-2022.pdf>

226 https://cfe.mpf.n.gob.pe/gis_mp/web/index.php/indicador/delitos-penales

227 Primer Reporte de Seguimiento Concertado a la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 del Colectivo Interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-01-22/primer-reporte-seguimiento-agenda-nna.pdf>

228 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Lima Metropolitana.



y septiembre de 2024. A través de sus Centros de Emergencia Mujer (CEM), que incluyen 26 centros regulares y 39 ubicados en comisarías, el programa brinda apoyo integral a las víctimas, ofreciendo servicios de orientación, protección y asistencia en diversos puntos estratégicos del país. Además de atender 32 casos con característica de feminicidio y 34 casos de tentativa de feminicidio. Estos datos reflejan la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres y la importancia de los esfuerzos de intervención y prevención que debe realizar el programa para brindar apoyo y protección a las víctimas.

La violencia de género en Lima Metropolitana sigue siendo un problema grave, con el feminicidio como su expresión más extrema. En 2023, se registraron 26 casos de feminicidio en esta región,²²⁹ lo que equivale a una tasa de 0.5 por cada 100,000 mujeres.²³⁰ Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)²³¹ y datos de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 54.6% de las mujeres de entre 15 y 49 años en Lima Metropolitana han experimentado algún tipo de violencia familiar, con 74,103 denuncias de este tipo registradas en 2023. Lima Metropolitana y Lima Provincia presentan altos índices de feminicidios y desigualdad de género, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

En el distrito de San Juan de Miraflores, la violencia de género también es alarmante. Entre 2016 y 2022, se reportaron 5,166 casos de violencia, de los cuales el 83.8% afectaron a mujeres. En 2022, diariamente dos mujeres buscaron ayuda en un Centro de Emergencia Mujer (CEM) por violencia, y en el mismo año se registraron 726 casos, el número más alto en el periodo. Además, la violencia afecta significativamente a menores, con 1,406 casos de violencia contra niñas y 582 contra niños en el periodo mencionado, reflejando que las niñas representan el 70.7% de los casos en menores. Se han implementado ordenanzas locales para sancionar el acoso sexual en espacios públicos (Ordenanza N° 398-2019) y para proteger a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico (Ordenanza N° 407-2019), estas medidas resultan insuficientes para enfrentar el problema de la violencia sexual.

Enero - septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113372/5968448-cuadro-resumen-dpto-lima-metropolitana.pdf?v=1729602895>

229 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

230 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

231 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

La falta de recursos adecuados y la ausencia de una estrategia sólida dificultan la intervención efectiva en casos de violencia en entornos escolares. Las políticas actuales no abordan plenamente las necesidades específicas de las víctimas de violencia sexual en el distrito, lo que resalta la necesidad de mejorar las intervenciones y la inversión pública en educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente y atención a víctimas de violencia sexual.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En Lima Metropolitana, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 1,452 denuncias por violación sexual contra mujeres menores de edad.²³² En ese mismo año, el Ministerio Público registró en Lima Norte un total de 460 casos de violación sexual de menores, cifra que aumentó a 492 en 2023. En Lima Este, se registraron 363 casos²³³ en 2022 y 396 en 2023. Además, en 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 14,747 casos de violencia sexual a nivel nacional, de los cuales 2,652 correspondieron a niñas y niños de entre 0 y 5 años, 5,079 a menores de 6 a 11 años, y 7,016 a adolescentes de 12 a 17 años.²³⁴ Estos datos, proporcionados por DEMUS,²³⁵ evidencian la magnitud de la violencia sexual que afecta a menores en esta región del país.

En Lima Metropolitana, el embarazo infantil²³⁶ y adolescente es una problemática alarmante. En 2022, el 6.1%²³⁷ de las mujeres en edad fértil tenía una necesidad insatisfecha de planificación familiar. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el 4.8% ha tenido un hijo o ha estado embarazada por primera vez:²³⁸ el 3.7% ya son madres y el 0.6% está embarazada por primera vez. El Ministerio de Salud reportó 2,505 casos de gestantes adolescentes en 2023, cifra que se elevó a 8,229 en 2024.²³⁹

232 DIRTIC - PNP - Anuario estadístico policial 2022: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2022/anuario-estadistico-policial-2022.pdf>

233 https://cfe.mpfm.gob.pe/gis_mp/web/index.php/indicador/delitos-penales

234 Primer Reporte de Seguimiento Concertado a la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 del Colectivo Interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-01-22/primer-reporte-seguimiento-agenda-nna.pdf>

235 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

236 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

237 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

238 Fuente: MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - Abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-Lima-Metropolitana.pdf>

239 MINSA estadísticas de gestantes adolescentes al 2024: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/gestante-adolescente-cnv.asp>



En Lima Norte, la necesidad insatisfecha de planificación familiar en mujeres en edad fértil alcanzó el 6.0% en 2022²⁴⁰. En el ámbito del embarazo infantil, Lima Este registró un caso de embarazo en niñas menores de 12 años en 2021, mientras que en Lima Sur hubo un caso en 2021 y tres en 2022. ²⁴¹

Estos datos resaltan la urgencia de implementar políticas efectivas de salud y educación sexual.

240 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

241 Boletín del Observatorio Nacional - JUNIO 2023: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5866289/5198071-boletin-observatorio-nacional-edicion-1-junio-2023.pdf?v=1708032043>

LIMA REGIÓN

(Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos)

POBLACION TOTAL 8,574,974



En la provincia de Lima, la población se concentra casi en su totalidad en áreas urbanas, representando el 99.92%, mientras que solo un 0.08% vive en áreas rurales. En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres constituyen el 51.40% de la población y los hombres el 48.60%. La estructura de edad muestra que el 64.20% de la población se encuentra en el rango de 15 a 64 años, mientras que el 30.12% corresponde a menores de 14 años y el 4.84% a personas mayores de 65 años. Respecto a la lengua materna, el 90.71% de la población tiene el castellano como lengua nativa, seguido del quechua con un 8.15%, mientras que otras lenguas, como aimara, asháninka y otras nativas, representan un porcentaje mínimo.

POBLACIÓN TOTAL

LIMA REGIÓN

99.92%

0.08%

URBANA

RURAL

POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD

LIMA REGIÓN

64.20%

30.12%

4.84%

0-14

15-64

65+

POBLACIÓN SEGÚN SEXO

LIMA REGIÓN

51.40%

48.60%

HOMBRES

MUJERES

LENGUA MATERNA

LIMA REGIÓN

90.71%

8.15%

0.38%

0.01%

0.05%

0.70%

CASTELLANO

QUECHUA

AIMARA

ASHANINKA

OTRA NATIVA
ORIGINARIA

OTROS

Fuente: INEI. Censo de Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

Las provincias de Lima que no forman parte de la capital, conocidas como “Lima Regiones” o “Lima Provincias”, enfrentan una serie de desafíos sociales complejos debido a su diversa geografía —que incluye zonas costeras, andinas y selváticas— y al desarrollo económico desigual. Entre los principales problemas se destaca la desigualdad económica y la pobreza, especialmente en las zonas rurales donde la economía se basa en actividades de subsistencia como la agricultura y la ganadería, limitando las oportunidades de progreso.

El acceso a servicios básicos también es limitado en Lima Regiones, afectando sectores como salud y educación. En las zonas rurales, la infraestructura sanitaria es deficiente, con escasez de personal y recursos, mientras que la educación se enfrenta a carencias de recursos y docentes capacitados, con pocas oportunidades de acceso a la educación superior. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 58.61.²⁴²

El aislamiento geográfico y la falta de infraestructura, especialmente en la sierra y la selva, impiden el acceso a servicios, mercados y oportunidades económicas. Las deficiencias en infraestructura vial agravan este aislamiento, dificultando la respuesta a emergencias y desastres naturales.

En cuanto a vivienda, tanto en zonas rurales como urbanas, se observan condiciones precarias, con viviendas construidas de materiales inadecuados y carentes de servicios básicos. En áreas urbanas en expansión, el crecimiento desordenado ha generado asentamientos informales con problemas similares.

Lima Regiones también enfrenta conflictos sociales y ambientales, principalmente relacionados con la explotación de recursos naturales, como la minería, que han generado tensiones entre las comunidades locales y las empresas debido a la falta de consulta y beneficios económicos para la población.

²⁴² Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

El cambio climático añade vulnerabilidad a esta región, afectando la agricultura y aumentando el riesgo de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos. El desempleo y el subempleo son comunes, particularmente en áreas rurales, lo que limita la seguridad laboral y los beneficios sociales, afectando principalmente a jóvenes y mujeres.

La migración hacia Lima Metropolitana debido a la falta de oportunidades ha llevado al despoblamiento rural, aumentando la presión sobre los servicios en las zonas urbanas de destino. La preservación del patrimonio cultural en Lima Regionales es otro desafío, ya que la modernización y la falta de apoyo dificultan la conservación de tradiciones y sitios históricos, desaprovechando el potencial turístico de la región.

Finalmente, el acceso limitado a agua potable y saneamiento agrava los problemas de salud pública, aumentando la incidencia de enfermedades y desnutrición. Estos problemas resaltan la necesidad de políticas públicas que se adapten a las características geográficas y socioeconómicas de Lima Regionales, promoviendo un desarrollo sostenible, mejor infraestructura y servicios, y abordando las desigualdades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La evaluación de la seguridad alimentaria en Perú para el año 2023²⁴³ revela que el 51.6% de los hogares²⁴⁴ enfrentaron inseguridad alimentaria, lo cual se relaciona con el incremento de la pobreza monetaria, según el INEI. En el caso específico de la Región Lima, el 48.4% de los hogares,²⁴⁵ equivalente a aproximadamente 166,100 hogares, experimentaron inseguridad alimentaria en 2023. En comparación con el año 2021, esta cifra muestra una reducción del 3.9%, reflejando una leve mejora en la situación alimentaria en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

243 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

244 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

245 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



El impacto de la minería en las comunidades de Lima Región es significativo, y uno de los aspectos relevantes para entender esta influencia es el porcentaje de territorio que ocupan las concesiones mineras. A abril de 2024, el 41.9% del territorio del departamento de Lima, equivalente a 1,465,393.501 hectáreas de un total de 3,501,324.83 hectáreas, está ocupado por concesiones mineras.²⁴⁶ Este elevado porcentaje refleja la presencia considerable de actividades mineras y sus posibles implicancias en el ámbito social y ambiental de las comunidades locales.

La minería en la región de Lima presenta un panorama complejo que incluye altos niveles de inversión y producción, conflictos sociales y preocupaciones ambientales. Este año, Lima ha recibido 21.8 millones de dólares en inversión minera, representando el 2.2% del total nacional. Los proyectos mineros en la región suman 560 millones de dólares, equivalentes al 1% de la cartera minera nacional. Lima lidera la producción de manganeso en el país (62.7%) y tiene una participación destacada en la producción de plomo (17.2%), plata (13.6%) y zinc (11.7%).

Actualmente, el 41.9% del territorio de Lima está concesionado para minería, lo que equivale a 1,465,393 hectáreas, siendo la quinta región más concesionada del Perú. Esta situación ha dado lugar a conflictos en comunidades como Pachangara, donde los pobladores exigen compensación económica por el uso de 400 hectáreas de tierras comunales por parte de la empresa Alpayana, y en Oyón, donde se han reanudado diálogos entre los caseríos de Pomamayo y Cashaucro y la minera Raura S.A. Asimismo, la comunidad de Oyón exige el cumplimiento de compromisos por parte de la Compañía Minera Buenaventura S.A.A.

En el ámbito ambiental, un estudio reciente reveló niveles peligrosos de contaminación en la cuenca del río Rímac, principal fuente de agua para Lima, con metales como arsénico y cadmio superando los estándares permitidos. También existen serias preocupaciones sobre la estabilidad de los relaves mineros en esta cuenca.

Además, el proyecto del Megapuerto de Chancay ha generado conflictos sociales importantes. Las comunidades locales han expresado su descontento debido a la falta de servicios básicos y el impacto ambiental del proyecto. A pesar de las protestas, el gobierno ha formado una comisión multisectorial para gestionar el proyecto, sin incluir a la población local en las discusiones, lo que ha intensificado el malestar social.

246 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

Existen conflictos sociales activos en la región de acuerdo al reporte a septiembre del 2024 ²⁴⁷ de la Defensoría del Pueblo, se presentan diversos conflictos socioambientales y comunales relacionados con la actividad minera, la construcción de infraestructura y disputas territoriales. En Oyón, los caseríos de Pomamayo y Cashaucro, junto con el barrio de Bellavista, demandaron la reactivación de una mesa de diálogo con la Compañía Minera Raura S.A., la cual estuvo suspendida desde 2018. En octubre de 2023, bajo la facilitación de la OGGS-MINEM, se reanudaron las reuniones para revisar los acuerdos pendientes, incluyendo la construcción de aulas educativas y mejoras en infraestructuras locales. En septiembre de 2024, se realizaron mesas de diálogo con Pomamayo y Bellavista para establecer plazos y condiciones de ejecución, aunque persistieron desacuerdos que motivaron una protesta el 30 de septiembre. Cashaucro aún enfrenta problemas para participar formalmente, debido a que su Junta Directiva no ha sido reconocida oficialmente.

Otro conflicto relevante ocurre en Chancay, donde organizaciones sociales y habitantes de los AA.HH. Los Álamos y Santa Rosa se oponen a la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. La población exige compensación económica por daños a viviendas, ruido excesivo y una mayor transparencia en las actividades de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. Aunque se ha establecido diálogo, el gobierno emitió un Decreto Legislativo en octubre de 2024 que declara la construcción del puerto como de necesidad pública e interés nacional, intensificando la tensión.

En Oyón, la comunidad campesina mantiene otro conflicto con la Compañía Minera Buenaventura S.A.A. por el incumplimiento de acuerdos suscritos en 2012 y 2018. Aunque se programó una mesa de diálogo para septiembre de 2024, esta no se llevó a cabo debido a la falta de documentación sobre los compromisos incumplidos por parte de la comunidad.

Finalmente, en Chilca, la comunidad campesina sostiene una disputa con la empresa San Fernando S.A. por la propiedad de un terreno de aproximadamente tres hectáreas. Ambas partes aseguran tener títulos de propiedad registrados en SUNARP, y actualmente el caso está judicializado, sin haberse establecido un canal de diálogo entre las partes.

247 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

Durante el año 2024, en las provincias de la región Lima, se registraron movilizaciones y protestas en respuesta a diversas problemáticas sociales y ambientales. A continuación, se detallan algunos de los eventos más destacados.

En la provincia de Oyón las comunidades de Pomamayo y Cashaucro, junto con el barrio de Bellavista, se movilizaron demandando la reactivación de la mesa de diálogo con la Compañía Minera Raura S.A., suspendida desde 2018. En septiembre de 2024, se reanudaron las conversaciones bajo la facilitación de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM), abordando temas como la construcción de aulas educativas y el mejoramiento de campos deportivos. Sin embargo, el 30 de septiembre, aproximadamente 20 personas de las mencionadas comunidades realizaron una protesta exigiendo el cumplimiento de los acuerdos establecidos. La OGGS-MINEM gestionó la continuidad de las mesas de diálogo para octubre, aunque persistían pendientes, como el reconocimiento de la junta directiva del caserío de Cashaucro para su participación en las negociaciones.

En la provincia de Huaral en relación al proyecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, en el distrito de Chancay, organizaciones sociales y residentes de los asentamientos humanos Los Álamos y Santa Rosa expresaron su oposición a la construcción del terminal portuario, argumentando posibles impactos negativos en el medio ambiente, el turismo, la pesca artesanal y la agricultura. La población denunció daños en viviendas cercanas al proyecto debido a explosiones subterráneas y solicitó compensaciones económicas a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. El 2 de octubre, se publicó un decreto legislativo que declara de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica en las zonas de influencia del terminal portuario, lo que generó mayor descontento entre los habitantes locales.

En la provincia de Cañete, la disputa territorial en Chilca, la comunidad campesina de Chilca mantiene una disputa con la empresa San Fernando S.A. por la titularidad de un predio de aproximadamente tres hectáreas. Ambas partes alegan ser

propietarias legítimas y cuentan con títulos de propiedad registrados en SUNARP. El conflicto se encuentra judicializado y, hasta la fecha, no se han establecido mesas de diálogo para resolver la controversia.

En relación con las movilizaciones mencionadas, no se han reportado detenciones ni hostigamientos significativos por parte de las autoridades hacia los manifestantes en las provincias de Oyón, Huaral y Cañete durante el año 2024. Las protestas se desarrollaron de manera pacífica, y las autoridades competentes han facilitado espacios de diálogo para atender las demandas de las comunidades involucradas. Es importante destacar que, aunque no se registraron incidentes de represión en estas provincias, la situación puede variar en otras regiones del país, donde se han documentado casos de violencia y detenciones arbitrarias en contextos de protesta social. Por ello, es fundamental que las autoridades respeten el derecho a la protesta pacífica y garanticen la seguridad de los ciudadanos que ejercen este derecho

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

El feminicidio, entendido como la manifestación más extrema de violencia de género contra las mujeres, está tipificado en el sistema penal peruano. Este tipo de violencia implica una serie de conductas violentas por razones de género que pueden escalar hasta culminar en la muerte violenta de mujeres y niñas. En el año 2023,²⁴⁸ el departamento de Lima Región registró 5 casos de feminicidio, lo que corresponde a una tasa de 1,0 feminicidios por cada 100,000 mujeres, reflejando la gravedad de esta problemática en la región.

En el Perú, el panorama de la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante, tal como reflejan los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el departamento de Lima, el 56,2% de las mujeres de 15 a 49 años ha sufrido algún tipo de violencia familiar²⁴⁹ ejercida por su esposo o

248 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

249 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.



compañero. Durante el año 2023, se registraron 8,521 denuncias por violencia familiar en esta región, evidenciando la magnitud de esta problemática.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Programa AURORA, atendió un total de 5,984 casos entre enero y septiembre de 2024.²⁵⁰ Estos casos fueron gestionados a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM), distribuidos en nueve provincias de Lima Regionales. En total, se cuenta con 9 CEM regulares y 11 en comisarías, ubicados en las provincias de Barranca (3), Cajatambo (1), Canta (2), Cañete (4), Huaral (2), Huarochirí (3), Huaura (3), Oyón (1) y Yauyos (1). Estos centros desempeñan un papel crucial en brindar atención y protección a las víctimas de violencia familiar y de género en diversas localidades de la región. Se registraron 7 casos con características de feminicidio y 9 casos de tentativa de feminicidio. Estos datos reflejan la gravedad de la violencia de género en el país y subrayan la importancia de los esfuerzos continuos para brindar protección y apoyo a las víctimas y prevenir futuros incidentes de violencia extrema.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En el mes de marzo 2024, el 88,7% de la población adolescente de 12 a 16 años de edad se matriculó a educación secundaria. Comparado con el 2023 aumentó en 2,7 puntos porcentuales. Por área de residencia, el 90,0% de la población adolescente del área rural se matriculó a algún año de educación secundaria y 88,2% en el área urbana. Comparado con similar mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en el área rural en 6,4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1,5 puntos porcentuales. Educación inicial en el año 2024 es de 87,1% en el área urbana y 80,3 en el área rural. En educación primaria 96,7% en el área urbana y 93,6% en el área rural. En el trimestre 2024 de análisis, el 57,2% de la población adolescente de 14 a 17 años edad con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, el 18,1% no estudia ni trabaja, el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad y el 7,3% solo trabaja.²⁵¹

250 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Lima Provincias. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113373/5968448-cuadro-resumen-dpto-lima-provincias.pdf?v=1729602896>

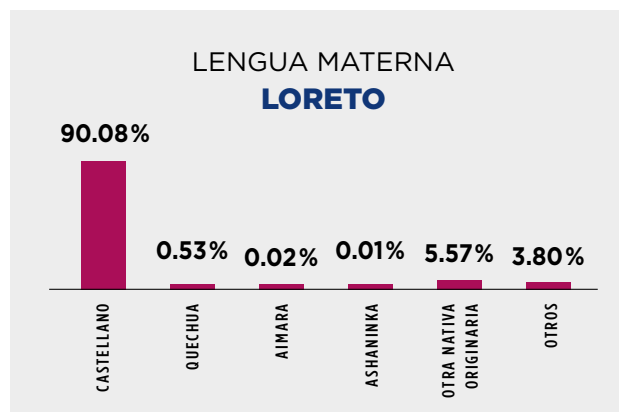
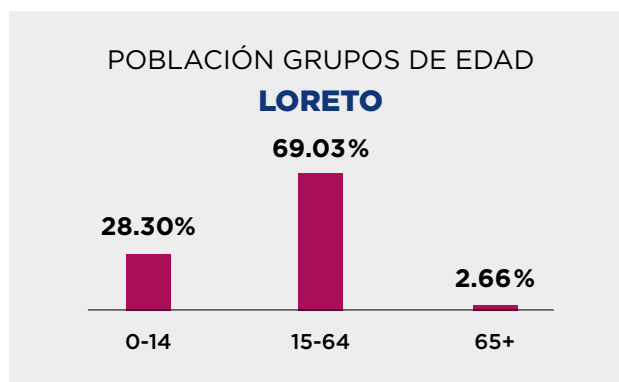
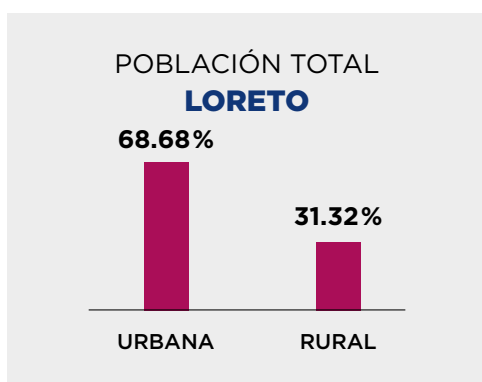
251 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

LORETO

POBLACION TOTAL 883,510



La estructura demográfica de Loreto muestra que el 68.68% de su población reside en áreas urbanas, mientras que el 31.32% vive en zonas rurales. La distribución por género es casi equitativa, con un 50.20% de hombres y un 49.80% de mujeres. En términos de edad, la mayoría de la población se encuentra en el grupo de 15 a 64 años (69.03%), seguido por la población infantil de 0 a 14 años (28.30%), y una minoría de adultos mayores de 65 años o más (2.66%). En cuanto a la lengua materna, el castellano predomina ampliamente, con el 90.08% de la población. Otros idiomas, como las lenguas nativas, también están presentes, destacándose otras lenguas indígenas con un 5.57%, lo que refleja la diversidad cultural en la región.



Fuente: INEI. Censo población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. Loreto, el departamento más extenso del Perú, enfrenta desafíos sociales complejos debido a su geografía, aislamiento y diversidad cultural.

El aislamiento geográfico y la deficiencia en infraestructura limitan el acceso a servicios básicos como salud y educación, ya que muchas comunidades solo son accesibles por río o aire. La infraestructura vial es insuficiente, lo cual agrava el problema de conectividad.

A pesar de sus abundantes recursos naturales, Loreto es una de las regiones más pobres del país. La economía local depende de la pesca, la agricultura de subsistencia y el comercio informal. Existe una marcada desigualdad económica, con diferencias significativas en el acceso a servicios y oportunidades entre áreas urbanas, como Iquitos, y las comunidades rurales e indígenas. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 18.64,²⁵² lo que indica severas limitaciones, es el índice más bajo de todo el país.

El acceso a servicios de salud es extremadamente limitado, especialmente en zonas rurales y amazónicas. Hay una grave escasez de médicos, enfermeras y medicamentos. Las enfermedades tropicales como la malaria y el dengue son prevalentes, y la capacidad para prevenir y tratar estas enfermedades es insuficiente. En abril de 2024, 14 niños menores de 12 años del pueblo Achuar en Loreto, Perú, fallecieron debido a la falta de atención médica y servicios de salud. Las comunidades afectadas, ubicadas cerca de la frontera con Ecuador, incluyen Wasum, Churús, Puranchim, Sanchiak, Wayus Entsa, Wampintsa y Wisum. Estas muertes fueron consecuencia de brotes de enfermedades prevenibles, que podrían haberse evitado con atención médica oportuna y suministro adecuado de medicamentos. La Federación de la Nacionalidad del Pueblo Achuar del Perú (FENAP) denunció negligencia por parte de las autoridades sanitarias, quienes habían trasladado al personal del puesto de salud de Wijint a otras áreas, dejando a estas comunidades sin protección. Además, reportaron una alarmante falta de medicamentos. Las

²⁵² Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

comunidades afectadas han solicitado el envío urgente de una brigada médica y la intervención de la Defensoría del Pueblo para buscar una solución sostenible a esta crisis sanitaria.²⁵³

La educación en Loreto enfrenta grandes desafíos. La calidad educativa es baja, especialmente en las zonas rurales e indígenas, donde las escuelas carecen de recursos y personal capacitado. El acceso a la educación superior está limitado a Iquitos, restringiendo las oportunidades para los jóvenes de otras áreas. Además, la educación intercultural bilingüe, crucial en una región con gran población indígena, aún no está plenamente implementada.

Loreto también enfrenta conflictos sociales y ambientales debido a la explotación de recursos naturales, especialmente la extracción de petróleo y la tala ilegal. Estos conflictos involucran a comunidades indígenas que buscan proteger sus territorios y el medio ambiente. La contaminación por derrames de petróleo y la deforestación generan tensiones entre las comunidades locales, empresas extractivas y el gobierno.

Las comunidades indígenas en Loreto enfrentan constantes desafíos en el reconocimiento y la protección de sus derechos territoriales. La falta de titulación de tierras y el acceso limitado a servicios básicos son problemas persistentes. Estas comunidades también suelen sufrir discriminación y marginación, con una participación limitada en la toma de decisiones.

La inseguridad alimentaria es un problema significativo, especialmente en las comunidades rurales e indígenas. La dependencia de la agricultura de subsistencia y la pesca, combinada con el aislamiento geográfico, hace que muchas comunidades tengan dificultades para asegurar una dieta adecuada y nutritiva. En 2023, la inseguridad alimentaria en Perú²⁵⁴ afectó al 51.6% de los hogares,²⁵⁵ un problema que coincide con el aumento de la pobreza monetaria, según el INEI. En el departamento de Loreto, el 48.3% de los hogares ²⁵⁶se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 170,500 hogares en esta

253 Informe-alternativo sobre el cumplimiento del convenio 160 de la OIT en el Perú. 2023.-

254 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

255 El MIDIS utilizando variables de consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

256 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



condición. En comparación con el año 2021, esta cifra muestra una disminución del 3.1% en el número de hogares en inseguridad alimentaria para el año 2023.

La falta de oportunidades económicas y educativas en áreas rurales ha impulsado la migración hacia zonas urbanas como Iquitos y otras regiones del país. Esto ha provocado el despoblamiento de algunas comunidades rurales y una mayor presión sobre los servicios públicos en las áreas urbanas.

Aunque Loreto es una región relativamente segura en comparación con otras partes del país, la violencia vinculada al narcotráfico y la tala ilegal afecta algunas zonas. La violencia doméstica y de género también es una preocupación importante, y los recursos para apoyar a las víctimas son limitados.

Finalmente, Loreto es una de las regiones más vulnerables al cambio climático en Perú. Los impactos del cambio climático, como inundaciones, cambios en los patrones de lluvias y pérdida de biodiversidad, afectan profundamente la vida de las comunidades que dependen de los recursos naturales, exacerbando los problemas sociales y económicos existentes.

Estos desafíos subrayan la necesidad de políticas públicas adaptadas a la realidad de Loreto, que promuevan un desarrollo sostenible, mejoren el acceso a servicios básicos y protejan los derechos de las comunidades rurales e indígenas.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

En Loreto, la contaminación por metales pesados y desechos industriales, principalmente a causa de los derrames petroleros, es un grave problema que afecta la salud y el medio ambiente de las comunidades indígenas. Además, el megaproyecto Hidrovía Amazónica representa una amenaza significativa para los ecosistemas acuáticos y los territorios ancestrales de estas comunidades, generando tensiones debido a la falta de consulta previa adecuada.

El CAAAP²⁵⁷ ha trabajado con comunidades como los Kukama Kukamiria, Urarina, Achuar y Kichwa, quienes se ven directamente afectadas por la contaminación y los

257 CAAAP. Memoria Institucional 2023.

proyectos extractivos. Sus acciones se han centrado en la defensa de los derechos territoriales, la promoción de la consulta previa, la visibilización de los impactos ambientales y la exigencia de remediación por parte de las empresas responsables. Además, se han realizado campañas para oponerse a proyectos que vulneran los derechos de estas comunidades.

Organizaciones como la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACOR) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) han jugado un rol crucial en estas acciones.

En respuesta, el “Plan de salud integral e intercultural y monitoreo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira 2022-2026” fue aprobado por el MINSA, con un incremento presupuestal para su implementación en 2023 y 2024. Este plan establece acciones para agentes comunitarios y protocolos de atención para personas afectadas.

En febrero de 2023, ACODECOSPAT y FECONACOR lograron que el MINEM escuchara sus propuestas en el diseño del proceso de consulta previa para el lote 8, lo cual culminó en junio de 2023 con la aprobación de un plan de consulta que incluye los aportes de los pueblos achuar, kichwa, kukama-kukamiria y urarinas.

ACODECOSPAT y FECONACOR también han emitido pronunciamientos sobre la urgencia de remediar la contaminación causada por derrames de petróleo, proteger sus territorios ancestrales y asegurar la consulta previa en proyectos extractivos.

El impacto de la minería en la vida de las comunidades de Loreto es limitado en cuanto a extensión territorial. A abril de 2024, solo el 0.1 % del territorio de Loreto está ocupado por concesiones mineras,²⁵⁸ lo que equivale a 55,188.24 hectáreas de un total de 37,504,583.73 hectáreas que conforman la región.

En Loreto, se han otorgado concesiones petroleras en áreas de alta sensibilidad ambiental y territorios indígenas, incluyendo lotes como el 192, 8 y 67. Estas actividades han provocado problemas ambientales graves, como derrames de petróleo

258 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34ª Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.



y contaminación de ríos, que afectan la biodiversidad y la salud de las comunidades locales, especialmente indígenas. Organizaciones indígenas y ambientales han exigido al Estado planes de remediación, consulta previa y respeto a los derechos territoriales, así como detener nuevas concesiones en áreas protegidas para evitar daños irreversibles.

La línea entre la economía legal e ilegal en Loreto y en el país es difusa, llegando a ser inexistente o solo aparente en muchos casos. No solo se trata de que algunas empresas legales actúen ilegalmente, sino que también generan impactos similares a las actividades ilegales, como la contaminación ambiental. Estas empresas, amparadas en su poder, suelen evadir las sanciones que en ocasiones les impone el Estado. Las dinámicas políticas y económicas están profundamente influenciadas por la ilegalidad, la cual es tolerada e incluso fomentada desde el propio Estado, dado que quienes realizan actividades ilícitas frecuentemente controlan el aparato público. Desde esas posiciones, se promueven normativas que favorecen a estos grupos o se exime de responsabilidades a los infractores. La lucha contra la corrupción enfrenta una fuerte resistencia por parte de los infractores, quienes siempre encuentran resquicios legales que les permiten evadir la justicia.²⁵⁹

El departamento de Loreto de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo,²⁶⁰ enfrenta una serie de conflictos socioambientales y de gobernanza, principalmente vinculados a las actividades extractivas, la gestión pública y los derechos de las comunidades indígenas. A continuación, se destacan algunos casos recientes.

En julio de 2024, la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (FECONABAT) demandó al gobierno nacional y al Gobierno Regional de Loreto medidas de remediación ambiental y mitigación de los daños ocasionados por las actividades del Lote 8, así como la implementación de un plan de desarrollo y cierre de brechas para las comunidades de la cuenca del río Tigre. A pesar de las peticiones, hasta la fecha no se ha logrado un diálogo formal. El 4 de septiembre, FECONABAT anunció una radicalización de las protestas en Huacachina tras el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno. Aunque el 13 de septiembre se organizó una reunión en Iquitos con la participación de autoridades, esta fue suspendida debido a la reducción del caudal de los ríos.

259 Chirif Alberto. "Más coincidencias que divergencias: lo ilegal y lo legal en la economía de Loreto". Revista CAAAP, agosto 2023.

260 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

En mayo de 2024, las organizaciones indígenas del Bloque de Federaciones del Lote 8 exigieron el cumplimiento de un convenio relacionado con la creación de un equipo de trabajo dirigido por el Ministerio de Energía y Minas para abordar temas de educación, salud y titulación de tierras. En septiembre, se realizaron reuniones de participación ciudadana para presentar el plan de trabajo de Upland Oil & Gas, empresa a cargo del Lote 8, iniciando un proceso de diálogo.

En marzo de 2024, se produjo un derrame de petróleo en el canal de Puinahua, afectando a la población de Bretaña y comunidades cercanas, quienes demandaron compensaciones, una declaración de emergencia y acceso a servicios básicos. En septiembre, la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) denunció incumplimientos en los acuerdos previos. Una mesa de diálogo fue convocada el 11 de septiembre para abordar la situación de los establecimientos de salud en la región.

Desde octubre de 2022, las comunidades urarinas en el río Chambira han solicitado la instalación de una mesa de diálogo intercultural para tratar la problemática derivada de un derrame de hidrocarburos en el Oleoducto Corrientes-Saramuro. Las demandas incluyen un plan de salud integral e intercultural y la continuidad de las atenciones móviles, aunque no se registraron nuevos avances en el diálogo este mes.

Otro caso relevante es el de las comunidades nativas Kukama Kukamiria y Urarina de Cuninico y la cuenca del Urituyacu, quienes denuncian la contaminación de sus fuentes de agua y alimentos debido a derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano. A pesar de la gravedad de la situación, estas comunidades no han logrado establecer un espacio de diálogo efectivo con las autoridades y continúan en espera de la implementación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental.

Finalmente, en relación con la gobernanza local, en septiembre de 2024, se reportó la toma de la Municipalidad Distrital de Pebas por manifestantes, quienes denunciaron irregularidades y corrupción en la gestión municipal. En otro caso, pobladores de Alto Nanay solicitaron la vacancia de la alcaldesa distrital por presuntos actos de nepotismo.

Estos conflictos reflejan la complejidad y persistencia de las demandas sociales y ambientales en Loreto, que requieren una intervención integral y efectiva del Estado para atender las necesidades de desarrollo sostenible y respeto a los derechos de las comunidades indígenas en la región.



Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

La situación de los ataques a la prensa en Perú ha mostrado una tendencia al alza desde el año 2020, con un incremento significativo en 2023, cuando se registraron 172 agresiones en medio de la crisis política y social. Aunque en los primeros cinco meses de 2024 los ataques han descendido a 119, la violencia contra periodistas sigue siendo alarmante, impulsada por tensiones con funcionarios públicos, protestas sociales y la falta de consecuencias para los agresores. Los tipos de ataques más frecuentes son amenazas, hostigamiento y agresiones físicas, evidenciando un ambiente hostil para la prensa en un país polarizado políticamente. Si esta tendencia continúa, el 2024 podría cerrar con cifras preocupantes, manteniendo a los periodistas bajo constante presión.

El informe “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”²⁶¹ identifica distintos tipos de ataques contra periodistas, siendo los más comunes las amenazas y el hostigamiento, seguidos de agresiones físicas y verbales, así como intimidación judicial a través de querellas por difamación. También se destacan las trabas al acceso a la información y el uso de discursos estigmatizantes para desacreditar a los medios. Otros tipos de ataques incluyen despidos laborales, detenciones arbitrarias durante coberturas, amenazas legislativas que buscan restringir el ejercicio periodístico y el robo de equipos de trabajo. Estos ataques dificultan la labor informativa y reflejan un entorno hostil para la prensa en el país.

En el caso de la provincia de Maynas, los periodistas han sido víctimas de agresiones físicas por parte de familiares y funcionarios involucrados en casos judiciales. Entre los casos destacan a Abraham Rodríguez, quien sufrió una agresión física por parte de la hermana del fiscal Carlos Navas; Delcar Rosales Ramírez, periodista de Latina, agredido físicamente por familiares de un ciudadano que se suicidó; y José Luis Vargas Sifuentes, quien fue objeto de intimidación judicial por parte de Jerry Bohórquez Rodríguez.

261 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”

Esta situación evidencia los riesgos y las presiones que enfrentan los periodistas en Perú, especialmente en contextos donde su labor impacta intereses personales y profesionales.

Existen varias demandas judiciales y relacionadas con conflictos ambientales en Loreto, Perú, que destacan la creciente jurisprudencia en defensa de los derechos de los ríos y las comunidades indígenas afectadas. En el caso de los asentamientos Iván Vázquez y 21 de en Punchana (2016), el Tribunal Constitucional ordenó a las autoridades proveer servicios de agua potable y alcantarillado, respondiendo a la denuncia de condiciones de vida insalubres. En el caso Hidrovías II (2018), las mujeres Kukama lograron que SENACE adecue el Estudio de Impacto Ambiental a estándares internacionales, respetando los derechos culturales y ambientales de los pueblos indígenas. En el caso del Oleoducto Norperuano (Cuninico, 2018), el Tribunal Constitucional ordenó a Petroperú implementar medidas de mantenimiento para evitar daños ambientales recurrentes. Estos casos reflejan el fortalecimiento de una jurisprudencia en defensa de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades afectadas.

En 2021, Mari Luz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana y representante del pueblo Kukama, presentó una demanda de amparo contra Petroperú, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades debido a los constantes derrames del Oleoducto Norperuano, que han contaminado el río Marañón, afectando la vida de las comunidades indígenas. La demanda denunció la falta de mantenimiento del oleoducto y la ausencia de actualización del Instrumento de Gestión Ambiental, lo cual perpetuaba el daño ambiental. En primera instancia, el juzgado de Nauta declaró al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos, con derecho a fluir libre de contaminación, mantener su biodiversidad y ser restaurado en caso de daños. La sentencia ordenó al Gobierno Regional de Loreto gestionar la creación de Consejos de Cuencas de Recursos Hídricos para el río Marañón y sus afluentes, con la participación de organizaciones indígenas locales.

En 2018, la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), liderada por Galo Vázquez, interpuso una demanda de amparo contra Petroperú, denunciando la falta de mantenimiento adecuado del Oleoducto Norperuano (ONP). Este oleoducto, que transporta petróleo desde la Amazonía hacia la costa peruana, ha sufrido recurrentes derrames en los tramos 1 y 11, así como en el Ramal Norte, afectando ríos y tierras esenciales para las comunidades indígenas, especialmente la comunidad de Cuninico en Loreto, quienes dependen de estos recursos



para la pesca, la agricultura y el consumo de agua. La demanda señalaba que Petroperú no había cumplido con las obligaciones de mantenimiento estipuladas en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En 2024, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda, concluyendo que la falta de mantenimiento del oleoducto violaba el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano y a la salud. El TC ordenó a Petroperú implementar medidas preventivas y correctivas inmediatas en todo el Oleoducto Norperuano, incluyendo el Ramal Norte, para mitigar el impacto ambiental y prevenir futuros derrames que puedan afectar la salud y el bienestar de las comunidades indígenas.

Las recientes sentencias establecen un marco sólido para la jurisprudencia constitucional en Perú, centrada en la protección de los ríos y fuentes de agua. Estas decisiones reconocen el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado, vulnerado por la contaminación de aguas servidas y residuos sólidos, y empiezan a delinear un derecho autónomo al agua, lo cual fortalece la defensa de los recursos hídricos y respalda la sostenibilidad ambiental en el país.²⁶²

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, reconocida como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la forma más extrema de violencia de género. Este tipo de violencia sigue un continuo de agresiones que pueden culminar en feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, se reportaron cinco casos de feminicidio en Loreto,²⁶³ con una tasa de 0,2. En un contexto más amplio, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, el 53,2 % de las mujeres de 15 a 49 años en Loreto han sufrido algún tipo de violencia familiar²⁶⁴ por parte de su pareja. En total, se recibieron 3,614 .

262 Juan Carlos Ruiz. IDL. 2024. <https://www.idl.org.pe/cuando-los-jueces-protegen-los-rios-las-ultimas-sentencias-del-poder-judicial-peruano-que-defienden-fuentes-de-agua/>

263 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

264 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

En las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali, se encuentran operativos Centros de Emergencia Mujer (CEM), con un total de 13 centros: 10 regulares y 3 ubicados en comisarías. En el período enero – septiembre 2024²⁶⁵, estos centros han atendido un total de 2,537 casos, proporcionando apoyo y atención a personas afectadas por situaciones de violencia. La distribución de los CEM es la siguiente: Alto Amazonas (2), Datem del Marañón (1), Loreto (1), Mariscal Ramón Castilla (1), Maynas (5), Putumayo (1), Requena (1) y Ucayali (1). De los casos atendidos, se registraron 4 con características de feminicidio y 6 con tentativa de feminicidio, reflejando situaciones graves de violencia de género que requieren atención prioritaria y medidas de protección para las víctimas.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2023, en ocho regiones del Perú, más de la mitad de los niños entre 6 y 35 meses padecen anemia. Estas regiones son: Puno (70.4%), Ucayali (59.4%), Madre de Dios (58.3%), Loreto (58.1%), Huancavelica (56.6%), Apurímac (55.8%), Pasco (52%) y Ayacucho (51.5%). La problemática de la malnutrición infantil, incluyendo la anemia, se aborda desde un enfoque sistémico que busca fortalecer cinco sistemas clave: alimentario, salud, agua y saneamiento, educación y protección social. Se estima que aproximadamente el 50% de los casos de anemia tienen origen nutricional, mientras que la otra mitad responde a otros factores, por lo que se requieren respuestas diversas y especializadas.²⁶⁶

En el mes de marzo 2024, el 88,7% de la población adolescente de 12 a 16 años de edad se matriculó a educación secundaria. Comparado con el 2023 aumentó en 2,7 puntos porcentuales. Por área de residencia, el 90,0% de la población adolescente del área rural se matriculó a algún año de educación secundaria y 88,2% en el área urbana. Comparado con similar mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en el área rural en 6,4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1,5

²⁶⁵ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Loreto. Enero – Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113374/5968448-cuadro-resumen-dpto-loreto.pdf?v=1729602896>

²⁶⁶ UNICEF. Nota de Prensa: En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo. Lima, 30 de mayo del 2024.-

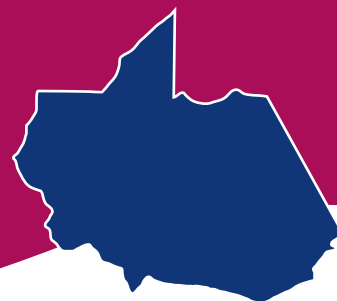


puntos porcentuales. Educación inicial en el año 2024 es de 87,1% en el área urbana y 80,3 en el área rural. En educación primaria 96,7% en el área urbana y 93,6% en el área rural. En el trimestre 2024 de análisis, el 57,2% de la población adolescente de 14 a 17 años edad con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, el 18,1% no estudia ni trabaja, el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad y el 7,3% solo trabaja. ²⁶⁷

²⁶⁷ INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

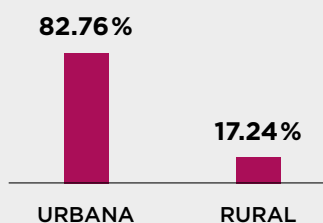
MADRE DE DIOS

POBLACION TOTAL 141,070

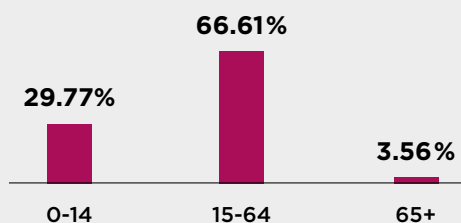


En el departamento de Madre de Dios, el 82.76% de la población reside en áreas urbanas, mientras que el 17.24% vive en zonas rurales. En términos de distribución por sexo, los hombres representan el 52.30% de la población y las mujeres el 47.70%. La población se concentra mayormente en el grupo etario de 15 a 64 años con un 66.61%, seguido de los niños y adolescentes de 0 a 14 años con un 29.77%, y finalmente los mayores de 65 años con un 3.56%. En cuanto a la lengua materna, el 76.09% de la población habla castellano, el 19.27% quechua, mientras que otros idiomas como aimara, asháninka y otras lenguas nativas representan porcentajes menores.

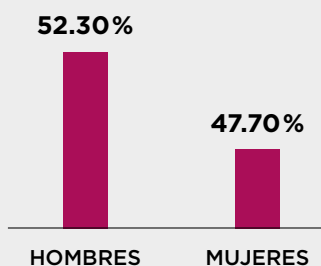
POBLACIÓN TOTAL
MADRE DE DIOS



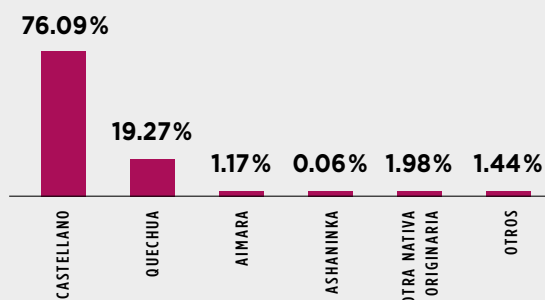
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
MADRE DE DIOS



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
MADRE DE DIOS



LENGUA MATERNA
MADRE DE DIOS



Fuente. INEI. Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Madre de Dios, en la región amazónica de Perú, enfrenta graves desafíos sociales debido a su ubicación geográfica, la intensa explotación de recursos naturales y diversas dinámicas socioeconómicas que afectan a su población. Uno de los principales problemas es la deforestación, impulsada principalmente por la minería ilegal de oro, una actividad que destruye grandes extensiones de bosque amazónico y contamina los ríos y suelos con mercurio. Esta contaminación tiene efectos devastadores en el medio ambiente y en la salud de las comunidades locales, generando problemas de salud pública y poniendo en peligro la biodiversidad. La minería ilegal también ha creado un entorno de inseguridad, asociado a la violencia, el trabajo infantil y la explotación laboral, factores que contribuyen a un clima de inestabilidad social.

Un problema grave en Madre de Dios, principalmente en el contexto de la minería ilegal. La región, al ser un centro de actividad minera, atrae a numerosos migrantes en busca de oportunidades económicas, lo que a menudo resulta en condiciones de explotación laboral y sexual. La falta de regulación y el carácter informal e ilegal de muchas actividades mineras facilitan la explotación de personas, incluidas mujeres y niños, que son víctimas de trata con fines de trabajo forzado y explotación sexual. Las condiciones en los campamentos mineros son extremadamente precarias, sin protección laboral ni seguridad, y están caracterizadas por un alto riesgo de abuso y violencia. Organizaciones nacionales e internacionales han identificado la explotación sexual de mujeres y niñas en estos entornos, así como el trabajo forzado, como problemáticas frecuentes en la región. La falta de una presencia estatal efectiva y de servicios de protección adecuados exacerba esta situación, permitiendo que estas prácticas persistan.

El acceso a servicios básicos es muy limitado en Madre de Dios. En el ámbito de la salud, las instalaciones son escasas y carecen de personal, insumos y equipamiento adecuado, lo cual es particularmente grave considerando la exposición al mercurio y otras toxinas que provienen de la minería ilegal. En cuanto a la educación, la calidad es baja, especialmente en áreas rurales e indígenas. Las escuelas a menudo carecen de recursos y docentes capacitados, y el acceso a la educación superior es prácticamente inexistente, limitando las oportunidades

de desarrollo para los jóvenes de la región. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 51.01.²⁶⁸

En el año 2023, la inseguridad alimentaria afectó al 51.6% de los hogares en Perú,²⁶⁹ en coincidencia con el incremento de la pobreza monetaria según datos del INEI. En Madre de Dios, este indicador alcanzó el 56.1% de los hogares, lo que representa aproximadamente 33,500 hogares en situación de inseguridad alimentaria. ²⁷⁰ Comparado con el año 2021, la proporción de hogares afectados en Madre de Dios aumentó en 3.1% para el año 2023.

Las comunidades indígenas de Madre de Dios enfrentan serios desafíos en el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales. La expansión de actividades ilegales como la minería y la tala amenaza sus tierras y modos de vida tradicionales, mientras que su participación en la toma de decisiones políticas es mínima. La discriminación y marginación que enfrentan estas comunidades profundizan las desigualdades, dificultando su integración y reconocimiento en la sociedad. La violencia y el crimen organizado han aumentado en la región debido a la presencia de minería ilegal, que ha traído consigo grupos armados y generado conflictos con las comunidades locales. La falta de una presencia estatal efectiva en áreas rurales agrava aún más esta situación de inseguridad.

Madre de Dios también enfrenta problemas ambientales severos. La deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los ecosistemas acuáticos son impactos directos de las actividades extractivas. Estos daños no solo afectan al medio ambiente, sino también a las comunidades que dependen del bosque para su subsistencia. La minería ilegal ha atraído a migrantes en busca de trabajo, lo que ha generado una presión significativa sobre los servicios públicos de salud, educación y vivienda. Este crecimiento poblacional desordenado ha dado lugar a asentamientos informales con acceso limitado a servicios básicos, exacerbando los problemas sociales de la región.

La vulnerabilidad a enfermedades tropicales, como malaria y dengue, es otro problema importante en Madre de Dios. La falta de infraestructura sanitaria y la

268 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

269 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

270 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



expansión de actividades ilegales que alteran el hábitat natural aumentan el riesgo de estas enfermedades en la población. Finalmente, el cambio climático está afectando a Madre de Dios, con impactos como cambios en los patrones de lluvia y aumento de temperaturas que alteran los ecosistemas y afectan la agricultura, una de las principales actividades de subsistencia en la región.

Estos desafíos sociales en Madre de Dios demandan una respuesta integral que aborde tanto las causas subyacentes de la pobreza y la ilegalidad como las consecuencias inmediatas de las actividades extractivas. Es necesario fortalecer la presencia del Estado en la región, implementar políticas de desarrollo económico sostenible y proteger los derechos de las comunidades locales, con especial atención a las comunidades indígenas que enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

En abril de 2024, el 3.0% del territorio de Madre de Dios, equivalente a 253,546.32 hectáreas, estaba ocupado por concesiones mineras²⁷¹. Este dato es relevante para entender el impacto de la minería en la vida de las comunidades locales y el uso de su territorio.

La crítica situación en Madre de Dios,²⁷² se da por la falta de inversiones en minería formal y la expansión de la minería ilegal, que contribuye con solo el 0.9% de la producción nacional de oro, pero tiene un fuerte impacto social, económico y ambiental en la región. Desde agosto de 2022, la región ha estado en estado de emergencia debido a enfrentamientos violentos entre la Policía y sectores relacionados con la minería ilegal. Esta actividad ha aumentado, especialmente en zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, con un crecimiento del 400% en infraestructura ilegal entre 2021 y 2023. La deforestación alcanza 30,846 hectáreas y se han encontrado altos niveles de mercurio en la fauna local, afectando

271 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

272 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.81 - 83)

la biodiversidad. Además, la situación está influenciada por factores políticos, ya que el gobernador regional, con antecedentes en la dirigencia minera, enfrenta investigaciones por delitos graves. Existen iniciativas legislativas que podrían facilitar la informalidad y la minería ilegal, lo que ha suscitado preocupación en el sector judicial y ambiental. En resumen, la región enfrenta un serio desafío ambiental, social y político, que requiere intervenciones efectivas para controlar la minería ilegal y sus efectos devastadores.

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo a septiembre del 2024,²⁷³ se encuentra activo el conflicto que se inició en agosto de 2022, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, surgió un conflicto socioambiental debido a la oposición de mineros ilegales y de la población local a los operativos de interdicción contra la minería ilegal en las áreas de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y la zona de La Pampa. Esta resistencia se fundamenta en presuntos abusos policiales durante los operativos. Entre los actores involucrados, los mineros ilegales y la población afectada representan a los actores primarios, mientras que diversas entidades del Gobierno Nacional y Regional, como el Ministerio del Interior (MININTER), la Municipalidad Provincial de Tambopata, la Prefectura Regional, el Ministerio Público y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, participan como actores secundarios. La Defensoría del Pueblo también está involucrada en este caso como actor terciario.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En el año 2024, se han registrado incidentes en el departamento de Madre de Dios que, aunque no están directamente relacionados con ataques a la prensa, han afectado la seguridad y el ejercicio de la labor periodística en la región. Por ejemplo, en septiembre de 2024, se produjo un ataque por parte de la comunidad indígena no contactada Mashco Piro en la Reserva Territorial Madre de Dios, resultando en la muerte de dos personas y la desaparición de otras dos. Este incidente generó una situación de tensión y riesgo en la zona, complicando el acceso y la cobertura

273 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



de los medios de comunicación locales y nacionales.²⁷⁴ Aunque no se han reportado agresiones directas contra periodistas en Madre de Dios durante 2024, es importante destacar que la región enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad y acceso a la información. La presencia de actividades ilegales, como la minería y la tala, así como conflictos con comunidades indígenas en aislamiento, crean un entorno complejo para el ejercicio del periodismo. Los profesionales de la comunicación deben operar con precaución y responsabilidad, considerando las dinámicas locales y los riesgos asociados.

En 2024, la región de Madre de Dios, en Perú, ha sido escenario de movilizaciones ciudadanas en protesta contra las operaciones de interdicción de la minería ilegal, especialmente en áreas como la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y La Pampa. Estas manifestaciones han surgido en respuesta a presuntos abusos policiales durante dichos operativos.

Las fuerzas del orden han respondido a estas protestas con medidas de represión, incluyendo el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes. Se han registrado detenciones de personas involucradas en las movilizaciones; sin embargo, no hay información confirmada sobre fallecimientos directamente relacionados con estas protestas. Es importante destacar que la situación en Madre de Dios es compleja, debido a la presencia de actividades mineras ilegales y las acciones del Estado para combatirlas, lo que ha generado tensiones entre las autoridades y la población local.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La violencia contra las mujeres en Madre de Dios, Perú, es alarmante. En 2023, el departamento registró 1 caso de feminicidio,²⁷⁵ con una tasa de 1.2 por cada 100,000 mujeres, ubicándose entre las más altas del país. Este feminicidio representa la forma más extrema de violencia de género, tipificada como delito en el sistema penal peruano. Además, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

²⁷⁴ Infobae, 3 septiembre 2024.

²⁷⁵ Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

(ENDES) y los registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, el 59.5 % de las mujeres de 15 a 49 años en Madre de Dios ha experimentado algún tipo de violencia familiar²⁷⁶ ejercida por su pareja o expareja, lo cual coloca a la región entre los índices más elevados de violencia familiar en el país. En términos de denuncias, durante 2023 se reportaron 1,805 casos de violencia familiar en Madre de Dios, reflejando la gravedad del problema en esta región amazónica.

En Madre de Dios, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) están distribuidos en tres provincias: Manu, que cuenta con dos centros regulares; Tahuamanu, con un centro regular; y Tambopata, que dispone de dos centros, uno de los cuales está ubicado en una comisaría. Estos centros brindan apoyo especializado a las víctimas de violencia de género en la región. En su reporte de enero - septiembre 2024²⁷⁷, informan que atendieron 1,000 casos de violencia contra la mujer. Se registraron 2 casos con características de feminicidio y 5 casos de tentativa de feminicidio.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, en ocho regiones del Perú, más de la mitad de los bebés entre 6 y 35 meses padecen anemia. Las regiones más afectadas son Puno (70.4%), Ucayali (59.4%), Madre de Dios (58.3%), Loreto (58.1%), Huancavelica (56.6%), Apurímac (55.8%), Pasco (52%) y Ayacucho (51.5%). La malnutrición infantil, incluida la anemia, se aborda mediante un enfoque sistémico que busca fortalecer los sistemas de alimentación, salud, agua y saneamiento, educación y protección social. Se estima que el 50% de los casos de anemia tiene causas nutricionales, mientras que el resto puede tener otros orígenes, lo que requiere respuestas diversas.²⁷⁸

En marzo de 2024, el 88,7% de los adolescentes de entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, un aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto a 2023. En el área rural, la matrícula alcanzó el 90,0%, mientras que en el área urbana

276 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

277 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Madre de Dios. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113375/5968448-cuadro-resumen-dpto-madre-de-dios.pdf?v=1729602897>

278 UNICEF. Nota de Prensa: *En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo*. Lima, 30 de mayo del 2024.-



fue de 88,2%. En comparación con el mismo mes del año anterior, la asistencia escolar aumentó en 6,4 puntos en zonas rurales y 1,5 puntos en zonas urbanas. En educación inicial, la cobertura es del 87,1% en áreas urbanas y 80,3% en rurales. En primaria, la matrícula es del 96,7% en zonas urbanas y 93,6% en rurales. Durante el primer trimestre de 2024, el 57,2% de los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar; el 18,1% no estudia ni trabaja; el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7,3% solo trabaja.²⁷⁹

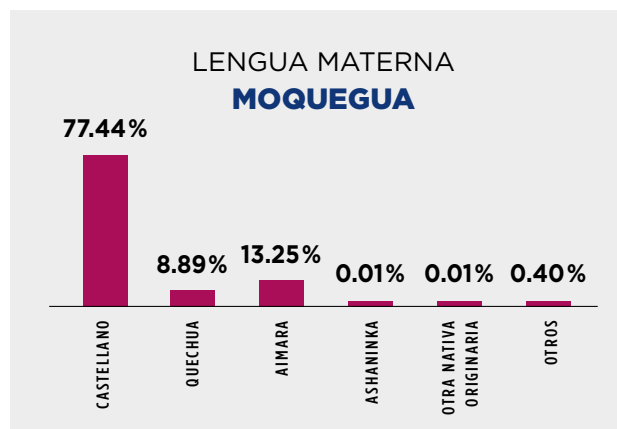
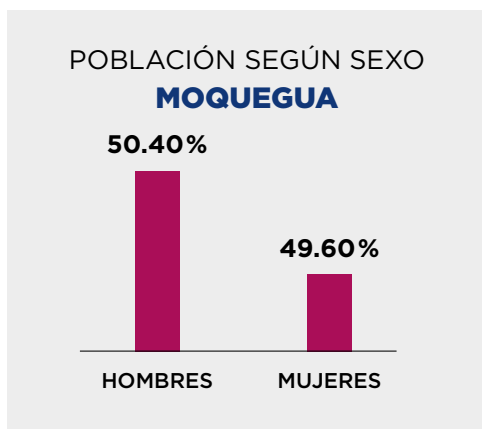
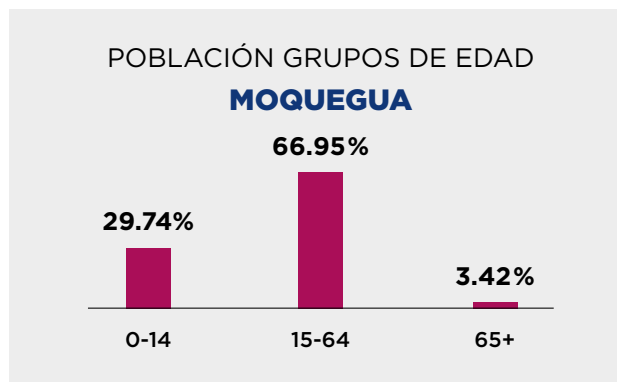
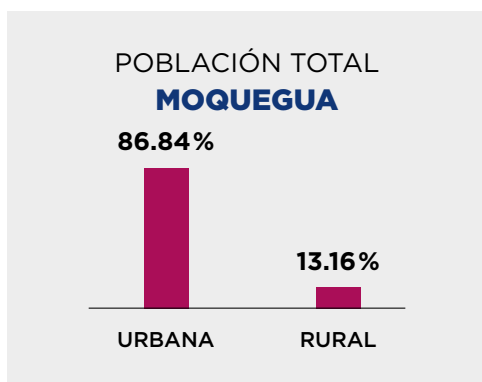
279 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

MOQUEGUA

POBLACION TOTAL 174,863



En el departamento de Moquegua, la población se distribuye principalmente en áreas urbanas, representando el 86.84%, mientras que el 13.16% reside en zonas rurales. La composición por sexo muestra una leve mayoría de hombres con el 50.40% frente al 49.60% de mujeres. En cuanto a la distribución por grupos de edad, el 66.95% de la población tiene entre 15 y 64 años, el 29.74% corresponde al grupo de 0 a 14 años, y el 3.42% tiene 65 años o más. La lengua materna predominante es el castellano, hablado por el 77.44% de la población, seguido del aimara con el 13.25% y el quechua con el 8.89%, mientras que otras lenguas nativas tienen una representación mínima.



Fuente: INEI. Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. Moquegua, una región del sur de Perú con un importante desarrollo minero y agrícola, enfrenta diversos desafíos sociales que impactan significativamente en su población.

A pesar del crecimiento económico impulsado por la minería, Moquegua presenta una marcada desigualdad económica. La riqueza generada por esta actividad no se traduce en mejoras equitativas en la calidad de vida de toda la población. Las comunidades rurales y menos favorecidas suelen no beneficiarse de este crecimiento, lo que genera disparidades en el acceso a servicios y oportunidades.

La economía de Moquegua depende en gran medida de la minería, particularmente del cobre. Esta dependencia la hace vulnerable a las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales y a cambios en la demanda global. Además, la sobredependencia en un único sector limita el desarrollo de actividades económicas diversificadas, lo cual puede afectar el empleo y la estabilidad económica a largo plazo.

Aunque la minería proporciona empleos bien remunerados, las condiciones de trabajo son a menudo riesgosas en términos de salud y seguridad. En otros sectores, como la agricultura, los trabajadores enfrentan inseguridad laboral y carecen de beneficios sociales, lo cual constituye un desafío importante para la región.

El rápido crecimiento urbano, especialmente en la ciudad de Moquegua, ha llevado a una urbanización desordenada y a la falta de infraestructura adecuada. En algunos asentamientos urbanos, el acceso a vivienda, agua potable, saneamiento y electricidad es limitado, lo que afecta la calidad de vida de sus habitantes.

La búsqueda de oportunidades laborales, principalmente en la minería, ha incrementado la migración interna hacia Moquegua, generando presión sobre los servicios públicos y contribuyendo a la expansión de asentamientos informales. La integración de los migrantes en la economía local y en la sociedad es un desafío constante que requiere atención.

La competencia por el agua entre las actividades mineras, agrícolas y las necesidades de las comunidades locales representa un problema crítico en Moquegua. La disponibilidad limitada de recursos hídricos ha generado tensiones, que se ven

agravadas por el cambio climático y la reducción de la disponibilidad de agua en la región.

Además, Moquegua cuenta con un rico patrimonio cultural e histórico que se ve amenazado por la modernización y el crecimiento económico, especialmente en el sector minero. La protección de los sitios arqueológicos y la preservación de las tradiciones culturales locales son desafíos en un contexto de desarrollo acelerado.

Estos desafíos sociales en Moquegua requieren un enfoque integral que promueva el desarrollo económico sostenible, mejore el acceso a servicios básicos y aborde las desigualdades estructurales. Es fundamental el compromiso de las autoridades, el sector privado y la sociedad civil para garantizar un desarrollo equitativo en la región.

La minería en Moquegua también ha sido fuente constante de conflictos sociales y ambientales. Las comunidades locales expresan preocupaciones sobre la contaminación del agua, la afectación de sus tierras agrícolas y el impacto en la salud pública. Estos conflictos generan tensiones entre las empresas mineras, el gobierno y la población local, que a menudo desembocan en protestas y enfrentamientos.

El acceso a servicios básicos, como la salud y la educación, sigue siendo desigual en Moquegua. En términos de salud, la infraestructura sanitaria es limitada, especialmente en zonas rurales, y la falta de personal y recursos afecta la calidad de la atención. En cuanto a la educación, la calidad varía considerablemente entre áreas urbanas y rurales; las escuelas en zonas alejadas carecen de recursos adecuados y el acceso a la educación superior es limitado, restringiendo las oportunidades para los jóvenes en comunidades rurales. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 73.55.²⁸⁰

En 2023, la inseguridad alimentaria en Perú afectó al 51.6% de los hogares, un fenómeno que coincide con el incremento de la pobreza monetaria reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este problema es particularmente preocupante en Moquegua, donde se registraron aproximadamente 12,000 hogares con una alimentación deficiente.

²⁸⁰ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



Según los indicadores de inseguridad alimentaria por departamentos, el porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria en Moquegua aumentó del 37.5% en 2021 al 38.9% en 2023. Esto representa alrededor de 25,300 hogares en dicha condición, reflejando un incremento de 1.4% en comparación con 2021. ²⁸¹

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

La ocupación de los territorios por concesiones mineras en Moquegua tiene implicaciones profundas desde el enfoque de derechos humanos, ya que afecta directamente a los derechos de las comunidades locales, en especial a sus derechos a la tierra, al agua, a un ambiente saludable y a la participación en las decisiones que impactan sus vidas. A abril de 2024, el 50.6% del territorio de Moquegua, equivalente a 1,580,730 hectáreas, está ocupado por concesiones mineras, con 799,625 hectáreas dedicadas a actividades extractivas.

Este alto porcentaje de territorio bajo concesión representa no solo una ocupación física del espacio, sino también una limitación en el acceso y control sobre los recursos naturales para las comunidades, particularmente para aquellas que dependen de la agricultura y otras actividades tradicionales. El derecho al agua, por ejemplo, es uno de los más afectados, ya que la minería puede generar competencia por este recurso, generando conflictos y poniendo en riesgo el acceso a agua limpia y suficiente para el consumo humano y agrícola. Esto afecta el derecho a una vida digna y el derecho a la salud, especialmente en contextos donde las fuentes de agua pueden estar contaminadas debido a la actividad minera.

La actividad minera también ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente, con problemas como la contaminación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. La gestión inadecuada de los residuos mineros y la explotación intensiva de los recursos naturales afectan tanto la salud de las comunidades como la sostenibilidad ambiental de la región.

El alto porcentaje de territorio concesionado para actividades mineras en Moquegua plantea una serie de desafíos desde la perspectiva de derechos humanos. Estos

281 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

incluyen el derecho al agua, a un ambiente saludable, a la salud, y a la participación en decisiones de impacto social y ambiental. Para mitigar estos impactos, es crucial implementar políticas que prioricen la protección de los derechos de las comunidades, promuevan un desarrollo sostenible e integren a los actores locales en la gestión y planificación del territorio.

La región de Moquegua destaca en el panorama minero de Perú, liderando en inversiones y producción de minerales, aunque enfrenta importantes desafíos ambientales que afectan tanto a sus recursos naturales como a las comunidades locales.

Moquegua se ha consolidado como la región líder en inversión minera a nivel nacional, impulsada principalmente por el proyecto minero Quellaveco. En 2024, la región alcanzó una participación del 20.3% sobre el total de las inversiones mineras en el país, representando un incremento significativo en comparación con el año anterior. Además, Moquegua lidera la producción de cobre y molibdeno en el Perú, con participaciones del 17.2% y 26.7%, respectivamente.

Actualmente, las concesiones mineras en Moquegua ocupan el 50.6% del territorio regional, lo cual posiciona a la región como una de las más concesionadas del país. Este alto porcentaje de territorio en manos del sector minero plantea desafíos para la gestión territorial y la protección de los derechos de las comunidades locales.

Moquegua enfrenta una severa escasez de agua, situación que comparte con la región vecina de Tacna. Esta problemática ha llevado a la prórroga del estado de emergencia en los 21 distritos de la región debido al riesgo inminente asociado al fenómeno de El Niño en 2023-2024. La falta de agua genera tensiones entre las actividades mineras, agrícolas y las necesidades de las comunidades locales, poniendo en riesgo el acceso a este recurso fundamental.

La mina Tucari, operada por la empresa Aruntani, ha sido señalada como la fuente de contaminación del río Coralaque y sus afluentes. Este problema ha generado un fuerte rechazo por parte de las autoridades y la población local, quienes han exigido el cierre inmediato de la mina. A lo largo de 2023 y 2024, se han realizado múltiples reuniones entre autoridades regionales y nacionales para abordar esta problemática y establecer un plan de remediación que proteja la salud de las comunidades y el medio ambiente.

En enero de 2024, la compañía minera Buenaventura anunció la aceleración de la construcción del proyecto San Gabriel, lo que generó preocupación entre las



autoridades locales. Estas han exigido que no se realicen modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya aprobado, garantizando así la protección de los recursos naturales y las comunidades. Además, los pobladores de Ichuña han expresado su descontento mediante protestas, señalando que la empresa propietaria del proyecto habría obstruido una ruta importante que conecta con el departamento de Puno, afectando la movilidad de la población.

Moquegua es una región clave para la minería peruana, liderando tanto en inversiones como en producción de minerales. No obstante, enfrenta desafíos críticos en términos de gestión de recursos hídricos y mitigación de impactos ambientales, especialmente relacionados con la contaminación del río Coralaque y el desarrollo de nuevos proyectos mineros como San Gabriel. La situación actual requiere un enfoque equilibrado que priorice tanto el desarrollo económico como la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, garantizando así el bienestar de las comunidades y la sostenibilidad de la región.

La región de Moquegua enfrenta diversos conflictos socioambientales relacionados con proyectos mineros y otras actividades industriales, que impactan tanto en el medio ambiente como en la calidad de vida de las comunidades locales. El reporte de la Defensoría del Pueblo señala los conflictos activos a septiembre del 2024.²⁸² A continuación, se detallan los principales casos registrados en la región.

En abril de 2024, ciudadanos de la provincia de Mariscal Nieto manifestaron su oposición al proyecto “Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario Huatipuka”, propuesto por la empresa Tower and Tower S.A. La comunidad alega irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y critica la falta de difusión adecuada y la ausencia de información sobre la ubicación exacta. Además, denuncian una posible restricción de la participación de dirigentes locales en el proceso de toma de decisiones, y temen un impacto negativo en el medio ambiente y en la actividad agrícola. Aunque la empresa aseguró, en comunicados emitidos en septiembre de 2024, que cumple con todas las normativas legales y ambientales, la sociedad civil ha convocado a una movilización en contra del proyecto.

Desde junio de 2022, el proyecto minero San Gabriel también ha generado tensiones en la región. La Asociación de Comunidades Campesinas Originarias Afectadas por

282 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

el Proyecto Minero San Gabriel exige la paralización del proyecto, mientras que otra asociación demanda la apertura de una mesa de diálogo para renegociar tierras comunales y establecer acuerdos económicos y de compensación con la empresa Buenaventura. El distrito de Yunga ha solicitado, además, ser considerado dentro del área de influencia directa del proyecto, ya que teme posibles impactos ambientales. En respuesta a las denuncias de presuntas agresiones por parte del personal de la empresa, la Defensoría del Pueblo ha intervenido solicitando información, aunque no se ha formalizado ninguna denuncia penal.

Otro conflicto vigente desde febrero de 2022 involucra a la comunidad campesina de Tumilaca, Pocota, Coscore y Tala, que exige una compensación económica y el pago anual por el uso de sus tierras como botaderos por parte de la empresa Southern Perú Copper Corporation. La comunidad alega que los botaderos afectan el medio ambiente y que fueron instalados sin su permiso. Aunque no se registraron nuevos incidentes en septiembre de 2024, el diálogo entre las partes continúa abierto.

Desde julio de 2019, los agricultores de Tumilaca han manifestado su preocupación por el impacto del proyecto Quellaveco en el agua de la zona, iniciando un paro en ese año y bloqueando la carretera Binacional. Este conflicto motivó la creación del Grupo de Trabajo de Tumilaca, liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y la conformación de un Comité de Monitoreo. En la última reunión del comité, realizada el 16 de septiembre de 2024, se discutieron temas de empleo y se solicitó un informe ambiental para la próxima sesión.

Un conflicto de larga data relacionado con la contaminación del río Coralaque involucra a la mina Tucari, operada por Aruntani, que ha sido acusada por los pobladores de afectar la calidad del agua. Las comunidades locales y autoridades han demandado el cierre inmediato de la mina y la ejecución de resoluciones de OEFA. En la última sesión de la Mesa de Diálogo para abordar la problemática del río Coralaque, celebrada el 2 de septiembre de 2024, se acordó la presentación de un Plan Integrado de Intervención que incluye ejes de salud, saneamiento y desarrollo productivo.

En la provincia de Ilo, desde julio de 2016, la población ha exigido a Petroperú la reubicación de sus instalaciones, compensaciones por los presuntos impactos ambientales y la ejecución de obras en beneficio de la comunidad. A pesar de varios esfuerzos por abordar el conflicto, las demandas aún no han sido completamente resueltas.



Los conflictos socioambientales en Moquegua reflejan tensiones entre las actividades extractivas e industriales y las comunidades locales, que exigen mayores medidas de protección ambiental, respeto a sus derechos y una participación real en la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. La intervención de la Defensoría del Pueblo y de otros actores gubernamentales es crucial para promover el diálogo y facilitar la búsqueda de soluciones sostenibles que respeten los derechos de las comunidades y protejan el entorno natural de la región.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

Desde 2020, la prensa en Perú ha enfrentado un incremento en los ataques contra periodistas, mostrando una tendencia creciente que alcanzó un punto crítico en 2023, con 172 agresiones registradas. Este aumento estuvo marcado por la crisis política y social que atraviesa el país. Aunque en los primeros cinco meses de 2024 la cifra de ataques ha descendido a 119, la violencia contra los trabajadores de prensa sigue siendo alarmante. Entre los principales factores que impulsan esta situación están las tensiones con funcionarios públicos, las protestas sociales y la falta de consecuencias para los agresores. Las agresiones más comunes incluyen amenazas, hostigamiento y ataques físicos, reflejando un ambiente hostil para el periodismo en un contexto de polarización política. Si esta tendencia continúa, el año 2024 podría cerrar con cifras preocupantes, manteniendo a la prensa bajo constante presión y en un estado de vulnerabilidad.

En la región de Moquegua, los periodistas han enfrentado agresiones físicas en el ejercicio de su labor informativa, especialmente al cubrir casos de corrupción relacionados con la gobernadora regional. Entre los afectados se encuentran las periodistas Lisset Soto e Isabel Gutiérrez, quienes fueron agredidas físicamente por simpatizantes de la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala. Este tipo de violencia contra la prensa en Moquegua evidencia las tensiones locales y la falta de protección adecuada para los comunicadores que exponen situaciones de interés público, como la corrupción.²⁸³

283 ANP. Termómetro de Libertad de Prensa. 2024

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La violencia contra las mujeres, en su forma más extrema conocida como feminicidio, es una violación grave de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad y el derecho a la vida de las mujeres. En Perú, el feminicidio está tipificado en el sistema penal como el resultado final de una progresión de conductas violentas basadas en el género, que comienza con distintas manifestaciones de violencia psicológica, física y económica, y puede culminar en la muerte de mujeres y niñas. Esta violencia feminicida representa un problema estructural que exige una respuesta integral desde el Estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres.

En 2023, el departamento de Moquegua registró un caso de feminicidio,²⁸⁴ lo que establece una tasa de 1.1 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Aunque el número parece bajo, cada caso de feminicidio es una tragedia que revela fallas en los sistemas de protección y en la respuesta del Estado para prevenir la violencia extrema contra las mujeres. Desde una perspectiva de derechos humanos, este caso representa una violación de los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres, derechos consagrados en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

El panorama general de la violencia de género en Moquegua, respaldado por datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela que el 56.6% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia familiar por parte de su pareja.²⁸⁵ Este dato indica una alta prevalencia de violencia en el hogar, una situación que vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y socava su bienestar físico y emocional. La violencia familiar no solo afecta la vida de las mujeres, sino que también limita su participación en la sociedad y su capa-

284 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

285 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.



cidad de desarrollo personal y profesional, lo cual es una violación de sus derechos humanos.

Además, durante el año 2023, se presentaron 2,202 denuncias de violencia familiar en Moquegua, un número que refleja la magnitud del problema y la necesidad urgente de que el Estado adopte medidas efectivas de protección, justicia y reparación para las víctimas. Desde un enfoque de derechos humanos, es esencial que las mujeres que sufren violencia tengan acceso a una justicia expedita y adecuada, a servicios de apoyo psicológico y social, y a programas de empoderamiento que les permitan recuperar su autonomía y dignidad.

Para abordar eficazmente la violencia de género en Moquegua, se requieren políticas públicas basadas en los derechos humanos de las mujeres, que incluyan la implementación de sistemas de prevención, protección y atención a las víctimas, así como la sensibilización de la sociedad sobre la igualdad de género. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las mujeres puedan vivir en un entorno seguro y libre de violencia, y de hacer cumplir sus derechos humanos a través de mecanismos efectivos y accesibles.

En la región de Moquegua, los Centros Emergencia Mujer (CEM) desempeñan un rol fundamental en la atención y protección de mujeres víctimas de violencia. Estos centros están distribuidos en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro, con un total de seis establecimientos: tres de ellos en modalidad regular y tres ubicados en comisarías. En Mariscal Nieto se cuenta con tres CEM, en Ilo con dos y en General Sánchez Cerro con uno.

Durante el último periodo reportado, los CEM ²⁸⁶de Moquegua atendieron un total de 1,289 casos de violencia de género. Si bien ninguno de estos casos tuvo la característica de feminicidio, se registraron dos casos de tentativa de feminicidio, lo cual destaca la gravedad de la situación y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

286 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Moquegua. Enero - Septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113376/5968448-cuadro-resumen-dpto-moquegua.pdf?v=1729602898>



En marzo de 2024, el 88.7% de la población adolescente entre 12 y 16 años se encontraba matriculada en algún nivel de educación secundaria en Perú, lo que representa un incremento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023. Este aumento refleja avances en el acceso a la educación secundaria entre adolescentes en el país.

Al analizar la matrícula por área de residencia, se observa que el 90.0% de los adolescentes del área rural se matricularon en educación secundaria, mientras que en el área urbana la tasa fue del 88.2%. Comparado con marzo de 2023, la tasa de asistencia escolar en el área rural aumentó en 6.4 puntos porcentuales, y en el área urbana creció en 1.5 puntos porcentuales, evidenciando una mejora significativa en el acceso a la educación secundaria en zonas rurales.

En el nivel de educación inicial, la tasa de matrícula en 2024 fue del 87.1% en áreas urbanas y del 80.3% en áreas rurales. En cuanto a la educación primaria, la tasa de matrícula alcanzó el 96.7% en el área urbana y el 93.6% en el área rural, mostrando una amplia cobertura en este nivel educativo en ambas áreas.

En el primer trimestre de 2024, un análisis adicional reveló la dedicación de la población adolescente de 14 a 17 años con educación secundaria. Del total, el 57.2% se dedica exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% combina los estudios con la ayuda en actividades familiares, y el 7.3% se dedica únicamente a trabajar. Estos datos reflejan la diversidad de situaciones que enfrentan los adolescentes peruanos en términos de acceso a la educación y participación en actividades económicas.²⁸⁷

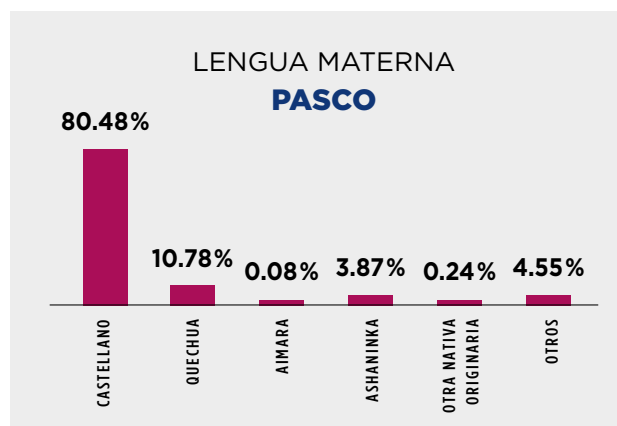
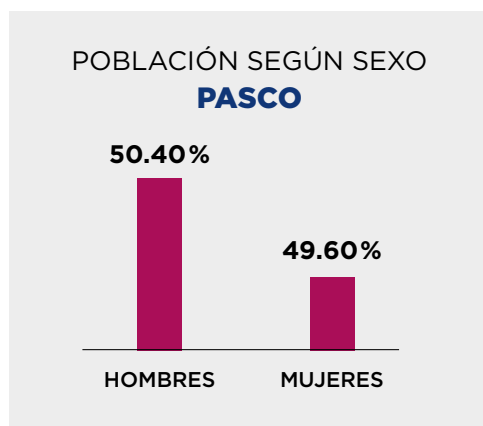
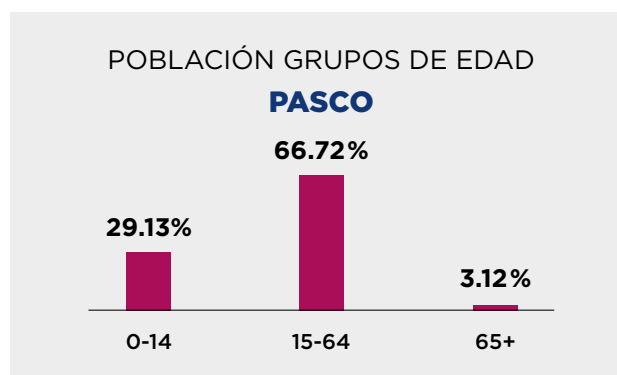
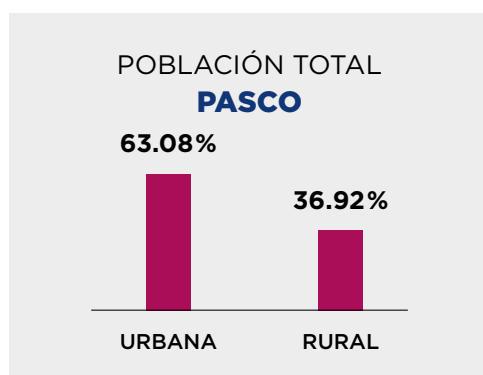
287 INEI. Informe Técnico N° 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

PASCO

POBLACION TOTAL 254,065



La región de Pasco presenta una población mayoritariamente urbana, con un 63.08% de habitantes en áreas urbanas y el 36.92% en zonas rurales. La composición por sexo es equilibrada, con un 50.40% de hombres y un 49.60% de mujeres. En cuanto a la estructura de edad, el 66.72% de la población se encuentra en el rango de 15 a 64 años, lo que representa la población económicamente activa; los menores de 14 años constituyen el 29.13%, y solo el 3.12% tiene 65 años o más, mostrando una baja proporción de adultos mayores. Predomina el castellano como lengua materna, hablado por el 80.48% de la población, seguido del quechua con un 10.78% y el ashaninka con un 3.87%, mientras que otras lenguas representan el 4.55%, destacando la diversidad lingüística de la región.



Fuente: INEI. Censo Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Pasco, ubicado en la sierra central de Perú, enfrenta una serie de problemas sociales complejos que están profundamente ligados a su historia minera, su geografía y las condiciones socioeconómicas de la región. Uno de los desafíos más graves es la contaminación ambiental que afecta la salud de la población, especialmente en la ciudad de Cerro de Pasco.

Derechos Económicos. El departamento de Pasco, a pesar de su riqueza mineral, enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad económica. La actividad minera, aunque es el principal motor económico de la región, no beneficia equitativamente a la población, dejando a muchas comunidades rurales en situación de pobreza extrema. La dependencia casi total de la minería ha limitado el desarrollo de una economía diversificada y sostenible, ya que las actividades alternativas como la agricultura y el comercio no están suficientemente desarrolladas. Además, la inseguridad alimentaria afecta al 56.1% de los hogares en Pasco, lo que representa aproximadamente 59,900 hogares, reflejando un aumento en la falta de acceso a alimentos adecuados y coincidiendo con el incremento de la pobreza monetaria a nivel nacional. Esta situación evidencia la necesidad de políticas que promuevan alternativas económicas sostenibles y una distribución más equitativa de la riqueza generada por los recursos naturales.

Derechos Sociales. El acceso limitado a servicios básicos es uno de los problemas más graves en Pasco. En el sector salud, la infraestructura es insuficiente, especialmente en áreas rurales, y la falta de personal médico y medicamentos agrava los problemas, especialmente en zonas afectadas por la actividad minera. Las instalaciones de salud no están adecuadamente equipadas para atender enfermedades relacionadas con la exposición a metales pesados, afectando principalmente a los niños, quienes presentan altos índices de intoxicación por plomo y otros minerales. En el 2023, la inseguridad alimentaria en Perú²⁸⁸ afectó al 51.6% de los hogares, coincidiendo con el aumento de la pobreza monetaria reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el mismo año. En el departamento de Pasco, la situación es alarmante, con el 56.1% de los hogares en condición de

²⁸⁸ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



inseguridad alimentaria,²⁸⁹ lo que representa aproximadamente 59,900 hogares. Este indicador refleja un incremento del 5.5% en comparación con el año 2021, evidenciando una tendencia preocupante en la disponibilidad y acceso a alimentos adecuados para la población.²⁹⁰ El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 60.45.²⁹¹

En cuanto a la educación, la calidad es baja, particularmente en las zonas rurales, donde las escuelas carecen de recursos y docentes capacitados, lo cual limita las oportunidades de desarrollo para los jóvenes y perpetúa el ciclo de pobreza.

En el ámbito laboral, las condiciones en la minería son difíciles y peligrosas, y muchos trabajadores no tienen acceso a beneficios sociales adecuados debido a la informalidad en la pequeña minería y minería artesanal, lo que genera inseguridad laboral. Los trabajadores enfrentan riesgos significativos para su salud y seguridad, y muchos carecen de acceso a beneficios sociales adecuados. La informalidad laboral es común en la minería artesanal y en la pequeña minería, lo que incrementa la inseguridad laboral. La falta de oportunidades económicas en las áreas rurales ha impulsado la migración hacia las ciudades y hacia otras regiones del país, generando un despoblamiento de comunidades rurales que quedan cada vez más vulnerables y dependientes de una población envejecida.

En las zonas urbanas, la expansión ha sido desordenada, y en ciudades como Cerro de Pasco, muchas personas viven en condiciones precarias con acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. La expansión urbana, impulsada en parte por la minería, ha intensificado estos problemas, dificultando la provisión de servicios públicos y afectando la calidad de vida de los habitantes.

Derechos Culturales. Pasco cuenta con una rica herencia cultural que está en riesgo debido a la expansión de la actividad minera y a la falta de políticas de preservación. Los movimientos indígenas, conformados principalmente por comunidades quechuas y algunas otras etnias amazónicas en las zonas bajas de la región, se

289 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

290 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

291 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

organizan para defender sus derechos territoriales, proteger sus recursos naturales y preservar sus tradiciones culturales. En particular, su lucha se enfoca en la defensa del territorio frente a las concesiones mineras, que afectan directamente sus tierras y fuentes de agua. La contaminación derivada de la minería y la explotación descontrolada de los recursos naturales son algunas de las principales preocupaciones de estos movimientos. Algunas organizaciones indígenas locales y nacionales, como la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), han apoyado a las comunidades indígenas de Pasco en sus demandas y han trabajado en conjunto para visibilizar sus luchas. Estos movimientos buscan asegurar el respeto a sus derechos y mantener su autonomía frente a las actividades extractivas que amenazan su modo de vida y el medio ambiente en el que habitan.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural. El impacto de la minería en la vida de las comunidades se refleja en el porcentaje significativo del territorio que ocupan las concesiones mineras. En el departamento de Pasco, a abril de 2024, el 19.2% del territorio está destinado a estas concesiones, lo que representa 457,772.5 hectáreas de un total de 2,387,945.3 hectáreas en la región. Este dato ilustra la extensión de la actividad minera y su potencial influencia en los recursos naturales y en el bienestar de las comunidades locales.²⁹²

Pasco y la pendiente de remediación de daños ambientales.²⁹³ Pasco es una región minera clave en Perú, destacándose como el primer productor de plomo y plata, y con una significativa producción de zinc. En 2024, Pasco ha recibido inversiones mineras por US\$ 47,477,707 y cuenta con tres proyectos en cartera por US\$ 805 millones. El 19.2% de su territorio está concesionado para la minería.

En el departamento de Pasco, la Defensoría del Pueblo²⁹⁴ reporta varios conflictos socioambientales durante el año 2024, en los cuales se evidencian demandas de

292 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

293 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p. 53 -55)

294 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



las comunidades locales relacionadas con el cumplimiento de acuerdos previos, la remediación ambiental y la protección de la salud de la población.

Un caso reciente, ingresado en mayo de 2024, involucra a la comunidad campesina de Huaraucaca en el distrito de Tinyahuarco, provincia de Pasco, que exige a la Sociedad Minera El Brocal S.A.A. el cumplimiento de acuerdos establecidos en actas de los años 2003, 2019 y 2021. Los compromisos incluyen trabajos de mantenimiento eléctrico, contratación de mano de obra local y la realización de exámenes de plomo en sangre. En septiembre, se realizaron mesas de diálogo facilitadas por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM) y la Subprefectura de Tinyahuarco. Como resultado, se acordó la reunión de los equipos técnicos para discutir un proyecto de abastecimiento de agua, con una próxima sesión programada para el 12 de septiembre en Lima.

Otro conflicto destacado es el de la comunidad urbana de Champamarca, que desde julio de 2019 reclama el cumplimiento de compromisos por parte de Activos Mineros S.A.C. y el consorcio San Camilo, responsables de trabajos de remediación en la desmontera Excelsior. Aunque no se registraron nuevos hechos en el último mes, la comunidad demanda la intervención del Gobierno Regional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos.

En la comunidad de San Juan de Milpo, en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, la población demanda desde febrero de 2018 que la empresa Nexa Resources Perú S.A.A. cumpla con los acuerdos suscritos y manifiesta su preocupación por el posible impacto ambiental de sus operaciones. A pesar de la importancia de las demandas, no se han registrado avances en el diálogo entre la comunidad y la empresa durante el último mes.

Finalmente, desde agosto de 2015, los pobladores del distrito de Simón Bolívar exigen medidas para resolver los problemas de contaminación ambiental y los efectos en la salud de los residentes, así como la implementación de la declaratoria de emergencia ambiental (DEA) de 2012. Este conflicto involucra a múltiples comunidades locales y una amplia gama de instituciones gubernamentales. Aunque el diálogo está abierto, no se registraron nuevos avances en este proceso en el último mes.

Estos conflictos reflejan las preocupaciones de las comunidades de Pasco en torno a la contaminación ambiental y la necesidad de acciones concretas de remediación y cumplimiento de acuerdos por parte de las empresas mineras y del Estado. La

Defensoría del Pueblo y otras instituciones continúan monitoreando y facilitando espacios de diálogo para la búsqueda de soluciones.

Un evento relevante ha sido la venta de la minera Volcan por parte de Glencore a la empresa argentina Integra Capital por US\$ 20 millones, muy por debajo de los US\$ 734 millones pagados por Glencore en 2017. Esta transacción podría estar influenciada por la deuda de US\$ 400 millones que enfrenta Volcan. La comunidad afectada por la contaminación minera en Cerro de Pasco ha denunciado la falta de un plan de remediación ambiental por parte de Glencore y Volcan, exigiendo la reparación del daño ambiental, especialmente en fuentes de agua, y el pago de multas al Estado peruano por violaciones ambientales entre 2018 y 2023.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

Durante el año 2024, el departamento de Pasco ha sido escenario de diversas movilizaciones ciudadanas y protestas, principalmente relacionadas con la actividad minera y sus impactos en las comunidades locales. Las principales demandas de los manifestantes han girado en torno a la contaminación ambiental, la distribución equitativa de los beneficios económicos derivados de la minería y la mejora de los servicios básicos en la región.

En varias ocasiones, estas protestas han sido reprimidas por las fuerzas del orden, resultando en enfrentamientos que han dejado heridos y detenidos entre los manifestantes. Las organizaciones sociales y comunidades afectadas han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social.

Además, se han registrado ataques a la prensa en el departamento de Pasco durante el año 2024. Periodistas que cubrían las protestas han reportado agresiones físicas, intimidaciones y restricciones en el ejercicio de su labor informativa, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y derechos humanos.

En cuanto a los movimientos indígenas en Pasco, diversas comunidades han participado activamente en las movilizaciones, exigiendo el respeto a sus territorios



ancestrales, la consulta previa en proyectos extractivos y la protección de sus derechos culturales y ambientales. Estas comunidades han jugado un rol fundamental en la articulación de las demandas sociales en la región.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la expresión más extrema de la violencia contra la mujer. Este tipo de violencia incluye una serie de conductas agresivas de carácter progresivo que, al responder a motivos de género, culminan en muchas ocasiones en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el departamento de Pasco, se registraron 2 casos de feminicidio,²⁹⁵ lo que resultó en una tasa de 1.5²⁹⁶ feminicidios por cada 100,000 mujeres. Esta cifra sitúa a Pasco entre los departamentos con las tasas de feminicidio más altas del país.

El panorama de la violencia contra las mujeres en el Perú, basado en los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y en registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela una alarmante situación en el departamento de Pasco. En este departamento, el 50.2 % de las mujeres de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia familiar²⁹⁷ ejercida por su esposo o compañero. En términos absolutos, durante el año 2023 se registraron 889 denuncias por violencia familiar en esta región, evidenciando la gravedad y persistencia de este problema.

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA cuenta con Centros de Emergencia Mujer (CEM), en 4 centros regulares y 3 en comisarías distribuidos en las provincias de Oxapampa (3), Pasco (3) y Daniel Alcides Carrión (1). En su

295 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

296 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

297 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

reporte enero – septiembre 2024,²⁹⁸ informan que atendieron un total de 984 casos en el año. Entre estos, se registró un caso de tentativa de feminicidio, reflejando la importante labor de estos centros en la atención y protección de víctimas de violencia de género en el departamento.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, en ocho regiones del Perú, más de la mitad de los bebés entre 6 y 35 meses padecen anemia. Estas regiones son Puno (70.4%), Ucayali (59.4%), Madre de Dios (58.3%), Loreto (58.1%), Huancavelica (56.6%), Apurímac (55.8%), Pasco (52%) y Ayacucho (51.5%). La problemática de malnutrición infantil, que incluye la anemia, requiere un enfoque sistémico enfocado en el fortalecimiento de cinco sistemas: alimentario, de salud, de agua y saneamiento, de educación y de protección social. Se estima que aproximadamente el 50% de los casos de anemia tienen un origen nutricional, mientras que la otra mitad se debe a otros factores, lo que implica la necesidad de diversas intervenciones para abordarla eficazmente.²⁹⁹

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, reflejando un incremento de 2.7 puntos porcentuales respecto al 2023. Por áreas de residencia, el 90.0% de los adolescentes del área rural se matriculó en secundaria, mientras que en el área urbana esta cifra fue de 88.2%. Comparado con el mismo mes del año anterior, la asistencia escolar en el área rural aumentó en 6.4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1.5 puntos. En cuanto a educación inicial, la tasa de matriculación en 2024 fue del 87.1% en el área urbana y del 80.3% en el área rural. En educación primaria, las cifras fueron del 96.7% en el área urbana y del 93.6% en el área rural. Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de 14 a 17 años que cursan educación secundaria se dedicó exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% estudia y colabora en alguna actividad y el 7.3% solo trabaja.³⁰⁰

298 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Pasco. Enero – septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113379/5968448-cuadro-resumen-dpto-pasco.pdf?v=1729602953>

299 UNICEF. Nota de Prensa: En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo. Lima, 30 de mayo del 2024.-

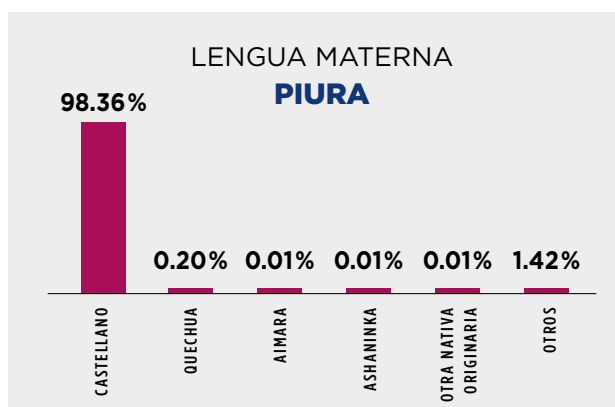
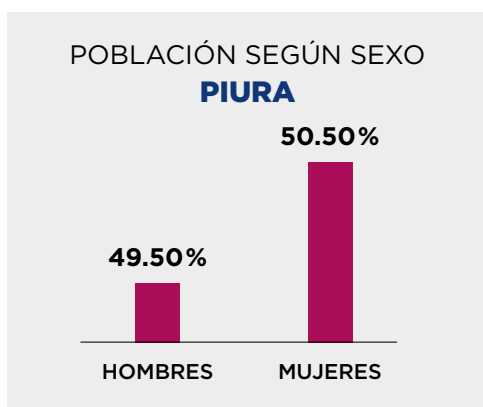
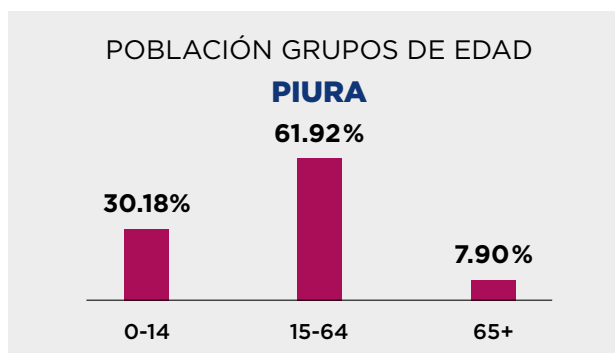
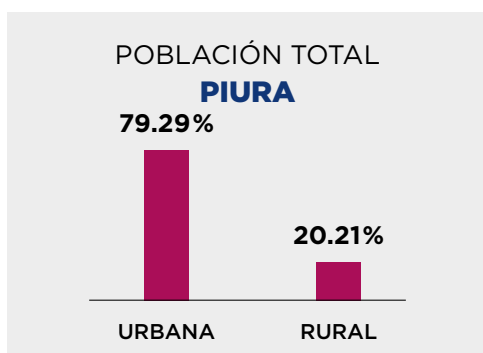
300 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

PIURA

POBLACION TOTAL 1,856,809



La región de Piura cuenta con una población predominantemente urbana, con un 79.29% de sus habitantes viviendo en áreas urbanas y el 20.21% en zonas rurales. En términos de composición por sexo, las mujeres representan el 50.50% de la población, mientras que los hombres constituyen el 49.50%. En cuanto a los grupos de edad, el 61.92% de la población se encuentra en el rango de 15 a 64 años, que es la población en edad de trabajar; el 30.18% tiene entre 0 y 14 años, y el 7.90% corresponde a adultos mayores de 65 años. En relación con la lengua materna, el castellano predomina con un 98.36% de hablantes, seguido de minorías quechua (0.20%), aimara (0.01%), ashaninka (0.001%) y otras lenguas (1.42%), evidenciando una marcada homogeneidad lingüística en favor del castellano en la región.



Fuente: INEI. Censo de Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Piura, ubicado en la costa norte de Perú, es una región con una economía dinámica basada en la agricultura, la pesca, la minería y el comercio.

Sin embargo, a pesar de su desarrollo económico el departamento de Piura enfrenta desafíos complejos se observa una notable desigualdad y pobreza, la riqueza generada por la agroindustria y otros sectores no se distribuye equitativamente especialmente en las zonas rurales y periféricas, donde la riqueza generada por sectores como la agroindustria no se distribuye de manera equitativa. Esto se traduce en una marcada disparidad en el acceso a oportunidades económicas y servicios básicos. Además, las condiciones laborales en el sector agroindustrial son difíciles, caracterizadas por bajos salarios, jornadas prolongadas y falta de beneficios sociales, lo que ha provocado protestas y demandas de mejora. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 44.57.³⁰¹

En cuanto a los derechos sociales, Piura enfrenta graves problemas relacionados con el acceso a servicios básicos. En salud, la infraestructura es insuficiente, particularmente en áreas rurales y marginales, con una carencia de médicos, enfermeras y medicamentos. Las condiciones climáticas y la falta de saneamiento adecuado agravan la situación, aumentando la incidencia de enfermedades infecciosas. La inseguridad alimentaria en Perú³⁰² alcanzó en 2023 al 51.6% de los hogares,³⁰³ un fenómeno que coincide con el incremento de la pobreza monetaria reportado por el INEI. En el departamento de Piura, el 59% de los hogares, equivalente a 378,000 familias, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Esta cifra representa un incremento del 1.4% en comparación con el año 2021,³⁰⁴ reflejando el agravamiento de las condiciones de acceso a alimentos en la región.

301 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

302 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

303 El MIDIS utilizando variables de el consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

304 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



En educación, existen grandes disparidades entre las áreas urbanas y rurales; las escuelas en zonas rurales suelen carecer de recursos y personal capacitado, y el acceso a la educación superior es limitado, restringiendo el desarrollo de los jóvenes de comunidades vulnerables. Además, la rápida urbanización ha derivado en un crecimiento desordenado y la proliferación de asentamientos informales sin servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad.

La inseguridad ciudadana es otro problema significativo en Piura, especialmente en las áreas urbanas, donde el aumento de la delincuencia, incluidos robos, asaltos y violencia, genera preocupación entre los habitantes. La presencia de pandillas y crimen organizado contribuye a un ambiente de inseguridad en ciertas zonas.

En el ámbito de los derechos culturales, Piura enfrenta desafíos derivados de la explotación intensiva de sus recursos naturales. La minería y la agricultura intensiva han generado conflictos sociales y ambientales, ya que las comunidades locales protestan por la contaminación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de tierras agrícolas, factores que afectan sus modos de vida y la sostenibilidad de sus actividades tradicionales. La migración interna hacia Piura, impulsada por su actividad económica, ha incrementado la presión sobre los servicios públicos, especialmente en áreas urbanas, dificultando el acceso adecuado a la salud, educación y vivienda para todos los residentes.

La región es también una de las más vulnerables al cambio climático en Perú. Las variaciones en los patrones de lluvia y temperatura, junto con la deforestación y la degradación de los ecosistemas, han afectado la agricultura y han incrementado la vulnerabilidad de las comunidades locales a los desastres naturales, el fenómeno de El Niño, que provoca inundaciones severas y sequías. Estas condiciones extremas tienen un impacto devastador en la infraestructura, la agricultura y las comunidades locales, agravando los problemas de pobreza, desplazamiento y acceso a servicios básicos, ya que las inundaciones recurrentes destruyen viviendas, cultivos y sobrecargan los servicios públicos.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

La actividad minera en el departamento de Piura tiene un impacto significativo en las comunidades locales, especialmente en términos de ocupación del territorio.

Según datos de abril de 2024, el 22.4% del territorio de Piura está ocupado por concesiones mineras, lo que representa un área considerable de 803,253 hectáreas dentro de las 3,583,763 hectáreas totales de la región. Este porcentaje refleja la relevancia y expansión de la minería en la región, así como las posibles implicancias para el uso de la tierra, los recursos naturales y la vida de las comunidades que habitan el departamento.³⁰⁵

En el 2024, la inversión minera en la región de Piura ha sido limitada, alcanzando solo 2 millones de dólares. Entre los principales proyectos destacan la ampliación de Bayóvar y Río Blanco, con una inversión comprometida de 3,242 millones de dólares. La producción de fosfato en Bayóvar ha experimentado un aumento del 15.8%. Las concesiones mineras en Piura abarcan 803,253 hectáreas, equivalentes al 22.4% del territorio regional, concentrándose en las zonas de Sechura, Ayabaca y Piura. La minería informal tiene una presencia notable en el distrito de Suyo, en Ayabaca, y los conflictos sociales más intensos están asociados al proyecto Río Blanco. La Comunidad Campesina de Yanta ha denunciado intentos de imponer este proyecto, resistiéndose a las propuestas de la empresa. Además, continúan las investigaciones judiciales relacionadas con casos de tortura y asesinato vinculados a miembros de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), correspondientes a hechos ocurridos en 2009. En el contexto nacional, aunque la inversión minera en Piura es baja, departamentos del centro como Junín y Pasco concentran el 22% de la inversión minera y el 20% de los conflictos sociales registrados en los últimos meses.³⁰⁶

En el departamento de Piura, diversos conflictos socioambientales y demandas ciudadanas han surgido durante el año 2024, reflejando la preocupación de la población local por los impactos ambientales y la falta de cumplimiento de acuerdos previos en relación con el desarrollo de proyectos extractivos y de infraestructura. A continuación, se detalla cada uno de los casos reportados por la Defensoría del Pueblo en su informe mensual de conflictos sociales³⁰⁷.

En septiembre de 2024, las autoridades y dirigentes del distrito de Tambogrande manifestaron su rechazo al Proyecto Minero El Algarrobo, promovido por

305 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

306 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.40 – 42)

307 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



Proinversión, debido a los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la producción agrícola local. El 28 de septiembre, Proinversión publicó la Declaratoria de Interés de esta iniciativa en el diario oficial El Peruano, contemplando una inversión de 2,753 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura hidráulica y la explotación minera. En respuesta, la Municipalidad de Tambogrande convocó a una reunión de emergencia el 1 de octubre, donde representantes locales reafirmaron su rechazo a la minería y su compromiso de proteger el agro y el medio ambiente, recordando la consulta vecinal de 2002 en la que la población se opuso al proyecto minero. Durante la reunión, se acordó conformar una comisión transitoria que emitiría un pronunciamiento al Gobierno Nacional. Además, el Gobierno Regional de Piura, mediante un comunicado, expresó su oposición a la explotación minera en Tambogrande e instó al diálogo con la población. Hasta el momento, no se ha abierto un proceso de diálogo formal entre las autoridades y la comunidad.

En el distrito de La Brea, Talara, autoridades locales, docentes y vecinos exigen la remediación de pasivos ambientales, específicamente el abandono técnico de pozos de gas y petróleo y la construcción de una nueva infraestructura para la Institución Educativa José Pardo y Barreda, afectada por afloramientos de petróleo. El 20 de septiembre de 2024, se realizó una reunión de la mesa de diálogo en el auditorio Túpac Amaru, con la participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas, OEFA, Perupetro, y otras autoridades. Durante la sesión, el Ministerio de Energía y Minas anunció una inversión de 25 millones de soles para el abandono técnico de 36 pozos y la realización de trabajos de impermeabilización. La comunidad solicitó que se instale una mesa técnica con todas las instituciones relacionadas y expresó su descontento por el lento avance en la ejecución de los trabajos.

La comunidad campesina de Yanta y Segunda y Cajas, en la provincia de Huancabamba, se mantiene en oposición al Proyecto Minero Río Blanco debido a la amenaza de contaminación en los ecosistemas frágiles de los páramos y bosques de montaña. Desde abril de 2004, la comunidad se opone a este proyecto y, hasta la fecha, no se ha logrado establecer un diálogo efectivo entre la empresa Río Blanco Copper S.A. y los comuneros. La preocupación principal es la posible destrucción de estos ecosistemas y la falta de medidas de protección adecuadas para preservar el entorno natural.

En septiembre de 2024, autoridades y dirigentes de los caseríos del distrito de Sondorillo, en Huancabamba, exigieron al Gobierno Regional de Piura una reunión para abordar temas de inversión en proyectos de agua potable, saneamiento y riego.

La población bloqueó temporalmente el acceso al Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP), exigiendo la presencia del gobernador regional. En respuesta, el Gobierno Regional afirmó que está ejecutando obras de agua potable y que en 2025 se prevé la ampliación de proyectos de saneamiento. Tras la reunión del 9 de octubre, el paro indefinido fue levantado.

En el distrito de Veintiséis de Octubre, cerca de 40 asentamientos humanos se manifestaron en contra de la Ordenanza Municipal 387-00-CMPP, que los declara como zonas de riesgo no mitigable, lo que implica restricciones para construir viviendas. El 4 de septiembre, aproximadamente 300 personas se movilizaron hasta la Municipalidad Provincial de Piura, logrando la instalación de una mesa de diálogo. Se acordó solicitar al Ministerio de Vivienda una revisión técnica de los polígonos definidos en la ordenanza y brindar apoyo técnico a la población afectada.

En La Tortuga, los pobladores reclaman que la empresa Olympic Perú Inc., como parte de su responsabilidad social, construya la carretera Paita-La Tortuga y ejecute proyectos de agua potable, alcantarillado, y gas domiciliario. La Municipalidad Provincial de Paita ha solicitado a la empresa contratista del proyecto de agua potable que reactive los trabajos, mientras la Defensoría del Pueblo sigue monitoreando el caso.

Desde abril de 2016, los pobladores de los distritos de La Huaca y Miguel Checa exigen a la empresa Agroaurora S.A.C. que cese la quema de caña de azúcar debido a sus efectos en la salud y el medio ambiente. Aunque existe una mesa de diálogo, no se han reportado avances en los últimos meses, lo que mantiene a la población en alerta sobre esta práctica perjudicial.

En Sechura, desde octubre de 2020, los comuneros exigen un proceso electoral transparente para elegir a la nueva junta comunal de la comunidad campesina San Martín de Sechura. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado establecer un diálogo ni se han registrado avances en este proceso.

Estos conflictos reflejan la necesidad de un enfoque integral para atender las demandas de la población en temas de infraestructura, salud, medio ambiente y desarrollo social. La Defensoría del Pueblo sigue monitoreando los casos y promoviendo el diálogo entre las comunidades y las autoridades con el fin de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes.



Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En Piura, el sector periodístico enfrenta una notable precarización laboral y agresiones constantes hacia los periodistas.³⁰⁸ Uno de los casos más emblemáticos es la liquidación del histórico Diario *El Tiempo* de Piura, que tras 108 años de funcionamiento, cerró sus puertas dejando sin empleo a 30 trabajadores. La comunicación del cierre se realizó de manera abrupta, a través de un aviso en el propio periódico, sin previo aviso a los empleados. Los trabajadores enfrentan además un impacto económico significativo, con retrasos en sus pagos y liquidaciones incompletas. Existe incertidumbre sobre las indemnizaciones prometidas, ya que estas dependen de la venta del edificio donde laboraban.

Entre los afectados por el cierre de *El Tiempo* están periodistas como Teo Zavala y Práxedes Queneche. Otro caso de abandono laboral en el sector es el de Elmer Mamani, redactor en Arequipa, quien fue dejado sin apoyo legal por *La República* tras enfrentar una querrela en su contra.

Además de la precarización laboral, los periodistas en Piura han enfrentado agresiones mientras cubrían noticias sobre la administración pública local y conflictos sociales. En 2023 se registraron cinco agresiones en la región, que incluyen hostigamiento, amenazas, acoso y ataques físicos. Uno de los casos más graves fue el intento de homicidio contra el periodista Luis Agustín Angulo Díaz de Radio La Ribereña, quien fue embestido por una camioneta en San Pablo mientras realizaba su trabajo.

Estos hechos reflejan un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en Piura, caracterizado tanto por la falta de garantías laborales como por una amenaza constante a la libertad de prensa y a la integridad de los periodistas que cubren temas de interés público.

³⁰⁸ ANP. Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista

En el contexto del derecho a la identidad étnica y cultural, la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos (CCSJBC) ha enfrentado diversos problemas relacionados con el despojo de tierras. Este despojo está vinculado a la reconcentración de tierras para actividades de agroindustria, minería y expansión urbana, lo que ha generado conflictos territoriales en la comunidad. Además, los comuneros han sido objeto de criminalización a través de denuncias falsas interpuestas por empresas agroexportadoras, quienes los acusan de usurpación, daño, hurto y otros delitos. Sin embargo, la mayoría de estos casos han sido archivados, evidenciando la falta de fundamento en las denuncias y resaltando la resistencia de la comunidad frente a estas amenazas.³⁰⁹

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En relación con los derechos de las mujeres en la región de Piura³¹⁰, se han identificado graves problemas de violencia y desigualdad. La violencia contra la mujer muestra una alta prevalencia, especialmente en áreas de vulnerabilidad. Durante el año 2023, se registraron 662 casos de violencia, de los cuales el 89% fueron contra mujeres, siendo las formas más comunes de violencia la psicológica y física.

En cuanto a la participación política y social, las mujeres de Piura enfrentan limitaciones. En las elecciones de 2022, solo el 43.18% de las autoridades elegidas fueron mujeres, lo que evidencia una brecha significativa en la representación política.

Los datos de violencia económica, psicológica, física y sexual en 2024 son alarmantes. Según el Programa Nacional Aurora, se reportaron 3,132 casos de violencia en la región, distribuidos en violencia psicológica (1,560 casos), física (1,176 casos) y sexual (393 casos), siendo estas las formas de violencia más frecuentes.

Asimismo, la trata de personas y las desapariciones afectan mayormente a mujeres y menores de edad. En 2024, se documentaron 42 casos de trata, mientras que entre enero y agosto desaparecieron 249 mujeres.

309 CIPCA. Informe de Derechos Humanos. 2024.

310 idem



La muerte violenta de mujeres por razones de género representa la manifestación más extrema de violencia contra la mujer, conocida en el sistema penal peruano como feminicidio. Este tipo de violencia refleja una escalada de agresiones por motivos de género que, en su forma más grave, culmina en el asesinato de mujeres y niñas. Durante el año 2023, en el departamento de Piura se registraron 5 feminicidios, lo que sitúa la tasa de feminicidios en 0.5 por cada 100,000 mujeres, evidenciando la gravedad y persistencia de esta problemática en la región.³¹¹

El panorama de la violencia contra las mujeres en Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revela una alarmante prevalencia de violencia familiar en el departamento de Piura. En este contexto, el 49.8% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia familiar por parte de su pareja o compañero. En 2023, se registraron un total de 13,674 denuncias por violencia familiar en la región. Además, Piura reportó 4 casos de feminicidio en ese mismo año, según datos de la organización Manuela Ramos, lo que subraya la urgencia de atender y prevenir la violencia de género en la región.³¹²

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA cuenta con Centros de Emergencia Mujer (CEM) distribuidos en varias provincias de la región de Piura. En total, existen 20 centros CEM, de los cuales 9 son regulares, 10 están ubicados en comisarías y 1 en un centro de salud. Estos centros se encuentran en las provincias de Ayabaca (3), Morropón (1), Piura (6), Sechura (1), Sullana (3), Paita (3), Talara (2) y Huancabamba (1).

Durante el período reportado, los CEM de la región atendieron un total de 5,604 casos de violencia, de los cuales 6 tuvieron las características feminicidios y otros 6 como tentativas de feminicidio. Estos datos reflejan la importancia de los esfuerzos del Programa Aurora en la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género en Piura, destacando la necesidad de fortalecer los recursos y la respuesta para erradicar este problema en la región.

311 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

312 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En el año 2023, la región de Piura registró alarmantes cifras en indicadores de salud infantil. La desnutrición infantil afectó al 18.5% de los niños en la región, y la anemia al 13.7%. Estos problemas son más graves en la provincia de Huancabamba, donde la desnutrición alcanza un 34.7% y la anemia un 31.8%, reflejando una situación crítica en términos de salud y nutrición.³¹³

Además, la violencia intrafamiliar tiene un impacto significativo en el desarrollo emocional y escolar de los niños, generando consecuencias adversas en su bienestar integral. Respecto a la lactancia materna, solo un 64.5% de los menores de seis meses recibieron lactancia materna en la región, un aspecto fundamental para el crecimiento y desarrollo saludables en los primeros meses de vida.³¹⁴

La violencia en el ámbito educativo también es una preocupación importante. En 2023, se registraron 1,083 casos de violencia en instituciones educativas, desglosados en 88 casos de violencia física, 152 de violencia psicológica y 120 de violencia sexual, lo cual refleja la inseguridad y vulnerabilidad de niñas y jóvenes en el entorno escolar.

En marzo de 2024, el 88.7% de la población adolescente de entre 12 y 16 años se matriculó en educación secundaria, lo que representa un aumento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con 2023. Al desglosar por áreas de residencia, se observa que el 90.0% de los adolescentes en zonas rurales se matricularon en algún grado de secundaria, mientras que en áreas urbanas el porcentaje fue del 88.2%. Comparado con el mismo mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar en áreas rurales aumentó en 6.4 puntos porcentuales, y en áreas urbanas en 1.5 puntos porcentuales.

En cuanto a la educación inicial en 2024, la matriculación fue del 87.1% en zonas urbanas y del 80.3% en zonas rurales. En educación primaria, el 96.7% de los estudiantes en áreas urbanas y el 93.6% en áreas rurales asistieron a clases.

313 CIPCA. Informe de Derechos Humanos. 2024.

314 ídem



Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de entre 14 y 17 años con educación secundaria se dedicaron exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudió ni trabajó, el 17.5% combinó el estudio con ayuda en alguna actividad, y el 7.3% únicamente trabajó.³¹⁵

³¹⁵ INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

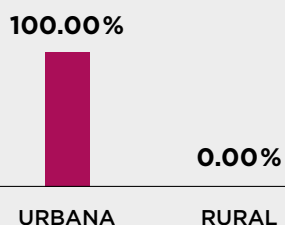
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

POBLACION TOTAL 994,494

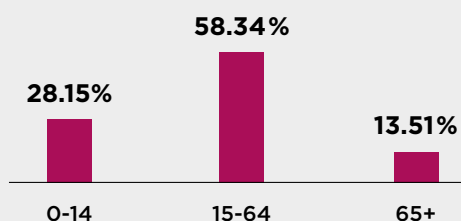


La Provincia Constitucional del Callao presenta una población totalmente urbana, sin habitantes en zonas rurales (100% urbana). En cuanto a la distribución por sexo, las mujeres constituyen el 51.20% de la población y los hombres el 48.80%. En términos de grupos de edad, el 58.34% de los habitantes se encuentra en el rango de 15 a 64 años, siendo la población económicamente activa; el 28.15% corresponde a menores de 14 años, y el 13.51% a personas mayores de 65 años. Predomina el castellano como lengua materna, con un 93.33% de hablantes, seguido del quechua con un 5.45% y otros idiomas en menor proporción, como aimara (0.36%), ashaninka (0.01%) y otras lenguas nativas y extranjeras (0.81%), lo que muestra una diversidad lingüística limitada.

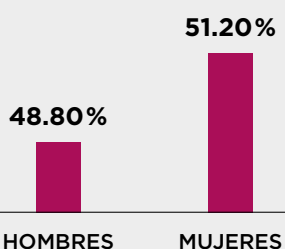
POBLACIÓN TOTAL
PROV CONS CALLAO



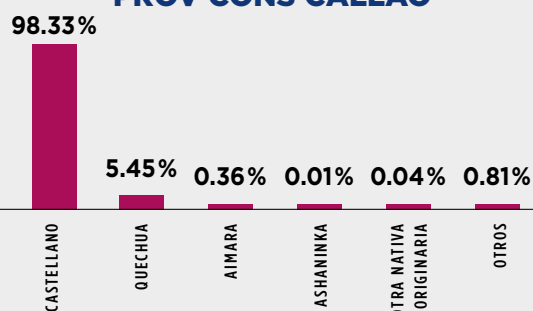
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
PROV CONS CALLAO



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
PROV CONS CALLAO



LENGUA MATERNA
PROV CONS CALLAO



Fuente: INEI. Censo de Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

La Provincia Constitucional del Callao, que incluye el puerto más importante de Perú y es parte de área metropolitana de Lima, enfrenta una serie de problemas sociales significativos. Uno de los desafíos más graves es la inseguridad y violencia, ya que el Callao presenta altos índices de criminalidad. La violencia urbana, vinculada al narcotráfico, el sicariato y las pandillas, afecta seriamente la seguridad de los residentes. El puerto del Callao es un punto estratégico para el tráfico de drogas, lo que agrava la situación. Los delitos violentos, como robos, asaltos y homicidios, son comunes, y muchas personas viven con temor por su seguridad. A pesar de su ubicación estratégica y su intensa actividad económica, el Callao enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad económica, lo que se refleja en el acceso desigual a servicios básicos, educación y empleo. Muchas áreas, especialmente los asentamientos informales, presentan condiciones de vida precarias.

En el ámbito laboral, aunque el Callao cuenta con importantes actividades económicas como el comercio y la logística portuaria, el desempleo y el subempleo son problemas significativos. Muchas personas trabajan en la economía informal, con empleos precarios y sin beneficios sociales, y las oportunidades de empleo formal son limitadas, especialmente para los jóvenes.

El acceso a servicios de salud es insuficiente, especialmente en las zonas más pobres, donde la calidad de la atención médica es deficiente y los centros de salud suelen estar sobrepasados. En cuanto a educación, la calidad varía considerablemente, y muchas escuelas públicas enfrentan problemas como falta de recursos, infraestructura deteriorada y altos índices de deserción escolar. Esta falta de oportunidades educativas perpetúa la pobreza y limita el desarrollo de los jóvenes. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 62.48.³¹⁶

El Callao también ha experimentado un crecimiento urbano desordenado, con una proliferación de asentamientos informales en las periferias, que carecen de infraes-

³¹⁶ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

estructura básica como agua potable, saneamiento y electricidad. La falta de planificación urbana ha dado lugar a barrios marginales con viviendas precarias y acceso limitado a servicios públicos, afectando la calidad de vida de sus habitantes.

La contaminación ambiental es otro problema serio, particularmente debido a la actividad industrial y portuaria. La calidad del aire en el Callao es una de las peores del país, afectando negativamente la salud de la población, especialmente de niños y ancianos. Además, la contaminación del mar y las playas por derrames de petróleo y residuos industriales perjudica tanto el medio ambiente como las actividades económicas, como la pesca.

La desconfianza hacia las autoridades es común en el Callao, donde muchos residentes sienten que no se hace lo suficiente para abordar los problemas de inseguridad, pobreza y falta de servicios. Los conflictos entre la población y las fuerzas de seguridad son frecuentes, especialmente en áreas de alta criminalidad. La percepción de corrupción en las autoridades locales agrava la desconfianza y la sensación de abandono. El narcotráfico es otro desafío importante, ya que el puerto del Callao es un punto clave para el tráfico de drogas en Sudamérica. La presencia de bandas criminales vinculadas al narcotráfico ha incrementado los niveles de violencia, generando un ambiente de inseguridad constante.

La situación de violencia, inseguridad y pobreza ha contribuido al aumento de problemas de salud mental en la población, que no cuenta con acceso adecuado a servicios de salud mental y enfrenta estigmas asociados a estos problemas. Además, el Callao carece de suficientes espacios públicos y recreativos de calidad, lo cual limita las oportunidades para la recreación y el desarrollo comunitario. La falta de parques, áreas deportivas y centros culturales contribuye al aislamiento social y a una falta de cohesión comunitaria, especialmente en las áreas más desfavorecidas. Estos problemas sociales reflejan la necesidad urgente de políticas públicas integrales que aborden las desigualdades económicas, mejoren la seguridad, amplíen el acceso a servicios básicos y promuevan un desarrollo urbano ordenado y sostenible en la Provincia Constitucional del Callao.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.



En abril de 2024, el 13.5% del territorio del departamento de Callao está ocupado por concesiones mineras. Según los datos, de las 14,041.69 hectáreas que conforman la región, 1,896.09 hectáreas están destinadas a actividades mineras. Esta cifra evidencia el impacto de la minería en el uso del suelo en esta región, resaltando la necesidad de considerar los efectos ambientales y sociales de esta actividad.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En el departamento del Callao se han reportado varias agresiones y obstrucciones a la labor periodística durante el 2023 y 2024,³¹⁷ lo que refleja un ambiente hostil y desafiante para la libertad de prensa en la región.

Entre los casos más destacados, se encuentra la obstrucción de la información al periodista Harold Moreno Luna, de Latina TV, a quien se le denegó el acceso a información pública relacionada con las operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas. Este tipo de obstáculos limita el trabajo de los periodistas en temas de interés público, especialmente en contextos de movilización social y operativos policiales.

Además, Prensa Callao TV ha sido objeto de hostigamiento por parte de figuras vinculadas al gobierno regional, como Anthony Sayán Cepeda y Rebeca Cepeda, quienes han ejercido presiones contra el medio de comunicación. Esta intimidación desde el ámbito gubernamental genera un clima de censura y autocensura en la prensa local, afectando la difusión de información relevante para la ciudadanía.

El “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” de la ANP identifica varios tipos de ataques frecuentes, entre ellos, las amenazas y el hostigamiento, que son los ataques más comunes y afectan tanto la labor como la seguridad de los periodistas. Las agresiones físicas y verbales también son recurrentes, especialmente en el contexto de coberturas de protestas sociales y eventos políticos. La intimidación judicial a través de querellas por difamación se ha convertido en una herramienta

317 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”

para silenciar a los medios y periodistas. Los periodistas también enfrentan trabas en el acceso a la información pública, lo que dificulta la transparencia en el sector público, y son objeto de discursos estigmatizantes utilizados para desacreditarlos, los cuales provienen tanto de autoridades como de figuras públicas.

Durante el año 2024 se registraron movilizaciones de protesta en el Callao. El 26 de septiembre, diversas empresas de transporte urbano en Lima y Callao realizaron un paro en protesta por la ola de extorsiones que afectaba al sector. Esta medida incluyó marchas hacia el Congreso y generó la declaración del estado de emergencia en varios distritos, incluyendo Ventanilla en el Callao.³¹⁸

Posteriormente, el 23 de octubre, se llevó a cabo un paro nacional de transportistas y comerciantes en diversas regiones del país, incluyendo el Callao, en respuesta al incremento de la delincuencia y la criminalidad. Esta protesta afectó significativamente el tránsito vehicular en Lima y Callao, con calles presentando poco tráfico debido a la suspensión de servicios de transporte público.³¹⁹

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La violencia feminicida, la expresión más extrema de la violencia de género, está tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano. Este tipo de violencia comprende una serie de conductas violentas por razones de género, manifestadas en un continuum que puede culminar en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. En el año 2023, en la Provincia Constitucional del Callao se registraron 2 casos de feminicidio,³²⁰ alcanzando una tasa de 0.3 por cada 100,000 habitantes.

En un panorama general sobre la violencia contra las mujeres en Perú, los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

³¹⁸ RPP, 26 septiembre 2024.

³¹⁹ La República, 23 octubre 2024.

³²⁰ Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.



revelan datos alarmantes. En el Callao, el 56.3% de las mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado algún tipo de violencia ³²¹ familiar ejercida por su esposo o compañero. En el mismo año 2023, las denuncias por violencia familiar alcanzaron las 9,623.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de 12 a 16 años se matricularon en educación secundaria, lo que representa un aumento de 2.7 puntos porcentuales en comparación con 2023. La matriculación en áreas rurales alcanzó el 90%, mientras que en áreas urbanas fue del 88.2%. En comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar creció 6.4 puntos porcentuales en el área rural y 1.5 puntos en el área urbana.

En cuanto a la educación inicial, la tasa de asistencia en 2024 fue del 87.1% en el área urbana y del 80.3% en el área rural. Para la educación primaria, el 96.7% de los niños en zonas urbanas asistió a clases, mientras que en zonas rurales la tasa fue del 93.6%.

Durante el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes entre 14 y 17 años se dedicaron exclusivamente a estudiar. Además, el 18.1% no estudia ni trabaja, el 17.5% estudia y ayuda en alguna actividad, y el 7.3% únicamente trabaja. ³²²

321 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

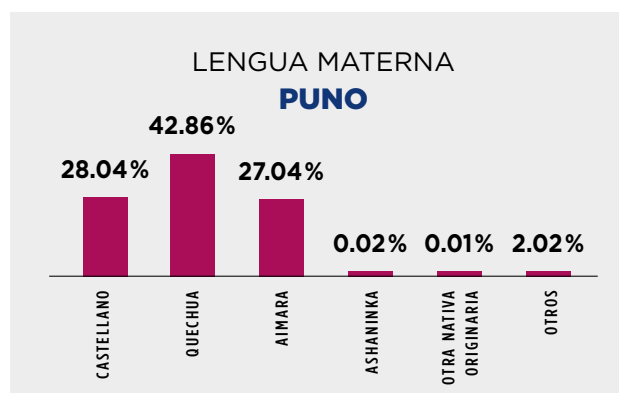
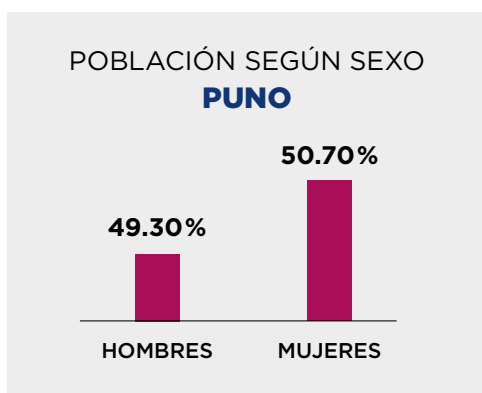
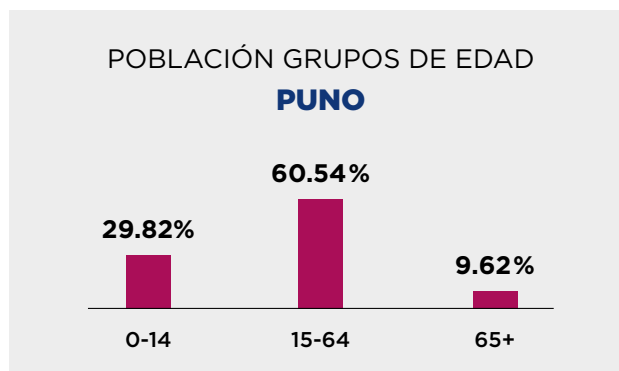
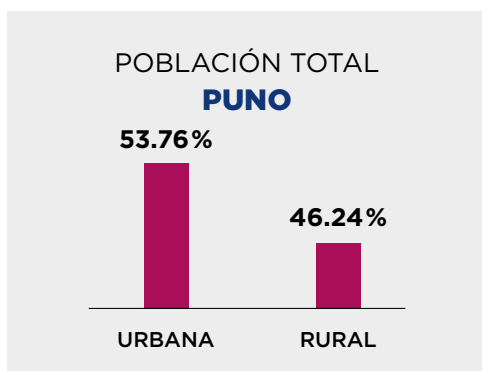
322 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

PUNO

POBLACION TOTAL 1,172,697



La región de Puno presenta una distribución de población ligeramente mayoritaria en zonas urbanas, con un 53.76% de los habitantes viviendo en áreas urbanas y el 46.24% en áreas rurales. En cuanto a la composición por sexo, las mujeres representan el 50.70% de la población, mientras que los hombres constituyen el 49.30%. En términos de edad, el 60.54% de la población se encuentra en el grupo de 15 a 64 años, correspondiente a la población económicamente activa; el 29.82% tiene entre 0 y 14 años, y el 9.62% pertenece al grupo de 65 años o más. Respecto a la lengua materna, la predominancia de lenguas originarias es notoria, el quechua es hablado por el 42.86% de la población, el aimara por un 27.04% y las lenguas nativas amazónicas, representan un 2.02%, frente a al castellano con un 28.04%.



Fuente: INEI. Censo Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Puno, ubicado en el sur de Perú y conocido por su riqueza cultural y el Lago Titicaca, enfrenta una serie de problemas sociales que afectan profundamente a su población. Uno de los mayores desafíos es la desigualdad económica. La economía local depende en gran medida de la agricultura de subsistencia, la ganadería y el comercio informal, lo cual limita las oportunidades económicas y genera desigualdades significativas, especialmente entre las áreas urbanas y rurales. Los departamentos que presentaron mayor incidencia de pobreza, en el año 2023, fueron Cajamarca (44,5%), Loreto (43,5%), Pasco (41,7%) y Puno (41,6%).³²³

El acceso a servicios básicos es limitado, en particular en salud y educación. Las zonas rurales y las comunidades indígenas carecen de infraestructura sanitaria adecuada y enfrentan una escasez de personal médico y medicamentos, mientras que las altitudes elevadas agravan problemas de salud como las enfermedades respiratorias y la desnutrición y las altas tasas de mortalidad materna, neonatal y en niños menores de cinco años. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 36.60.³²⁴

No existen medidas efectivas para las viviendas adecuadas, si bien es cierto existen proyectos como las casitas calientes a nivel rural, pero es insuficiente porque solo es focalizado en unas cuantas provincias y no es en toda la región como por ejemplo en Azangaro Potoni, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició la construcción de 49 viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi.

En cuanto a la educación, la calidad es baja, especialmente en las áreas rurales, y la implementación de la educación intercultural bilingüe es insuficiente, lo que afecta a los estudiantes quechuas y aimaras. La calidad educativa en Puno se ve gravemente afectada por problemas de infraestructura, ya que más del 50% de

323 INEI resultados de la pobreza en el Perú, 2023.

324 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

las instituciones públicas carecen de laboratorios, bibliotecas, servicios básicos y mobiliario adecuado. La Educación Básica Alternativa, dirigida a jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios por diversos factores, está especialmente descuidada, funcionando en espacios prestados y sin recursos suficientes. Además, los problemas familiares y sociales contribuyen a situaciones como embarazos adolescentes, consumo de alcohol, deserción escolar y trata de personas. La falta de psicólogos en las escuelas, especialmente en áreas rurales y urbanas marginadas, limita la orientación psicoeducativa necesaria para el desarrollo integral de los estudiantes.

Puno ha sido escenario de diversos conflictos sociales y ambientales, especialmente en torno a la minería y la explotación de recursos naturales. Las comunidades locales protestan contra la contaminación y la falta de beneficios económicos de estas actividades, lo que genera tensiones con las empresas y el gobierno, llegando a desencadenar enfrentamientos.

La inseguridad alimentaria es otro problema crítico, particularmente en las comunidades rurales e indígenas, donde muchas familias dependen de la agricultura de subsistencia y enfrentan dificultades para asegurar una dieta adecuada. La desnutrición infantil es un problema persistente. En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú afectó al 51.6% de los hogares, un incremento que refleja también el aumento de la pobreza monetaria reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el mismo año. Entre los departamentos más afectados, Puno destaca por haber experimentado el mayor aumento en inseguridad alimentaria en el periodo 2021-2023. En 2023, el 74.7% de los hogares en Puno se encontraba en situación de inseguridad alimentaria, lo que representa aproximadamente 355,100 hogares. Este porcentaje muestra un incremento de 13.1 puntos porcentuales en comparación con el 2021, cuando la cifra era del 61.5%.³²⁵

Además, el cambio climático impacta gravemente en Puno, afectando la producción agrícola y reduciendo los glaciares, fuentes cruciales de agua para las comunidades locales, lo que agrava la vulnerabilidad de la región.

La desconfianza en las instituciones es elevada en Puno, debido a la percepción de corrupción y la falta de respuestas efectivas a los problemas sociales, lo cual se refleja en una baja participación política y en frecuentes protestas sociales

325 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.



que demandan mayor autonomía y respeto por los derechos indígenas. Estos problemas sociales requieren políticas públicas adaptadas a las realidades culturales y geográficas de Puno, que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo, mejoren la infraestructura y servicios básicos, y fortalezcan la gobernabilidad y la participación ciudadana en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

El impacto de la minería en las comunidades del departamento de Puno se manifiesta de manera significativa a través de la extensión de las concesiones mineras en la región. Según los datos actualizados a abril de 2024, el 28.2% del territorio de Puno, equivalente a 1,917,821.312 hectáreas, está ocupado por concesiones mineras. Esta cifra es indicativa del alcance de la actividad minera en la región y resalta la necesidad de examinar los efectos que esta ocupación territorial tiene sobre las comunidades locales, su acceso a recursos naturales y la gestión ambiental de estos espacios.³²⁶

La región de Puno enfrenta una serie de desafíos relacionados con la actividad minera, en particular en cuanto a la contaminación de sus cuencas y los conflictos sociales derivados.³²⁷ En términos de producción, Puno es un actor clave en la minería de estaño, concentrando el 100% de la producción nacional de este mineral. Su participación en la producción de otros minerales, como oro, cobre y plata, es menor. En 2024, las inversiones mineras en Puno alcanzaron los 24.6 millones de dólares, representando un incremento significativo del 131.8% en comparación con el mismo período de 2023. Sin embargo, la participación de la región en la inversión minera a nivel nacional sigue siendo baja, con solo un 2.5%. Entre los proyectos de inversión destacados se encuentran Corani y Ollachea, que en conjunto comprometen una inversión de 750 millones de dólares.

Puno también cuenta con proyectos en etapa de exploración, siendo el más relevante el proyecto de litio Falchani, desarrollado por la empresa Macusani Yellowcake.

326 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.24)

327 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024. (p.86 - 88)



Aunque prometedor, este proyecto ha recibido inversiones limitadas este año, aproximadamente 15 millones de dólares.

En cuanto a las concesiones mineras, estas ocupan 1,917,821.3 hectáreas, lo que equivale al 28.2% del territorio del departamento de Puno. Esta alta ocupación territorial ha generado preocupación entre las comunidades locales debido a su impacto en el acceso y calidad de los recursos naturales, especialmente en zonas de importancia ecológica.

La fiscalización de las actividades mineras es otro aspecto que plantea desafíos. La Defensoría del Pueblo ha instado a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) a mejorar la supervisión, especialmente en lo que respecta a la pequeña minería y la minería artesanal. En una reciente inspección en la provincia de Carabaya, se encontraron proyectos mineros operando sin los permisos ambientales necesarios ni autorización para el uso de agua, lo cual agrava los problemas de contaminación y desregulación en la región.

En resumen, aunque Puno tiene una participación limitada en la inversión minera a nivel nacional, enfrenta retos significativos en términos de impacto ambiental y social, especialmente en relación con la cuenca del río Suches. La falta de una fiscalización adecuada y de proyectos efectivos de remediación ambiental son problemas apremiantes que requieren atención urgente para preservar los recursos y la calidad de vida de las comunidades locales.

De acuerdo al reporte de conflictos sociales activos al mes de septiembre 2024 de la Defensoría del Pueblo, se encuentran, en primer lugar, en el mes de mayo de 2024, el Frente de Defensa de los Recursos Hídricos de la cuenca Llallimayo, integrado por organizaciones sociales y autoridades de los distritos de Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri, en la provincia de Melgar, ha manifestado su rechazo a la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del Proyecto Minero Las Águilas, gestionado por la empresa CIEMSA Las Águilas. Este conflicto involucra como actores primarios al Frente de Defensa de la cuenca Llallimayo, la empresa CIEMSA Las Águilas, el Ministerio de Energía y Minas y la Municipalidad Provincial de Melgar. Como actores secundarios están la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio Público y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT). Además, participa la Defensoría del Pueblo como actor terciario. No se han registrado nuevos eventos en este conflicto, aunque el diálogo se mantiene abierto.

En otro conflicto socioambiental también surgido en mayo de 2024, autoridades y dirigentes del distrito de Palca, en la provincia de Lampa, han solicitado la insta-



lación de una mesa de diálogo con la empresa minera Ciemsa con el propósito de modificar el convenio marco establecido en 2020. Los actores principales en este caso son los pobladores y autoridades del distrito de Palca y la empresa minera Ciemsa, mientras que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio Público participan como actores secundarios. Otros actores incluyen al Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, no hay diálogo activo, y en la reunión reprogramada para el 12 de septiembre de 2024 no se llegó a ningún acuerdo.

En un conflicto que data de agosto de 2022, las autoridades, criadores de alpacas, el frente de defensa de recursos hídricos de la cuenca del río Suches, los comités de usuarios de agua y pobladores del distrito de Cojata, en la provincia de Huancané, exigen al Estado la reactivación de la Comisión Técnica Binacional Perú-Bolivia de la cuenca Suches. Además, solicitan la cancelación de concesiones mineras en la cabecera de cuenca y la ejecución de proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río, que ha sido afectado por la actividad minera informal e ilegal en Bolivia. Este conflicto involucra como actores primarios a las autoridades y organizaciones locales del distrito de Cojata, y como actores secundarios a varias instituciones del Gobierno Regional de Puno y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Aunque el diálogo se mantiene activo, el problema de la contaminación en la cuenca persiste, con varios sectores afectados por la actividad minera ilegal en Bolivia.

En otro caso registrado en julio de 2022, un grupo de pobladores de la comunidad de Cangalli Achatuyo y de la Parcialidad de Apacheta, en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, exigen la reubicación de un proyecto de gestión de residuos sólidos en Ilave y el cierre del botadero municipal en Apacheta. También piden la conservación de recursos hídricos en la zona. Este conflicto involucra como actores principales a las comunidades locales y a la Municipalidad Provincial de El Collao, mientras que el Ministerio del Ambiente (MINAM) actúa como actor secundario. Actualmente, no hay diálogo en curso, y no se han registrado nuevos eventos durante el mes.

Desde octubre de 2019, autoridades municipales y organizaciones sociales de Cabanillas, en la provincia de San Román, expresan su oposición a las celdas transitorias de residuos sólidos instaladas en su jurisdicción por temor al impacto ambiental en la agricultura local. Este conflicto cuenta con la participación de autoridades y organizaciones de Cabanillas, así como de la Municipalidad Provincial de San Román y el Ministerio del Ambiente (MINAM) como actor secundario. El 6 de

septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo solicitó un informe detallado sobre el estado del proyecto de disposición final de residuos en San Román, destacando la necesidad de agilizar la adquisición de un terreno para el proyecto y garantizar la participación ciudadana.

Otro conflicto activo desde octubre de 2014 se da en los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, donde los pobladores exigen la instalación de una comisión multisectorial de salud, en respuesta a informes sobre contaminación por arsénico y mercurio en la cuenca del río Coata. Este conflicto involucra como actores principales a las autoridades locales y a SEDA Juliaca, así como al Ministerio de Salud y al Frente Unificado de Organizaciones de Juliaca. Durante el mes de septiembre de 2024, se llevaron a cabo reuniones en las que se discutieron compromisos para mitigar la contaminación en la cuenca, aunque sin resultados concretos hasta la fecha.

En un conflicto que inició en julio de 2013, los pobladores del distrito de Ocuvi, en la provincia de Lampa, acusan a la empresa minera Aruntani de contaminar el río Chacapalca y exigen la intervención de las autoridades competentes. Este caso involucra como actores primarios a las autoridades y organizaciones locales de Ocuvi y a la empresa Aruntani, con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como actores secundarios. En septiembre de 2024, la Defensoría del Pueblo informó sobre la toma de muestras biológicas para detectar metales pesados en la población afectada.

En otro conflicto vigente desde junio de 2007, los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, en la provincia de Melgar, expresan su preocupación por la presunta contaminación de la microcuenca Llallimayo debido a la actividad minera en Ocuvi. Los actores principales incluyen autoridades y organizaciones locales, con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente como actores secundarios. A pesar de los compromisos asumidos por el gobierno central, el Frente de Defensa de la cuenca Llallimayo ha manifestado su descontento por el incumplimiento de acuerdos.

Desde septiembre de 2006, pobladores de los distritos de Potoni, San Antón y Asillo, en la provincia de Azángaro, así como de Huancané y Crucero, han realizado protestas exigiendo la construcción de la presa Huacchani y el cese de la minería informal en la cuenca del río Ramis. Este conflicto incluye como actores principales a los pobladores y organizaciones de la cuenca Ramis, con el Ministerio de Energía y Minas y la Autoridad Nacional del Agua como actores secundarios. En



una reciente reunión, se discutieron avances en proyectos de remediación y se solicitó tamizajes para la población afectada.

Finalmente, en un conflicto de demarcación territorial que data de marzo de 2024, los distritos de Coasa y Limbani mantienen una disputa limítrofe, que ha ocasionado enfrentamientos entre los pobladores. En septiembre, se llevó a cabo una mesa de diálogo con la participación de autoridades locales, el Gobierno Regional de Puno y representantes de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, donde se acordó avanzar con los trabajos de campo en la zona en disputa y realizar una nueva reunión en noviembre.

En conjunto, estos conflictos socioambientales y territoriales en Puno reflejan la complejidad de la interacción entre la actividad minera, la protección de recursos hídricos, la salud pública y las disputas territoriales, lo que requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo para mitigar sus efectos en las comunidades afectadas.

El informe de DHUMA³²⁸ sobre la explotación de litio y uranio en la región de Puno, Perú, subraya varios aspectos críticos que deben ser considerados ante el avance de estos proyectos mineros. La creciente demanda global de minerales estratégicos, tales como el litio y el uranio, impulsada por la transición hacia energías limpias y tecnologías sostenibles, ha intensificado la presión sobre los recursos naturales de Puno. Sin embargo, este aumento en la explotación de minerales ocurre en un contexto de falta de un marco regulatorio adecuado, lo cual incrementa el riesgo de daños significativos.

Entre los proyectos mineros más relevantes en Puno destacan Falchani, enfocado en litio, y Macusani, centrado en uranio. Ambos proyectos están bajo control de empresas canadienses, lo que ha despertado preocupación sobre los posibles efectos adversos asociados a la minería tradicional, tales como impactos ambientales, culturales y de salud pública. Además, el desarrollo de estos proyectos plantea riesgos de vulneración de los derechos colectivos de las comunidades locales, que han expresado su preocupación por la falta de garantías para proteger sus tierras y recursos naturales.

328 Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA. El rostro del litio y uranio en Puno. La cultura salud, derechos de las comunidades y medio ambiente en riesgo. Puno, 2022.

El informe critica severamente la falta de gobernanza y de capacidad de las autoridades peruanas para enfrentar los desafíos ambientales y sanitarios que trae consigo la minería de litio y uranio. La supervisión y la protección ambiental en la región son inadecuadas, lo cual exacerba los problemas y deja a las comunidades locales en una situación de vulnerabilidad frente a los potenciales efectos negativos de estos proyectos.

Las comunidades que habitan las zonas afectadas por los proyectos mineros enfrentan riesgos adicionales debido a la falta de acceso a información clara y transparente, la ausencia de consultas previas y el riesgo de contaminación ambiental, especialmente en los recursos hídricos. Estas comunidades dependen en gran medida de un ambiente limpio y seguro para sus actividades de subsistencia, lo que hace que la posible contaminación de sus fuentes de agua y de su entorno natural sea una amenaza directa para su bienestar y modo de vida.

El informe concluye con una serie de advertencias y recomendaciones, destacando la necesidad urgente de implementar una reglamentación adecuada y de asegurar la participación activa de las comunidades locales en todas las fases del desarrollo de los proyectos. Sin estas garantías, la explotación de litio y uranio en Puno podría no solo agravar los problemas socioambientales existentes, sino también generar nuevos conflictos en la región, lo cual afectaría gravemente la estabilidad social y ambiental del área.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

La región de Puno es una de las que presenta el mayor número de conflictos sociales en Perú, muchos de los cuales están vinculados a la contaminación ambiental. Uno de los casos más críticos es la cuenca del río Suches, donde autoridades y pobladores han demandado la cancelación de concesiones mineras ubicadas en su cabecera. Asimismo, exigen la implementación de proyectos de remediación para mitigar el impacto de las actividades mineras, entre otros..



El informe de la ANP sobre ataques a la libertad de prensa en Perú³²⁹ evidencia un incremento alarmante en las agresiones a periodistas, especialmente desde el 2020, alcanzando su punto más crítico en 2023, con 172 casos reportados, motivados principalmente por la crisis política y social. Durante los primeros cinco meses de 2024, aunque el número de ataques descendió a 119, la violencia contra periodistas sigue siendo preocupante, reflejando un ambiente hostil impulsado por tensiones con funcionarios públicos, protestas sociales y la falta de consecuencias para los agresores. Las agresiones más comunes incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, y trabas al acceso a la información, lo cual dificulta el ejercicio del periodismo en un contexto de polarización política.

En el 2023, los periodistas en Juliaca, provincia de San Román, fueron víctimas de diversas agresiones, entre las cuales se destaca el caso de un fotoperiodista herido por un proyectil de arma de fuego en una pierna mientras cubría manifestaciones. Asimismo, otros periodistas fueron hostigados y obstaculizados en su labor informativa por parte de las fuerzas policiales. El fotoperiodista independiente Connie Calderón, por ejemplo, fue hostigada mientras documentaba agresiones a colegas durante protestas.

En el contexto de estas agresiones, el informe “Termómetro de Libertad de Prensa 2024” revela que los tipos de ataques más frecuentes incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, además de intimidación judicial a través de querellas por difamación. Se documenta también el uso de discursos estigmatizantes para desacreditar a los medios, así como despidos, detenciones arbitrarias, amenazas legislativas para restringir el periodismo, y el robo de equipos de trabajo.

En la región de Puno, los periodistas que investigan casos de corrupción y redes criminales han enfrentado intimidaciones y amenazas. En este contexto, Liubomir Fernández, periodista de La República, fue amenazado por Enrique Calmet Choque, mientras que Reynaldo Coila Mamani, de Radio La Decana, sufrió agresiones físicas por parte del Mayor PNP Henry Antonio Málaga Villa.

Este panorama refleja un entorno desfavorable para la libertad de prensa en Perú, donde los periodistas enfrentan no solo agresiones físicas y verbales, sino también una serie de limitaciones y amenazas que obstaculizan su trabajo y ponen en riesgo su integridad. Si la tendencia actual persiste, el 2024 podría cerrar con cifras de

329 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024.”

ataques igualmente preocupantes, manteniendo a la prensa bajo una constante presión.

Las mujeres de la región Puno, a través de la Plataforma Regional de Organizaciones de Mujeres Originarias y el Colectivo Regional de la Sociedad Civil de Puno, expresaron su solidaridad con la hermana y su hijo menor que fueron detenidos el 5 de septiembre en Juliaca durante la llegada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, situación que consideramos una provocación. Manifestaron su profunda preocupación ante esta intervención desproporcionada de la Policía Nacional del Perú, en la cual ambos detenidos fueron maltratados física y psicológicamente, vulnerando gravemente sus derechos humanos. Ante estos hechos, exigieron que se esclarezcan los motivos de las detenciones y se sancionen posibles abusos de autoridad. Instaron al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo a intervenir para investigar estos abusos.

El caso de los ríos Coata y Torococha en Puno fue presentado por líderes locales como Dionicio Barreda Pilinco y Brígida Curo Bustincio, quienes demandaron al Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, SEDA-Juliaca, el Ministerio de Vivienda y la Dirección Regional de Salud de Puno. La demanda denuncia la contaminación de estos ríos debido al vertimiento de aguas residuales no tratadas y residuos sólidos provenientes de Juliaca, afectando a las comunidades indígenas de Coata, Huata, Capachica y Caracoto que dependen de estas aguas para consumo y actividades cotidianas. Entre los problemas principales destacan la falta de un sistema de tratamiento de aguas residuales, la ausencia de agua potable y el aumento de enfermedades. En primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno declaró fundada la demanda, ordenando la suspensión inmediata del vertimiento de aguas no tratadas en los ríos. Esta sentencia, respaldada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, representa un avance en la protección de los ríos y establece un precedente para una jurisprudencia constitucional en Perú que defienda el derecho a un medio ambiente adecuado y a fuentes de agua limpias. Las sentencias en Perú establecen una base para proteger los ríos y reconocen el derecho a un ambiente equilibrado, sentando las bases de un derecho autónomo al agua frente a la contaminación.

El informe de la CIDH sobre las protestas en Puno en diciembre de 2023 y enero de 2024 detalla manifestaciones en varias provincias, con Juliaca como epicentro de enfrentamientos. El 9 de enero, una protesta inicialmente pacífica en Juliaca se tornó violenta, culminando en confrontaciones cerca del aeropuerto que resultaron en 18 muertos y decenas de heridos, además de la muerte de una recién



nacida debido a bloqueos. La CIDH recibió denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, quienes dispararon a quemarropa a los manifestantes. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, negaron su responsabilidad en las muertes, alegando que los disparos ocurrieron fuera del área del aeropuerto.³³⁰

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Puno se destaca por su participación en las movilizaciones sociales tras la destitución del presidente Castillo en 2022, lideradas principalmente por comunidades indígenas (aymaras, quechuas y uros) que exigen cambios estructurales, como el adelanto de elecciones y una nueva asamblea constituyente. Un evento crítico ocurrió el 9 de enero de 2023 en Juliaca, donde la represión estatal resultó en la ejecución extrajudicial de 18 personas, denunciando graves violaciones a los derechos humanos. Las declaraciones discriminatorias de la presidenta Dina Boluarte y de otras autoridades incrementaron el rechazo de la población, reflejando el racismo y la exclusión hacia los pueblos indígenas de la región. Las mujeres indígenas tuvieron un papel clave en las protestas, enfrentando discriminación múltiple y llevando sus demandas hasta Lima junto a sus hijos. En 2023, Puno también registró nueve feminicidios y altos índices de violencia de género. Las mujeres de Puno, afectadas de manera diferenciada por la crisis climática y la pandemia, que ha aumentado su carga de cuidados y afectado su salud mental, también luchan contra la violencia y buscan su empoderamiento y liderazgo en la comunidad.

En el departamento de Puno, la forma más extrema de violencia de género, el feminicidio, ha alcanzado niveles alarmantes, registrándose seis casos en 2023,³³¹ lo que representa una tasa de feminicidio de 1,0. La violencia feminicida sigue un patrón progresivo de conductas violentas que pueden culminar en el feminicidio o en la muerte violenta de mujeres y niñas. A nivel nacional, los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), junto con los registros de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, reflejan que el 54,7 % de las mujeres de entre

330 CIDH. Situación de los derechos humanos en Perú. En el contexto de las protestas sociales. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57/23 23 de abril de 2023.

331 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

15 y 49 años en Puno han sufrido algún tipo de violencia familiar,³³² ejercida por su pareja o compañero. Durante el 2023, se reportaron un total de 4,273 denuncias por violencia familiar en el departamento.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en la región de Puno cuentan con 14 centros regulares y 6 ubicados en comisarías, distribuidos en diversas provincias: Azángaro (2), Carabaya (1), Chuquito (3), El Collao (1), Huancafé (2), Melgar (1), Moho (1), Puno (3), San Antonio de Putina (1), San Román (2), Sandía (1) y Yunguyo (1). Durante el último periodo enero – septiembre 2024³³³, estos centros atendieron un total de 3,957 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, de los cuales 3 presentaron características de feminicidio y 1 fue un intento de feminicidio.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023, en ocho regiones del Perú más de la mitad de los niños de entre 6 y 35 meses de edad padecen de anemia. Estas regiones son: Puno (70.4%), Ucayali (59.4%), Madre de Dios (58.3%), Loreto (58.1%), Huancavelica (56.6%), Apurímac (55.8%), Pasco (52%) y Ayacucho (51.5%). La problemática de la malnutrición infantil, incluida la anemia, requiere un enfoque sistémico que fortalezca cinco áreas clave: sistemas alimentarios, de salud, de agua y saneamiento, de educación y de protección social. Se estima que aproximadamente el 50% de los casos de anemia tiene un origen nutricional, mientras que el otro 50% podría deberse a otras causas, lo que implica la necesidad de respuestas diversas y especializadas.³³⁴

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de 12 a 16 años en Perú estaban matriculados en educación secundaria, registrando un aumento de 2.7 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el área rural, el 90.0% de los adolescentes asistieron a secundaria, mientras que en el área urbana la tasa fue del 88.2%, representando incrementos de 6.4 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente. La

332 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

333 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Puno. Enero – septiembre 2024...<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113381/5968448-cuadro-resumen-dpto-puno.pdf?v=1729602955>

334 UNICEF. Nota de Prensa: En el mundo 1 de cada dos niños y niñas padece anemia o carece de nutrientes suficientes para lograr su pleno desarrollo. Lima, 30 de mayo del 2024.-

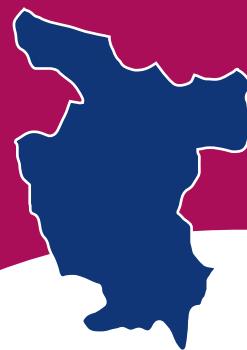


cobertura en educación inicial fue del 87.1% en zonas urbanas y 80.3% en rurales, mientras que en primaria alcanzó el 96.7% en áreas urbanas y 93.6% en rurales. En el primer trimestre de 2024, el 57.2% de los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria se dedicaron exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudió ni trabajó, el 17.5% estudió y colaboró en actividades, y el 7.3% solo trabajó. .³³⁵

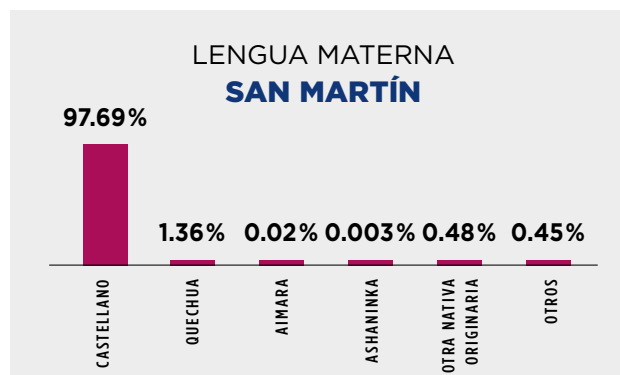
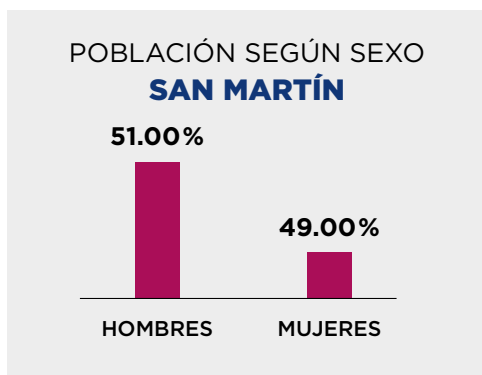
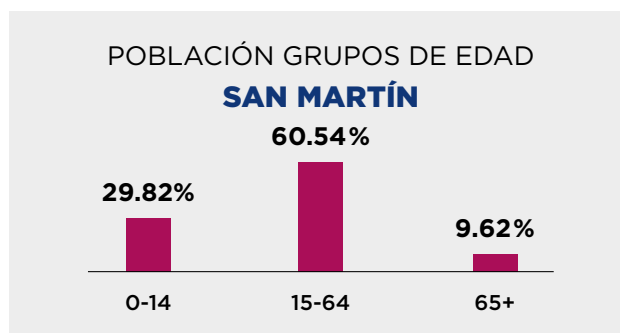
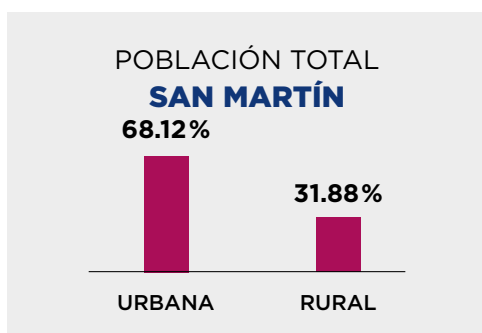
³³⁵ INEI. Informe Técnico NO 2- junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

SAN MARTÍN

POBLACION TOTAL 813,381



La región de Puno presenta una distribución de población ligeramente mayoritaria en zonas urbanas, con un 53.76% de los habitantes viviendo en áreas urbanas y el 46.24% en áreas rurales. En cuanto a la composición por sexo, las mujeres representan el 50.70% de la población, mientras que los hombres constituyen el 49.30%. En términos de edad, el 60.54% de la población se encuentra en el grupo de 15 a 64 años, correspondiente a la población económicamente activa; el 29.82% tiene entre 0 y 14 años, y el 9.62% pertenece al grupo de 65 años o más. Respecto a la lengua materna, el quechua es predominante en Puno, hablado por el 42.86% de la población, seguido del castellano con un 28.04% y el aimara con un 27.04%. Otros idiomas, incluyendo ashaninka y lenguas nativas amazónicas, representan un 2.02%, destacando la diversidad lingüística de la región, con una fuerte presencia de lenguas indígenas.



Fuente: INEI. Censo de Población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de San Martín, ubicado en la región amazónica de Perú, enfrenta problemas sociales relacionados con su geografía, historia de desarrollo y desafíos económicos y ambientales actuales.

A pesar del crecimiento en sectores como la agricultura y el turismo, persisten niveles de desigualdad económica, especialmente en áreas rurales que dependen de la agricultura de subsistencia. La deforestación es un problema impulsado por la expansión agrícola, la tala y la conversión de tierras para ganadería y cultivos, lo cual afecta la biodiversidad y contribuye al cambio climático, impactando a las comunidades que dependen de los recursos naturales.

El acceso a servicios básicos es limitado, con deficiencias en salud y educación, sobre todo en zonas rurales e indígenas, donde la infraestructura es insuficiente y la falta de personal y recursos afecta la atención sanitaria y el rendimiento educativo. San Martín también ha sido escenario de conflictos sociales y ambientales por la tierra y los recursos naturales, donde comunidades locales, especialmente indígenas, enfrentan conflictos con empresas agrícolas y madereras que buscan expandir sus operaciones; la falta de titulación y reconocimiento de derechos territoriales intensifica estas tensiones. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 60.15.³³⁶

El desempleo y el subempleo afectan a la región, con gran parte de la población empleada en la economía informal, sin acceso a beneficios sociales; la falta de empleo formal impacta a jóvenes y mujeres. La migración interna, en busca de oportunidades, incrementa la presión sobre los recursos naturales y servicios públicos, dificultando el acceso a salud, educación y vivienda.

La región es vulnerable al cambio climático, con alteraciones en los patrones de lluvia, aumento de temperatura y eventos extremos que afectan la producción agrícola y elevan el riesgo de desastres naturales. A pesar de ser una zona agrí-

³³⁶ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

cola, la inseguridad alimentaria es un problema en comunidades rurales con acceso limitado a mercados y afectadas por la variabilidad climática. En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú³³⁷ afectó al 51.6% de los hogares, reflejando un aumento asociado al incremento de la pobreza monetaria, según datos del INEI. En el departamento de San Martín, el 58.8% de los hogares, equivalentes a aproximadamente 202,600 hogares, experimentan inseguridad alimentaria. Esto representa un aumento de 3.5% en comparación con el año 2021.³³⁸

San Martín enfrenta problemas de salud pública, como enfermedades tropicales, desnutrición, acceso limitado a agua potable y exposición a productos químicos agrícolas, que afectan a las comunidades vulnerables. La región alberga una diversidad cultural con comunidades indígenas que preservan tradiciones y lenguas, pero la modernización y la presión económica amenazan este patrimonio. La pérdida de tierras y recursos, junto con el escaso apoyo para la educación intercultural bilingüe, pone en riesgo las tradiciones y modos de vida ancestrales.

Estos problemas resaltan la necesidad de políticas que impulsen un desarrollo sostenible, mejoren el acceso a servicios, protejan los derechos de las comunidades locales y aborden las desigualdades estructurales, fortaleciendo además la gestión ambiental para un futuro equitativo y resiliente en la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

La actividad minera en el departamento de San Martín ocupa un 3.5% del territorio, lo que equivale a 180,474.81 hectáreas de las 5,103,141.03 hectáreas totales de la región, según datos de abril de 2024. Este porcentaje de ocupación revela la presencia y el impacto potencial de las concesiones mineras en la región.³³⁹

En San Martín, las comunidades indígenas enfrentan problemas relacionados con la explotación de canteras y otras actividades extractivas que afectan su entorno

337 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

338 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

339 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34ª Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.



y derechos territoriales, siendo las mujeres indígenas las más invisibilizadas en la defensa de estos derechos. Existen también desafíos en la titulación de tierras, dificultando la seguridad territorial y la gestión autónoma de sus territorios. El CAAAP³⁴⁰ trabaja con comunidades de los pueblos Kichwa y Shawi, promoviendo su inclusión en la gestión de áreas naturales protegidas y en la defensa de sus derechos. También se ha impulsado la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones comunitarias.

Entre las organizaciones que colaboran en esta región están la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación Regional Indígena Awajún de Alto Mayo (FERIAAM), la Federación de Pueblos Indígenas Kichwa del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA). En 2023, la mesa técnica de titulación avanzó en el reconocimiento territorial de diez comunidades kichwas y shawis, y se impulsaron acciones para garantizar la participación del pueblo kichwa en la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul.

Además, se aprobó el “Protocolo intercultural de atención y coordinación a víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar” y se elaboró una agenda conjunta para implementar una escuela de mujeres indígenas en 2024. También se validó un estudio sobre los impactos de la minería no metálica en comunidades de los ríos Sisa, Caynarachi y Mayo, promoviendo el intercambio de experiencias entre diferentes comunidades. Las federaciones indígenas han logrado la paridad de género en cargos directivos, y dos mujeres han sido elegidas como apus en sus comunidades. La patrimonialización de técnicas de tejido tradicional kichwa también permite a estas comunidades acceder a financiamiento y asesoría técnica. Estas organizaciones han emitido pronunciamientos en defensa de sus territorios frente a la minería ilegal y la tala, y en favor de la inclusión en la gestión de áreas protegidas y la promoción de la participación de mujeres en la defensa de derechos territoriales.

En la región San Martín se han registrado diversos conflictos socioambientales y comunales, muchos de los cuales están relacionados con la defensa de los derechos territoriales y la gestión de recursos naturales en áreas protegidas, los que

³⁴⁰ CAAAP. Memoria Institucional 2023.



están registrados en el reporte de conflictos sociales a septiembre 2024³⁴¹ de la Defensoría del Pueblo.

En el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM), los pobladores locales, incluidas las rondas campesinas, han expresado su oposición a la gestión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), mientras otros grupos aceptan su administración. Este conflicto involucra a entidades como el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo, sin que actualmente se haya logrado un diálogo efectivo.

Por otro lado, el Frente de Integración del Valle de Pajarillo exige la construcción del Puente Tarata, un proyecto a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aunque existe un espacio de diálogo, no se han reportado avances recientes.

En Tarapoto, el Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín demanda la reducción de precios de combustibles y productos básicos, la nulidad del contrato del Estado con Repsol en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y la suspensión de actividades mineras en Tabalosos y Sacanche. Este conflicto involucra a diversos actores sociales, como ronderos, motociclistas y agricultores, pero hasta ahora no hay avances en el diálogo.

En el ámbito de la gestión local, varias organizaciones de Tocache demandan la adecuada ejecución de un proyecto de agua y alcantarillado, involucrando al Ministerio de Vivienda y Construcción y a la Defensoría del Pueblo, sin que se haya establecido un proceso de diálogo hasta el momento.

En conflictos comunales, destacan los problemas de la Comunidad Nativa Huascayacu en Moyobamba, que rechaza la creación de una base de rondas campesinas en su territorio, lo que ha generado tensiones con los arrendatarios de la zona de Sugkash. Otro caso en Huimbayoc implica a la comunidad Kichwa Anak Kurutuyacu, cuyos dirigentes han recibido amenazas y enfrentan intentos de desalojo. En esta misma región, la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu enfrenta divisiones internas sobre el proceso de titulación, lo que ha expuesto a la comunidad a actividades ilegales y conflictos de seguridad.

Finalmente, en Moyobamba, la comunidad de Shimpuyacu busca delimitar su territorio en coordinación con organizaciones indígenas, pero enfrenta oposición de

341 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



comuneros de Tornillar, quienes consideran que el territorio les pertenece. Este conflicto involucra a la organización indígena Awajún, AIDSEP y otras entidades de apoyo.

Estos conflictos reflejan la complejidad de los problemas territoriales y socioambientales en San Martín, donde las comunidades buscan proteger sus derechos y territorios frente a intereses extractivos y de desarrollo.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

Desde 2020, los ataques a la prensa en Perú han aumentado, alcanzando 172 agresiones en 2023 debido a la crisis política y social. Aunque los ataques disminuyeron a 119 en los primeros cinco meses de 2024, la violencia contra periodistas persiste, impulsada por tensiones políticas y la impunidad. Los ataques más comunes incluyen amenazas, hostigamiento y agresiones físicas, además de querellas por difamación, trabas al acceso a la información y discursos estigmatizantes. También se reportan despidos, detenciones arbitrarias, amenazas legislativas y robos de equipos.³⁴²

En la región San Martín, los ataques incluyen impedimentos a la cobertura informativa y discursos despectivos por parte de autoridades locales. Guti Gutiérrez Pacaya, de Guti Noticias, enfrentó trabas de la fiscal Ysabela Melania Falcón Fretel para acceder a información, y Alonso Aguilar Mori, de Radio Tropical, fue objeto de comentarios estigmatizantes por parte del alcalde de Sauce, José del Águila.³⁴³

El documento “Discriminación y Territorios” de Paz y Esperanza,³⁴⁴ analiza los prejuicios y prácticas discriminatorias que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en la gestión y uso de sus territorios. En la introducción, se establece el propósito de fomentar el diálogo sobre la discriminación étnico-racial

342 ANP. “Termómetro de Libertad de Prensa 2024”

343 idem

344 Asociación Paz y Esperanza. Apuntes y Preguntas sobre la discriminación. Fomentando el diálogo desde la Amazonía. Junio 2024.

en relación con los territorios indígenas. Luego, se abordan diferentes discursos y prácticas discriminatorias, como la percepción de que los indígenas ocupan demasiado territorio en relación con su número, o la creencia errónea de que son responsables de la degradación ambiental y la deforestación, a pesar de su rol como protectores del medio ambiente.

El texto también desmiente la idea de que los pueblos indígenas no necesitan agua potable ni servicios de salud, y critica la explotación de sus territorios como zonas turísticas sin respetar sus derechos. Asimismo, se señala cómo los proyectos de desarrollo a menudo ignoran las tradiciones y derechos de estas comunidades. Se abordan estereotipos que presentan a los indígenas como “aislados” o “indígenas por conveniencia”, perpetuando su exclusión social. Finalmente, el documento concluye enfatizando la necesidad de erradicar estos discursos discriminatorios para respetar los derechos de los pueblos indígenas y avanzar hacia una sociedad inclusiva.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, tipificada como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la forma más extrema de violencia de género. Este tipo de violencia se manifiesta a través de una progresión de actos violentos que, en su forma más grave, resultan en el feminicidio, afectando tanto a mujeres como a niñas. En el departamento de San Martín, durante el año 2023, se registraron 4 casos de feminicidio, con una tasa de 0.9 por cada 100,000 mujeres.³⁴⁵

En el Perú, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la violencia contra las mujeres es una problemática grave. En el departamento de San Martín, el 54.7% de las mujeres de 15 a 49 años han experimentado algún tipo de violencia familiar ejercida por su pareja o compañero. Durante el año 2023, se

³⁴⁵ Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000



registraron 5,365 denuncias por violencia familiar en esta región. Además, en el mismo período, San Martín reportó 4 casos de feminicidio.³⁴⁶

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, ha atendido un total de 5,477 casos entre enero y septiembre de 2024 en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la región, distribuidos en 11 centros regulares y 8 ubicados en comisarías. Estos centros están presentes en las provincias de Moyobamba (3), Rioja (3), San Martín (2), Tocache (2), Lamas (2), Mariscal Cáceres (2), Bellavista (1), Picota (2), El Dorado (1) y Huallaga (1). Además, atendió 3 casos que presentan características de feminicidio y 7 corresponden a tentativas de feminicidio.³⁴⁷

Durante el Segundo Encuentro de Mujeres Shawi, realizado del 28 al 30 de junio de 2024, representantes de 10 de las 13 comunidades del pueblo Shawi en San Martín decidieron desarrollar un protocolo específico para prevenir y atender casos de violencia de género en sus comunidades. El evento buscó fortalecer la articulación entre las mujeres Shawi, identificar los tipos de violencia que enfrentan y proponer acciones concretas para abordar esta problemática. En el último día del encuentro, lideresas de las comunidades Kichwa y Awajún, pertenecientes a la Federación de Pueblos Indígenas Kichwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) y la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM), compartieron sus experiencias en la creación e implementación de protocolos para la atención y prevención de violencia de género e intrafamiliar, los cuales han sido desarrollados de manera articulada y se implementan con éxito en sus comunidades.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad. En la región San Martín, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió 315 denuncias de violación sexual contra mujeres menores de edad. Ese mismo año, el Ministerio Público registró 256 casos de delitos de violación sexual a menores, cifra que aumentó a 521 en el 2023. Además, en el 2023, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron 1,754 casos de violencia sexual en la región, de los cuales 240 corresponden a

346 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

347 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de San Martín. Enero – septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113382/5968448-cuadro-resumen-dpto-san-martin.pdf?v=1729602956>

niñas y niños de 0 a 5 años, 631 a menores entre 6 y 11 años, y 883 a adolescentes de 12 a 17 años.³⁴⁸

En el mes de marzo 2024, el 88,7% de la población adolescente de 12 a 16 años de edad se matriculó a educación secundaria. Comparado con el 2023 aumentó en 2,7 puntos porcentuales. Por área de residencia, el 90,0% de la población adolescente del área rural se matriculó a algún año de educación secundaria y 88,2% en el área urbana. Comparado con similar mes del año anterior, la tasa de asistencia escolar aumentó en el área rural en 6,4 puntos porcentuales y en el área urbana en 1,5 puntos porcentuales. Educación inicial en el año 2024 es de 87,1% en el área urbana y 80,3 en el área rural. En educación primaria 96,7% en el área urbana y 93,6% en el área rural. En el trimestre 2024 de análisis, el 57,2% de la población adolescente de 14 a 17 años edad con educación secundaria se dedica exclusivamente a estudiar, el 18,1% no estudia ni trabaja, el 17,5% estudia y ayuda en alguna actividad y el 7,3% solo trabaja.³⁴⁹

En la región San Martín, el embarazo en niñas³⁵⁰ menores de 12 años.³⁵¹ registró 11 casos en 2021 y 4 en 2022. Las gestantes adolescentes reportadas por el Ministerio de Salud (MINSA) alcanzaron 1,091 en 2023 y 374³⁵² en 2024. En esta región, el 14.5% de las adolescentes de 15 a 19 años ha tenido un hijo o ha experimentado su primer embarazo, en comparación con el promedio nacional del 9.2%. De este grupo, el 11.3% ya son madres y el 3.3% está embarazada por primera vez.³⁵³ Además, el 5.1% de las mujeres en edad fértil en 2022 tenía una necesidad insatisfecha de planificación familiar.³⁵⁴

348 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

349 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

350 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

351 Boletín del Observatorio Nacional - JUNIO 2023: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5866289/5198071-boletin-observatorio-nacional-edicion-1-junio-2023.pdf?v=1708032043>

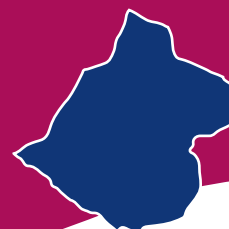
352 MINSA estadísticas de gestantes adolescentes al 2024: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/gestante-adolescente-cnv.asp>

353 Fuente: MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-San-Martin.pdf>; Brechas de Género de MIMP. ENDES 2022: https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Brechas-genero/San_Martin_brechas.pdf

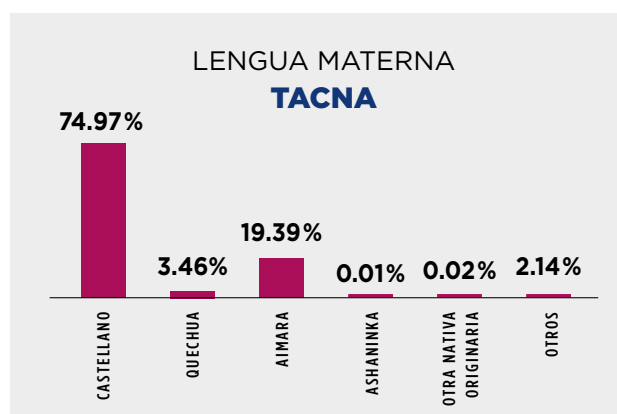
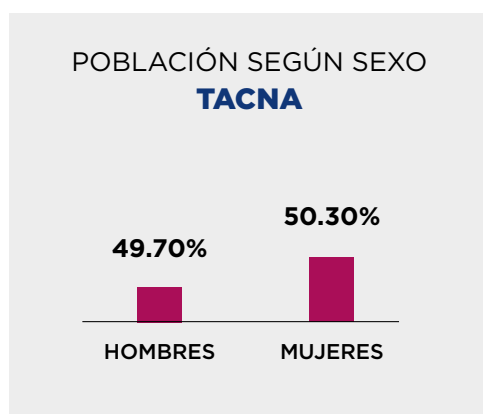
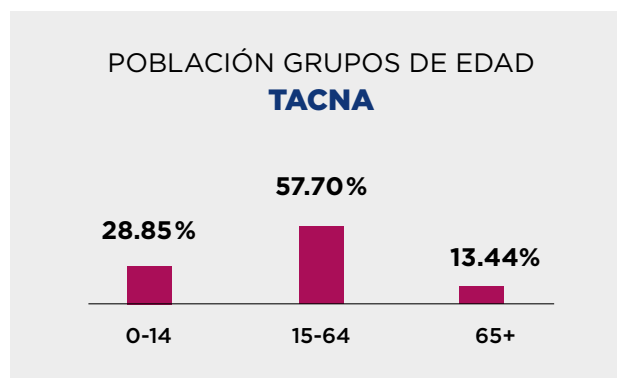
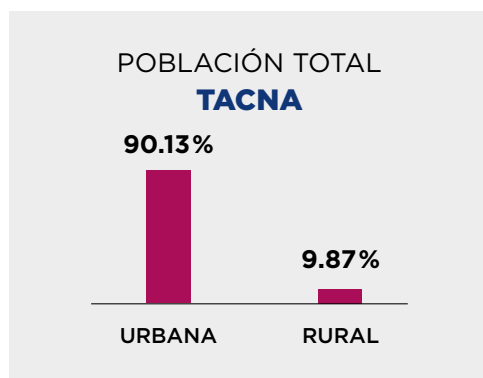
354 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

TACNA

POBLACION TOTAL 329,332



La región de Tacna tiene una población mayoritariamente urbana, con el 90.13% de sus habitantes residiendo en zonas urbanas y solo el 9.87% en áreas rurales. En cuanto a la distribución por sexo, el 50.30% de la población son mujeres y el 49.70% son hombres. La población en edad de trabajar (15 a 64 años) representa el 57.70%, mientras que el 28.85% son menores de 14 años, y el 13.44% son personas mayores de 65 años. Respecto a la lengua materna, el 74.97% de los habitantes de Tacna habla castellano, seguido por un 19.39% que habla aimara, y un 3.46% quechua, con otras lenguas representando el 2.14%, lo que refleja una diversidad lingüística en la que predominan el castellano y el aimara.



Fuente: INEI.Censo de Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades. El departamento de Tacna, ubicado en el extremo sur de Perú y fronterizo con Chile, es una región con un desarrollo económico significativo gracias al comercio y la agroexportación.

Sin embargo, enfrenta importantes desafíos sociales, como la desigualdad económica y la pobreza, especialmente en zonas rurales y periféricas que carecen de acceso adecuado a servicios básicos. Aunque la infraestructura de salud es relativamente buena, sigue habiendo problemas de acceso, especialmente en áreas alejadas, y la calidad de la educación varía considerablemente, siendo mejor en áreas urbanas. El crecimiento urbano desordenado ha generado asentamientos informales en las periferias de la ciudad de Tacna, lo que dificulta la provisión de servicios esenciales como agua, saneamiento y electricidad. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 76.52,³⁵⁵ es el departamento con mayor capacidad en el país.

Tacna también enfrenta conflictos sociales y ambientales derivados de la gestión del agua, un recurso limitado y crucial para la agricultura, industria y consumo humano, lo cual ha generado tensiones tanto internas como con áreas vecinas. A pesar de ser una economía dinámica, el desempleo y el subempleo siguen siendo significativos, especialmente entre jóvenes, y la economía informal prevalece.

Ha recibido un considerable flujo de migrantes internos y externos, principalmente venezolanos, lo cual ha ejercido presión sobre los servicios públicos de salud, educación y vivienda. La inseguridad y la delincuencia son preocupaciones crecientes, con delitos como robos y tráfico de drogas al alza. La proximidad a la frontera plantea desafíos adicionales en términos de control y seguridad, especialmente respecto al contrabando y tráfico ilícito.

Tacna también enfrenta problemas de salud pública vinculados a la contaminación del aire y el agua debido a actividades industriales y agrícolas, así como desafíos

³⁵⁵ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



derivados de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, que afectan especialmente a las comunidades más vulnerables.

En el año 2023, el 52.1% de los hogares en el departamento de Tacna se encuentra en situación de inseguridad alimentaria,³⁵⁶ lo que representa aproximadamente 63,300 hogares afectados.³⁵⁷ Este incremento en la inseguridad alimentaria es del 3.2% en comparación con el año 2021, cuando el porcentaje de hogares en esta situación era del 48.9%. Este aumento coincide con el incremento de la pobreza monetaria en el país, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).³⁵⁸

La relación con Chile influye en la dinámica económica y social, ya que el comercio transfronterizo es fundamental para la región, aunque también se presentan retos en la gestión de recursos compartidos y en temas de seguridad y migración.

El cambio climático agrava la situación, con efectos como la desertificación y la reducción de los recursos hídricos, afectando directamente a la agricultura y aumentando la vulnerabilidad de las comunidades rurales. Estos problemas resaltan la necesidad de políticas públicas inclusivas que aborden las desigualdades, mejoren los servicios básicos y promuevan un desarrollo sostenible y equitativo en toda la región.

Derecho a un ambiente sano. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) incluyen el derecho a un ambiente sano, esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

La situación minera en la región de Tacna, Perú, resaltando que, para abril de 2024, el 37.9% del territorio del departamento está ocupado por concesiones mineras, lo que representa 609,858.2 hectáreas de un total de 1,608,306.7 hectáreas.

La situación minera en la región de Tacna, Perú, y sus problemas asociados con el déficit hídrico.³⁵⁹ Tacna aporta el 9.7% de la producción de cobre del país, además

356 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

357 El MIDIS utilizando variables de el consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

358 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

359 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34ª Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.88 - 90)

de producir oro, plata y molibdeno. En 2024, la inversión minera en la región fue de US\$ 40,254,059, representando el 4.8% del total nacional. Las concesiones mineras ocupan el 37.9% del territorio de Tacna, equivalente a 609,858.2 hectáreas.

Los conflictos en Tacna giran en torno al uso del agua,³⁶⁰ especialmente por la extracción realizada por Southern Perú en los ríos Callazas, Tacalaya y Salado para sus minas en Toquepala y Cuajone. La población de Candarave demanda la cancelación de licencias de agua para la empresa, la nulidad del plan de gestión hídrica de la cuenca Locumba, el uso de agua desalinizada para minería y la declaración de emergencia de la subcuenca Callazas.

En noviembre de 2023, 1,600 personas protestaron en Candarave exigiendo que Southern Perú provea 20 litros de agua por segundo para consumo humano, lo cual contribuyó a la prórroga del estado de emergencia en la región debido al déficit hídrico y al impacto de El Niño. Además, en febrero, líderes de usuarios de agua en Locumba y Candarave rechazaron la propuesta de Southern Perú de ampliar sus operaciones mineras debido al incumplimiento de acuerdos previos.

Para manejar estas tensiones, en abril de 2024 se estableció un espacio de articulación regional en Tacna para la gestión de conflictos sociales. En conclusión, Tacna, una región minera importante, enfrenta retos significativos en la gestión del agua y en su relación con las comunidades locales, lo que ha llevado a protestas y esfuerzos por mejorar el diálogo y prevenir conflictos.

Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida pública. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En el informe sobre la libertad de prensa en Tacna, se registraron 11 agresiones contra periodistas en 2023. Entre los incidentes destacan agresiones físicas a periodistas que cubrían protestas sociales, amenazas y hostigamiento hacia reporteros que investigaban temas de corrupción y manifestaciones, así como detenciones

³⁶⁰ Observatorio de conflictos mineros en el Perú. ^{34ª} Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.(p.24)



arbitrarias durante la cobertura de enfrentamientos. Además, se documentaron amenazas a periodistas de TV Perú, Martín Rincón y Marc Castro, por parte de comerciantes en el mercado mayorista Grau, y denuncias de obstrucción a la cobertura de eventos oficiales en la región, especialmente durante protestas sociales.³⁶¹

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género, reconocida como feminicidio en el sistema penal peruano, representa la manifestación más extrema de violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia se desarrolla a través de una progresión de conductas violentas motivadas por razones de género, que pueden culminar en feminicidio o en la muerte de mujeres y niñas. En el departamento de Tacna, durante el año 2023, se registraron dos casos de feminicidio, con una tasa de 1,0 por cada 100,000 mujeres.³⁶²

En el Perú, el panorama de violencia contra las mujeres muestra cifras preocupantes. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el departamento de Tacna, el 44.5% de las mujeres de 15 a 49 años han experimentado algún tipo de violencia familiar³⁶³ por parte de su esposo o compañero. Durante el 2023, se recibieron 3,277 denuncias de violencia familiar en esta región. Además, Tacna reportó cinco casos de feminicidio en el mismo año.

Entre enero y septiembre de 2024, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA atendió un total de 2,180 casos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la región Tacna. Estos centros, ubicados en seis en la provincia de Tacna, uno en Candarave, uno en Jorge Basadre y uno en Tarata, incluyeron la atención de tres casos con características de feminicidio y tres casos de tentativa de feminicidio.³⁶⁴

361 ANP. Ataques a la libertad de prensa. Informe Anual 2023. Asociación Nacional de Periodistas. Oficina de los Derechos Humanos del Periodista.

362 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

363 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

364 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Tacna. Enero -

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En información proporcionada por DEMUS,³⁶⁵ en la región de Tacna, durante el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 121 denuncias³⁶⁶ por violación sexual contra menores de edad, mientras que el Ministerio Público reportó 111 casos de este delito. En 2023, los casos de violación sexual registrados por el Ministerio Público disminuyeron a 105.³⁶⁷ Además, en ese mismo año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 604 casos de violencia sexual, de los cuales 67 involucraron a menores de 0 a 5 años, 195 a niños y niñas de 6 a 11 años, y 342 a adolescentes entre 12 y 17 años.³⁶⁸

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes de 12 a 16 años en Perú se matricularon en educación secundaria, representando un incremento de 2.7 puntos porcentuales respecto a 2023. En el área rural, el 90.0% de los adolescentes asistieron a secundaria, mientras que en el área urbana fue el 88.2%. Esto representa un aumento de 6.4 puntos porcentuales en la zona rural y 1.5 puntos en la urbana en comparación con el año anterior. En educación inicial, el 87.1% de los niños de áreas urbanas y el 80.3% de áreas rurales estuvieron matriculados. En educación primaria, las cifras alcanzaron el 96.7% en áreas urbanas y el 93.6% en rurales. En el primer trimestre de 2024, entre los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria, el 57.2% se dedicaba exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudiaba ni trabajaba, el 17.5% estudiaba y ayudaba en alguna actividad, y el 7.3% solo trabajaba.³⁶⁹

septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113386/5968448-cuadro-resumen-dpto-tacna.pdf?v=1729603017>

365 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

366 DIRTIC - PNP - Anuario estadístico policial 2022: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2022/anuario-estadistico-policial-2022.pdf>

367 https://cfe.mpfm.gob.pe/gis_mp/web/index.php/indicador/delitos-penales

368 Primer Reporte de Seguimiento Concertado a la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 del Colectivo Interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia: <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-01-22/primer-reporte-seguimiento-agenda-nna.pdf>

369 INEI. Informe Técnico NO 2- Junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

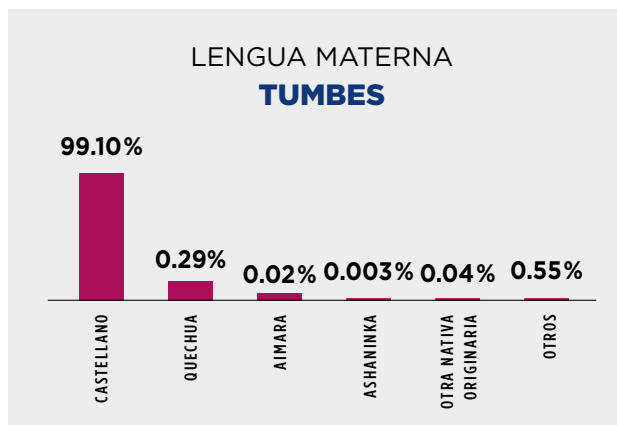
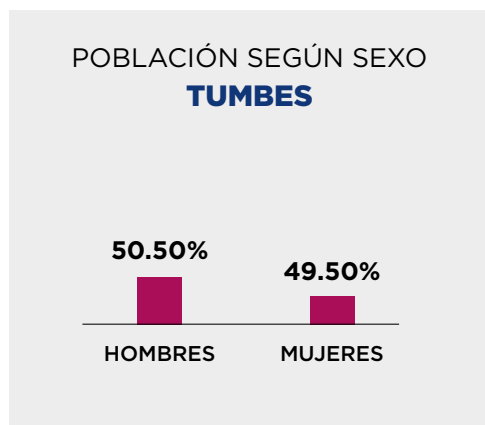
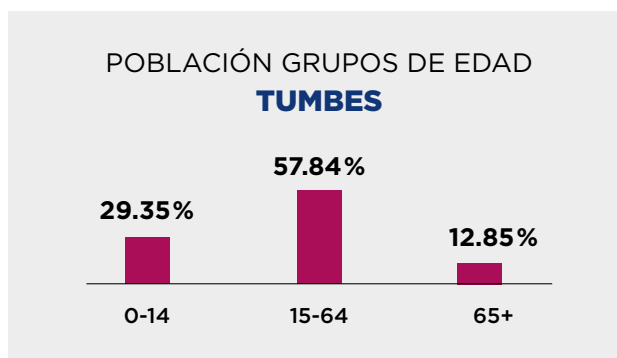
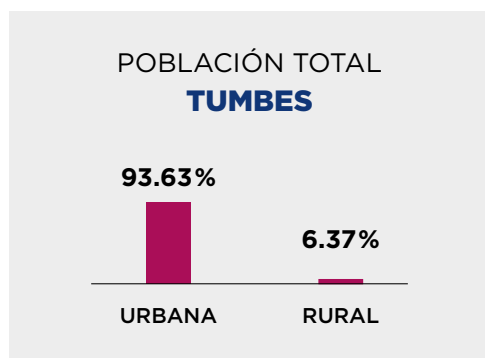


TUMBES

POBLACION TOTAL 224,863



La región de Tumbes tiene una población predominantemente urbana, con un 93.63% de sus habitantes viviendo en áreas urbanas y solo el 6.37% en zonas rurales. La distribución por sexo es casi paritaria, con un 50.50% de hombres y un 49.50% de mujeres. En cuanto a los grupos de edad, el 57.84% de la población se encuentra entre los 15 y 64 años, correspondiente a la población en edad de trabajar; el 29.35% tiene entre 0 y 14 años, y el 12.85% pertenece al grupo de 65 años o más. En relación con la lengua materna, el 99.10% de los habitantes de Tumbes hablan castellano, mientras que otras lenguas, como el quechua (0.29%) y lenguas minoritarias, representan porcentajes mínimos, indicando una homogeneidad lingüística en favor del castellano en la región.



Fuente: INEI. Censo de Población 2017

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos básicos que garantizan el acceso a educación, salud, vivienda, trabajo y participación cultural. Su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas y equitativas para todas las personas, promoviendo el bienestar y reduciendo desigualdades.

El departamento de Tumbes, situado en el extremo noroeste de Perú y fronterizo con Ecuador, enfrenta diversos desafíos sociales que afectan la vida de su población. A pesar de su potencial económico, impulsado por la agricultura, la pesca y su posición geográfica estratégica, Tumbes presenta altos niveles de desigualdad y pobreza, especialmente en las zonas rurales y comunidades marginadas que dependen en gran medida de actividades de subsistencia y del comercio informal.

La cercanía a la frontera lo convierte en un punto de ingreso clave para migrantes, particularmente de Venezuela, lo cual ha sobrecargado los servicios públicos, incluyendo la salud, la educación y la vivienda, generando tensiones sociales. Además, el acceso a servicios básicos en Tumbes es limitado, con deficiencias en infraestructura sanitaria y escasez de personal médico, lo que complica la respuesta ante enfermedades tropicales como el dengue y la malaria, especialmente en comunidades rurales. En cuanto al saneamiento básico, Tumbes presenta graves deficiencias en los servicios de agua potable y alcantarillado. La falta de inversión en infraestructura ha provocado el colapso de los sistemas de desagüe y un suministro insuficiente de agua, lo cual expone a la población a enfermedades. Esta situación ha generado descontento entre los residentes y podría desencadenar movilizaciones si no se implementan medidas correctivas.

La inseguridad es otro problema significativo, impulsado por delitos relacionados con el contrabando, tráfico de drogas y crimen organizado debido a la proximidad fronteriza. Además, el crecimiento urbano desordenado ha provocado la aparición de asentamientos informales, donde las condiciones de vida son precarias y el acceso a servicios como agua potable y electricidad es insuficiente.

Tumbes es particularmente vulnerable a fenómenos naturales, como inundaciones y sequías causadas por el fenómeno de El Niño, que afectan la infraestructura y la agricultura, aumentando la pobreza y desplazando comunidades. El desempleo y el subempleo afectan gravemente a la población, especialmente a los jóvenes, quienes en su mayoría laboran en la economía informal sin acceso a beneficios sociales.

La región también enfrenta conflictos sociales y ambientales debido a la explotación intensiva de recursos como el agua y el suelo, además de la sobreexplotación



de recursos marinos, lo cual afecta tanto la economía local como la sostenibilidad ambiental.

Problemas de salud pública relacionados con la desnutrición, falta de acceso a agua potable y exposición a productos químicos utilizados en la agricultura afectan a las poblaciones vulnerables. En el año 2023, la inseguridad alimentaria en el departamento de Tumbes³⁷⁰ afectó al 58.3% de los hogares, lo que representa aproximadamente 47,200 hogares en esta situación. Este indicador muestra un leve incremento del 0.2% en comparación con el año 2021, reflejando una tendencia al alza en la inseguridad alimentaria, que coincide con el incremento de la pobreza monetaria, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2023.³⁷¹ El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 55.92.³⁷²

Derecho a un ambiente sano. Esencial para una vida digna. La protección ambiental es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

En abril de 2024, las concesiones mineras ocupaban el 4.1% del territorio del departamento de Tumbes, lo que equivale a 19,368.6 hectáreas de un total de 469,026 hectáreas. Esta situación refleja el impacto de la minería en la región y su ocupación de tierras, afectando el uso y la disponibilidad de recursos en las comunidades locales.³⁷³

Tumbes enfrenta diversos problemas sociales y ambientales que impactan la calidad de vida de su población. Entre sus principales desafíos están la contaminación del río Tumbes, los conflictos en el sector pesquero y la falta de servicios básicos de saneamiento, así como en las acciones implementadas para mitigar estos problemas.

370 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

371 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

372 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.

373 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34^a Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

En el ámbito pesquero, uno de los conflictos más relevantes en Tumbes involucra a los pescadores artesanales y a aquellos que utilizan embarcaciones de boliche. Los pescadores artesanales denuncian a los bolicheros por prácticas que consideran depredadoras, argumentando que estas embarcaciones pescan dentro de las cinco millas marítimas reservadas para la pesca artesanal. Este enfrentamiento ha generado tensiones y movilizaciones, afectando la cadena productiva y la economía local de la región.

El río Tumbes sufre un nivel considerable de contaminación, atribuida a los relaves mineros provenientes de la cuenca alta en Ecuador. Estos desechos contienen metales pesados como arsénico, plomo y mercurio, los cuales representan un riesgo para la salud de la población y para la agricultura de la región. A pesar de las reuniones bilaterales y las acciones de emergencia ambiental, la contaminación persiste, afectando tanto la calidad del agua como la producción agrícola de Tumbes.

Para afrontar la crisis ambiental del río Tumbes, se han adoptado varias medidas. Destaca la declaratoria de emergencia ambiental, destinada a acelerar la remediación del río y reducir los niveles de contaminación. Además, el Gobierno Regional de Tumbes aprobó una Política Ambiental Regional alineada con la Política Ambiental Nacional, cuyo propósito es proteger los recursos hídricos y mejorar la gestión ambiental en la región.

A pesar de estas medidas, la situación en Tumbes sigue siendo crítica. La contaminación del río continúa afectando la salud de la población y la economía local, mientras que los conflictos pesqueros permanecen sin una solución adecuada.

La cooperación entre Perú y Ecuador para abordar la contaminación del río Tumbes es fundamental, dado que la principal fuente de esta contaminación se encuentra en la cuenca alta del río en Ecuador, donde se desarrollan actividades mineras. A lo largo de los años, ambos países han realizado varias iniciativas para mitigar los impactos ambientales, aunque con resultados mixtos.

Las reuniones binacionales han sido uno de los principales medios de cooperación entre Perú y Ecuador para discutir la gestión ambiental en la cuenca del río Puyango-Tumbes. Estas reuniones han permitido la formulación de compromisos conjuntos para mejorar la calidad del agua y la gestión ambiental en esta región. Sin embargo, Ecuador no ha cumplido en su totalidad con las medidas acordadas para reducir la contaminación, lo que ha limitado los avances en este ámbito.



En cuanto a la cooperación técnica, Perú ha solicitado a Ecuador la implementación de instrumentos de gestión ambiental y planes de cierre de minas para mitigar los impactos de la minería en el río. A pesar de las coordinaciones que se han llevado a cabo desde 2013, el progreso de Ecuador en este sentido ha sido lento, lo que ha perpetuado la problemática ambiental en la zona.

Uno de los principales obstáculos en esta cooperación es la diferencia en prioridades y capacidades institucionales entre ambos países. Perú ha declarado en emergencia ambiental al río Tumbes, buscando una rápida remediación, mientras que Ecuador ha mostrado menos celeridad en la respuesta a las observaciones sobre la gestión de sus relaves mineros. Esta falta de sincronización ha complicado la implementación de soluciones efectivas.

Para el futuro, es crucial fortalecer la cooperación mediante mecanismos más eficaces para supervisar y asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales. Una posible solución es la creación de una comisión binacional permanente, responsable del monitoreo y reporte de la situación de la contaminación, lo cual garantizaría la transparencia y rendición de cuentas de ambos países. Además, involucrar a organismos internacionales podría facilitar la mediación y acelerar la implementación de las medidas necesarias.

También se considera fundamental fortalecer los mecanismos de regulación y fiscalización en el sector pesquero, con el fin de evitar la depredación de los recursos marinos y proteger los derechos de los pescadores artesanales. La situación en Tumbes exige una acción coordinada entre el gobierno y la cooperación internacional para atender los problemas sociales y ambientales de la región, contribuyendo así a un desarrollo sostenible y a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo con el reporte de conflictos sociales a septiembre 2024³⁷⁴ de la Defensoría del Pueblo, en el distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, ciudadanos de varios caseríos, incluidos Higuerón, Rica Playa, La Capitana y El Tablazo, han manifestado su oposición a la ejecución del proyecto “Presa Laminadora de Higuerón”. Este proyecto, impulsado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ha generado preocupación entre los habitantes debido a los

374 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

posibles impactos negativos en sus actividades agrícolas y en sus derechos a la vivienda, el trabajo y la propiedad.

Las autoridades locales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Universidad Nacional de Tumbes han solicitado que el proyecto se realice en el sector de Guanábano y se diseñe con un enfoque multipropósito, de modo que beneficie también al sector agrario. Entre los actores secundarios se encuentran la Municipalidad Distrital de San Jacinto, el Gobierno Regional, SERNANP, ANA y el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, junto con el Comité de Defensa y la ONG INDEFRO.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) y la Defensoría del Pueblo participan como actores terciarios, buscando facilitar el diálogo y mediar en la resolución del conflicto.

Los derechos civiles y políticos. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de reunión, la igualdad ante la ley, y el derecho al voto. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

En el departamento de Tumbes se registraron cinco agresiones contra periodistas en 2023. Estas agresiones incluyeron incidentes de violencia física, en su mayoría perpetrados por manifestantes y agentes de seguridad, así como amenazas dirigidas a periodistas que investigaban casos de corrupción en la región. Entre los casos de amenazas y hostigamiento destacan los periodistas Martín Rincón y Marc Castro de TV Perú, quienes fueron amenazados mientras cubrían eventos en el mercado mayorista Grau.³⁷⁵

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La muerte violenta de mujeres por razones de género es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer, tipificada como feminicidio en el sistema penal

375 ANP. Informe Anual 2023, Asociación Nacional de Periodistas, Oficina de los Derechos Humanos del Periodista.



peruano. Este tipo de violencia comprende un continuo de conductas violentas que pueden culminar en el feminicidio o la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género. Durante el año 2023, en el departamento de Tumbes no se registraron feminicidios, resultando en una tasa de feminicidio de 0.³⁷⁶

En el departamento de Tumbes, según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y registros de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 60.4 % de mujeres de entre 15 y 49 años ha experimentado algún tipo de violencia familiar ejercida por su esposo o compañero, posicionándose entre los porcentajes más altos a nivel nacional. En 2023, se registraron 1,835 denuncias por violencia familiar en esta región.³⁷⁷

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

En marzo de 2024, el 88.7% de los adolescentes entre 12 y 16 años se matricularon en educación secundaria, representando un aumento de 2.7 puntos porcentuales respecto a 2023. En el área rural, la tasa de matrícula en secundaria alcanzó el 90.0%, mientras que en el área urbana fue del 88.2%. Comparado con el mismo periodo del año anterior, la asistencia escolar en zonas rurales aumentó 6.4 puntos porcentuales y en zonas urbanas 1.5 puntos porcentuales.

En cuanto a educación inicial en 2024, el 87.1% de los niños del área urbana y el 80.3% del área rural estuvieron matriculados. En educación primaria, las tasas de matrícula fueron del 96.7% en el área urbana y del 93.6% en el área rural.

Durante el primer trimestre de 2024, entre los adolescentes de 14 a 17 años con educación secundaria, el 57.2% se dedicaba exclusivamente a estudiar, el 18.1% no estudiaba ni trabajaba, el 17.5% estudiaba y colaboraba en alguna actividad, y el 7.3% solo trabajaba.³⁷⁸

376 Se obtiene dividiendo el número de mujeres víctimas de feminicidio entre el total de la población femenina multiplicando por 100,000

377 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

378 INEI. Informe Técnico NO 2- junio 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6458588/5645453-estado-de-la-ninez-y-adolescencia-enero-febrero-marzo-2023.pdf?v=1718981728>

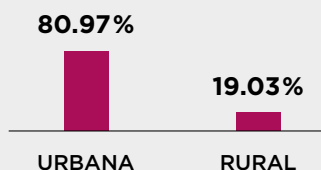
UCAYALI

POBLACION TOTAL 496,45

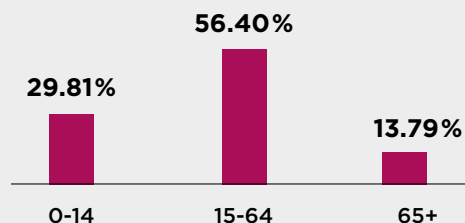


La región de Ucayali cuenta con una población predominantemente urbana, con el 80.97% de los habitantes viviendo en áreas urbanas y el 19.03% en zonas rurales. La distribución por sexo es casi equilibrada, con un 50.50% de hombres y un 49.50% de mujeres. En cuanto a la lengua materna, el 85.77% de la población habla castellano, mientras que el 4.15% tiene el ashaninka como lengua materna, el 6.79% habla otras lenguas nativas amazónicas, y el 2.33% quechua, reflejando una diversidad lingüística considerable con predominio del castellano y lenguas indígenas en la región.

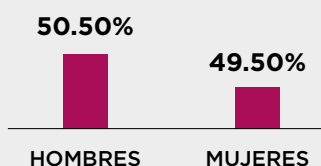
POBLACIÓN TOTAL
UCAYALI



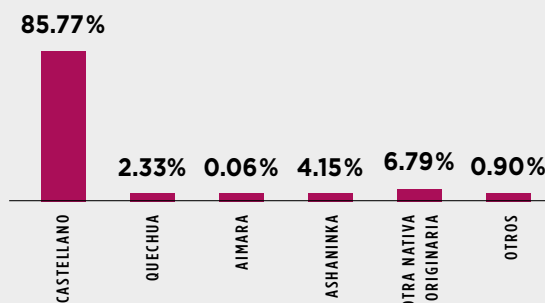
POBLACIÓN GRUPOS DE EDAD
UCAYALI



POBLACIÓN SEGÚN SEXO
UCAYALI



LENGUA MATERNA
UCAYALI



Fuente: INEI. Censo de población 2017



Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el departamento de Ucayali, situado en la región amazónica de Perú, enfrenta múltiples desafíos sociales derivados de su geografía, historia de desarrollo y actuales condiciones económicas y ambientales. A pesar de su abundancia en recursos naturales.

El acceso a servicios básicos es deficiente, con una infraestructura sanitaria limitada y una educación de baja calidad, particularmente en áreas rurales, lo que afecta el rendimiento académico y restringe las oportunidades para los jóvenes. La región también es una de las más afectadas por la deforestación, impulsada por la tala ilegal y la expansión agrícola, lo cual no solo degrada el medio ambiente sino que impacta negativamente a las comunidades indígenas que dependen de estos recursos.

El Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) de Ucayali emitió el pronunciamiento “Pronunciamiento 2024 ante pérdidas humanas”, manifestando solidaridad con los familiares de los docentes fallecidos el 4 de septiembre de 2024 y exigiendo mejores condiciones laborales para los maestros en zonas rurales y fronterizas de la Amazonía.

COPARE Ucayali destaca las dificultades enfrentadas por los docentes en áreas remotas, incluyendo deficiencias en infraestructura, acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y tecnología, así como condiciones de pobreza extrema. En el pronunciamiento, se señala la necesidad de ofrecer incentivos para estos maestros, abarcando no solo aspectos económicos, sino también mejoras en las condiciones geográficas, tecnológicas y pedagógicas.

El pronunciamiento demanda al gobierno regional y a los ministerios de Educación y Economía medidas como la descentralización de los concursos docentes, la creación de nuevas UGEL en zonas alejadas como Tahuanía-Yurúa e Iparía-Masisea, y la implementación de programas de formación docente a distancia. Además, solicitan seguros de vida y bonificaciones para docentes rurales, equiparables a las otorgadas en el VRAEM, así como la inclusión de servicios de alimentación escolar para estudiantes de secundaria en estas zonas. Se expresa una fuerte preocupación por la desigualdad en las condiciones laborales de los maestros en la región amazónica, exhortando a la implementación de reformas estructurales que garanticen mejores condiciones de vida y trabajo para los docentes.

Conflictos sociales relacionados con la tenencia de la tierra y la explotación de recursos naturales son comunes, donde las comunidades indígenas frecuentemente deben defender sus territorios frente a la expansión agrícola, minería ilegal y tala.

En 2023, la inseguridad alimentaria en el Perú ³⁷⁹ afectó al 51.6% de los hogares, ³⁸⁰ en paralelo con el aumento de la pobreza monetaria, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Ucayali fue uno de los departamentos con el mayor incremento en inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023. En este periodo, el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria en Ucayali aumentó del 49.3% al 59.3%, lo que representa aproximadamente 110,400 hogares en esta condición, reflejando un incremento del 10% respecto al 2021.³⁸¹

En Ucayali, el acceso a servicios de salud es limitado, especialmente en comunidades nativas y caseríos. Los hospitales se encuentran solo en distritos y provincias, pero enfrentan problemas de infraestructura y falta de personal adecuado para brindar una atención completa. La situación es especialmente difícil para personas en extrema pobreza, quienes a menudo retiran a sus familiares enfermos de los hospitales debido a la falta de dinero para medicamentos y la imposibilidad de permanecer en la ciudad. Esta situación afecta principalmente a habitantes de comunidades nativas y caseríos, quienes se ven obligados a tomar decisiones difíciles por la falta de recursos. El promedio del ICE de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos es de un valor de 32.46.³⁸²

Además, la migración interna ha incrementado la presión sobre los recursos y los servicios públicos en áreas urbanas como Pucallpa. Los problemas de desempleo y subempleo persisten, con una economía informal predominante que ofrece condiciones laborales precarias.

La región también enfrenta graves problemas de salud pública, desde enfermedades tropicales hasta desnutrición y exposición a químicos, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. El narcotráfico es una problemática significativa en Ucayali, contribuyendo a la violencia, inseguridad y degradación social y ambiental.

379 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

380 El MIDIS utilizando variables del consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia del hogar, clasifica a los hogares en cuatro estados: 1) seguridad alimentaria, 2) seguridad alimentaria marginal, 3) inseguridad alimentaria moderada y 4) inseguridad alimentaria severa.

381 MIDIS. Resumen ejecutivo. Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023.

382 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. CEPLAN. 2023. Índice de Capacidad Estatal para la entrega de servicios públicos. Los valores por encima de 60 o 70 reflejan una capacidad estatal relativamente buena para brindar servicios públicos, mientras que valores por debajo de 50 señalan importantes limitaciones en la provisión de salud, educación, agua potable y otros servicios básicos.



Ucayali alberga una diversidad cultural significativa, especialmente en sus comunidades indígenas, aunque la modernización y presiones económicas amenazan esta herencia cultural. Asimismo, el cambio climático aumenta la vulnerabilidad ambiental, con fenómenos como inundaciones y cambios en los patrones de lluvia que afectan la producción agrícola y aumentan los riesgos para las comunidades rurales. Estos desafíos reflejan la necesidad de políticas públicas que impulsen un desarrollo sostenible, fortalezcan la gestión ambiental y mejoren el acceso a servicios básicos, con un enfoque en la reducción de desigualdades estructurales y la protección de los derechos de las comunidades indígenas, promoviendo así un futuro más equitativo y resiliente en Ucayali.

Derecho a un ambiente sano. Es clave para garantizar derechos como la salud y la seguridad alimentaria, promoviendo condiciones sostenibles para el bienestar humano y natural.

En el departamento de Ucayali, la actividad minera ocupa el 0.4 % del territorio, lo cual representa aproximadamente 43,072 hectáreas sobre una extensión total de 10,530,070 hectáreas, según datos de abril de 2024. Este porcentaje de territorio en concesiones mineras destaca la presencia limitada, pero significativa, de actividades extractivas en una región mayormente caracterizada por sus bosques y territorios indígenas, resaltando así la necesidad de monitoreo y gestión de los impactos ambientales y sociales asociados a la minería en la región.³⁸³

En Ucayali, el proyecto extractivo del Lote 200 representa una amenaza significativa para los derechos territoriales de las comunidades indígenas debido a la deficiente implementación de la consulta previa y el limitado reconocimiento estatal de sus derechos territoriales. Las comunidades indígenas, afectadas por la invasión de sus tierras y la falta de apoyo gubernamental, han mostrado resistencia y han denunciado la situación.

El CAAAP³⁸⁴ ha trabajado con comunidades Shipibo-Conibo, Asháninka y Kakataibo, fortaleciendo su gobernanza territorial y promoviendo su capacidad de defensa frente a las actividades extractivas. Además, ha apoyado la implementación de procesos de consulta previa, asegurando que las comunidades sean informadas y participen activamente en decisiones que afectan sus territorios.

383 Observatorio de conflictos mineros en el Perú. 34º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Reporte primer semestre 2024.

384 CAAAP. Memoria Institucional 2023.

En octubre de 2022, se presentó una solicitud de caducidad del contrato de concesión del Lote 200, la cual se encuentra en evaluación. En enero de 2023, el MTC informó a las organizaciones indígenas sobre el proceso de revisión de este pedido, y en noviembre del mismo año inició la evaluación de los acuerdos de la consulta previa de 2015. Este paso refuerza la posición de las comunidades en defensa de sus derechos y el medio ambiente. Aunque el MINEM no convocó un nuevo proceso de consulta, ORAU, FECONAU y otras diez comunidades continúan promoviendo estándares de derechos humanos para una consulta adecuada.

Asimismo, se avanzó en el proceso de titulación de las comunidades asháninkas Señor de los Milagros, Nueva Canavitea y Katsinkaytery, y se formaron Comités de Vigilancia y Control Forestal en Nuevo San Juan y Panaillo. Jóvenes indígenas de las comunidades participantes han adquirido conocimientos sobre sus derechos, fortaleciendo su capacidad de defensa territorial.

Las organizaciones ORAU y FECONAU han emitido pronunciamientos públicos en defensa de los derechos territoriales, demandando una consulta previa adecuada y la protección de los defensores de derechos humanos en la región.

Como ejemplo, el pueblo Kakataibo, ubicado en la Amazonía central entre las regiones de Ucayali y Huánuco, enfrenta graves problemas debido al avance del narcotráfico en su territorio. Ocho comunidades Kakataibo, organizadas bajo la Federación de Comunidades Nativas Kakataibo (FENACOKA), actúan como una barrera protectora para la Reserva Indígena Kakataibo Sur y Norte, destinada a salvaguardar a los pueblos en aislamiento voluntario (PIACI) y que colinda con el Parque Natural Cordillera Azul.

Estas comunidades han sufrido invasiones por parte de terceros que trafican con tierras indígenas, deforestan para sembrar hoja de coca y establecen pozos de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas en la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína. Uno de los casos más impactantes es el de la comunidad Unipacuyacu, donde su jefe, Arbildo Meléndez, fue asesinado en abril de 2020 mientras exigía la titulación de su comunidad. Su muerte, junto con las de otros tres miembros de las comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo, permanece en la impunidad, y las amenazas hacia los dirigentes de estas comunidades persisten.

El presidente de FENACOKA, Herlín Odicio, y otros líderes, como el actual jefe de la comunidad Unipacuyacu, Marcelino Tangoa, cuentan con medidas de protección



otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debido a la constante violencia y amenazas en su contra. A pesar de las acciones del Estado, hasta la fecha, la comunidad Unipacuyacu no ha logrado obtener su título colectivo, y las comunidades Kakataibo siguen sufriendo invasiones, deforestación, y violencia hacia sus líderes y habitantes. Este caso refleja una grave violación de derechos y la situación de vulnerabilidad en la que viven estas comunidades en su lucha por la protección de sus territorios.

El informe elaborado por la Organización Regional AIDSEP Ucayali (ORAU), la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y la Asociación ProPurús, titulado “Estado de las Reservas Indígenas en Ucayali: Diagnóstico rápido y Propuestas”, destaca el aumento de actividades ilícitas en territorios de Ucayali que ponen en riesgo a los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), exponiéndolos a contactos forzados. Basado en información cartográfica, satelital y de campo, el documento centra su análisis en la Reserva Indígena Murunahua, revelando la falta de protección y las amenazas que enfrentan estos pueblos en la región.³⁸⁵

El informe enfatiza la necesidad de estrategias estatales a múltiples niveles y de una coordinación transfronteriza para mitigar los riesgos sobre los PIACI. Se señala que el régimen especial transectorial, establecido por la Ley N° 28736, muestra serias limitaciones en su implementación. Este régimen fue creado para proteger los derechos y hábitat de los PIACI,³⁸⁶ y está bajo la supervisión del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Sin embargo, las actividades de campo evidencian carencias en la vigilancia de las reservas y el aumento de actividades ilegales, como la tala y el narcotráfico.

Actualmente, el Perú cuenta con cinco reservas indígenas y dos territoriales; cinco de estas se encuentran en Ucayali. Para proteger y asegurar la supervivencia de los PIACI, el informe sugiere fortalecer la administración de las reservas y aplicar de manera efectiva las sanciones establecidas por la Ley PIACI. Se plantea que estas acciones son prioritarias para asegurar la integridad de las comunidades nativas y de los PIACI, cuyo derecho a la autodeterminación los lleva a evitar o restringir el contacto con agentes externos en sus territorios.

³⁸⁵ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=307727028444824

³⁸⁶ La Ley N° 28736, conocida como la Ley de Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI), fue promulgada en Perú en 2006. Esta ley tiene como propósito fundamental proteger los derechos, el hábitat y las condiciones de vida de los pueblos indígenas que han optado por vivir en aislamiento voluntario o en contacto inicial, es decir, aquellos que tienen una relación mínima o nula con la sociedad mayoritaria y que prefieren mantener sus prácticas culturales de forma autónoma.

El informe sobre “Estado de las Reservas Indígenas en Ucayali. Diagnóstico rápido y propuestas” (2023) revela que, desde mediados de 2018, la presencia de grupos de traficantes de tierras y personas involucradas en cultivos ilícitos se ha vuelto evidente en las cuencas del Inuya y Mapuya, dentro de la Reserva Indígena Murunahua. Estos asentamientos, integrados principalmente por individuos de la región andina y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), estarían vinculados a redes de narcotráfico activas en Ucayali, las cuales podrían estar en competencia entre sí. Los asentamientos principales se ubican en Manitsi, Openpemashi, Flor de Contayo y Nuevo Renaco, y están compuestos en su mayoría por personas mestizas y algunas indígenas.

El informe también documenta reportes de comunidades cercanas que, desde 2018, informan avistamientos frecuentes de avionetas sin identificación, volando a baja altura entre las 3:00 y 5:00 a.m. Estas aeronaves ingresan a la Reserva Indígena Murunahua y salen en dirección a Brasil. Situaciones similares han sido observadas en otras reservas indígenas, como la Kakataibo, lo cual ha sido denunciado por federaciones locales.

Estas actividades no son incidentes aislados. Investigaciones recientes indican un incremento en las actividades relacionadas con el narcotráfico en zonas fronterizas entre Perú y Brasil, así como entre Perú, Brasil y Colombia. Estas actividades involucran organizaciones criminales, incluidos cárteles, que representan una amenaza para los PIACI y las comunidades nativas, quienes enfrentan represalias por denunciar estos hechos.

En agosto de 2018, organizaciones indígenas y comunidades nativas de la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, manifestaron ante el Poder Ejecutivo la necesidad urgente de abordar problemas socioambientales relacionados con la titulación de tierras, la seguridad indígena, las concesiones forestales y el aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, expresaron su preocupación sobre la relación con empresas de hidrocarburos que operan en la zona y el impacto de sus actividades en los territorios indígenas.

De acuerdo al reporte a septiembre del 2024³⁸⁷ de conflictos sociales activos de la Defensoría del Pueblo, informa de los actores primarios en este caso son

387 Reporte de Conflictos Sociales N.º 247 Setiembre 2024. <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>



diversas organizaciones y federaciones indígenas que representan a las comunidades locales, tales como la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de AIDSESEP Atalaya (CORPIAA), la Organización Indígena de la Región Atalaya (OIRA), la Federación Ashéninka de la Cuenca del Río Unini (FACRU), la Organización Indígena Yines de la Provincia de Atalaya (OIYPA), la Federación Ashaninka Bajo Urubamba (FABU), la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Sepahua (FECONADIS), la Federación de Comunidades Nativas Ashéninkas de la Provincia de Atalaya (FECONAPA), la Federación de Mujeres Indígenas de la Provincia de Atalaya (FEMIPA), la Unión Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía (URPIA) y la Confederación Nacional Indígena y Campesina de la Amazonía Peruana (CONINCAP).

Los actores secundarios incluyen entidades gubernamentales y de supervisión como la Municipalidad Provincial de Atalaya, el Gobierno Regional de Loreto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Ministerio del Interior (MININTER), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Subprefectura de Atalaya, el Ministerio de Cultura (MINCU), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), entre otros. Además, participan entidades que tienen un rol más indirecto o terciario, como la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM) y la Defensoría del Pueblo.

Un conflicto relevante es el de la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya, que desde 2016 enfrenta a la empresa de palma aceitera Ocho Sur por la ocupación de 7,000 hectáreas de su territorio ancestral. A pesar de las acciones legales y la creación de comités de vigilancia, la deforestación continúa y los líderes de la comunidad siguen recibiendo amenazas.

En el distrito de Masisea, las colonias menonitas han adquirido tierras de las comunidades nativas Caimito y Buenos Aires, deforestando más de 800 hectáreas para actividades agrícolas intensivas. A pesar de los procesos judiciales iniciados por las comunidades, las operaciones de las colonias menonitas siguen sin sanciones efectivas.

Asimismo, los asentamientos israelitas, asociados al FREPAP, han invadido territorios cercanos a la comunidad de Samaria y la Reserva Comunal El Sira. Se les vincula con actividades ilícitas como la tala y el narcotráfico, lo cual genera conflictos y amenaza la estabilidad de las comunidades vecinas.

Las demandas de estas comunidades giran en torno a la obtención de títulos de propiedad de sus territorios, la protección de su seguridad frente a amenazas externas, la regulación adecuada de las concesiones forestales y el desarrollo de políticas que permitan a las comunidades aprovechar de manera sostenible sus recursos naturales.

Los derechos civiles y políticos. Estos derechos buscan asegurar que las personas puedan ejercer su autonomía y participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas, siendo fundamentales para la democracia y el respeto a la dignidad humana.

La situación de la prensa en Ucayali está marcada por serias preocupaciones respecto a su independencia, según informes de la Codeh Pucallpa, que describe a los medios como controlados por intereses políticos y económicos, y afectados por prácticas de extorsión.

En una reciente Mesa de Trabajo Multisectorial, organizada en la sede del Ministerio de Cultura, representantes de distintos ministerios y organizaciones civiles discutieron estrategias para reforzar la protección de defensores ambientales, especialmente ante el crecimiento de actividades ilegales como el narcotráfico en la cuenca del río Ene, en Junín. La reunión fue promovida por la Organización Indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE), con asistencia técnica de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y apoyo de la Unión Europea.³⁸⁸

Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE, solicitó la aplicación efectiva de las leyes de protección, pues los defensores indígenas enfrentan amenazas constantes de parte de narcotraficantes y madereros ilegales. Como respuesta, CARE ha implementado un Sistema de Alerta Temprana, con el respaldo de DAR, que capacita a jóvenes para realizar denuncias en línea cuando surgen amenazas.

Carlos Quispe, especialista de DAR, explicó que las propuestas se basan en un diagnóstico territorial (2021-2022) que identificó amenazas como la invasión de territorios indígenas y la deforestación masiva vinculada al narcotráfico. Quispe sugirió que el Estado debería complementar su monitoreo de situaciones de riesgo con la información generada por organizaciones indígenas, además de utilizar mapas de deforestación de entidades como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y DEVIDA.

³⁸⁸ CARE, DAR y Unión Europea (2024). Mesa de Trabajo Multisectorial sobre defensores ambientales y actividades ilícitas en la Cuenca del Río Ene. Decreto Legislativo N° 22175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva.



Irupé Cañari, abogada de CARE, subrayó que esta problemática afecta no solo a Junín, sino a toda la Amazonía, poniendo en riesgo a los territorios indígenas en general. Cañari explicó que la falta de propiedad formal sobre estos territorios, según el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 22175, agrava la situación, pues limita la capacidad de las comunidades para defender legalmente sus tierras.

Entre las propuestas presentadas, se solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) impulsar una Mesa Regional en Junín dedicada a la protección y acceso a la justicia para defensores indígenas. También se pidió una evaluación sobre la participación del Ministerio de Defensa en los mecanismos de protección intersectoriales y una modificación al artículo 11 del Decreto Legislativo N° 22175, para conceder la propiedad de tierras a las comunidades nativas.

El informe sobre los defensores indígenas en Ucayali expone casos críticos de amenazas y vulnerabilidad que enfrentan diversas comunidades en la región debido a actividades ilícitas y conflictos territoriales. Entre los casos destacados se incluye el de la carretera Nueva Italia - Sawawo - Breu, construida sin consulta previa, que afecta a la comunidad Sawawo y facilita la invasión de concesiones forestales y tierras comunales. Grupos organizados de traficantes de tierras y madereros ilegales están involucrados, y los líderes indígenas que han denunciado estas actividades han recibido amenazas.

A pesar de la creación en 2021 del Mecanismo Intersectorial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, su aplicación ha sido limitada. Los defensores indígenas en Ucayali continúan expuestos a riesgos significativos, enfrentando amenazas constantes y ataques que ponen en peligro tanto sus vidas como sus territorios.

El Segundo Encuentro Internacional de Guardias Indígenas en Ucayali, Perú, reunió a representantes indígenas de varias comunidades amazónicas y países vecinos para establecer una hoja de ruta de vigilancia territorial y promover la participación de mujeres en sus guardias. En el evento se acordó impulsar el reconocimiento oficial de las guardias indígenas a través de una ley de seguridad indígena amazónica, ante la violencia generada por economías ilegales como el narcotráfico y la tala ilegal. La reunión, apoyada por diversas organizaciones, enfatizó la autogestión y la creación de una red internacional de guardias para la protección de los territorios indígenas, dada la limitada respuesta estatal frente a las amenazas.

Los derechos de las mujeres buscan garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia. Incluyen el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la participación política y a vivir libres de violencia, entre

otros. Estos derechos promueven la equidad y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En 2023, el departamento de Ucayali registró 3,036 denuncias por violencia familiar,³⁸⁹ afectando al 39.3 % de mujeres de 15 a 49 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Durante el mismo año, se reportaron 3 feminicidios en la región, con una tasa de 1.0 por cada 100,000 mujeres. La violencia feminicida refleja un continuo de agresiones que pueden culminar en feminicidio, considerada la expresión más extrema de violencia de género.³⁹⁰

Ucayali, una región de la selva peruana, enfrenta una grave crisis de violencia de género, especialmente hacia mujeres, niñas y niños, con una marcada falta de acceso a servicios de apoyo en zonas rurales. Entre 2016 y 2022, se reportaron 9,524 casos de violencia, el 90.56% de ellos hacia mujeres. En 2022, diariamente 7 mujeres acudieron a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) para reportar violencia. Las niñas son las más afectadas, representando el 80.5% de los casos de violencia en menores. Además, se registraron 12 feminicidios y 26 tentativas en el mismo periodo. Distritos como Callería, Manantay, Yarinacocha y Masisea presentan altos índices de violencia, con reportes de abuso sexual en el entorno educativo, donde personal educativo ha sido señalado como agresor. A pesar del apoyo del Programa Presupuestal de Lucha contra la Violencia Familiar, el presupuesto sigue siendo insuficiente, afectando la implementación de medidas preventivas y de apoyo, especialmente en la protección contra violencia sexual hacia menores.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, en su reporte enero – septiembre 2024,³⁹¹ atendió un total de 2,205 casos de violencia contra la mujer. Además del caso que presentó características de feminicidio y 3 casos de intento de feminicidio.

Los derechos de la niñez protegen el bienestar y desarrollo de niños y niñas, garantizando su acceso a educación, salud, protección contra abusos y un entorno seguro para crecer con dignidad.

389 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

390 Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC (D.S. 013-2013-JUS). Feminicidio y Violencia contra la mujer 2015 -2023.

391 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Intervenciones MIMP Departamento de Ucayali. Enero – septiembre 2024. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7113388/5968448-cuadro-resumen-dpto-ucayali.pdf?v=1729603018>



En el año 2022, la Policía Nacional del Perú (PNP) en Ucayali registró 214 denuncias por violación sexual contra menores de edad (0 a 17 años).³⁹² En el mismo periodo, el Ministerio Público reportó 297 delitos de violación sexual de menores en la región, cifra que aumentó a 579 en 2023.³⁹³ Según los Centros de Emergencia Mujer (CEM), en 2023 se documentaron 950 casos de violencia sexual en Ucayali: 80 víctimas tenían entre 0 y 5 años, 281 entre 6 y 11 años, y 589 entre 12 y 17 años.³⁹⁴

El embarazo infantil y adolescente en Ucayali³⁹⁵ presenta cifras alarmantes. Entre 2020 y 2022, el Ministerio de Salud (MINSA) registró 3,696 casos de embarazo en niñas de 12 a 14 años en 2020, cifra que aumentó a 4,553 en 2021 (un incremento del 23%) y fue de 4,231 en 2022. Además, se reportaron 245 casos de embarazo en niñas de 6 a 11 años en ese mismo periodo. En 2023, hubo 1,395 adolescentes gestantes en Ucayali, y en 2024 esta cifra fue de 482.³⁹⁶ Para 2024, el 21.7% de las adolescentes de 15 a 19 años en Ucayali ha tenido un hijo o experimentado un primer embarazo, en contraste con el promedio nacional de 9.2%. Del total, el 17% ya son madres y el 4.7% están embarazadas por primera vez.³⁹⁷ Además, el 8.1% de las mujeres en edad fértil reportaron necesidad insatisfecha de planificación familiar en 2022.³⁹⁸ Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar en 2022: 8.1%.³⁹⁹

El acceso a la educación y a la salud en Ucayali enfrenta barreras significativas. Aunque estos servicios son gratuitos, la precariedad en el acceso a útiles escolares, la alimentación insuficiente y las dificultades para obtener medicamentos reflejan la falta de garantías reales en la región. Según la Encuesta Demográfica

392 División de Estadística de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones DIRTIC - PNP - Anuario estadístico policial 2022: <https://www.policia.gob.pe/estadisticopnp/documentos/anuario-2022/anuario-estadistico-policial-2022.pdf>

393 https://cfe.mpf.n.gob.pe/gis_mp/web/index.php/indicador/delitos-penales

394 Portal Estadístico del Programa Aurora <https://portalestadistico.aurora.gob.pe/> y el Primer Reporte de Seguimiento Concertado a la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 del Colectivo Interinstitucional por los derechos de la niñez y adolescencia (pág. 37): <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2024-01-22/primer-reporte-seguimiento-agenda-nna.pdf>

395 DEMUS. Insumos de DEMUS para el informe ante el Comité de Derechos del niño / ONU. 13 junio 2024.

396 MINSA estadísticas de gestantes adolescentes al 2024: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/gestante-adolescente-cnv.asp>

397 MIMP Resumen Departamental y Nacional (Periodo Enero - abril 2024) <https://www.mimp.gob.pe/omep/resumenes-departamentales.php>; <https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Resumen-Ucayali.pdf>; Brechas de Género de MIMP. ENDES 2022: https://www.mimp.gob.pe/omep/pdf/resumen2/Brechas-genero/Ucayali_brechas.pdf

398 Boletín del Observatorio Nacional - JUNIO 2023: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5866289/5198071-boletin-observatorio-nacional-edicion-1-junio-2023.pdf?v=1708032043>

399 INEI: Indicadores de género / brechas de género <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/> (PERÚ: Mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según departamento)

y de Salud Familiar (ENDES) 2023, el 59.4% de los bebés de Ucayali entre 6 y 35 meses presenta anemia, situando a la región entre las más afectadas del país. Se requiere un enfoque integral para abordar la malnutrición infantil, que considere los sistemas de alimentación, salud, agua y saneamiento, educación y protección social, dado que la mitad de los casos de anemia tiene un origen nutricional y la otra mitad responde a factores diversos.





CAPÍTULO III

INFORME DE GRUPOS Y MESAS DE TRABAJO



JUSTICIA para: Jhon Henry Mendoza

DEPORTISTA

JOSUE SAN

Renato Murillo (Lima)
Unidad de la Juventud y el Deporte del Perú

Walter Mendoza (Arequipa)
Unidad de la Juventud y el Deporte del Perú

Walter Mendoza (Arequipa)
Unidad de la Juventud y el Deporte del Perú

ASOCIACION DE
MATARO



GRUPO DE PROTECCION DE DEFENSORAS Y DEFENSORES

El Grupo de “Protección a Personas Defensoras” reúne a quince organizaciones de la sociedad civil y se dedica a garantizar la seguridad y el reconocimiento de este colectivo, que enfrenta constantes riesgos en su labor de defensa de los derechos fundamentales.

El grupo también desarrolla campañas de sensibilización y abogacía para visibilizar la importancia de las personas defensoras de derechos humanos y exigir justicia en casos de agresiones y criminalización de su labor. Su trabajo es esencial para fortalecer los mecanismos de protección y crear un entorno seguro para quienes luchan por una sociedad más justa, igualitaria y democrática.

1. Situación de las personas defensoras



1.1 Avasallante violencia

Las cifras registradas en la Base de datos de ataques a personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (BD CNDDHH), e inclusive por el propio Estado, mediante el Registro de situaciones de riesgo a personas defensoras del Ministerio de Justicia, dan cuenta de un asedio permanente contra las personas defensoras en nuestro país.

La violencia contra las personas defensoras se expresa de múltiples maneras. Aunque el asesinato es la más grave e irrevocable de las agresiones, hay otras formas de violencia mucho más habituales y que tienen importantes repercusiones sobre las personas directamente afectadas, en su entorno familiar, y en las organizaciones.



a. Asesinatos

De acuerdo con la BD CNDDHH, entre el 1 de enero de 2020 y el 12 de noviembre de 2024 se produjeron 96 asesinatos de personas defensoras en Perú. De las personas afectadas, el 64.6 % murieron a manos de agentes estatales en contextos de protesta social, y el 35.4 % restante a manos de civiles. Los grupos más afectados por esta forma de violencia letal a manos de civiles fueron los líderes indígenas y ambientalistas: 80%, seguidos por los sindicalistas del campo de la construcción civil: 19%.

Contra el discurso oficial en esta materia (Montaño, 2021) las empresas formales e informales y el Estado tienen amplia participación en los asesinatos de personas defensoras. En algunos casos encontramos supuestos de participación combinada de actores civiles y estatales, lo que genera elementos adicionales de reprochabilidad:

- i. Casos donde los efectivos policiales actúan en apoyo a empresas, formalmente vinculados mediante convenios o recibiendo apoyo logístico, como ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Virú durante las protestas contra Boluarte (Haro, 2024).
- ii. Situaciones donde los efectivos policiales contratan a civiles para reprimir e incluso les proporcionan los medios para hacerlo, como ocurrió en Pichanaki durante las protestas contra Boluarte (Epicentro TV, 2023).
- iii. Casos donde los funcionarios estatales proporcionan información a las economías ilegales o dejan a los defensores completamente en manos de los sicarios contratados por estas. Este último fue el caso del histórico líder asháninka Santiago Contoricón, asesinado por sicarios en su casa y frente a su hija cuando regresaba de participar en un operativo policial para la incautación de estupeficientes (Hurtado, 2023).

b. Criminalización

La criminalización supone casi el 33% de las agresiones contra personas defensoras registradas en la BD de la CNDDHH, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 12 de noviembre de 2024.

Esta dinámica, ya previamente documentada, ha venido agravándose en los últimos años mediante modificaciones legales que buscan regular prácticas asociadas a la

protesta social, como el bloqueo de vías o la toma de locales, bajo la figura de terrorismo urbano (Silva, 2024). Además, mediante el Decreto Legislativo N°1589 se ha criminalizado la solidaridad con las personas que ejercen el derecho a la protesta bajo la figura de colaboración con los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, estableciendo una pena de hasta cinco años de prisión para quienes den soporte logístico a las movilizaciones.

La criminalización no solo se emplea como mecanismo de ‘disciplinamiento’ por parte del régimen, también recurren a ella otros actores en disputa con las personas defensoras. Algunos ejemplos que ilustran esta situación son el de la periodista Paola Ugaz, a quien personas vinculadas al Sodalicio de la Vida Cristiana han llegado a denunciar como traficante de uranio y han logrado que le levanten el secreto de las comunicaciones (Gómez 2024), o los defensores de once defensores condenados hasta a 9 años de prisión en el marco de un conflicto donde exigían a la empresa minera Las Bambas el respeto a sus derechos fundamentales (CooperAcción 2024). En todos estos casos es necesario que el Ministerio Público aplique de manera efectiva el principio de no criminalización recogido en el Protocolo de Actuación Fiscal para la prevención e investigación de los delitos en agravio de personas defensoras de los DDHH, a fin de considerar el contexto de las denuncias y archivarlas “liminariamente” para permitir que las personas defensoras puedan enfocarse en servir a la sociedad en lugar de dedicar sus energías y escasos recursos a defenderse.

También en virtud del principio de no criminalización, las fiscalías de prevención del delito deberían abstenerse de iniciar investigaciones preventivas contra defensores y líderes sociales, lo cual tiene un claro efecto de amedrentamiento. Así, por ejemplo, la fiscalía inició investigación preventiva contra los dirigentes del gremio de transportistas en el contexto de las movilizaciones contra la inseguridad ciudadana realizadas durante la cumbre APEC 2024 (Carrasco, 2024). Este accionar ha sido cuestionado como vulneratorio de derechos por el relator de la ONU sobre defensores (Forst, 2020), e incluso por el poder judicial en la Acción de Amparo interpuesta por la ONG Movimiento Manuela Ramos (Expediente N°00919-2024).

Mención aparte merece la aplicación de la legislación antiterrorista a personas defensoras. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público (ver anexo 3), en mayo de 2023 existían en el país 1 256 carpetas fiscales en trámite ante las fiscalías especializadas en terrorismo. De ellas, el 52.7% correspondían a procedimientos iniciados entre el 1 enero de 2023 y el 10 de mayo de 2023; es decir, en pleno auge de las protestas sociales contra el régimen de Boluarte. No podemos



sostener que todas estas personas sean defensores de derechos humanos; sin embargo, existen indicios sólidos de que, en el contexto de las protestas, se han reabierto viejas investigaciones contra líderes sociales y se han iniciado otras nuevas. Difícilmente puede considerarse una coincidencia el allanamiento de la Confederación Campesina del Perú, realizado por la DIRCOTE el 18 de diciembre de 2022 en pleno levantamiento contra el régimen de Boluarte, o la detención de algunos de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho a un mes de la masacre perpetrada en Huamanga.

c. Detenciones arbitrarias y secuestros

Si bien la criminalización de las personas defensoras ya venía suscitándose hace años en el país, tras largos procesos y a veces algunos meses de detención preventiva, las personas defensoras siempre acababan siendo absueltas. Por primera vez, en este informe, nos vemos en la necesidad de incluir una relación de defensores condenados a penas de privativas de la libertad (anexo 4), lo que constituye un claro indicador de la descomposición de nuestro sistema democrático.

Otras situaciones de detención arbitraria se originan en los contextos de protesta social, ya sea por controles policiales de identidad realizados como mecanismo de intimidación y sin cumplir los presupuestos legales, o porque las personas quedan en condición de detenidas. De acuerdo con la BD de la CNDDHH, 1 273 personas fueron detenidas a nivel nacional en el contexto del estallido social en 2022 y 2023.

Operadores y operadoras de justicia también evidencian posiciones discriminatorias al evaluar los presupuestos para la prisión preventiva. Fue el caso de la profesora Yaneth Navarro a la que se impusieron 30 meses de prisión preventiva al considerar que había perdido su arraigo familiar al dejar a sus hijos unos días para participar en las movilizaciones de Lima contra Boluarte (Jhorch, 2023). Igualmente, en el caso de cuatro jóvenes comuneros indígenas K'ana se consideró que, por no tener recibos de luz ni ser propietarios de sus viviendas, carecían de arraigo domiciliario, a pesar de ser hijos de comuneros empadronados. Es también discriminatorio que se incumplan las disposiciones contempladas en el Convenio 169 de la OIT, según el cual deberían imponerse penas alternativas a la prisión en el caso de los condenados indígenas, algo que no se ha cumplido con los cuatro jóvenes de Cuyo Grande (K'ana).

Finalmente, debemos condenar el gran abuso que se está perpetrando con la figura de terminación anticipada, presionando a personas inocentes para que tomen la

decisión de declararse culpables sin entender realmente las consecuencias legales, ya sea por su identidad indígena, porque son pobres y no han contado con una adecuada asesoría, o en el caso de algunas mujeres, por temor a tener que separarse de sus hijos o hijas.

d. Hostigamiento

La propagación de discursos de odio es una forma de agresión sistemática contra personas defensoras en el Perú, tanto por agentes estatales como por empresas y grupos antiderechos vinculados a partidos políticos. Los siguientes, son algunos de los casos documentados durante el periodo cubierto por el presente informe:

- i. La calificación como traidores a la patria, por parte del vocero presidencial Fredy Hinojosa, de las personas movilizadas en defensa de la seguridad ciudadana en el contexto de la APEC 2024 (Pérez, 2024).
- ii. El señalamiento racista y sexista al mismo tiempo realizado por el Ministro de Educación, Oscar Becerra, de que las mujeres indígenas que marchaban cargando a sus bebés en la espalda eran peores que animales (Infobae, 2023).
- iii. El permanente terruqueo que realizan grupos de extrema derecha y funcionarios públicos a los y las familiares de las personas asesinadas por el Estado durante el conflicto armado y en los recientes hechos de represión (Amnistía Internacional, 2024).
- iv. El permanente terruqueo, acoso y actos de violencia contra la secretaria ejecutiva de la CNDDHH (expediente judicial N°XXX)
- v. La estigmatización de las activistas feministas como feminazis o aborteras. En Cajamarca, el sacerdote Javier Hoyos Huamán llegó a expresar en un programa televisivo su deseo de que un grupo de activistas locales que defienden el derecho a la educación sexual hubieran sido abortadas por sus madres (BD CNDDHH).

e. Destrucción de bienes y privación de medios de vida

Esta forma de agresión se ha registrado solo en el caso de personas defensoras indígenas amazónicas. Los casos documentados incluyen el incendio y destrucción de bienes de ODECOFROC, en octubre de 2022, y el incendio de viviendas y destrucción de cultivos en Nueva Austria del Sira, en 2023 y 2024, y en Oshirani, en 2022 (BD CNDDHH).



f. Violencia sexual

Durante el periodo cubierto por este informe se documentaron tres casos de violencia sexual contra mujeres durante intervenciones policiales (BD CNDDHH). Tres de los casos fueron revisiones íntimas a detenidas en protestas, que, aunque se llevaron a cabo por policía femenina resultaron completamente injustificadas y denigrantes. Por ejemplo, una de las afectadas detalló que la obligaron a desnudarse y ponerse en cucullas en un servicio higiénico extremadamente sucio, mientras la policía revisaba sus genitales.

El cuarto caso se refiere a una activista que fue conducida a una dependencia policial donde en manada la sometieron a tocamientos indebidos, mientras la humillaban verbalmente y la amenazaban.

El quinto caso se refiere a los gestos y actos obscenos realizados públicamente por un miembro del grupo de fascistas denominado “La Resistencia”, contra una defensora de derechos humanos, en el frontis de la Fiscalía de la Nación y a vista y paciencia de una barrera de efectivos policiales.

2. Estado cómplice



El Estado tiene la obligación de proteger a las personas defensoras de ataques generados por terceros, y de garantizar el acceso a la justicia y a reparaciones integrales cuando las agresiones se producen (CIDH, 2017). Hasta el momento el balance del cumplimiento de estas obligaciones es muy deficiente, aunque existe una incipiente institucionalidad estatal en la materia.

a. Mecanismo Interinstitucional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (MI).

En el 2021 se creó el MI, integrado por ocho ministerios y DEVIDA, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A tres años de su aprobación, desde la sociedad civil hemos pasado de la participación entusiasta a la desilusión. Y es que en la mayoría de los casos la protección otorgada por el MI no pasa de ser una simple formalidad, sin repercusión real en la reducción del riesgo de las

personas defensoras, como evidencia el asesinato, en octubre de 2024, de Gerardo Keimari Enrique, pese a haber puesto de manifiesto su situación de riesgo al MI (Santos. 2024).

Entre los principales factores que explican la ineficacia de MI cabría destacar los siguientes:

- i. Gobernanza sin la sociedad civil. El MI no considera ninguna instancia de participación de la sociedad civil, quedando todas las decisiones en manos de los actores estatales. Esta situación contraviene la exigencia de participación de la sociedad civil propia del enfoque de derechos humanos y genera parcialidad en el mecanismo. Por definición, las personas defensoras son incómodas al poder y las decisiones sobre su protección no deberían estar solo en manos de sus adversarios.
- ii. Falta de presupuesto. Hasta la fecha la cooperación internacional sigue costearo las reubicaciones de personas defensoras en riesgo y otras medidas de protección. La falta de asignación presupuestaria por parte del ejecutivo evidencia que no existe una real voluntad política de proteger a las personas defensoras.
- iii. Demoras excesivas. No se están cumpliendo los plazos legales para la evaluación de las solicitudes de protección. Las decisiones demoran meses o incluso se quedan indefinidamente en estudio.
- iv. Falta de aprobación del protocolo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Se ha superado en más de tres años el plazo otorgado a la PNP para la aprobación de un protocolo que guíe la implementación de medidas de protección a personas defensoras. Esto genera que efectivos involucrados con los agresores puedan ser asignados a labores de protección, o que los efectivos se nieguen a intervenir alegando falta de presupuesto o logística para intervenir en las zonas calientes.
- v. Se vienen creando mesas regionales como estrategia para descentralizar la protección, pero estas mesas son una mera formalidad. No cuentan con planes de trabajo ni indicadores que permitan medir su desempeño, por lo que devienen en artefactos meramente decorativos.
- vi. Falta de articulación intersectorial y protocolos sectoriales fantasma. No existe una articulación real entre los distintos sectores involucrados, más allá de los contactos puntuales que el Ministerio de Justicia ha tratado de impulsar. Si bien



existen protocolos sectoriales en las carteras de ambiente, cultura y mujer, no hay avances en su implementación.

- vii. Captura empresarial. Por presión del sector empresarial no se consignó la criminalización como una de las modalidades de agresión, pese a ser esta la modalidad más frecuente de ataque en el país. Las solicitudes de protección de personas defensoras en el ámbito de influencia de las empresas son sistemáticamente desatendidas, y el discurso oficial es que únicamente las economías ilegales violentan a las personas defensoras.
- viii. Sesgo de género. Al limitarse a atender atentados contra la vida y graves violaciones de la integridad personal, el MI deja desprotegidas a las mujeres defensoras, quienes mayoritariamente sufren otras formas de agresión, como los discursos de odio y la violencia sexista en las redes sociales (BD CNDDHH).

b. Subsistema de derechos humanos del Ministerio Público

El abocamiento del subsistema de derechos humanos a los casos suscitados en el contexto de protesta social y a la violencia contra personas defensoras ha generado cambios importantes que, por primera vez, y a pesar de las demoras en las investigaciones, generan la esperanza de que pueda hacerse justicia.

No es casualidad la intervención del subsistema de derechos humanos en la primera sentencia condenatoria a un efectivo policial por las ejecuciones extrajudiciales de civiles en las protestas sociales. Se trata de la sentencia recaída en el expediente seguido por los asesinatos de Kauner Miller Rodríguez de la Cruz y Reynaldo Reyes Ulloa, ocurridas en el contexto del paro agrario en San José de Chao (Virú) en 2020. En el caso de las investigaciones por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas contra Merino (2020) y Boluarte (2022 y 2023), en términos generales el balance es que se está actuando conforme a los estándares internacionales de debida diligencia, y se están analizando todos los niveles de responsabilidad y las cadenas de mando, en lugar de concentrarse solo en los autores materiales, como era la práctica habitual en las fiscalías comunes.

Igualmente, en lo que se refiere a la investigación de ataques a personas defensoras la participación del subsistema hace la diferencia, al considerar el contexto de las agresiones, ir más allá de la responsabilidad de los sicarios y brindar un trato digno y con enfoque de interculturalidad a las personas defensoras y a sus familias.

c. El rol del Congreso de la República

El Congreso viene aprobando un conjunto de normas que promueven la violencia contra las personas defensoras o promueven impunidad, especialmente en el caso de los y las líderes indígenas y ambientalistas, al favorecer el avance de economías ilegales y la invasión de sus territorios. Entre estas normas podemos mencionar la modificación de la normativa sobre crimen organizado mediante Ley 32138, la llamada Ley Antiforestal (Ley 31973), la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), entre otras ya mencionadas.

3. Conclusiones

El gobierno de Dina Boluarte ha resultado ser el más letal para las personas defensoras en la historia de la democracia reciente de Perú. Además, por primera vez se registran en el país condenas firmes a prisión efectiva contra defensores de derechos humanos, de los cuales el 75% son indígenas. Se ha desatado también una proliferación de investigaciones contra líderes sociales en las que se aplica la legislación antiterrorista.

En un Estado en descomposición, el panorama es sombrío para las personas que defienden los derechos humanos. La ineficacia de la institucionalidad de protección, la falta de voluntad política real para garantizar un entorno habilitante para la defensa de los derechos humanos, y la avalancha de normas que incrementan el nivel de violencia ya existente, generan perspectivas muy negativas a corto plazo. Por el momento, el subsistema de derechos humanos del Ministerio Público se mantiene independiente y ofrece la esperanza de alcanzar justicia para las personas defensoras, pero no sabemos cuánto tiempo podrá mantenerse esta situación y asegurar la defensa especializada a cargo de abogados y abogadas con especialidad en derecho penal y derechos humanos.

Solo queda continuar documentando y denunciando las violencias y el avasallamiento institucional con el apoyo de la sociedad civil e instancias de protección internacionales, y fortalecer la organización y estrategias de autoprotección desde las organizaciones sociales.



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
OFICINA DE CONTROL DE LA
PRODUCTIVIDAD FISCAL

CARGA FISCAL DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

Periodo: 01 de enero de 2023 hasta el 10 de mayo de 2023

ANEXO 1

DISTRITO FISCAL	DEPENDENCIA FISCAL	ANTERIOR AL PERIODO			DURANTE AL PERIODO			TOTAL		
		INGRESO	RESUELTO	EN TRAMITE	INGRESO	RESUELTO	EN TRAMITE	INGRESO	RESUELTO	EN TRAMITE
APURIMAC	FISCALIA PENAL SUPRAPROV. TRANSIT. ESPEC. EN TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS C/COMPET. EN EL D.F. APURIMAC	53	12	41	29	11	18	82	23	59
Total APURIMAC		53	12	41	29	11	18	82	23	59
AYACUCHO	02ª FISCALIA PROVINCIAL PENAL SUPRAPROVINCIAL DE AYACUCHO	119	46	73	24	16	8	143	62	81
	FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS-AYACUCHO				73	9	64	73	9	64
	FISCALIA PROVINCIAL PENAL SUPRAPROVINCIAL DE AYACUCHO	188	80	108	39	18	21	227	98	129
	FISCALIA PROVINCIAL PENAL SUPRAPROVINCIAL DE PICHARI	11	6	5	16	2	14	27	8	19
Total AYACUCHO		318	132	186	152	45	107	470	177	293
CALLAO	FISCALIA SUPERIOR PENAL NACIONAL-COMPETENCIA NACIONAL	63	7	56	10	3	7	73	10	63
Total CALLAO		63	7	56	10	3	7	73	10	63
HUANCAVELICA	FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL DE HUANCAVELICA (NCP)	34	18	16	13	2	11	47	20	27
Total HUANCAVELICA		34	18	16	13	2	11	47	20	27
HUANUCO	FISCALIA SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN TERRORISMO Y LESA HUMANIDAD DEL DF HUANUCO	148	54	94	34	8	26	182	62	120
Total HUANUCO		148	54	94	34	8	26	182	62	120
JUNIN	FISCALIA PENAL SUPRAPROV. TRANS. ESPEC. EN TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS CON COMPET. EN EL D.F. JUNIN	185	185	0	6	5	1	191	190	1
	FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS-JUNIN				116	65	51	116	65	51
Total JUNIN		185	185	0	122	70	52	307	255	52
LIMA CENTRO	PRIMERA FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL	326	59	267	156	15	141	482	74	408
	SEGUNDA FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL	241	170	71	68	18	50	309	188	121
	TERCERA FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL	139	87	52	34	7	27	173	94	79
	FISCALIA SUPERIOR PENAL NACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS	34	23	11	23	1	22	57	24	33
	2ª FISCALIA SUPERIOR PENAL NACIONAL	2	2	0	21	20	1	23	22	1
Total LIMA CENTRO		742	341	401	302	61	241	1044	402	642
Total general		1543	749	794	662	200	462	2205	949	1256



Fuente de Información: Base de datos del Sistema de Gestión Fiscal (SGF)
Elaborado por: Oficina de Control de la Productividad Fiscal (OCPF)
Fecha de corte: 10 de mayo de 2023

Firmado electrónicamente por: Chumpe
Agosto Juan Brues Lee
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 15/05/2023 12:57:29

4. Abreviaturas y acrónimos

- Art./ Arts. : Artículo/Artículos.
- BD CNDDHH: Base de datos de ataques a personas defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- CNDDHH: Coordinadora Nacional de derechos Humanos.
- CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- DDHH: Derechos humanos.
- MI: Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
- OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- Personas defensoras: personas defensoras de los derechos humanos
- PNP: Policía Nacional del Perú.

5. Referencias bibliográficas

- Amnistía Internacional (2024). Quién disparó la orden: responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú. Amnistía Internacional.
- Benavente, L. (2024, 24 de junio). “Cuatro Relatores Especiales de la ONU alertan que cambios en Ley APCI contra las ONG “afectaría a los derechos humanos”. Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2024/06/24/congreso-cuatro-relatores-especiales-de-la-onu-alertan-que-cambios-en-ley-apci-contra-las-ong-afectaria-a-los-derechos-humanos>
- Carrasco, M. (14 de noviembre de 2024). “Paro nacional: gremio de transportistas acusa al Ministerio Público de abrir carpetas fiscales contra dirigentes de la marcha”. Infobae <https://www.infobae.com/peru/2024/11/14/paro-nacional-gremio-de-transportistas-acusa-al-ministerio-publico-de-abrir-carpetas-fiscales-contra-dirigentes-de-la-marcha>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2017). Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. Organización de Estados Americanos.
- CooperAcción . (26 de julio de 2024). Apurímac: Condenan a dirigentes criminalizados por defender sus territorios en Cotabambas y Grau. <https://cooperaccion.org.pe/apurimac-condenan-a-dirigentes-criminalizados-por-defender-sus-territorios-en-cotabambas-y-grau/>
- Decreto Legislativo N°1589.- Decreto Legislativo que modifica el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N°635, para garantizar la seguridad y tranquilidad pública. Diario Oficial el Peruano 4 de diciembre de 2023. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Decretos/Legislativos/2023/DL-1589-2023.pdf
- Epicentro TV (2023, 12 de enero). #HablemosPerú | “Pichanaqui: Policía entregó balas a delincuentes en protestas”. [Tuit]. Twitter. https://x.com/Epicentro_TV/status/1737118534604607595 (última revisión:).Gómez, I. (3 de julio de 2024). “Ministerio Público libera a dos dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho tras año y medio de detención”. Jornada. <https://jornada.com.pe/fiscalia-libera-a-dos-dirigentes-del-frente-de-defensa-del-pueblo-de-ayacucho-tras-ano-y-medio-de-detencion>



- Gómez, R. (30 de septiembre de 2024). “Paola Ugaz, periodista peruana a la que le han violado el secreto de las comunicaciones: “El proceso es la condena”. El País. <https://elpais.com/internacional/2024-09-30/paola-ugaz-periodista-peruana-a-la-que-le-han-violado-el-secreto-de-las-comunicaciones-quieren-mantenerme-empapelada-porque-el-proceso-es-la-condena.html>
- Haro, G. (2024). “Grupo Dyer: generosidad con la Policía que rinde frutos”. Epicentro TV. <https://epicentro.tv/la-libertad-grupo-dyer-generosidad-con-la-pnp-que-rinde-frutos-camposoltrujillo>
- Hurtado, J. (16 de abril de 2023). “Santiago Contoricón: el narcotráfico detrás del asesinato del líder indígena en la Amazonía”. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/ambiente/territorio-amazonas/el-narcotrafico-detras-del-asesinato-del-lider-indigena-la-amazonia>
- Infobae (06 de marzo de 2023). “Lamentable declaración del ministro de Educación contra mujeres aimaras: “Ni los animales exponen a sus hijos así”. <https://www.infobae.com/peru/2023/03/06/lamentable-declaracion-del-ministro-de-educacion-contra-mujeres-aimaras-ni-los-animales-exponen-a-sus-hijos-asi>
- Jhorch, K. (15 de febrero de 2023). “Le imponen 30 meses de prisión preventiva a Yaneth Navarro acusada de financiar protestas con 1,916 soles”. La Lupa. <https://lalupa.pe/politica/le-imponen-30-meses-de-prision-preventiva-a-yaneth-navarro-acusada-de-financiar-protestas-con-1916-soles-67185>
- Montaña, F. (15 de mayo de 2023). “Tala ilegal y narcotráfico: las economías ilícitas que más acechan a defensores de la Amazonía”. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/ambiente/territorio-amazonas/la-tala-ilegal-y-narcotrafico-acechan-los-defensores-la-amazonia>
- Montaña, F. (20 de agosto de 2023). “Perú perdió arbitrajes del Ciadi por más de USD 111 millones en 2022 y 2023”. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/sala-del-poder/ciadi-peru-perdio-arbitrajes-por-mas-usd-111-millones-desde-2022>
- Redacción (30/10/2024). “Vocero presidencial califica de “traidor a los intereses de la patria” a todo aquel que convoque a un paro durante Foro APEC”. El Comercio. <https://elcomercio.pe/politica/gobierno/vocero-presidencial-todo-aquel-que-convoque-a-una-paralizacion-en-los-dias-del-foro-apec-es-un-traidor-fredy-hinojosa-dina-boluarte-mikonos-foro-apec-ultimas-noticia>



- Santos, G, (14 de octubre de 2024) “Perú: segundo defensor ambiental asesinado en el área de influencia de la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios”. Mongabay. <https://es.mongabay.com/2024/10/peru-segundo-defensor-ambiental-asesinado-en-el-area-de-influencia-de-la-reserva-comunal-amarakaeri-en-madre-de-dios>
- Silva, R. (03 de octubre de 2024). ‘Ley de terrorismo urbano’: las cuatro claves del proyecto del Ejecutivo que crea un “nuevo” tipo de delito. Infobae. <https://www.infobae.com/peru/2024/10/03/ley-de-terrorismo-urbano-las-cuatro-claves-del-proyecto-del-ejecutivo-que-crea-un-nuevo-tipo-de-delito>



GRUPO DE TRABAJO SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

La Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se creó en 2018 para monitorear los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos y fortalecer su ejercicio. Sus esfuerzos se enfocan en trabajadores y trabajadoras de los sectores formal e informal y en los pueblos indígenas del Perú.

Está conformada por 26 instituciones que participan activamente en los análisis y acciones sobre empresas y derechos humanos en Perú. Busca que las empresas operen bajo normas vinculantes que protejan los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de valor. También promueve la aprobación de leyes que garanticen mecanismos de reparación y justicia para víctimas de abusos corporativos.

La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú (PSCEDH) ha expresado su respaldo, en un pronunciamiento del 5 de abril de 2024, a organizaciones como CODEHICA, CooperAcción y Diakonia, rechazando los ataques provenientes de medios, empresarios y políticos que buscan desacreditar su labor. Además, la PSCEDH, al igual que un conjunto de organizaciones y plataformas, denunció el intento del Congreso de modificar la Ley de la APCI, lo que consideran un esfuerzo por controlar la labor de las ONG, fundamentales en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social en Perú.

La PSCEDH también es crítica ante las declaraciones del presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante, quien acusó a las ONG de financiar agendas desestabilizadoras y promover protestas sociales sin ofrecer pruebas. La plataforma exige evidencias que respalden estas acusaciones, señalando que estas organizaciones cumplen un rol clave en el fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de comunidades sociales. Con este tipo de acciones se busca evitar la aprobación de la ley de debida diligencia y la fiscalización de las malas prácticas empresariales en el ámbito laboral y ambiental.

La PSCEDH resalta que las ONG, lejos de ser agentes desestabilizadores, trabajan para fortalecer las capacidades de organizaciones comunales, sindicales, indígenas, juveniles, de mujeres y de la población LGTBIQ+. Este enfoque busca promover una ciudadanía activa que participe en los asuntos públicos y en la construcción de una democracia más sólida y representativa. La participación ciudadana, según la PSCEDH, es clave para que la población incida en políticas que mejoren sus condiciones de vida y promuevan un entorno ambiental sostenible.

Asimismo, la PSCEDH aboga por un diálogo social que se base en el respeto mutuo y la legitimidad de las demandas sociales, frente a las prácticas confrontacionales que tensionan la institucionalidad democrática. Este diálogo debe ser inclusivo y horizontal, permitiendo que las voces de las comunidades afectadas y los sectores sociales organizados se escuchen en la toma de decisiones que impacten en su desarrollo y bienestar.

En un segundo pronunciamiento del 24 de septiembre de 2024, la PSCEDH ha condenado la intimidación y acoso político ejercidos por la PNP durante la III Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Durante cinco días consecutivos, miembros de la policía se presentaron en el evento, alegando que lo hacían para brindar seguridad ante posibles protestas. Sin embargo, realizaron indagaciones injustificadas sobre los y las participantes, el número de personas presentes, su procedencia y las actividades que estaban desarrollando. Esta conducta fue una clara señal de intimidación hacia los más de 60 representantes de organizaciones sociales, sindicales, indígenas y campesinas provenientes de diversas regiones del país.

Este incidente no es un hecho aislado, ya que acciones similares han ocurrido en otras actividades organizadas por grupos feministas y ONG en diferentes regiones, lo que refleja un preocupante patrón de acoso a las organizaciones sociales. La PSCEDH considera estas acciones como parte de un intento por cerrar el espacio cívico y democrático en el país. A pesar de estos obstáculos, la organización reafirma su compromiso con la promoción de la Debida Diligencia Empresarial y las Conductas Empresariales Responsables (CER), mediante el diálogo multiactor y la colaboración entre el sector empresarial, el público y la sociedad civil, con el fin de respetar los derechos humanos y el medio ambiente en las actividades empresariales.

En el Informe Alternativo sobre cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en el Perú de 2023, se incluyó un capítulo sobre la debida diligencia de las empresas y derechos humanos: ¿lo que viene a continuación es parte del informe a la OIT 169? No se entiende bien



1. Derrames petroleros



En Perú se han registrado más de mil derrames petroleros desde 1997 hasta 2021, de los cuales 566 ocurrieron en la Amazonía y cuya causa principal fue la corrosión y fallas operativas de los ductos⁴⁰⁰. Es importante mencionar que el 84% de estos derrames se dieron en los Lotes 192 y 8, convirtiendo a Pluspetrol Norte en la empresa que registra más derrames en la Amazonía, seguida de la empresa canadiense Frontera Energy que operó el Lote 192 entre 2015 y 2021.

Ambas empresas abandonaron el país sin hacerse cargo de los impactos ambientales en salud y sociales que hoy enfrentan las comunidades indígenas a causa de la contaminación de la explotación petrolera. De igual modo, Pluspetrol es la empresa con mayor número de sanciones y multas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por no adoptar medidas de prevención contra los impactos negativos cuando ocurre un derrame; asimismo, por no descontaminar las áreas afectadas por el crudo y por incumplir actividades de remediación de cuatro sitios. La suma total de las multas es de aproximadamente 47 millones de dólares⁴⁰¹ y no han sido pagadas, los más de 1300 sitios impactados no han sido remediados, las comunidades indígenas no han sido reparadas y la empresa se retiró del país en 2021, sin un Plan de Abandono⁴⁰². Posteriormente, Pluspetrol presentó dicho plan pero fue rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por no cumplir con requisitos técnicos y legales exigidos en la normativa ambiental⁴⁰³.

Perupetro⁴⁰⁴ demandó a esta empresa ante el Tribunal Arbitral, con el objetivo de que no evada su responsabilidad de remediación ambiental y cumpla con su compromiso de entrega ordenada del Lote. Sin embargo, en febrero de 2024 el

400 Ver Informe *La sombra de los Hidrocarburos en Perú*, elaborado por Oxfam y la CNDDHH. Disponible en: https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/La-sombra-de-los-hidrocarburos-en-el-Peru.pdf

401 Disponible en: <https://es.mongabay.com/2023/02/fallo-favorece-a-petrolera-pluspetrol-norte-que-mantiene-multas-ambientales-en-peru/#:~:text=La%20empresa%20Pluspetrol%20Norte%20inici%C3%B3,Lote%208%20de%20manera%20unilateral.>

402 El Plan de Abandono es un plan que toda empresa extractiva tiene que elaborar, con el cual se detalla la lista de acciones a realizar para abandonar un área. Este plan incluye la devolución de las zonas impactadas a su estado inicial (previo a la explotación).

403 Disponible en: <https://observatoriopetrolero.org/desaprueban-plan-de-abandono-del-lote-8-presentado-por-pluspetrol/>

404 Empresa Estatal de Derecho Privado, que en representación del Estado Peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Perú.

Tribunal Arbitral falló en contra de estos pedidos y la empresa pudo continuar con su proceso de disolución pese a estar vigente hasta el 2024⁴⁰⁵.

En el caso de Frontera Energy, esta empresa canadiense dejó el lote en febrero de 2021, luego del término del contrato suscrito por Perupetro⁴⁰⁶, sin presentar su plan de abandono⁴⁰⁷. Fue sancionada y multada por el OEFA. La empresa ha judicializado las sanciones para evadir su responsabilidad⁴⁰⁸.

Durante las operaciones en el Lote 192, la conflictividad social aumentó significativamente debido a la contaminación ambiental y humana por exposición a los derrames petroleros y la falta de remediación en los sitios impactados. Esta situación se exacerbó con el incumplimiento de los acuerdos asumidos con las comunidades⁴⁰⁹, los malos tratos a los trabajadores de la empresa⁴¹⁰, las campañas de estigmatización contra las organizaciones indígenas⁴¹¹ y el condicionamiento de acceso a oxígeno medicinal a las comunidades indígenas afectadas por COVID a cambio reiniciar sus actividades⁴¹².

Después de seis meses de su salida, Frontera Energy presentó su primer Plan de Abandono, el cual fue devuelto con observaciones. Finalmente, el 19 de enero de 2022 envió su plan subsanado; sin embargo, la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR) ha mostrado preocupación por el plan presentado ya que no contempla las acciones de remediación necesarias para atender todos los sitios impactados⁴¹³.

En febrero de 2022, el Relator de Naciones Unidas de Desechos Tóxicos visitó el Lote 192 y pudo constatar los centros de acopio abandonados; así como diversos derrames sin la remediación ambiental debida⁴¹⁴.

405 Mongabay. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2023/02/fallo-favorece-petrolera-pluspetrol-norte-que-mantiene-multas-ambientales-peru/#:~:text=La%20empresa%20Pluspetrol%20Norte%20inici%C3%B3,lote%208%20de%20manera%20unilateral.>

406 Ver en: <https://energiminas.com/frontera-energy-devuelve-lote-192-el-mas-grande-del-pais-a-perupetro/>

407 *Perúpetro exige a Frontera Energy presentar su plan de abandono luego de su salida del Lote 192*. En: <https://andina.pe/agencia/noticia-frontera-energy-esta-obligada-a-presentar-plan-abandono-del-lote-192-833958.aspx>

408 Disponible en: <https://saludconlupa.com/noticias/los-otros-territorios-impactados-por-el-petroleo-el-caso-de-frontera-energy/>

409 *Paralizan base de Dorissa ante incumplimientos de Frontera Energy en desarrollar proyectos de desarrollo*. En: <https://cutt.ly/YHDYDuA>

410 Ver en: <https://wayka.pe/mas-de-100-comunidades-amazonicas-denuncian-abusos-de-la-petrolera-frontera-energy/>

411 Observatorio Petrolero. <https://observatoriopetrolero.org/%ef%bb%bfpronunciamento-contr-articulo-de-la-revista-caretas/>

412 Ver en: <https://cutt.ly/FHDUGWg>

413 Comunicado de la Asamblea de Feconacor, el 18 de febrero de 2022. Disponible en: <https://cutt.ly/wHDjp9a>

414 Observatorio Petrolero. <https://observatoriopetrolero.org/relator-onu-visito-zonas-contaminadas-y-puesto-de-salud-en-el-lote-192/>



2. Minería, pueblos y debida diligencia



El sábado 6 de mayo de 2023 se conoció del fallecimiento de 27 trabajadores tercerizados que laboraban para la empresa Minera Yanaquihua SAC del Grupo Samaniego, que explota la mina de oro Esperanza en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, en un área de influencia vinculada a territorios de comunidades campesinas⁴¹⁵.

Sermigold (cuyo propietario es Leandro Huamani Urday) es la empresa contratista en donde trabajaban los 27 trabajadores mineros. La tercerización laboral ha sido cuestionada como modalidad en este sector, por los abusos que se producen al subcontratar funciones principales de la actividad, restando derechos a los trabajadores.

El hecho es que la empresa minera Yanaquihua S.A.C., contaba con certificación del Consejo de Joyería Responsable, e incluso pasó por inspección de seguridad, antes del lamentable hecho. El oro producido se exporta a Suiza, donde la refinería Metalor lo comercializa como ‘oro responsable’⁴¹⁶.

“El estándar de certificación del Consejo de Joyería Responsable (Responsible Jewellery Council, RJC) se cuenta entre los mejores del sector. Yanaquihua es miembro del RJC y ha obtenido el certificado, primero en el año 2014, y luego fue renovado en 2021. Pasó por un examen de medio término con una auditoría el 17 de marzo del 2023. La empresa adhiere a dos estándares del RJC, el Chain-of-Custody COC y el Code-of-Practices COP. Este segundo incluye la debida diligencia en derechos humanos y derechos laborales, es decir: salud, seguridad y ambiente”⁴¹⁷.

415 Wayka. <https://wayka.pe/los-samaniego-duenos-de-yanquihua-y-otras-minas-con-un-pesimo-historial-laboral/>

416 Cooperación. <https://cooperacion.org.pe/accidente-mortal-el-arequipa-minera-yanquihua-era-ejemplo-bandera-de-oro-responsable/>

417 Cooperación. <https://cooperacion.org.pe/accidente-mortal-el-arequipa-minera-yanquihua-era-ejemplo-bandera-de-oro-responsable/>

Los dos casos mencionados, plantean la necesidad de fortalecer y aplicar estándares internacionales de derechos humanos y ambientales en toda la cadena de valor y suministro de las empresas, nacionales y extranjeras que operan en Perú.

Los procesos en curso como la directiva de debida diligencia para la Unión Europea, así como avances normativos al respecto en países como Francia y Alemania, además del propio proceso del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos aprobado en Perú y aún pendiente de implementación a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Perú, nos plantean la necesidad de abrir el debate que conlleve a contar con una Ley de Debida Diligencia que exija a los países de origen y a sus empresas la exigencia de cumplimiento de estándares que prevengan y brinden protección a la eventual afectación de derechos, y exijan la reparación y remediación de los impactos y daños ocasionados.

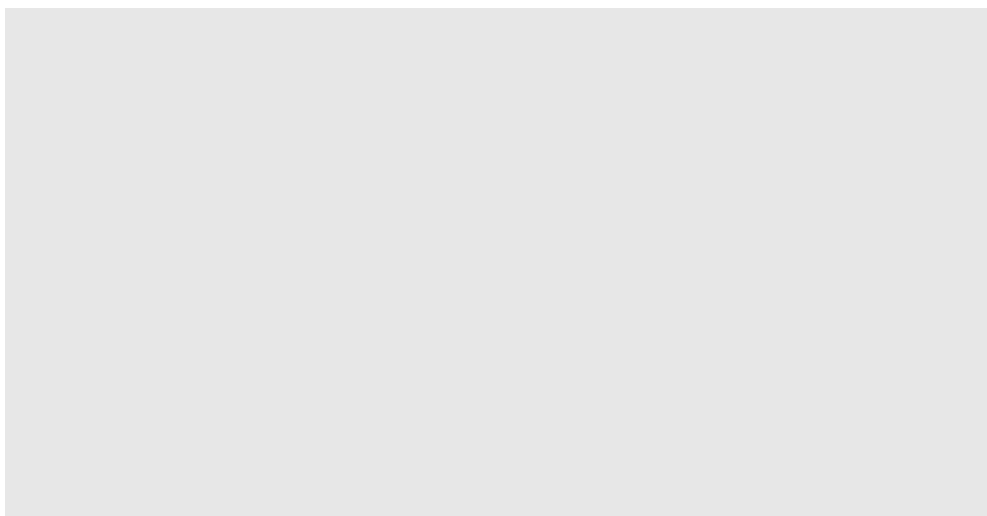
En 2024, el Juzgado Mixto de Nauta, Loreto, emitió una sentencia histórica que reconoció al río Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos, un fallo sin precedentes en Perú. Esta decisión fue impulsada por una acción de amparo presentada en 2021 por la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, debido a los constantes derrames de petróleo que afectaban el río y las comunidades indígenas que dependen de él. La sentencia otorgó al río Marañón derechos fundamentales como existir, fluir, estar libre de contaminación, garantizar la biodiversidad y la restauración de sus ciclos naturales, además de permitir su representación legal. Reconoció también a las mujeres de las comunidades indígenas como defensoras y guardianas del río, facultándolas para interponer acciones legales en su nombre. Aunque la sentencia fue apelada por entidades como Petroperú y la Autoridad Nacional del Agua, en octubre de 2024, la Corte Superior de Loreto confirmó el fallo, marcando un precedente importante en la protección de los derechos de la naturaleza y en la defensa de los ecosistemas en el Perú.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE IMPACTOS DE HIDROCARBUROS

El Grupo de trabajo sobre impacto de los hidrocarburos (GTIH) está conformado por 16 organizaciones de la sociedad civil: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), CooperAcción, EarthRights International (ERI), Equidad Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo (IDLADS), Instituto del Bien Común (IBC), Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Vicariato Apostólico de Iquitos, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), Instituto Natura, Viernes Por El Futuro, Cuencas - Red de Asuntos Amazónicos, Sustainable Ocean Alliance (SOA), Amazon Watch, y Oxfam en Perú junto a la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas en el rol de coordinación.

El Grupo trabaja con el objetivo de potenciar agendas y sinergias en la capacidad de incidencia y el ejercicio efectivo de derechos de la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos indígenas y las comunidades de pescadores frente a los impactos de la actividad de hidrocarburos y por la justicia socioambiental en Perú.



Una línea de acción importante del trabajo que viene desarrollando es la generación de evidencia para fomentar un debate nacional y contribuir a fortalecer las políticas donde las comunidades afectadas por las actividades de hidrocarburos estén en el centro.

En ese marco, el GTIH ha contribuido al debate público con la generación de evidencia a través de investigaciones como “La sombra del petróleo” (2020) y “La sombra de los hidrocarburos en Perú” (2022). En la misma línea de acción, en 2024, el documento “Las sombras de los Hidrocarburos Informe III sobre emergencias ambientales, pasivos, procesos de remediación entre los años 1997 - 2023 en el Perú y reflexiones sobre alternativas energéticas” (2024), representa un esfuerzo por promover el diálogo social y la realización de políticas efectivas con base a un análisis actualizado sobre las emergencias ambientales, pasivos e impactos por derrames de hidrocarburos. Para la realización del presente informe se ha usado información del último reporte producido por el GTIH (2024).

A modo de resumen, se presentan datos claves y recomendaciones extraídas del informe, los cuales serán presentados en las siguientes secciones: 1) Derrames, causas y tendencias; 2) Divergencias; 3) Planes de Abandono; 4) Responsabilidad empresarial y Terceros; 5) Remediación. Finalmente, detallamos cuatro de las conclusiones generales.

1. Situación de derrames, causas y tendencias

Las emergencias ambientales por petróleo vienen incrementándose a un ritmo acelerado y alarmante. Esto se refleja en el aumento exponencial del 350% del promedio anual de derrames en los últimos 3 años y medio, en comparación con el promedio de los años anteriores. Así, actualmente se tiene un promedio de **146 derrames anuales** que revelan el crítico presente y futuro de las comunidades afectadas. Se alerta de que, si se mantiene la tendencia de aumento de derrames de los últimos años, para el 2030 se podría acumular un total de entre 2 500 y 3 500 derrames en Perú. En cuanto a las causas, la evidencia señala que la mayoría de las emergencias son **causadas por acciones u omisiones de las empresas operadoras**, siendo que las fallas operativas y corrosión un 73% del total.

Además, el informe encontró la hiperconcentración de daños en territorios específicos, como Piura y Loreto, que se han convertido en zonas de sacrificio de la salud



y de la vida. Piura con 566 emergencias y Loreto con 707, acumulan el 87% de todas las emergencias ambientales del territorio nacional. Con mayor detalle, se observa que el distrito de La Brea (con 1 826 pasivos) y el área de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón (con 669 emergencias, 14 pasivos y más de cuatro mil sitios de daños a incluirse en los Planes de Abandono), son los territorios en los que se acumula la mayor cantidad de impactos. En ese contexto de emergencia, urge diseñar una política pública especial para zonas de crisis ambiental como Loreto y Piura que abra las posibilidades de inversión, investigación, y atención multisectorial. Esta política pública debe ser construida participativamente con la sociedad civil, y consultada con la población indígena y originaria.

2. Divergencias en las cifras de reporte



En cuanto a las divergencias en los procesos de fiscalización, el informe encuentra ausencias y contradicciones entre los reportes del OEFA y del OSINERGMIN. En total, se han contabilizado 880 divergencias, de las cuales 719 refieren a ausencias en los registros de una u otra entidad. De ellas, 574 corresponden a emergencias no registradas por el OSINERGMIN; y 145, a emergencias no registradas por el OEFA. Esta situación demuestra una falta de coordinación interinstitucional entre ambas entidades, y un grave subregistro, lo que imposibilita conocer y gestionar los impactos en su real dimensión. Respecto a las divergencias en la determinación de causas, se han registrado 116 casos en los que o tienen causas diferentes o una entidad no ha consignado la causa. Es ciertamente preocupante que existan decenas de casos en los que, mientras una entidad señala que un derrame ha sido causado por corrosión, otra señale que este se ha debido a fallas operativas; o cuando una señala como causa a las fallas operativas, la otra —con mayor frecuencia OSINERGMIN— señale que el derrame fue producido por terceros o causas naturales.

3. Planes de Abandono (PA)



Los Planes de Abandono son instrumentos de gestión ambiental con la finalidad de asegurar que el territorio quede en las mismas condiciones en las que estaba al iniciar el contrato de las empresas operadoras. Actualmente, hay 15 Planes de

Abandono en evaluación por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del MINEM. Entre ellos, diez corresponden a lotes ubicados en la costa y cinco en la selva. De ellos, solo dos ha sido aprobados; uno ha sido completamente desaprobado, quedando en manos del Estado y los doce restantes siguen en largos y poco alentadores procesos de evaluación.

Llama la atención la situación del Lote 1AB, pues durante más de 50 años de explotación petrolera, tres empresas operadoras han pasado por dicho lote, llevándose millonarias ganancias y dejando como resultado miles de impactos que se niegan a atender. En el caso de Pluspetrol Norte, después de ocho años de finalizado su contrato, persisten 3 249 sitios de daño pendientes de atención, los cuales requieren un presupuesto estimado de cinco mil millones de soles (S/. 5 000 000 000.00) para poder ser incluidos y atendidos. Esta cifra es más del doble de lo que la empresa dejó a la región Loreto por el concepto de canon y sobrecanon. El déficit de más de cinco mil millones de soles (S/. 5 000 000 000.00) deberá ser asumido por el Estado peruano; sin embargo, aún no hay claridad sobre este presupuesto. Por su lado, el MINEN cumple escasamente su responsabilidad, pues le ha asignado al Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) la función de elaborar y ejecutar el PA (en concordancia con la norma y con un acuerdo de Consulta del Lote 192), sin garantizar los fondos para hacerlo. En este escenario, el Consejo Directivo de PROFONANPE se ha negado a cumplir con el encargo.

A la luz de la información pública sobre el caso, y de la información de las federaciones indígenas afectadas, no se conoce que el MINEM ni PROFONANPE hayan planteado rutas para resolver esta problemática, dejando en total vulnerabilidad a las comunidades y territorios afectados por el Lote 1AB y a todas las poblaciones afectadas por los otros doce Planes de Abandono que se encuentran actualmente en evaluación y que, potencialmente, podrían llegar al mismo escenario.

Al respecto, los autores brindan algunas recomendaciones, como garantizar que el monto de la carta fianza responda a una metodología de estimación de costos en función de los sitios a remediar (y a caracterizar, de ser el caso), pozos a abandonar, infraestructura a retirar, compensaciones pendientes, etc. Esta carta debe ser determinada por el MINEM o el OEFA. Asimismo, es necesario estipular claramente la responsabilidad del MINEM de complementar los fondos que sean necesarios para el diseño y ejecución de los Planes de Abandono, incorporar mecanismos de participación indígena y promover un fortalecimiento de capacidades dentro de PROFONANPE, en materia técnica y con enfoque intercultural.



4. Responsabilidad empresarial y terceros

Sobre las sanciones impuestas a las empresas petroleras observamos que, según OSINERGMIN, desde el 2020, se han emitido 724 medidas administrativas con una suma total de S/. 94 012,157.18 en multas. En ese contexto, quienes han acumulado más sanciones son: PetroPerú, con 154 multas que representan un 21% del total; Savia Perú, con 104 multas que representan un poco más del 14% del total; seguidas por CNPC y OLYMPIC, con 77 y 74 multas, respectivamente, que representan un poco más del 10% cada una. En términos monetarios, CNPC concentra el 25% del monto total de las multas; PetroPerú el 16%; Graña y Montero, el 13%; y Olympic, el 11%.

Asimismo, según OEFA, observamos que la actividad de hidrocarburos es la que acumula la mayor cantidad de infracciones con respecto a las demás actividades económicas en el Perú, con 5 877 infracciones, lo que representa el 31.9% del total de estas y concentran el 24.2% del total del monto en multas, lo cual asciende a 68 386 UIT —S/. 338 510 700, de acuerdo con el cambio actual—.

Para mejorar las medidas administrativas, se recomienda reformar los procedimientos administrativos generales en torno a eventos de riesgo ambiental y de salud grave; además de crear un Sistema de Gestión Integral para Atención de Sitios de Alto Riesgo que tenga atribuciones especiales con respecto a medidas administrativas, lo cual requiere una inversión en investigación y capacidad técnica para analizar y atender la sinergia y acumulación de sitios contaminados acumulados en un área geográfica con el fin de crear sistemas de medición, instrumentos de gestión ambiental y procesos de atención de los daños ocasionados.

En relación con las causas atribuidas a los derrames, también encontramos divergencias entre los registros de las entidades estatales. Por un lado, ante el incremento de terceros, se recomienda construir de manera conjunta (con la participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Energía y Minas, AIDSEP, organizaciones regionales, federaciones, comunidades y gremios de pescadores) una reglamentación que se incluya en los estatutos comunales referida a acciones producidas en las instalaciones petroleras. Paralelamente, es necesario reforzar la labor de los monitores ambientales en estas zonas, aprobando una ley que permita su reconocimiento y valor en el proceso de prevención y vigilancia en estos espacios.

Por otro lado, OSINERGMIN determina que, desde 2020, 55 derrames han sido causados por terceros; OEFA, en cambio, solo ha considerado doce por esta

causa. Con respecto a los derrames provocados por fallas operativas y/o corrosión, OSINERGMIN ha considerado 38; y el OEFA, 81. Estas contradicciones en los registros generan desconfianza y nos llevan a suponer que, posiblemente, hay un sesgo técnico.

Colocar en un recuadro caso de los Kukumas apresados y traídos a Lima, dos de ellos se quedaron dos meses en Lurigancho. El caso se vio desde la Secretaría de la Coordi, pedir a Mar la info

5. Remediación

En torno al tema de la remediación, hemos podido observar que el Estado, a pesar de la demora, ha desarrollado una amplia arquitectura normativa con respecto a la limpieza, remediación y rehabilitación ambiental, sin que logre implementar eficientemente los mecanismos técnico-científicos que ha diseñado. De ahí que se prioricen 146 sitios impactados de alto riesgo, sin que se haya implementado en ellos algún proceso de remediación. En la actualidad, solo se cuenta con 30 planes de rehabilitación para el Lote 1AB, que representa solo el 0.9% de todos los sitios que deberían remediarse en dicho lote. Un dato central es que catorce sitios impactados del Marañón se encuentran dentro de la Reserva Pacaya Samiria. De estos, los últimos cuatro priorizados suman 421 hectáreas, lo que significa que dentro de esta reserva hay más de 590 estadios de fútbol de contaminación que, hasta el momento, nadie remedia.

La principal falla estructural tiene lugar en el proceso de evaluación del Estado, que demora demasiado y genera múltiples controversias en casos en los que, por el contrario, se requiere de respuestas rápidas, coordinadas y con participación de la población.

En el caso de los pasivos, se encuentran un total de 167 pasivos de alto riesgo — algunos de ellos desde 2020— que no han sido atendidos por el Estado. Esto ha tenido consecuencias en algunas localidades, como es el caso del distrito de La Brea y Negritos en Piura, que concentra 1 826 pasivos, con 94 de alto riesgo. A pesar de que el MINAM declaró en emergencia el problema de fondo aún no ha sido resuelto.

Otro punto por destacar, respecto a los pasivos ambientales, es el alto costo que supone su remediación que, a la fecha, no se ha determinado quién asumirá.



Se recomienda que el cobro de sanciones debe direccionarse tanto a la fiscalización, como a la reparación ambiental. Conjuntamente, se deben mejorar los procedimientos sancionatorios, los cuales deberían incluir la muerte civil de las empresas infractoras y evasoras.

6. Conclusiones



A partir del conjunto de experiencias e información recabada, es que **la matriz energética basada en hidrocarburos se ha vuelto insostenible** a la luz de la gestión de las emergencias, pasivos y sitios impactados. Los daños representan un legado de degradación y muerte y, a su vez, un reto para la gestión técnica, económica y política.

La ciencia sin democracia o la falta de territorialización del saber da cuenta de que continuamos sin diseñar procesos científicos, estándares, instrumentos de análisis de riesgo integral y procedimientos de investigación participativa en diálogo con saberes locales. Es importante, por ello, democratizar la gestión científica incluyendo tanto a la academia como a las poblaciones locales.

Los esfuerzos de democratización deben estar acompañados por el Ministerio del Ambiente, el CONCYTEC, y las universidades públicas y centros de investigación para construir colaborativamente metodologías participativas para la investigación de estándares socioambientales interculturales sobre suelo, aire, agua y sedimentos; y el cierre de brechas tecnológicas y académicas en torno a los impactos ambientales, sociales y culturales.

La representación criminal injusta exige nuevas formas de justicia intercultural. Por un lado, se permite que los incumplimientos y acciones de evasión de responsabilidad crezcan por el lado de las empresas sin ningún tipo de acción legal que los conmine a cumplir con las normas ambientales existentes; por el otro lado, hay una acción de criminalización, abuso y estigmatización de parte del Estado y algunos medios de comunicación contra las comunidades nativas.

Por último, la desesperanza, las controversias y oportunidades fallidas en la remediación son un tormento en el corazón y el cuerpo de las comunidades. Sometidos a paisajes tóxicos, las poblaciones afectadas conviven en tensión constante con el



Estado y las empresas, a quienes les exigen que el discurso de justicia ambiental, desarrollo sostenible, beneficios, buenas prácticas y efectividad de la normatividad ambiental y constitucional, sea real.

Ante estas alarmantes cifras, en términos preventivos, el informe recomienda:

- i. Fortalecer principalmente el sistema de prevención y ordenamiento ambiental.
- ii. Proceber con la terminación contractual ante incumplimientos graves y sistemáticos de la normativa ambiental por parte de los titulares.
- iii. Aplicar una moratoria a la actividad hidrocarburífera en zonas social y ambientalmente sensibles y/o degradadas por impactos previos.
- iv. Disponer de garantías de remediación a nivel normativo y contractual ante la ocurrencia de un derrame.
- v. La provisión de una póliza de seguro social permanente para la población, de parte del Estado, para que en caso de que existan situaciones graves estos seguros se activen de manera inmediata.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia el 27 de noviembre de 2023 en el caso “Habitantes de La Oroya vs. Perú”⁴¹⁸, declarando la responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones a los derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya.

Contexto del caso: La Oroya, ubicada en la sierra central del Perú, ha sido sede del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) desde 1922. Las actividades de fundición y refinación de metales en el CMLO generaron una contaminación significativa del aire, agua y suelo, afectando gravemente la salud de la población local. En 2006, La Oroya fue catalogada como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo.

Hallazgos de la Corte: La Corte IDH concluyó que el Estado peruano incumplió con su deber de regular y fiscalizar las actividades del CMLO, lo que resultó en viola-

418 Corte IDH.



ciones a los derechos al medio ambiente sano, salud, integridad personal y vida digna de los y las habitantes de La Oroya. Además, se determinó que el Estado no garantizó el acceso a la información ni la participación pública de las víctimas en decisiones ambientales que afectaban sus derechos. También se constató la falta de cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Constitucional peruano de 2006, que ordenaba medidas de protección para la comunidad.

Medidas ordenadas: La Corte ordenó al Estado peruano implementar diversas medidas de reparación, entre ellas:

- Realizar un diagnóstico para determinar el estado de la contaminación en La Oroya y elaborar un plan de remediación ambiental.
- Brindar atención médica gratuita y especializada a las víctimas afectadas por la contaminación.
- Compatibilizar la normativa nacional con estándares internacionales para garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana.
- Garantizar la participación efectiva de la comunidad en decisiones ambientales y proporcionar acceso a la información relevante.



GRUPO JURÍDICO

El Grupo de Trabajo Jurídico es una instancia o espacio de reflexión, discusión y formulación de propuestas de diferentes temas jurídicos que están marcados por la coyuntura política y social en el país, vinculados a los derechos humanos, en general, y al proceso de judicialización, en particular.

Este grupo de trabajo, coordinado por el Área Legal, es convocado cuando se presenta cualquier asunto de interés común, así como también a solicitud de cualquiera de sus miembros, que son los abogados y las abogadas de los siguientes organismos: APRODEH, CEAPAZ, CEAS, COMISEDH, FEDEPAZ, IDL y Asociación Paz y Esperanza.

1. Ley de Impunidad. Grave afectación a los casos del conflicto armado interno en el Perú 1980-2000

1.1 Antecedentes

El pasado 1º de febrero de 2024, parlamentarios del Congreso de la República del Perú, liderados por José Cueto y Fernando Rospigliosi presentaron el Proyecto de Ley N°6951/2023-CR, para “*precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*”⁴¹⁹. Si bien dicho proyecto señalaba como finalidad “*garantizar el correcto e idóneo cumplimiento del Principio de Legalidad, el Principio de Retroactividad y el respeto a las disposiciones conte-*

⁴¹⁹ Proyecto de Ley N°6951/2023-CR de 1 de febrero de 2024, *Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*. En adelante “P.L. N°6951/2023-CR”. Disponible en: <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTYxNTI0/pdf>



*nidas en la Constitución Política del Perú*⁴²⁰, sus artículos manifestaban de manera expresa la intención de declarar la prescripción de los procesos judiciales ejecutados bajo el supuesto de los delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra⁴²¹.

Desde las etapas más tempranas de su trámite legislativo, desde el Grupo Jurídico, así como distintas organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestro rechazo ante el proyecto de ley⁴²², al ser considerado un grave retroceso para la justicia y para las víctimas y sus familias. Por ello, el 15 de abril de 2024, organizaciones de la sociedad civil solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para discutir el riesgo de impunidad latente que representaba el Proyecto de Ley, también conocido como “Ley de Impunidad”.

En respuesta a dicha solicitud, el 3 de junio de 2024, la CIDH decidió convocar a una audiencia de país por el tema de “Impunidad de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de 1980-2000”, a fin de discutir la iniciativa legislativa. Sin embargo, el 6 de junio de 2024, apenas tres días después de que el Estado fuera notificado de dicha convocatoria, el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley en primera votación, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones⁴²³.

El 13 de junio de 2024, el Ministerio Público del Perú, a través de la Junta de Fiscales Supremos, se pronunció rechazando el entonces proyecto de ley debido a sus consecuencias jurídicas negativas. Advirtió que su vigencia perjudicaría aproximadamente 600 casos, puesto que se dispondría su archivo o conclusión⁴²⁴. Ante el pronunciamiento, el congresista Jorge Montoya, uno de los impulsores de la norma, lanzó un mensaje amedrentador al Ministerio Público, refiriendo que “*primero que se ordenen o, si no, los ordenamos*”⁴²⁵.

420 Ibid: Artículo 2.

421 Ibid.: Artículo 7.

422 Comunicado de Prensa. *Rechazo total a proyecto de ley que favorece la impunidad ante crímenes contra los derechos humanos y delitos de lesa humanidad*. Recuperado el 16 de agosto de 2024 de: <https://cejil.org/comunicado-de-prensa/rechazo-total-a-proyecto-de-ley-que-favorece-la-impunidad-ante-crimes-contralos-derechos-humanos-y-delitos-de-lesa-humanidad/>

423 La República. 6 de junio de 2024. *Congreso aprueba “ley de amnistía” que da impunidad a militares que cometieron delitos de lesa humanidad*. Disponible en: https://larepublica.pe/politica/2024/06/06/congreso-aprueba-en-primera-votacion-proyecto-que-prescribe-delitos-de-lesa-humanidad-347058#google_vignette

424 Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú. 13 de junio de 2024. Junta de Fiscales Supremos expresa postura institucional de rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en legislación peruana, debido a sus implicancias negativas. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=869192375237836&set=a.249273187229761>

425 La República - LR+. 13 de junio de 2024. *Jorge Montoya lanza advertencia a la Fiscalía: “O se ordenan o los ORDENAMOS”* (YouTube). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Ysgfh0mbI5A>

De igual manera, el 14 de junio de 2024, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público se pronunció expresando su rechazo a la norma y señalando que entre sus consecuencias jurídicas también se afectarían casos con sentencia⁴²⁶.

Las organizaciones representantes de las víctimas y familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presentaron una solicitud de Medidas Provisionales, a fin de que el Estado peruano pueda detener el trámite legislativo de la norma⁴²⁷.

Así, el 17 de junio se realizó la audiencia pública virtual sobre dicha solicitud⁴²⁸, luego de la cual la Corte IDH, mediante Resolución de 1° de julio de 2024, otorgó medidas provisionales a las víctimas de ambos casos, requiriendo al Estado del Perú que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley N°6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Perú⁴²⁹.

Pese a ello, el Congreso de la República aprobó la autógrafa de la ley en segunda votación el 4 de julio de 2024 y lo remitió al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la observe, según corresponda, dentro del plazo de 15 días útiles.

El 10 de julio de 2024 se realizó la audiencia virtual ante la CIDH, en la cual la representación de las víctimas y familiares evidenciaron la grave situación que representa la ley de impunidad. Además, no es una acción aislada, sino que responde a un Congreso que ha sido un factor clave en el deterioro institucional, emprendiendo acciones para debilitar la separación y el equilibrio de poderes, interviniendo políticamente a las instituciones públicas. Por su parte, el Ejecutivo, remitió una carta

426 Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú. 14 de junio de 2024. *Pronunciamiento de los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público, sobre proyecto de ley 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*. Disponible en: <https://www.facebook.com/FiscaliaPeru/posts/pfbid02LusTiozQUg2ayuiP5t6FA8cCeXGCHhrzfNdSmhqkqDZjHFiNZMu6tBuSy83MvAiYI>

427 Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH. 8 de junio de 2024. *El día de ayer, APRODEH junto a CEJIL, FEDEPAZ, IDL, COMISEDH y la CNDDHH presentaron una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos #BarriosAltos y #LaCantuta*. Disponible en: <https://www.facebook.com/aprodeh/posts/pfbid01NAEZCRm9WHreliCxAu241AwGSczSyXkvCCdkaWELjR3BDAdGioB2Vdf2ntCYxNgl>

428 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 17 de junio de 2024. *Audiencia Pública Solicitud Medidas Provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú* [YouTube]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8OvoHiEVzYU>

429 Corte IDH. Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencias. Resolución de 1 de julio de 2024.



a la Corte IDH expresando su rechazo a la resolución que otorgó medidas provisionales; si bien la carta no fue suscrita por el titular del Poder Judicial, él señaló públicamente que la Corte no tiene ninguna facultad para exigirle a los poderes del Estado.

Finalmente, se solicitó que la CIDH incluya al Perú en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, debido al “incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”. En dicho Capítulo del Informe Anual de la CIDH se encuentran países con situaciones de derechos humanos preocupantes como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala.

Ante ello, el Estado tuvo una postura negacionista y hasta hostil; este hecho se dio cuando el Viceministro de Derechos Humanos, Charles Napurí Guzmán, tuvo comentarios en contra de Gisela Ortiz, quien intervino en representación de las víctimas y familiares. Napurí señaló que iban a evaluar la norma remitida por el Congreso e iban a proceder según ello. No obstante, el plazo para observar o promulgar la ley transcurrió sin que el Poder Ejecutivo se pronuncie.

Finalmente, vencido el plazo y ante el silencio del Ejecutivo, el 9 de agosto de 2024, el Presidente del Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley N°32107, “Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”⁴³⁰.

1.2 Sobre las consecuencias negativas de la Ley N°32107

La ley colisiona con la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, al pretender beneficiar a los responsables de tales actos. Estas obligaciones no solo encuentran asidero constitucional, sino en el derecho internacional, que reconoce la existencia de un núcleo de derechos inderogables. El Estado peruano no puede emitir normas que estén en oposición a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.

En efecto, desde su promulgación, las consecuencias de la vigencia de la ley para la administración de justicia ya se han hecho evidentes. En el caso conocido como

⁴³⁰ Ley N°32107. *Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*. Véase: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2313835-1>

“Huanta 84 – Fosas de Pucayacu”, Expediente 109-2011 en etapa de juicio oral, la defensa del procesado Augusto Gabilondo García del Barco hizo uso por primera vez del beneficio que otorga la nueva ley, al solicitar el archivo del caso por la prescripción de la acción penal⁴³¹.

Ello cobra especial relevancia teniendo en cuenta que en dicho caso se investiga la desaparición forzada de Jaime Ayala Sulca (Caso 9425) y Nemesio Fernández Lapa (Caso 9506), que cuentan con los Informes de Fondo de la CIDH N°17/87 y 16/88, respectivamente, y que forman parte de los casos del Comunicado de Prensa Conjunto suscrito por la CIDH y el Estado peruano. En dicho caso también se investiga la desaparición forzada de Rigoberto Tenorio Roca, sub-oficial del Ejército, respecto de la cual la Corte IDH se ha pronunciado señalando la responsabilidad del Estado peruano y ordenando que se continúe con las investigaciones y el proceso penal en curso con el fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la desaparición⁴³².

En esta sentencia, la Corte IDH señaló que el Estado debía abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, **la prescripción**, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, *ne bis in idem* o cualquier eximente similar de responsabilidad⁴³³; aplicar esta norma configuraría un nuevo desacato por parte del Estado peruano.

El colegiado señaló que iba a reservar su decisión para la lectura de sentencia, la que finalmente se dictó el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual la Sala, haciendo uso del Principio de Convencionalidad, decidió no aplicar la ley de impunidad y condenó a 18 años de prisión, como autor mediato, al exjefe del comando político militar de Huanta y La Mar, Alberto Rivero Valdeavellano⁴³⁴.

No obstante, este no es el único caso en donde perpetradores buscan acogerse a la ley de impunidad. Por su parte, el abogado de Alberto Fujimori -procesado por el caso Caraqueño-Pativilca-, señaló que iba a acogerse a la ley de impunidad para librarse de dicho proceso judicial, considerando que Vladimiro Montesinos

431 Twitter. La Ley de Impunidad del Congreso empieza a usarse. 12 de agosto de 2024. Disponible en: <https://x.com/jsudaka/status/1823012878518976748>

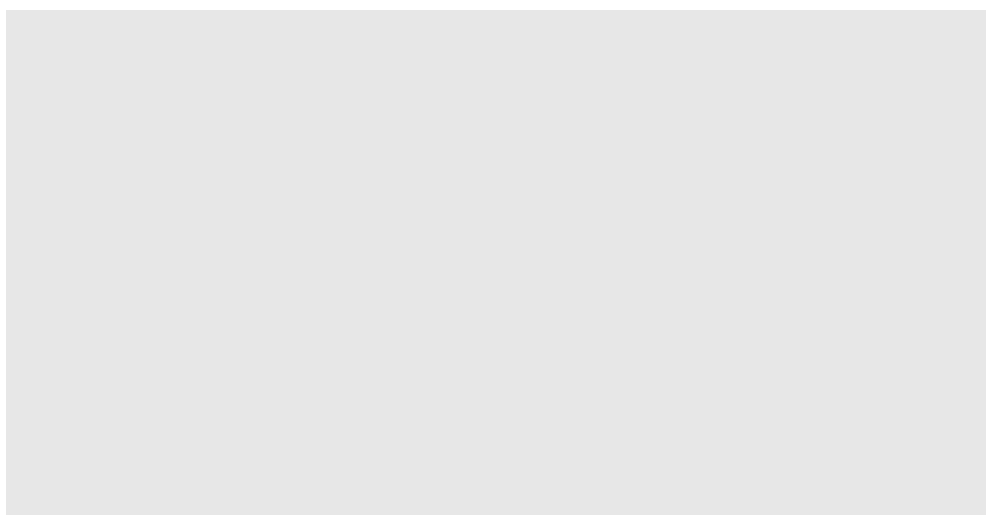
432 Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C No. 314, Puntos Resolutivos 3 y 8.

433 Ibidem: Párr. 268.

434 Diario La República. Poder Judicial inaplica ley de impunidad y condena a exmarino por desaparición de Jaime Ayala. Publicado el 1° de octubre de 2024. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/2024/09/30/pj-condena-a-exjefe-politico-militar-por-la-desaparicion-forzada-del-periodista-jaime-ayala-2716530>



y algunos miembros del Destacamento Colina, que se acogieron a la terminación anticipada del proceso, aceptaron su culpabilidad. Asimismo, Julio Chuqui Aguirre, Carlos Pichilingue Guevara y Nelson Carbajal García, integrantes del grupo Colina, también solicitaron acogerse. De igual manera, Luis Pérez Document -sentenciado por la desaparición forzada del profesor César Hilario Trucios-, busca beneficiarse con esta ley. COLOCAR el dato del caso de Manta y Vilca, ahí tb algunos sentenciados han solicitado que se les aplique la prescripción (preguntar: Cynthia Silva)



Por otro lado, ante la promulgación de la Ley N°32107, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público⁴³⁵ y los fiscales que conforman el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público⁴³⁶, emitieron pronunciamientos manifestando su preocupación por las consecuencias negativas

435 Ministerio Público-Fiscalía de la Nación del Perú. 12 de agosto de 2024. *Comunicado de la Junta de Fiscales Supremos sobre la ley n.º 32107, ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=908367264653680&set=a.249273187229761>

436 Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú. 12 de agosto de 2024. *Pronunciamiento de los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público, sobre la ley N° 32107, ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana*. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=908367264653680&set=a.249273187229761>

que su vigencia podría tener para los fiscales del subsistema, puesto que podrían hacerlos pasibles de responsabilidad administrativa, y las decisiones que adopten en el marco de las investigaciones y procesos en los que intervienen podrían ser objeto de control disciplinario por la Autoridad Nacional de Control.

Como se puede observar, la Ley N°32107 obstaculiza de manera directa la judicialización e investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, perpetuando la impunidad de los responsables. Asimismo, se evidencia una ausencia de mecanismos adecuados para asegurar un desempeño independiente de los operadores de justicia frente a leyes que, como esta, buscan tener un efecto amedrentador al señalar una posible responsabilidad funcional.

1.3 La Ley de Impunidad y el desacato a las obligaciones internacionales del Estado peruano

La CIDH ha reconocido que algunos países de Latinoamérica han dado pasos importantes en la judicialización de los casos de graves violaciones de derechos humanos y, en muchos casos, el inicio o reapertura de actuaciones judiciales ha sido consecuencia directa de decisiones y pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos mediante soluciones amistosas, informes de países o decisiones de casos de la CIDH y sentencias de la Corte IDH⁴³⁷.

En Perú, el avance de las investigaciones judiciales ha sido lento. Si bien se han logrado avances significativos en la identificación, juzgamiento y sanción de responsables, todavía existe un gran número de procesos en curso, mientras otros apenas inician. No obstante, esta nueva norma constituye una herramienta para perpetuar la impunidad, puesto que está siendo empleada para interrumpir las investigaciones relacionadas con casos del periodo de violencia 1980-2000.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable⁴³⁸. En el mismo sentido, en la Sentencia del Caso Barrios Altos Vs. Perú, la Corte Interamericana señaló que *“son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de*

437 CIDH. Derecho a la Verdad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.152. 13 de agosto de 2014, párr. 138. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf>.

438 CIDH. CIDH manifiesta preocupación por aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua. 12 de junio de 2019. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/145.asp>.



prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”⁴³⁹.

Los intentos de implementar medidas legislativas que eximan al Estado de investigar estos hechos no son novedosos en Perú. En el pasado, se presentaron leyes de amnistía que tenían como fin eximir de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. Durante el gobierno de Alan García Pérez, el 31 de agosto de 2010 se aprobó el Decreto Legislativo N°1097, que buscaba exonerar a militares y policías investigados por violaciones de derechos humanos al disponer el archivamiento de los procesos que hayan excedido los plazos legales⁴⁴⁰. Dicha norma fue declarada inconstitucional, declarando que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad formaba parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad⁴⁴¹.

Las instituciones integrantes del Grupo Jurídico de la CNDDHH patrocinan diversos casos del periodo del conflicto armado interno en Perú durante las décadas de 1980-2000; muchos de estos casos fueron llevados ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se declaró la responsabilidad del Estado peruano y con ello el deber de investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes de lesa humanidad. Así, ante la llamada Ley de Impunidad, más allá de las acciones que se han venido realizando para -en su momento- evitar su aprobación y ahora su derogación, se continuará con la defensa de los derechos humanos de las víctimas y sus familias, caso por caso, para que, con base en el Principio de Convencionalidad, esta norma no tenga efectos jurídicos en el sistema de justicia peruano.

439 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41.

440 Decreto Legislativo N° 1097. *Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos*. 31 de agosto de 2010. Recuperado de: [https://andyreiter.com/wp-content/uploads/military-justice/pe/Laws%20and%20Decrees/Peru%20-%202010%20-%20Decree%20Law%20No.%201097%20\[Spanish\].pdf](https://andyreiter.com/wp-content/uploads/military-justice/pe/Laws%20and%20Decrees/Peru%20-%202010%20-%20Decree%20Law%20No.%201097%20[Spanish].pdf).

441 Tribunal Constitucional. Expediente N°0024-2010-PI/TC. Sentencia de 21 de marzo de 2011, párr. 61. Disponible en: <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.pdf>

2. Implementación de las recomendaciones del Informe de la CIDH en el contexto de las protestas sociales durante el régimen de Dina Boluarte

Desde el Grupo Jurídico de la CNDDHH, con apoyo de CEJIL, se solicitó una audiencia de seguimiento al informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, 2023, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual documenta una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales que tuvieron lugar en el país entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023. La audiencia se convocó para el 10 de noviembre de 2023⁴⁴², con la participación de representantes de las asociaciones de víctimas de Ayacucho, Andahuaylas y Puno.

Se informó respecto a la reparación y atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como la lucha contra la impunidad. Así, se consideraron las declaraciones brindadas por Dina Boluarte el 06 de junio⁴⁴³ y el 27 de septiembre de 2023⁴⁴⁴; en ambas declaraciones se negó a responder las preguntas de los abogados de las víctimas y de la Procuraduría, sólo respondió a las preguntas del Fiscal. Por otra parte, respecto a las investigaciones iniciadas contra los otros implicados, estaban siendo llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad⁴⁴⁵; mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N°790-2023-MP-FN se dispuso la creación del Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP)⁴⁴⁶, generando una serie de dificultades.

442 Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 188° Periodo de Sesiones. Perú: Seguimiento a recomendaciones de informe país 2023 en el contexto de protestas sociales. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1cLDxIIAMio&ab_channel=Comisi%C3%B3nInteramericanadeDerechosHumanos

443 Voces. *Dina Boluarte se habría negado a responder las preguntas de la Procuraduría de los abogados de las víctimas*. Publicado el 07 de junio de 2023. Disponible en: <https://diariovoces.com.pe/237007/dina-boluarte-se-habria-negado-a-responder-las-preguntas-de-la-procuraduria>

444 Diario La República. *Dina Boluarte se acoge al silencio durante interrogatorio de Fiscalía por crímenes en las protestas*. Publicado el 27 de septiembre de 2023. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/09/27/dina-boluarte-se-acoge-al-silencio-en-investigacion-por-crimenes-en-las-protestas-788670>

445 (14 de agosto de 2023). *Fiscal de Perú dice que investigación de muertes en protestas está en última etapa*. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/per%C3%BA-crisis_fiscal-general-de-per%C3%BA-dice-que-investigaci%C3%B3n-de-muertes-en-protestas-est%C3%A1-en-%C3%B3ltima-etapa/48734696

446 Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. *Díptico Monitoreo de la Actuación Institucional en el contexto de las protestas sociales*. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4565399/Diptico%20Monitoreo%20de%20la%20Actuaci%C3%B3n%20Institucional.pdf?v=1684271024>



Respecto a la investigación iniciada contra Dina Boluarte, Luis Otárola y otros ministros, el 27 de noviembre de 2023, la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, formuló denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la Presidenta del Perú, Dina Boluarte, el Premier Luis Otárola y contra tres ex ministros por los delitos de homicidio calificado por los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en el contexto de la represión contra la protesta social⁴⁴⁷. Este anuncio lo hizo en medio de un escándalo mediático a raíz de la investigación de parte del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFFICOP), por el supuesto delito de organización criminal, en el que estaría vinculada la más alta dirección del Ministerio Público, encabezada por la Fiscal de la Nación.

Posteriormente, meses después, desde el EFICAVIP se han venido emitiendo diversas disposiciones de formalización y continuación de investigación preparatoria, siendo un total de 18 formalizaciones de investigación preparatoria⁴⁴⁸. Resaltamos los casos de Puno (8 de mayo), Ayacucho (7 de junio de 2024), y Andahuaylas (28 de junio de 2024). En el caso de Dina Boluarte y ministros implicados, se formalizó una nueva denuncia constitucional el 30 de julio de 2024.

Desde las diversas organizaciones de derechos humanos, que integran el Grupo Jurídico, se viene brindando patrocinio legal y atención integral a las víctimas y familiares en las diversas investigaciones realizadas tanto a nivel del EFICAVIP como a nivel de Fiscalía de la Nación.

3. La liberación de Alberto Fujimori y el desacato del Estado peruano a la Corte IDH

Entre el 16 y 17 de marzo de 2022, presentamos a la Corte IDH una solicitud de medidas provisionales ante una serie de *habeas corpus* en contra de la anulación del indulto de Alberto Fujimori Fujimori y la Resolución por parte del Tribunal

447 Diario Gestión. *Fiscal de la Nación niega acusaciones y anuncia denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola*. Publicado el 27 de noviembre de 2023. Disponible en: <https://gestion.pe/peru/politica/fiscal-de-nacion-niega-acusaciones-y-anuncia-denuncia-constitucional-contradina-boluarte-y-alberto-otarola-patricia-benavides-gobierno-noticia/>

448 Ministerio Público – Fiscalía de la Nación. *Fiscalía formaliza 18 investigaciones por muertes y lesiones ocurridas durante protestas sociales registradas en el país*. Publicado el 11 de julio de 2024, Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/987191-fiscalia-formaliza-18-investigaciones-por-muertes-y-lesiones-ocurridas-durante-protestas-sociales-registradas-en-el-pais/>

Constitucional del 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos del indulto, y ante la inminencia de la liberación de Fujimori.

En una decisión adoptada por tres votos contra tres y con el voto dirimente de su presidente Ferrero, el TC analizó el expediente 02010-2020-PHC/TC por el cual se presentó un hábeas corpus contra el presidente del Poder Judicial y otros. Esta decisión declaró: i) fundado el habeas corpus; ii) anuló las resoluciones 10, de 3 octubre de 2018, 46, de 13 febrero de 2019, y la 48, de 13 de febrero de 2018; y iii) restituyó efecto a la resolución suprema 281-2017-JUS de 24 de diciembre de 2017, por la que se concedió la gracia presidencial e indulto a Fujimori por “razones humanitarias”.

El 30 de marzo de 2022, esta Honorable Corte IDH emitió una resolución mediante la cual requirió al Perú que *“se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147° Período Ordinario de Sesiones”*⁴⁴⁹. Asimismo, se convocó una audiencia pública a celebrarse de manera virtual el 1 de abril de 2022⁴⁵⁰.

Posteriormente, el 7 de abril de 2022, la Corte Interamericana resolvió que el Estado del Perú debía *“abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias”* concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre de 2017, debido a que no cumplió con las condiciones determinadas en la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias del 30 de mayo de 2018”.⁴⁵¹

Posteriormente, el 29 de noviembre del 2023, enviamos una actualización urgente a la Corte Interamericana informando sobre la falta de acatamiento por parte del Tribunal Constitucional de Perú, y por lo tanto por parte del Estado Peruano, de la Resolución de la Corte IDH del 7 de abril de 2022. Ante el agravamiento de la situación y la inminencia de la liberación de Alberto Fujimori, el 30 de noviembre de 2023 enviamos una solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana

449 Corte IDH. Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú. Solicitud de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2022. Resolutivo 1 y 2.

450 Ibidem.

451 Corte IDH. Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril de 2022.



debido al riesgo extremadamente grave y urgente y peligro de daño irreparable al derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos de la referencia.

El 5 de diciembre de 2023, presentamos un escrito reiterando la solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana debido a la decisión del Tribunal Constitucional de fecha 4 de diciembre de 2023, en la que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario de Perú y al Director del Penal de Barbadillo que dispusieran la “inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”.

Ese mismo día, 5 de diciembre de 2023, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución de adopción de medidas urgentes en la que resolvió requerir al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte IDH tome una decisión al respecto.

El 6 de diciembre de 2023, en abierto desacato a las Resoluciones de la Corte IDH del 30 de mayo del 2018, 7 de abril del 2022 y 5 de diciembre de 2023, Alberto Fujimori es liberado.

El 19 de diciembre de 2023, la Corte IDH emitió una Resolución de Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencias en la cual determinó: i) disponer una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente en lo relativo al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori Fujimori, ii) declarar que el Estado ha incurrido en un desacato de la Resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la Corte Interamericana el 5 de diciembre de 2023, iii) invocar el artículo 65 de la Convención Americana e incluir en el Informe Anual de la Corte IDH para 2023 el incumplimiento por parte del Estado del Perú⁴⁵².

En los siguientes meses, el Estado peruano ha venido defendiendo su decisión de dar libertad a Fujimori y no aceptar el desacato internacional. Finalmente, el 11 de septiembre de 2024, Alberto Fujimori Fujimori falleció.

⁴⁵² Corte IDH. Casos Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú. Solicitud de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de Sentencias. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 19 de diciembre del 2023.



GRUPO DE TRABAJO SOBRE MOVILIDAD HUMANA

Es una alianza de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos que se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, como migrantes, refugiados/as y desplazados/as internos/as en Perú. Este grupo se enfoca en garantizar que estas personas reciban protección, acceso a servicios básicos, y oportunidades de integración en la sociedad, luchando contra la discriminación y la exclusión.

A través de la incidencia política, el monitoreo y las campañas de sensibilización, el Grupo de Trabajo “Movilidad Humana” busca asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en situación de movilidad, promoviendo políticas inclusivas y justas. Su labor es esencial para construir una sociedad más solidaria, que reconozca la dignidad y los derechos de quienes han sido forzados y forzadas a dejar sus hogares en busca de seguridad y mejores oportunidades. Está integrado por: Amnistía Internacional Perú; Asociación Pro Derechos Humanos; “Centro de Atención Psicosocial; Comisión Episcopal de Acción Social; Centro de Desarrollo Humano Puno; Encuentro Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Equilibrium CenDE; Fundación EcuMénica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz; Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP); Instituto de Defensa Legal (IDL); Movimiento Manuela Ramos; Asociación Paz y Esperanza; Universidad Pacífico (Cátedra IDRC sobre Migraciones); VeneActiva Perú

Las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en Perú representan una de las mayores poblaciones de migrantes, debido a la crisis humanitaria producto de la grave, masiva y sistemática violación de los Derechos Humanos que continua afectando a Venezuela desde los últimos años. Presentamos un resumen de la situación y datos clave sobre los desplazamientos forzados de personas de nacionalidad venezolana hacia Perú:



1. Número de migrantes



- Según cifras de la plataforma interagencial R4V, hay 1.54 millones (1 540 000) de personas de nacionalidad venezolana en Perú, al 30 de julio de 2023.
- Según cifras de la *Superintendencia Nacional de Migraciones* y organismos internacionales como la ONU y la *Organización Internacional para las Migraciones (OIM)*, hasta 2024, se estima que más de 1.5 millones de venezolanos (1 540 000) han migrado a Perú desde 2017. Siendo Perú uno de los principales destinos de acogida para los desplazamientos forzados provenientes del país de Venezuela, junto con personas migrantes de Colombia y otros países de América Latina.
- Aproximadamente 500 000 personas desplazadas de nacionalidad venezolana han solicitado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o han regularizado su situación mediante otros mecanismos, como el cambio de calidad migratoria. Este cambio de calidad migratoria al que se hace referencia, en muchos de los casos se consiguieron por dos vías; la primera era por “vulnerabilidad” comprendida dentro de los distintos criterios que la Superintendencia Nacional de Migraciones señaló oportunamente y, la segunda vía, era por “humanitaria”, la misma que era otorgada a todas las personas que en su oportunidad fueron solicitantes de refugio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Condiciones socioeconómicas



- Las personas víctimas del desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana que se encuentran en Perú, enfrentan desafíos significativos en términos de empleo y acceso a derechos humanos. Muchos y muchas están empleados/as en la economía informal, lo que les coloca en una situación vulnerable frente a la explotación.
- Una encuesta de la OIM reportó que casi el 90% de las personas víctimas de desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana que residen en Perú, trabajan en condiciones informales en el comercio, la hostelería y el transporte.
- Un gran porcentaje cuenta con educación superior o habilidades profesionales, pero no pueden ejercerlas debido a la falta de reconocimiento de títulos extranjeros y la burocracia en los procesos de convalidación.

3. Acceso a servicios básicos

- **Salud:** Las personas víctimas de desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana tienen acceso limitado a servicios de salud. Aunque el gobierno ha implementado algunas medidas, muchos y muchas no cuentan con seguro médico ni acceso regular a atención sanitaria, acceso que se viabiliza a través de un Carné de extranjería e inscripción en el SIS u otros seguros privados y públicos.
- **Educación:** Se han implementado medidas para permitir que niños, niñas y jóvenes víctimas accedan al sistema educativo, aunque siguen existiendo barreras, como la falta de documentos.
- **Vivienda:** De conformidad con la Ley N°31689, arrendadores y arrendadoras de inmuebles, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero y extranjera, así como de los otros extranjeros y extranjeras que formen parte del grupo arrendatario en el mismo inmueble.

4. Impacto social

- La gran afluencia de personas víctimas de desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana en Perú, ha generado tensiones en algunas comunidades debido a la competencia por empleo y recursos, especialmente en contextos donde la economía peruana también enfrenta dificultades.
- Han contribuido significativamente, particularmente en áreas de comercio y servicios.

5. Política gubernamental

- Durante el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el ingreso al territorio con el documento de identidad nacional y sin visado, respondía a la membresía activa de la República de Venezuela en el MERCOSUR como Estado



parte y los acuerdos complementarios al Convenio de Asunción, en el año 2008, denominado Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados⁴⁵³. Perú firmó el respectivo acuerdo como Estado Asociado. Este control y registro se perdió, al aplicarse la suspensión de Venezuela del Mercosur en junio de 2019⁴⁵⁴, y se implementó de manera inmediata la presentación de visados y pasaportes.

- Posteriormente, diferentes gestiones han autorizado procedimientos de regularización como el DS-0010-2020-IN⁴⁵⁵ y la Resolución de Superintendencia N°000109-2023-MIGRACIONES⁴⁵⁶, ello contribuyó a tener a disposición una base de datos con la información biométrica de las personas extranjeras en territorio.
- Las personas víctimas de desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana, todavía enfrentan desafíos burocráticos en la obtención de documentos para la regularidad migratoria.
- Con relación a la gestión u obtención de documentos, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, ha implicado la imposibilidad de obtener acreditaciones de identidad para quienes extraviaron documentos o fueron víctimas de robo o hurto, esta situación trae consigo que no sea posible extender poderes consulares, ni obtener pasaportes, ni certificados de soltería (por lo que tampoco podrían contraer nupcias), entre otros actos jurídicos.
- Al 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud a la gran cantidad de solicitudes de refugio presentadas, inició un procedimiento de actualiza-

453 En 2003, con la Decisión CMC N°39/03, se oficializó la incorporación de la República del Perú como Estado Asociado del MERCOSUR. Con la Decisión CMC N°18/04, sobre el Régimen de Participación de los Estados Asociados al MERCOSUR, establece que los Países interesados en asociarse al MERCOSUR deberán adherir al "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile" del 24 de julio de 1998 y la "Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR" del 25 de junio de 1996 suscrita en Potrero de los Funes, Provincia de San Luis. La República del Perú materializó su adhesión al "Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile" y a la "Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR" durante la XXVIII Reunión Ordinaria del CMC, celebrada los días 18 y 19 de junio de 2005 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. En: <https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/xsp/.ibmmmodres/domino/OpenAttachment/VICUS/MREPERU!!portal/tratados.nsf/9374761C35566D690525749C0060F94A/TRAAdjunto/M-1019.pdf>.

454 Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile - MERCOSUR

455 DS-0010-2020-IN, (2020). Aprueba medidas Especiales, Excepcionales y Temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras. Disponible en: D.S. N° 010-2020-IN (Aprueba medidas Especiales, Excepcionales y Temporales para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras).pdf.pdf (www.gob.pe)

456 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA-R2080-2023-MIGRACIONES.pdf (www.gob.pe)



ción de datos de refugio, el cual culminó al 01 de octubre de 2024, quienes no cumplieran con actualizar los datos de sus solicitudes de refugio tendrían dichos documentos archivados.

Solicitudes de Refugio		
Período (enero 2024 - julio 2024)		
Cantidad	18,299	
Nacionalidad	venezolana	16,784
	otras nacionalidades	1,515
Edad	mayores de edad	9,132
	menores de edad	1,923
	sin registro	7,244

- El proceso de actualización de datos de las solicitudes de refugio no disminuyó la necesidad de protección internacional de las personas de nacionalidad venezolana, alcanzando las 16784, de enero a octubre de 2024:

La Resolución de Superintendencia N°0121-2024-MIGRACIONES señala que para permitir el ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país se les exigirá, a partir del 2 de julio de este año, presentar su pasaporte ordinario y visa correspondiente otorgada por una oficina consular peruana; dejando sin efecto - a su vez - la Resolución de Superintendencia N°0177-2024-MIGRACIONES, la cual autorizaba el ingreso a territorio nacional de personas de nacionalidad venezolana menores y adultos para reunirse con su núcleo familiar, solo presentando la cédula de identidad, así como a personas en situación de vulnerabilidad,

Decreto Legislativo N°1582: Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones; cuyas principales incorporaciones son:

- a) **Sobre los medios de transporte interprovincial:** Es obligación de las empresas transportar pasajeros en situación migratoria regular. Asimismo, deberán permitir el acceso de Migraciones y la Policía Nacional del Perú a la información de las personas extranjeras para las respectivas labores de fiscalización migratoria (Artículo 60-A).

Lo cual trae consigo como implicancias negativas que las personas opten por el transporte informal con la finalidad de llegar a sus destinos sin pasar controles policiales.

**b) Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional**

(PASEE): Este es aplicable a los extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular por ingresar al país sin realizar control migratorio y/o que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana. El PASEE consta de una fase instructora (imputación de cargos) y sancionadora (audiencia única con la presencia del presunto infractor y resolución emitida por la autoridad sancionadora de Migraciones). Es importante mencionar que la duración del PASEE no puede exceder las veinticuatro (24) horas contabilizadas desde la retención administrativa efectuada por la Policía Nacional del Perú (Artículo 68 y Décimo Quinta Disposición Complementaria Final del DL 1582).

6. Situación de mujeres y las infancias



- Con relación a las infancias separadas, valga decir que se encuentran al cuidado de un adulto responsable que no es ni su padre ni su madre; para ellos y ellas, no existen mecanismos de regularización migratoria; por lo que permanecerán indocumentados/as, lo cual atenta al interés superior del niño, niña o adolescente que se encuentre en esta situación, al que se le impide transitar y encontrarse con su núcleo familiar.
- Las mujeres migrantes venezolanas en Perú enfrentan desafíos particulares, como la situación de vulnerabilidad respecto a la violencia de género, la explotación sexual y la trata de personas. Organizaciones internacionales han destacado la necesidad de reforzar la protección de las mujeres y niñas migrantes en situación de riesgo.
- La situación de las infancias y adolescencias también es preocupante, ya que muchos y muchas llegan a Perú sin acompañantes o en condiciones que al no ser las mejores las y los colocan en situación vulnerable. Un porcentaje importante enfrenta dificultades para integrarse al sistema educativo y acceder a servicios de salud, ello debido a la exigencia de un Carné de Extranjería para poder acceder a servicios de salud y para poder registrar sus estudios en el sistema del Ministerio de Salud.
- Con la entrada en vigencia de la Resolución de Superintendencia N° 0121-2024-MIGRACIONES, de fecha 25 de junio de 2024, que resuelve dejar

sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 0177-2024-MIGRACIONES, de fecha 12 de junio de 2019; por lo que los supuestos de especial protección a los cuales no se les solicitaba pasaporte, quedaron sin efecto, desprotegiendo a los siguientes grupos de personas:

- Menores de edad en tránsito hacia el Perú para reunirse con sus padres y no cuenten con cédula de identidad o pasaporte sino únicamente partida de nacimiento;
- Mayores de edad en tránsito hacia el Perú para reunirse con su núcleo familiar residente en Perú;
- Mayores de edad en situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia el Perú;
- Mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad en tránsito hacia el Perú; y,
- Adultos mayores, de más de 60 años, en tránsito hacia el Perú.

7. Discriminación y xenofobia

- Aunque muchos peruanos y muchas peruanas han mostrado solidaridad con las personas víctimas de desplazamiento forzado de nacionalidad venezolana, también ha habido brotes de discriminación y xenofobia, alimentados por la percepción de que extranjeros y extranjeras compiten por empleos y recursos.
- Campañas mediáticas y de organizaciones civiles han intentado combatir la xenofobia, promoviendo la integración y resaltando los aportes de extranjeros y extranjeras venezolanas a la sociedad peruana.

En resumen, migrantes venezolanos y venezolanas en Perú representan una comunidad importante que enfrenta retos significativos, pero que también contribuye de manera notable a la economía y sociedad del país. La integración efectiva y el acceso a derechos y servicios básicos siguen siendo desafíos clave para mejorar su situación.

Las organizaciones de personas venezolanas en Perú han estado activas en expresar sus demandas y preocupaciones para mejorar las condiciones de vida y los derechos de los y las migrantes. Las principales demandas que estas organizaciones han planteado incluyen:



7.1 Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE)

- **Medidas de expulsión:** El PASEE, aplicable a los “extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular” y a los “extranjeros que realicen actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana”, faculta a la Superintendencia Nacional de Migraciones a sancionar con medidas de expulsión en un plazo de 48 horas. Ello genera el riesgo de afectar las garantías del debido procedimiento, además de agudizar la criminalización de la migración.
- Al respecto, desde enero hasta junio de 2024, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto 651 medidas de expulsión, siendo que la mayoría de estas han sido emitidas por la Jefatura Zonal de Tumbes (316) y afectan a personas venezolanas (392)⁴⁵⁷.

7.2 Regularización Migratoria

- **Ausencia de mecanismos de regularización migratoria:** La implementación de mecanismos de regularización migratoria en Perú finalizó en noviembre de 2023, con la prórroga excepcional de la vigencia del CPP aprobada por Resolución N° 000109-2023-MIGRACIONES. Así, resulta cuestionable que, a la fecha, no se encuentra vigente ningún proceso de regularización que facilite la residencia regular de las personas migrantes en el país.
- **Permiso de residencia y trabajo:** Una de las principales demandas es el acceso más flexible y ágil a permisos de residencia y de trabajo. Muchos venezolanos y muchas venezolanas aún se encuentran en situación irregular, lo que dificulta su acceso a empleo formal, educación, servicios de salud, entre otros.
- **Simplificación de trámites:** Las organizaciones piden la simplificación de los trámites migratorios y la extensión de los plazos para regularizar su situación, dado que los procesos burocráticos son largos y costosos.

⁴⁵⁷ De acuerdo con información recopilada por el IDEHPUCP vía solicitud de acceso a la información pública a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

7.3 Reconocimiento de títulos y convalidación de estudios

- **Reconocimiento de títulos profesionales:** Muchas personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en Perú, tienen estudios superiores y experiencia profesional, pero no pueden ejercer en sus campos debido a la falta de un sistema ágil y accesible de convalidación y revalidación de títulos, que incluye también que los Colegios Profesionales uniformicen sus criterios para colegiaturas de extranjeros y eliminen barreras burocráticas innecesarias. Exigen que el gobierno peruano facilite estos procesos para poder contribuir plenamente a la sociedad y la economía del país.
- **Programas de revalidación y capacitación:** Se solicita que se implementen más programas de revalidación y capacitación que les permitan adaptarse al mercado laboral peruano.

7.4 Acceso a la salud

- **Cobertura de salud universal:** La mayoría de las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en Perú no tiene acceso a un seguro de salud, lo que los deja desprotegidos y desprotegidas en situaciones de emergencia. Se demanda la inclusión en los programas de salud pública o la creación de un programa específico que cubra las necesidades de los y las migrantes.
- **Atención en casos de emergencia:** Algunas organizaciones exigen mejoras en el acceso a servicios médicos de emergencia y atención básica, especialmente en casos de enfermedades crónicas o maternidad.

7.5 Protección social y laboral

- **Condiciones laborales justas:** Las personas de nacionalidad venezolana que están en Perú, trabajan mayormente en el sector informal, lo que les hace vulnerables a la explotación laboral y la falta de derechos laborales básicos como acceso a la seguridad social y condiciones de trabajo dignas. Las organizaciones demandan más protección para las y los trabajadores migrantes.
- **Combatir la discriminación y xenofobia en el empleo:** Las organizaciones piden que el gobierno y el sector privado implementen políticas contra la discriminación laboral y faciliten la contratación de migrantes en condiciones equitativas.



7.6 Acceso a la educación

- **Educación gratuita y accesible:** Las organizaciones venezolanas en Perú solicitan un acceso más amplio y simplificado al sistema educativo para niños, niñas y adolescentes venezolanos/as, muchas y muchos de los cuales enfrentan barreras por la falta de documentos o recursos económicos.
- **Integración intercultural en escuelas:** Se demanda la implementación de programas que fomenten la integración de niñas y niños migrantes en el sistema educativo peruano y se adapten a sus necesidades.

7.7 Atención especial a mujeres y niños y niñas migrantes

- **Protección contra la violencia de género:** Las mujeres migrantes enfrentan una situación de vulnerabilidad especial, y algunas organizaciones exigen una mayor protección contra la violencia de género y la explotación sexual, así como políticas de apoyo para las mujeres cabeza de hogar.
- **Protección para niños, niñas y adolescentes migrantes:** Se demanda una mayor atención a niños y niñas migrantes no acompañados/as y aquellos/as en situación de vulnerabilidad, con políticas de protección y acceso a servicios de atención infantil.

7.8 Combate a la xenofobia y discriminación

- **Campañas contra la discriminación:** Las organizaciones piden que el gobierno implemente campañas de sensibilización pública para combatir la xenofobia y la discriminación que muchos y muchas migrantes venezolanos/as enfrentan, tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general.
- **Espacios de diálogo:** Se solicita la creación de más espacios de diálogo entre la población local y los y las migrantes para promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

7.9 Seguridad y protección legal

- **Protección frente a la explotación y trata de personas:** Algunas organizaciones han denunciado casos de explotación laboral, trata de personas y otras formas de abuso. Se demanda que las autoridades peruanas actúen con mayor rapidez



y eficacia para garantizar la seguridad de los y las migrantes, especialmente en el sector informal.

- **Acceso a la justicia:** Se exige mayor acceso a la justicia para los y las migrantes que han sido víctimas de abusos, así como, la garantía de que sus derechos serán protegidos por las instituciones del Estado peruano.

7.10 Inclusión en las políticas de vivienda

- **Acceso a vivienda digna:** Los y las migrantes venezolanos/as, en muchos casos, viven en condiciones precarias, por lo que exigen políticas públicas que les permitan acceder a viviendas dignas y seguras. Muchos y muchas han sido víctimas de desalojos forzados o viven en condiciones de hacinamiento.

Estas demandas reflejan la lucha de los y las migrantes venezolanos/as en Perú por una mayor inclusión y protección, buscando integrarse de manera más justa y equitativa en el país.



GRUPO DE REPARACIONES Y MEMORIA

El Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y Memoria (GTRM), reúne a un conjunto de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el proceso de verdad, justicia y reparación en el país. Monitorea y alcanza propuestas para la ejecución del Plan Integral de Reparaciones. Integra la CMAN representando a la sociedad civil.

Trabaja la memoria del conflicto armado interno y promueve la aprobación de una política pública de memoria.

Está integrado por: Centro Loyola, APRODEH, CAPS, CODEH Ica, Caminos de la Memoria, Asociación Paz y Esperanza, Amnistía Internacional, REDINFA, Movimiento Jatarishun, SER, EPAF.

1. Introducción



El presente informe está basado en el análisis del Informe Anual 2023 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que detalla los avances y desafíos en la implementación de programas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno en Perú (1980-2000). A lo largo de diecinueve años, el Estado peruano ha venido implementando la Ley 28592 del Programa Integral de Reparaciones (PIR), este informe busca presentar un panorama actualizado sobre el estado de dichos programas, con un enfoque en los logros alcanzados, los retos persistentes y las recomendaciones para mejorar la ejecución de las políticas de reparación. La atención a víctimas, especialmente aquellas afectadas por la violencia sexual, el reclutamiento forzado, y los desplazamientos, sigue siendo un desafío considerable, lo que subraya la importancia de fortalecer la coordinación multisectorial y asegurar un enfoque de reparación integral y sostenido.

2. El Registro Único de Víctimas (RUV)

El Registro Único de Víctimas (RUV), hasta febrero de 2023, ha certificado a 231 866 víctimas. De estas, 144 892 son víctimas directas y 86 974 son familiares de las víctimas. Es verdad que persisten problemas en la actualización y registro de víctimas, pues las campañas de información sobre el RUV no han alcanzado a todas las personas afectadas por el conflicto, por lo que muchos casos aún no han sido registrados adecuadamente. Esto incluye a víctimas de tortura, secuestro y reclutamiento forzado. Menores secuestrados y secuestradas fueron trasladados y trasladadas a campamentos y puestos bajo el cuidado de adultos/as desconocidos/as, lo que generó relaciones familiares no biológicas. El cautiverio prolongado, el trabajo forzado y la violencia sexual impactaron en la salud física y psicológica de las mujeres y menores.

La atención a las víctimas de reclutamiento forzado ha representado un desafío para el Estado, especialmente en el caso de aquellas personas que han permanecido en cautiverio durante más de 30 años o que nacieron bajo esas condiciones. No se tiene información precisa sobre el destino de los y las adolescentes acusados y acusadas de pertenecer a Sendero Luminoso, incluyendo si fueron liberados/as o encarcelados/as. El RUV no reconoce como víctimas a los y las adolescentes que fueron secuestrados/as y luego reclutados/as involuntariamente por Sendero Luminoso, mientras que los y las adolescentes que participaron en los Comités de Autodefensa sí son reconocidos/as como tales. Existen dificultades en la inscripción de víctimas, ya que muchas personas no están registradas y algunas, que fueron reconocidas como víctimas en procesos judiciales, no han sido incluidas en el RUV.

Se recomienda actualizar los convenios con las municipalidades para realizar campañas de registro, capacitar al personal encargado y mejorar la difusión del Registro en el sitio web del Consejo de Reparaciones.

3. El Programa Integral de Reparaciones (PIR)

Hasta la fecha, se cuenta con avances regionales. El informe CMAN incluye detalles sobre los avances en la implementación del PIR en distintas regiones del país, destacando la participación de gobiernos locales y la ejecución de proyectos comunitarios y espacios de trabajo y articulación. Se reporta la creación de grupos



de trabajo y la articulación con organizaciones de víctimas para asegurar su participación en el proceso de reparación. Sin embargo, se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas brinde asistencia técnica a los equipos técnicos de los gobiernos regionales y locales para la programación y ejecución oportuna de las acciones de reparación colectiva en el ámbito de sus competencias.

La información de avances y desafíos, han sido recogidos del informe anual de la CMAN del año 2023:

3.1 Programa de Reparaciones Económicas (PRE)

- **Avances:** Durante 2023, se otorgaron compensaciones económicas a 127 víctimas, con un total de S/. 1 000 049.70. El programa alcanzó un avance acumulado del 99.16%.
- **Desafíos:** Aunque el avance es considerable, se identifican problemas en la gestión y distribución de los recursos. Se recomienda mejorar la programación financiera y asegurar la continuidad en la asignación de fondos.

3.2 Programa de Reparaciones Colectivas (PRC)

- **Avances:** Se implementaron 195 proyectos en 192 comunidades, con un presupuesto de 19.5 millones de soles (S/. 19 500 000.00), asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El avance acumulado fue de 75.99%.
- **Desafíos:** Es necesario fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y regionales para acelerar la implementación y garantizar la sostenibilidad de los proyectos comunitarios.

3.3 Programa de Reparaciones Simbólicas y Memoria (PRSIM)

- **Avances:** Se avanzó en la creación de espacios de memoria en varias regiones del país, además de la elaboración del Plan Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación.
- **Desafíos:** Se requiere fortalecer la transversalidad del enfoque simbólico en otros programas. Además, es esencial sensibilizar a las autoridades locales y regionales sobre la importancia de este programa y garantizar la protección de

sitios emblemáticos como el Santuario Nacional de la Hoyada y el Lugar de la Memoria (LUM). Difundir en los colegios el informe final de la CVR con “módulos de memoria” sobre el período de la violencia política. Aprobar la política pública de memoria.

3.4 Programa de Reparaciones en Salud (PRS)

- **Avances:** Del total de 179 569 víctimas registradas, el 71.63% recibió atención en salud. Se realizaron intervenciones comunitarias en 51 comunidades y se fortaleció la red de Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
- **Desafíos:** Aún existen brechas significativas en la programación y ejecución del presupuesto. Se recomienda la emisión de normativas y protocolos para asegurar una atención diferenciada a las víctimas, así como mejorar los mecanismos de monitoreo y asistencia técnica que incluya un enfoque cultural. Incorporar en el POIM – Ministerio de Defensa y/o de las Sanidades FFAA, actividades operativas y presupuesto referidos a la atención en salud y capacitación a personal de salud en el marco de las reparaciones en salud, considerando la categoría presupuestal APNOP-5001154 y/o la Actividad 5005199. Lo mismo en el POIM-Ministerio del Interior y/o la Sanidad Policial. En ambos, priorizar la aprobación de protocolos de atención.

3.5 Programa de Reparaciones en Educación

- **Avances:** El plan de reparaciones en educación se encuentra en revisión, con el objetivo de actualizar el Plan Multianual 2022-2026. Se ha dado atención a 13 952 víctimas, lo que representa un avance del 7.62%.
- **Desafíos:** Es necesario mejorar el monitoreo de la exoneración de pagos y la reserva de vacantes en instituciones educativas superiores. La falta de coordinación con universidades e institutos ha dificultado la aplicación efectiva de los beneficios educativos. El Ministerio de Educación debería aprobar el Plan Multianual de Reparaciones en Educación 2022-2026, a fin de garantizar y acelerar que las víctimas y sus familiares acreditados/as accedan oportunamente. Se debe coordinar con el Ministerio de Defensa para asegurar el cumplimiento de la reserva de vacantes y/o exoneraciones de pago en los institutos públicos de las Fuerzas Armadas (IESTPE – ETE, IESTPN – CITEN, IESTP – ESOF), y de esa forma garantizar un proceso de acompañamiento emocional que apoye



a becarios y becarias en su proceso de adaptación y permanencia (debido al alto índice de deserción). Lograr la incorporación de la educación de adultos/as dentro de los programas de educación básica alternativa y programa de alfabetización. Asimismo, es necesario la elaboración de propuesta del programa que incluya: Memoria histórica, trabajo de formación y acompañamiento a docentes, formación laboral.

3.6 Programa de Reparaciones en Vivienda

- **Avances:** En 2023 se atendieron 279 víctimas con títulos de propiedad y se capacitaron a 155 servidores/as de gobiernos locales en el marco del Programa Techo Propio y el Programa Nacional de Vivienda Rural.
- **Desafíos:** El ritmo actual de implementación es insuficiente. Se estima que, de continuar así, tomaría más de 50 años reparar a todas las víctimas de desplazamiento forzado y pérdida de vivienda. Se recomienda un plan multianual de atención habitacional y la flexibilización de los requisitos de acceso a vivienda. Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: aprobar e implementar el “Plan Multianual de atención a beneficiarios del Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional 2023 – 2025”, coordinar con gobiernos subnacionales y entidades privadas, la promoción de viviendas de interés social a favor de las víctimas. Fortalecer la supervisión, seguimiento y monitoreo de proyectos de vivienda en el marco del Programa Techo Propio en coordinación con gobiernos locales.
- Modificar el artículo 34° del Reglamento de la Ley N°28592 Ley PIR), que establece los beneficiarios y beneficiarias de este programa, individuales y colectivos.
- Aprobar nuevos lineamientos:
 - i. Los y las que perdieron sus viviendas por destrucción a causa del proceso de violencia.
 - ii. Los y las que enfrentan problemas de vivienda como secuela directa del proceso de violencia (desplazado/a).
 - iii. Incluir a las viudas de miembros de fuerzas armadas y policiales.
 - iv. Víctimas que se desplazaron, aunque no están registradas como desplazadas.



- v. Incorporar medidas de reparación para víctimas en el área rural.
- vi. Exonerar del pago por instalación domiciliaria de redes de agua y desagüe.
- vii. Exonerar del pago en Registros Públicos.
- viii. Revisar la inclusión de grupos organizados de desplazados/as.

3.7 Programa de Reparaciones en Empleo y Agricultura

- **Avances:** Se ha brindado asistencia técnica en algunas regiones en temas de empleo y autoempleo.
- **Desafíos:** La falta de acceso de las víctimas a los servicios de empleo y programas agrícolas sigue siendo un problema. Se necesita un plan de capacitación para asegurar la sostenibilidad de los proyectos agrícolas ya implementados. Al Ministerio de Trabajo: acceso diferenciado de las víctimas, a los servicios a cargo de la Dirección de Promoción del Empleo y Autoempleo (DPEA), de la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales, y de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo. Al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: desarrollar programas de capacitación para el manejo y sostenibilidad de proyectos de reparación colectiva.

3.8 Programa de Reparaciones para Víctimas de Violencia Sexual

- **Avances:** En 2010 se aprobó la inclusión de personas afectadas por otras formas de violencia sexual como beneficiarias, aunque su implementación efectiva ha sido limitada. Hay 36 022 personas víctimas de tortura. En esta afectación se encuentran las personas afectadas por violencia sexual, que no han sido atendidas por esta afectación.
- **Desafíos:** Falta aplicar esta medida de manera integral en los programas de reparaciones. Se recomienda un enfoque transversal en todos los programas para atender a las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Desde el 2008 se presentó el Proyecto de Ley N°2906-2008/CR que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone que se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual.



3.9 Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos

- **Avances:** Se han establecido convenios con instituciones como los Colegios de Notarios para facilitar procesos legales a las víctimas, como la obtención de partidas de defunción.
- **Desafíos:** Aún hay dificultades en la implementación efectiva de estos convenios. Se recomienda coordinar mejor con entidades como RENIEC para asegurar que las víctimas puedan acceder a estos beneficios sin barreras burocráticas.

4. Conclusión



A pesar de los avances en cada programa de reparaciones, persisten numerosos desafíos en la implementación efectiva. Se requiere mayor coordinación multisectorial, seguimiento riguroso de los avances y un enfoque sostenido en la reparación integral y diferenciada de las víctimas. Es necesaria la Implementación de mecanismos de Participación institucionalizada (respaldo legal) de organizaciones de afectados/as y organismos de derechos humanos en las diferentes instancias decisoras de políticas públicas de reparación, memoria y búsqueda de personas desaparecidas. Además, se sugiere la necesidad urgente de un presupuesto multianual que garantice la continuidad de los programas.



GRUPO DE TRABAJO DE SALUD MENTAL

El Grupo de Trabajo de Salud Mental (GTSM) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viene funcionando como tal desde abril de 2004. Está conformado por algunas instituciones que pertenecen al colectivo de la CNDDHH, así como por otras instituciones y profesionales que comparten su misión y objetivos.

El GTSM es un espacio privilegiado para el diálogo democrático, para el análisis de ideas, conceptos y propuestas relacionadas con el tema de la Salud Mental y, por ende, un espacio creativo para la innovación del conocimiento, de la acción y la interacción. Es un intento por demostrar que la participación en colectivos de trabajo es importante, en tanto supone la construcción de alianzas estratégicas para favorecer procesos de desarrollo, fortalecer la democracia y ampliar la participación ciudadana y política de peruanos y peruanas.

1. Concepto y fundamentos jurídicos



La salud mental es una parte inherente de la salud integral y constituye un derecho humano.

El concepto de salud mental ha evolucionado desde una perspectiva que se centraba únicamente en la ausencia de trastornos mentales, explicados por factores fisiológicos y neuroanatómicos, hasta llegar a comprenderla como el resultado de la interacción entre estos factores con procesos psicológicos, espirituales y sociales, además de los culturales.

Las condiciones del entorno social impactan significativamente la salud mental. No basta con ofrecer servicios de tratamiento para los malestares o trastornos; es esencial abordar las causas subyacentes que provienen de dicho entorno. Por lo tanto, es necesaria una visión política enfocada en el bienestar de la ciudadanía.



Un entorno social saludable puede lograrse promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía. Corresponde al Estado, en primer lugar, garantizar los derechos de todas las personas y, de manera complementaria, implementar mecanismos y servicios accesibles y efectivos para asegurar el acceso a estos derechos. En otras palabras, se trata de garantizar no solo el acceso a los servicios de salud mental, sino también un mayor acceso a todos los derechos.

Otra dimensión de la salud mental es la salud mental social. Esta dimensión refleja el bienestar o malestar colectivo de grandes segmentos de la población. Surge de la interacción entre las experiencias compartidas de la ciudadanía y su contexto social, entre las aspiraciones comunes y las condiciones socioeconómicas que afectan su bienestar general.

Son varias las normas, instrumentos internacionales, incluso jurisprudencia, que reconocen el derecho a la salud mental. Desde la Constitución Política, la Ley General de Salud, la Ley de Salud Mental, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta sentencias del Tribunal Constitucional, se sostiene que el derecho a la salud mental contiene elementos que son inherentes al derecho a la salud, vinculado irresolublemente con el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad humana. El Tribunal Constitucional ha declarado en una de sus sentencias que este reconocimiento obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar su cumplimiento, asegurando el acceso a prestaciones de salud adecuadas y de calidad, con profesionales competentes y políticas públicas coherentes. Esta obligación debe cumplirse de manera progresiva, destinando todos los recursos públicos posibles hasta alcanzar la plena realización del derecho a la salud, e impidiendo la aprobación e implementación de políticas regresivas en materia de derechos, incluyendo el derecho a la salud.

Según la Ley de Salud Mental, una de las prioridades es “el cuidado de la salud mental en poblaciones vulnerables: primera infancia, adolescencia, mujeres y adultos mayores, bajo un enfoque de derechos humanos, equidad de género, interculturalidad e inclusión social, que garanticen el desarrollo saludable y la mejor calidad de vida de las personas, familias y comunidades” (Artículo 6); sin embargo, es evidente el déficit en la implementación de programas locales de control, regulación y protección contra todo tipo de violencia, con énfasis en la violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, como lo establece el Reglamento de la Ley.

2. Problemática de la Salud Mental

2.1 Estabilidad política y el Rol Ciudadano

Los países deben estructurarse y organizarse para ofrecer estabilidad y previsibilidad política y jurídica, garantizando el bienestar, la seguridad y las oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas. Con ello, la ciudadanía evalúa las condiciones, así como la confianza que pueden depositar en el país y sus instituciones, y a partir de esta valoración, construye expectativas, significados y creencias, lo que les permite orientar su desempeño en la sociedad.

Los proyectos de vida se fundamentan en estas creencias y expectativas acerca de la estabilidad y previsibilidad del entorno social.

En Perú, la estabilidad y previsibilidad que debería beneficiar a la ciudadanía sigue siendo un ideal distante, ya que no se ha logrado alcanzar una equidad que favorezca a las grandes mayorías. Esta situación se ve reflejada en que el 57% de la población, entre 18 y 42 años, está dispuesto a irse del país según la encuesta que Ipsos desarrolló para el medio Perú²¹ sobre migración peruana.

En consecuencia, el contexto socio-político influye en la formación y adaptación del rol social de la ciudadanía.

2.2 Impactos en la salud mental social

La problemática del contexto sociopolítico de nuestro país ha ocasionado, y sigue ocasionando, graves problemas en la vida, la salud y la dignidad de ciudadanos y ciudadanas. La vulneración de derechos impacta significativamente en la dimensión individual como colectiva de la salud mental.

Este impacto provoca síntomas y trastornos clínicos en las personas de las zonas más afectadas, también reacciones psicosociales como alteraciones en el funcionamiento social, desesperanza y desconfianza. Pero, además, esta afectación se extiende a la vida cotidiana de amplias mayorías, permeando sus percepciones y decisiones.

Cuando el impacto afecta a grandes segmentos de la población, se manifiesta un deterioro en la salud mental social, evidenciado por estados de ánimo, pensa-



mientos y reacciones generalizados que pueden influir en la estructura y dinámica socioeconómica.

Entre las repercusiones en la salud mental social se observa una notable pérdida de credibilidad en el Estado y una información pública poco fiable, lo que dificulta el acceso a servicios esenciales.

Como ejemplo, consideremos la percepción de los servicios de salud. Tanto los servicios estatales como los privados de calidad suelen ser la excepción, y a menudo se depende de recomendaciones para decidir si se deben utilizar. Esta percepción lleva a muchos ciudadanos y ciudadanas a evitar dichos servicios, lo que impacta negativamente en su bienestar y en el cuidado personal.

Asimismo, la disminución del sentido de control limita de manera significativa la capacidad de los individuos para realizar una planificación a largo plazo y afecta su habilidad para gestionar situaciones en contextos de incertidumbre.

Las dificultades en la toma de decisiones financieras se acentúan por temor a perder lo que se tiene.

Aunque problemas como la corrupción son principalmente responsabilidad individual, estos hallan gran soporte en el inestable sistema.

La polarización es otro de los problemas de salud mental social que divide, enemista grupos e incluso familias.

En el ámbito político, la falta de confianza desalienta la participación ciudadana, reduciendo la representación, demanda e influencia en la formulación de políticas públicas.

La desigualdad, la corrupción y el problema de la aplicación de justicia en Perú son condiciones persistentes y de gran impacto en la salud mental de la población peruana.

La situación sociopolítica influye también en otros importantes factores como el tejido social, la cohesión social, la colaboración, solidaridad, la conciencia crítica, la resiliencia colectiva, y la capacidad de la sociedad para afrontar y adaptarse a los desafíos que impacta el sistema político y social.

2.3 Afectaciones en la vida cotidiana de la niñez y juventud

La niñez y la juventud también presentan respuestas diversas ante las agresiones sociopolíticas y económicas. Al encontrarse en una etapa formativa son particularmente sensibles a los aprendizajes de modelos de conducta y percepciones, y al desarrollo de conceptos.

Entre los efectos en su salud mental pueden presentar depresión, ansiedad, estrés, desmotivación, una visión pesimista del futuro, inseguridad y una profunda sensación de vulnerabilidad. Además, pueden internalizar o reforzar modelos de afrontamiento de conflictos basados en la violencia o la sumisión. En este contexto, el desarrollo de principios democráticos tiende a ser deficiente. Otros niños, niñas y jóvenes pueden ser más resilientes. Las respuestas varían desde la adaptación y protesta hasta el aislamiento o la replicación de comportamientos negativos.

2.4 Salud mental individual

Las consultas más frecuentes son por problemas de ansiedad y depresión, con un aumento de la depresión en niños y adolescentes. La demanda supera la capacidad de atención de estos centros y de los servicios de primer nivel.

3. Los Centros de Salud Mental Comunitaria

Uno de los servicios más representativos en el país son los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC), que suman 277 en todo el territorio nacional. Durante los últimos diez años estos centros se han implementado en el marco de la reforma de salud mental comunitaria con un enfoque interdisciplinario, que incluye la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación psicosocial. Según informes del Ministerio de Salud (MINSA), entre enero y junio de 2024 se realizaron más de 900 000 atenciones.

Un logro destacado de los CSMC ha sido acercar los servicios de salud mental a poblaciones que tradicionalmente han sido reticentes a utilizarlos. Sin embargo, entre los desafíos de estos centros se encuentran la gestión de la alta demanda de atención y la adaptación del modelo clínico-individual hacia un enfoque más psicosocial y comunitario.



3.1 Reformulación del enfoque

Frente al aumento y persistencia de los trastornos mentales, tanto el Estado como la sociedad debe centrarse en las causas, en los determinantes sociales de la salud mental como la estructura socio-política, la precariedad económica, la incertidumbre laboral, la discriminación y el racismo, para formular planes y acciones de prevención de estos trastornos.

En esta mirada psicosocial se reconoce también el protagonismo y la participación política de la población para la transformación de su realidad y recuperación de su salud.

3.2 Responsabilidad del Estado o de sus servicios

Reconocemos que el Ministerio de Salud (Minsa) es el ente rector de la atención de los problemas de salud mental a través de sus servicios. Sin embargo, es el Estado en cada estamento y en su totalidad, desde sus funcionarios/as hasta sus instituciones, que debe constituirse como rector del cuidado de la salud mental de la población en general, empezando en cambiar su política de violentar y restringir los derechos ciudadanos, de maltrato, discriminación y criminalizar las demandas legítimas.

Es decir, que muchos de los problemas de salud mental son provocados por el propio Estado, que luego intenta abordarlos únicamente a través de los servicios del Minsa.

4. Violencia y Derechos Humanos



Los derechos humanos entraron en retroceso desde las protestas en Puno, en diciembre de 2022. La represión estatal causó 49 muertes, 155 intentos de asesinato y 937 heridos/as hasta febrero de 2023. Entre los fallecidos, el 14% eran menores de edad, el 42% tenían entre 18 y 30 años, y el 28% entre 30 y 40 años. Los agentes del orden perpetraron ataques con un marcado sesgo racista, constituyendo graves violaciones de derechos humanos.

El Estado ha utilizado estrategias psicosociales como la estigmatización de los y las manifestantes mediante la narrativa de “terruqueo” para justificar la violencia contra ellos y ellas. También ha impuesto el miedo a través de la represión y la militarización en las comunidades, buscando silenciar la protesta. Además, se observa un sesgo racista en la violencia dirigida principalmente a zonas aimaras y quechuas, reflejando un racismo estructural e institucionalizado que permea la vida cotidiana. Esta situación contribuye a una sociedad fragmentada, con sensación de impunidad e injusticia, donde las responsabilidades no se asumen adecuadamente.

Se han ejercido múltiples formas de violencia, incluyendo de género y estatal, especialmente contra quienes llegaron a Lima desde el sur andino. Por ello, en estas regiones se reviven temores y traumas históricos, evocando épocas como el Conflicto Armado Interno de los años 80-2000, la colonización, y el maltrato de la aristocracia de los años 1920 en Puno.

Esto también lo constatamos directamente como GTSM cuando, durante la crisis política y la represión, brindamos acompañamiento psicológico en hospitales y albergues de Lima para heridos/as y familiares de Junín, Cusco y Apurímac.

4.1 Violencia basada en género

Otro tema de relevante importancia es la violencia basada en género. Esta es una de las problemáticas más terribles en nuestro país, especialmente la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Los casos han aumentado, según los reportes de Infobae más de 7 000 niñas y adolescentes en todo Perú han sido víctimas de violencia sexual en 2024 (junio, 2024). La afectación a la salud mental de las víctimas es muy grave, no hay atención, ni reparación. Un análisis interseccional permite comprender que, si estas niñas son indígenas o de pueblos originarios, la falta de visibilización es aún mayor, la impunidad y la falta de respuesta del Estado aumenta.

La violencia no solo daña el cuerpo de la víctima, sino que nos daña como sociedad, pues la afectación es a la persona, su familia, su entorno y a las demás niñas, niños y adolescentes. Se requiere una respuesta integral e intersectorial para responder y atender a las víctimas, devolver en parte su dignidad. No hacerlo deja mensajes a la ciudadanía, a niños, niñas y adolescentes: que es fácil ser violentados/as y que el Estado no les defiende y los criminales queden impunes. Asimismo, en los padres y las madres, y en el resto de la sociedad, también les queda un mensaje: que la vida y dignidad de sus hijos e hijas depende de extremar cuidados, encerrarles y aislarles para protegerles. En agresores y agresoras el mensaje será: que no les pasará nada pues el sistema de protección de la niñez es corrompible y débil.



5. Deficiencias en programas de protección y promoción

Tenemos déficit en la implementación de programas locales para prevenir y proteger contra la violencia. Un caso ilustrativo es el maltrato en Chikais, Bagua, en la Región de Amazonas, donde se castiga con ortiga por robos o comportamientos “afeminados”.

La promoción y prevención en salud mental en instituciones educativas, particularmente en las de educación básica, adolece de pertinencia cultural. Además, el Estado plantea que existan profesionales en psicología a tiempo completo; sin embargo, lo que se necesita es una mirada más comunitaria del problema, con mayor razón si consideramos que cada institución educativa es una comunidad en sí misma, donde docentes, estudiantes, padres y madres de familia, así como demás actores, empiecen por asumir el tema del bienestar como una prioridad. Así mismo, es necesario promover programas de capacitación en salud mental que mejoren las competencias del personal docente y de las instituciones educativas.

6. Problemas persistentes y enfoque psicosocial

Otros problemas persistentes incluyen la violencia familiar basada en género y el feminicidio. En 2023, el 53.8% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron violencia familiar por parte de su pareja. Además, se registraron 146 casos de feminicidio. Es crucial continuar abordando la violencia basada en género, cuestionando y desnaturalizando las creencias y estereotipos que la perpetúan.

7. Conclusiones

Como podemos apreciar, en nuestro país hay múltiples factores históricos, estructurales y coyunturales que ponen en riesgo el derecho a la salud mental. Sumado a ello, se viven los efectos y secuelas de la pandemia por el COVID-19, la xenofobia hacia la población migrante, y la violencia y represión estatal frente a las protestas sociales.

Estos factores agravan la salud mental en personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres, adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, diversidad sexual y de género, migrantes, y comunidades andinas y amazónicas.

Asimismo, es muy importante el análisis psicosocial del contexto político y social de nuestro país, así como las estrategias represivas del Estado frente a las demandas de cambio de un sector de la sociedad, para entender las causas de la afectación en la salud mental de nuestro país.

- Finalmente, concluimos que: Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostenemos que la resolución de los problemas de salud mental requiere de una transformación del entorno social. Esto implica una revisión y reforma de las estructuras democráticas y sociales que impactan directamente en el cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, en la salud mental de la población. Es decir, debemos abordar los factores sociales y políticos que generan y constituyen las **causas subyacentes** de los problemas de salud mental, como la pobreza, la desigualdad social, la discriminación, el racismo, la violencia y la corrupción. No basta con centrarse únicamente en atender las **consecuencias**, que son graves y se manifiestan en la alteración del comportamiento social de grandes mayorías debido a la decepción y desconfianza, así como en males-tares psíquicos en un grupo significativo de la ciudadanía y en trastornos psicológicos en otro grupo importante de la población. Si solo abordamos las consecuencias sin tratar las causas subyacentes, el problema persistirá y, en términos de salud mental, se requerirá una inversión creciente en los servicios.
- Incorporar la dimensión sociocultural en la salud mental implica recuperar y revitalizar la fortaleza cultural y el espíritu comunitario, rescatando valores y tradiciones como la reciprocidad, la ayuda mutua, el sentido de pertenencia y la historia compartida. Este enfoque busca promover el Buen Vivir y el bien común, que incluye relaciones saludables y de respeto mutuo, al tiempo que reconoce y valora las tradiciones vivas en las comunidades que históricamente han sido negadas y marginadas.
- Si bien el MINSA viene implementando acciones en el marco de la reforma de atención de salud mental con enfoque comunitario, a través de los establecimientos de primer nivel de atención, y los CSMC conformados por equipos interdisciplinarios; se requiere seguir fortaleciendo los procesos de formación de profesionales con énfasis en la interculturalidad; es decir que valoren e inte-



gren los saberes culturales de la comunidad, desde una relación horizontal con la población. Asimismo, una formación que incluya el fortalecimiento de las capacidades y agencias de la población, para ser agentes sociales de cambio y transformación de las condiciones de vida adversas a más saludables.

- Promover e intensificar la participación comunitaria y desarrollo de liderazgos; y su articulación con la ciudadanía organizada, para el ejercicio y exigibilidad del derecho a la salud mental.
- Fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención y los CSMC, dotando de profesionales capacitados/as en los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, principalmente en zonas más alejadas y en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.
- Nuestra principal demanda son los cambios en las políticas que atentan contra los derechos, el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de toda la ciudadanía.
- Promover y fortalecer la resiliencia comunitaria, como expresión de la salud mental, que busque incidir y transformar las condiciones de vida a más humanas. Ejemplo de ello, podemos apreciar en la capacidad organizativa, la solidaridad y reciprocidad de la población aimara y quechua para desplazarse a Lima y exigir sus derechos ciudadanos. Como también la solidaridad y apoyo colaborativo de las señoras de las ollas comunes, los voluntarios y las voluntarias brindando primeros auxilios, la conformación de la Asociación Nacional de familiares de los asesinatos y víctimas de la masacre 2022 y 2023.



MESA DE TRABAJO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS

Esta mesa de trabajo forma parte del Grupo de Reparaciones y Memoria (GTRM). Realiza seguimiento al trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y representa a la CNDDHH en el Grupo de trabajo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD).

1. Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030⁴⁵⁸

La Ley N°30470 impone al Estado peruano la obligación de realizar la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000) con un enfoque humanitario, agotando todos los medios disponibles y respetando los compromisos internacionales en derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (PNBPD) busca entregar respuestas a los y las familiares de las víctimas, mediante la identificación de personas desaparecidas, y la implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo. A través de un enfoque multidisciplinario e intercultural, se prioriza el acompañamiento psicosocial a los y las familiares y se fortalecen herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENADE) y el Banco de Datos Genéticos para la identificación de los cuerpos. Este plan busca garantizar el derecho a la verdad y ofrecer un proceso de búsqueda reparador, respetando la diversidad cultural y la participación activa de las familias en todas las etapas del proceso.

⁴⁵⁸ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2021). *Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030. Objetivos Prioritarios y Lineamientos*. (pág 63-65). Aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2021-JUS



2. Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas

El proceso de búsqueda de personas desaparecidas se guía por los Principio Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas,⁴⁵⁹ los cuales se reseñan a continuación:

- i. **Presunción de vida:** La búsqueda debe realizarse asumiendo que la persona está viva, salvo evidencia contundente de lo contrario.
- ii. **Respeto a la dignidad humana:** Se debe garantizar el trato digno a las víctimas y sus familiares, evitando la estigmatización y asegurando entierros acordes a sus costumbres.
- iii. **Política pública integral:** La búsqueda debe ser parte de una política pública que contemple la prevención de desapariciones, la búsqueda, la investigación, el castigo a responsables y el acompañamiento psicosocial a las víctimas.
- iv. **Enfoque diferencial:** Las acciones deben considerar las características culturales, sociales y personales de las víctimas y sus familiares, garantizando un enfoque sensible a género, etnia y cultura.
- v. **Derecho a la participación:** Los y las familiares tienen derecho a participar en todas las etapas del proceso de búsqueda, con acceso a la información y comunicación empática de funcionarios y funcionarias.
- vi. **Búsqueda sin dilación:** Las autoridades deben iniciar la búsqueda inmediatamente tras conocer una desaparición, incluso sin denuncia formal.
- vii. **Búsqueda permanente:** No concluye hasta que se determine el paradero de la persona o se recupere, identifique y entregue su cuerpo.
- viii. **Estrategia integral:** La búsqueda debe basarse en una estrategia que considere los contextos, patrones y variantes de las desapariciones.

459 "Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas" del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED/C/7 del 16 de abril de 2019). Ver: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf.

- ix. **Organización eficiente:** Las autoridades deben contar con recursos adecuados y acceso a información relevante para llevar a cabo la búsqueda.
- x. **Uso apropiado de la información:** Se debe registrar y utilizar toda la información disponible de forma confidencial y sistematizada.
- xi. **Coordinación centralizada:** La búsqueda debe estar coordinada por un órgano central, garantizando la cooperación entre entidades del Estado y organismos internacionales.
- xii. **Interrelación con la investigación penal:** Debe haber coordinación constante entre la búsqueda humanitaria y las investigaciones penales para asegurar una retroalimentación eficiente.
- xiii. **Condiciones seguras:** Familiares y testigos deben recibir protección durante todo el proceso de búsqueda.
- xiv. **Independencia e imparcialidad:** Las entidades encargadas de la búsqueda deben estar libres de presiones o interferencias.
- xv. **Transparencia de los protocolos:** Los protocolos de búsqueda deben ser públicos, garantizando la supervisión y permitiendo modificaciones fundamentadas cuando sea necesario.

3. Objetivos prioritarios

Los principales objetivos del Estado peruano en este proceso se centran en: **i. Incrementar la efectividad de las investigaciones humanitarias**, para determinar el destino de las personas desaparecidas.

- i. **Aplicar un enfoque humanitario en todas las instituciones** involucradas en la búsqueda, asegurando que todas las acciones estén orientadas a brindar respuestas a los y las familiares.
- ii. **Mejorar los análisis de restos humanos recuperados** y aumentar la capacidad institucional para la identificación de las personas desaparecidas, mediante el uso de tecnologías avanzadas, como el análisis genético.



- iii. **Reducir los efectos psicosociales negativos** en familiares de las víctimas, garantizando un acompañamiento psicosocial adecuado durante todo el proceso de búsqueda.
- iv. **Incrementar la participación de los y las familiares** con un enfoque intercultural y de género, brindando apoyo en sus lenguas originarias y respetando las costumbres locales.

4. Categorías de casos de desaparición

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) ha clasificado los casos de desaparición en grupos, según su estado de búsqueda:

Cuadro 2: Total de número de desaparecidos/as según estado de búsqueda⁴⁶⁰

Categoría	Descripción	No	%
D0	Concluida Personas cuya búsqueda ha concluido porque: (i) se encontraron sus restos y se restituyeron a sus familiares, o (ii) han sido halladas con vida, o (iii) se concluyó con un cierre simbólico debido a que se agotaron las opciones de búsqueda.	2 849	7.4%
D1	Se presume su paradero Personas de las que se conoce identidad y destino, y se tiene presunción sobre su paradero final. Incluye a personas fallecidas, pero sobre las que no existe certeza legal de su ubicación, o personas enterradas en fosas cuya ubicación se conoce de forma aproximada.	6 981	30.4%
D2	Personas que se sabe han fallecido y cuya ubicación no se conoce. Por ejemplo, cuerpos abandonados en el monte o lanzados a los ríos. Se desconoce paradero de entierro	1 656	6.4%
D3	Se desconoce ubicación Personas de las que no se conoce el destino ni la ubicación. Por ejemplo, personas detenidas o forzosamente reclutadas.	8 158	33.8%
D9	Sin detalles Personas sobre las que no se cuenta con información suficiente para su clasificación	2 907	17.0%
Total		22 551	

460 Cifras del Reporte Estadístico N°4. Noviembre de 2023.

5. Sitios de entierro

En relación con los sitios de entierro, se ha registrado la existencia de 5 217⁴⁶¹ posibles sitios que contienen restos humanos. Esta información ha sido obtenida gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), organizaciones de derechos humanos y nuevas investigaciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

6. Mecanismos de búsqueda

En Perú coexisten dos vías complementarias para la búsqueda de personas desaparecidas, las que se coordinan principalmente en el caso de exhumaciones:

- i. **Vía penal:** A cargo del Ministerio Público, el cual se enfoca en establecer la responsabilidad penal de los perpetradores de las desapariciones. Esta vía incluye la búsqueda, recuperación e identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas.
- ii. **Vía humanitaria:** Liderada por el MINJUSDH bajo la Ley N°30470 de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980-2000). Esta vía se centra en brindar respuestas a los y las familiares sobre el destino final o el paradero de sus seres queridos, sin enfoque en sanciones penales, pero garantizando el derecho a la verdad.

La DGBPD para realizar su trabajo cuenta con cuatro oficinas ubicadas en: Lima, Huánuco, Ayacucho y Junín.

7. Banco de Datos Genéticos

La **Ley del Banco de Datos Genéticos** en Perú, formalmente conocida como **Ley N°30470**, fue promulgada en 2016 como parte del marco normativo para la

461 Cifras del Reporte Estadístico N°4. Noviembre de 2023.



búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000). Esta ley tiene como objetivo fundamental la creación y regulación de un Banco de Datos Genéticos que centralice la información genética tanto de los y las familiares de personas desaparecidas como de los restos humanos recuperados, facilitando así los procesos de identificación.

7.1 Principales aspectos de la Ley del Banco de Datos Genéticos:

- i. Creación del Banco de Datos Genéticos:** El banco almacena perfiles genéticos de familiares directos y de restos humanos recuperados, que sirven como base para realizar comparaciones y lograr la identificación de las personas desaparecidas.
- ii. Propósito:** Su principal función es contribuir al proceso de identificación de las personas desaparecidas mediante el análisis y comparación de datos genéticos, garantizando un proceso científico, confiable y eficiente.
- iii. Autoridad encargada:** La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la responsable de la administración del banco de datos. Además, el Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público es clave en la obtención y análisis de las muestras genéticas.
- iv. Enfoque humanitario:** El Banco de Datos se inscribe dentro del enfoque humanitario de la Ley N°30470, cuyo fin es proporcionar respuestas a los y las familiares de las personas desaparecidas sin enfocarse en la persecución penal, sino en la identificación de los restos y la restitución de los cuerpos.
- v. Confidencialidad y uso:** La ley garantiza la confidencialidad de los datos genéticos y establece que solo se utilizarán para la identificación de las personas desaparecidas, asegurando el respeto a la intimidad de las familias involucradas.

El establecimiento del **Banco de Datos Genéticos** ha sido un avance significativo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, facilitando la identificación de restos humanos y proporcionando respuestas a los familiares que llevan décadas buscando a sus seres queridos.

7.2 Reporte Estadístico

Actualizado el 27 de noviembre de 2023, por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), proporciona un panorama detallado sobre las

personas desaparecidas en Perú, principalmente durante el periodo de violencia entre 1980 y 2000.

Datos claves:

- i. **Número de personas desaparecidas:** Hay 22 551 personas registradas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE).
- ii. **Distribución geográfica:** El 47.6% de desaparecidos y desaparecidas es de Ayacucho, seguido de Junín (13.3%), Huánuco (12.7%), San Martín (5.8%) y Huancavelica (5.2%).
- iii. **Género:** El 79% de las desapariciones son hombres, y el 21% son mujeres.
- iv. **Sitios de entierro:** Se han registrado 5 217 sitios de entierro, con una alta concentración en Ayacucho (81.5%).

Este informe subraya la gravedad de la situación en varias regiones del país y la necesidad de continuar los esfuerzos de búsqueda y restitución de las víctimas a sus familiares.

7.3 Nueva estrategia de búsqueda aprobada por la DGBPD (febrero 2024)

La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) ha diseñado una estrategia que cambia el enfoque de planificación por casos individuales a una intervención organizada por ámbitos territoriales. Esto permite la búsqueda de un gran número de personas desaparecidas de manera más eficiente. Para lograrlo, han sistematizado la información sobre eventos de desaparición en cada área seleccionada, lo que les permite definir estrategias de búsqueda específicas para cada ámbito. La implementación de esta estrategia requerirá una mayor presencia del equipo de investigación en campo, con comisiones de servicio más prolongadas y con más personal involucrado. Con eso, se espera construir hipótesis y acciones de búsqueda que permitan construir respuestas, si no sobre el paradero, al menos sobre el destino, como es el caso de desaparecidos y desaparecidas en ríos.

A través de esta intervención territorial, se busca: (i) investigar todos los casos, incluso aquellos en los que no se conoce el paradero final del desaparecido o desaparecida; (ii) recopilar la información ante mortem de todos los casos regis-



trados en el área; y (iii) recolectar muestras biológicas de familiares de desaparecidos y desaparecidas, especialmente de aquellos y aquellas cuyo paradero no se conoce.

Para lograr la atención de un universo tan amplio de casos, se implementarán las siguientes estrategias de apoyo:

- a) Intercambio de información con el Ministerio Público y con el Equipo Forense Especializado (EFE) para identificar casos que ya fueron atendidos o están siendo investigados por dichas entidades.
- b) Mesas de trabajo en los ámbitos antes mencionados para informar sobre las tareas a realizar, garantizar la participación de familiares, comprometer el apoyo de instituciones y organizaciones locales, y reportar los avances del proceso de búsqueda.
- c) Gestiones para ampliar la capacidad del equipo investigador (nuevas plazas CAS, locadores temporales, movilización del equipo de Lima en apoyo a los equipos regionales, participación de profesionales de otras entidades).
- d) Campaña de comunicación en los ámbitos de trabajo, para informar sobre la labor que realizará la DGBPD, invitar a familiares y ciudadanía a reportar información sobre personas desaparecidas y posibles sitios de entierro, señalar la posibilidad y los canales para brindar información en forma anónima.
- e) Campañas de toma de muestras biológicas a familiares de personas desaparecidas, con la participación de personal de la DGBPD y del sector Salud previamente capacitado.
- f) Acompañamiento psicosocial, así como el apoyo material y logístico a los y las familiares para garantizar la participación en el proceso de búsqueda.
- g) Fortalecimiento de capacidades sobre la búsqueda con enfoque humanitario dirigido al personal de salud, autoridades y líderes.

7.4 Observaciones y recomendaciones al trabajo de la DGBPD

- Existe una discrepancia en el Registro Nacional de Desaparecidos (RENADE) respecto al **concepto de persona desaparecida**. La Ley 30470 define desaparecida como aquella persona cuyo paradero es desconocido debido al período

de violencia (1980-2000). Sin embargo, hay casos de víctimas de violencia que fueron asesinadas por Sendero Luminoso (SL) y enterradas por sus familiares, quienes, aunque figuran en el RENADE, técnicamente no son desaparecidos, ya que se conoce su lugar de entierro. La distinción entre desaparecidos y muertos es crucial para diseñar estrategias de búsqueda adecuadas, diferenciando entre víctimas de desaparición forzada y personas asesinadas.

- La labor de la DGBPD ha dado prioridad a fallecidos y fallecidas con sitios de entierro conocidos (D1); **la búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas (D3)** sigue siendo una tarea pendiente. Sin restarle importancia a la recuperación y restitución de fallecidos y fallecidas en la categoría D1, especialmente en aquellos casos donde los entierros ocurrieron en lugares que no respetan la dignidad, como parajes o chacras. Si la tarea principal es la ratificación de identidades, entonces la búsqueda presenta un notable retraso.
- Aunque se ha diseñado una nueva estrategia territorial para la categoría D3 (personas cuyo paradero es desconocido, que representan el 33.8%), es necesario **involucrar otras disciplinas de investigación** para la construcción de hipótesis. El conocimiento de la lógica de los actores de la guerra en un período y territorio determinado es clave para formular hipótesis tanto sobre el paradero como sobre el destino de las personas desaparecidas. Estas investigaciones no deben limitarse solo a la información ante mortem y los análisis genéticos de sus familiares.
- Existe la preocupación sobre el **ritmo de la búsqueda**; proyectando los avances alcanzados hasta la fecha, se estaría hablando de 90 años para poder concluir con las investigaciones. Según los datos, solo se ha concluido el 7%, lo que significa que aún falta por completar el 93%.
- Es necesario **coordinar las políticas y acciones del Estado** relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. Esto implica establecer mecanismos de cooperación más eficientes entre los distintos actores involucrados en el proceso de búsqueda, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Dirección de Salud Mental del MINSA, las Direcciones Regionales de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, gobiernos regionales y locales, así como otras instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.
- Es crucial **involucrar a los y las familiares** y a las organizaciones de la sociedad civil que abordan directamente la problemática de las personas desaparecidas.



Se debe garantizar la participación activa de los y las familiares en el proceso de búsqueda, proporcionándoles todas las facilidades necesarias, ya que su participación es un elemento fundamental del enfoque humanitario establecido en la ley de búsqueda de personas desaparecidas.

- Es esencial coordinar con la CMAN para asegurar el presupuesto necesario que **garantice una sepultura perpetua** en los cementerios para las personas entregadas a sus seres queridos. Además, es importante coordinar con el Ministerio Público y el RENIEC para agilizar la entrega de las **actas de defunción**. También debe revisarse la continuidad del registro de “Ausencia por Desaparición” a cargo de la Defensoría del Pueblo, para los y las familiares que aún no han encontrado los cuerpos de sus seres queridos.
- Para **lograr una mayor visibilización**, además de consolidar la búsqueda como una política de Estado, es necesario implementar campañas de comunicación que informen sobre el avance de las búsquedas y los canales disponibles para proporcionar información, incluso de forma anónima, sobre el paradero de los desaparecidos y desaparecidas. Estas campañas y los canales de comunicación para compartir información son esenciales en esta compleja tarea.
- Es imprescindible **asignar el presupuesto necesario** para desarrollar las estrategias propuestas y cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Búsqueda. Esto demostraría la voluntad política del gobierno para abordar de manera efectiva la problemática de las personas desaparecidas.



MESA DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La Mesa de trabajo sobre discapacidad y derechos humanos es un espacio de intercambio, debate y articulación de acciones de incidencia sobre discapacidad con los diversos sectores del Estado peruano.

A través de la vigilancia, el monitoreo y la incidencia política, el Grupo de Trabajo “Discapacidad y Derechos”; impulsa iniciativas para garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

La **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)** es un tratado internacional adoptado por las Naciones Unidas en 2006, cuyo objetivo es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su plena participación en la sociedad. Se fundamenta en los principios de igualdad, no discriminación, autonomía y acceso a la educación, trabajo, salud y rehabilitación. Los Estados que la han ratificado se comprometen a garantizar la accesibilidad al entorno físico y a la información, el reconocimiento de la capacidad jurídica, la protección contra la violencia y el acceso equitativo al empleo. La Convención entró en vigor en mayo de 2008 y ha sido ratificada por numerosos países, los cuales deben implementar sus disposiciones en sus políticas públicas.

El **Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad** de la ONU supervisa la implementación de la CDPD, promoviendo la igualdad, la no discriminación y la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad. El Comité recomienda un enfoque basado en los derechos humanos, promoviendo la participación activa de las personas con discapacidad en las decisiones que afectan sus vidas. También insta a los Estados a recopilar datos desglosados sobre esta población y a adoptar políticas que eliminen las barreras estructurales y sociales que dificultan su inclusión. En resumen, aboga por un cambio integral en las políticas públicas que permita a las personas con discapacidad vivir de manera independiente y en igualdad de condiciones con los demás.



1. Informe sobre la situación de las personas con discapacidad en Perú al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Marzo de 2023

1.1 Mesa de discapacidad y derechos humanos

Este informe presenta un análisis de la situación de las personas con discapacidad en Perú, basado en el “Informe alternativo Comité CDP ONU” de marzo de 2023. Se abordan temas claves relacionados con los derechos humanos de las personas con discapacidad, las brechas en su implementación y ejemplos específicos de vulneraciones, particularmente en relación con mujeres y niños y niñas con discapacidad.

Artículos 1-4. Propósito y obligaciones generales

Perú ha avanzado en la promulgación de normas sobre discapacidad, pero enfrenta serios desafíos en la implementación de estas leyes. Las principales dificultades incluyen la falta de reglamentación y de asignación de recursos adecuados, además de las limitaciones en la incorporación del enfoque de discapacidad en todas las áreas del aparato estatal. A esto se suma, la nula o escasa asignación de recursos que ha convertido en inoperantes muchas disposiciones reguladas a nivel legal; por ejemplo, el Reglamento de la Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana (2017) ordena al Ministerio de Educación (MINEDU) aprobar los requisitos y el perfil del o la intérprete de lengua de señas peruana, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, obligación que hasta la fecha se encuentra pendiente.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) no ha logrado cumplir adecuadamente su rol de transversalizar el enfoque de discapacidad en las políticas estatales, ya que asume responsabilidades en lugar de delegarlas a los ministerios competentes. Además, no se ha evidenciado progreso en la implementación de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, y la política para Niñas, Niños y Adolescentes sigue promoviendo la institucionalización de menores con discapacidad. La Ley 30364 tampoco incorpora ajustes necesarios para las víctimas con discapacidad. Se recomienda que CONADIS enfoque sus esfuerzos en asegurar que la perspectiva de discapacidad sea efectiva en las políticas públicas, y que el Estado asigne los recursos necesarios para cumplir con los objetivos legislativos y de políticas en esta área.

1.2 Derechos específicos

Artículo 5. Igualdad y no discriminación

La Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo en Perú identifica como problemas principales el limitado acceso de las personas con discapacidad a servicios públicos, los prejuicios y estereotipos en su contra, y la precaria institucionalidad pública en esta materia. Aunque se han emitido normas para prohibir la discriminación, estas han tenido un impacto limitado debido a la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y sanción. Los procedimientos de denuncia son complejos y poco accesibles, lo que dificulta la obtención de sanciones por actos de discriminación. Organismos como INDECOPI y la Comisión Nacional Contra la Discriminación no han implementado herramientas adecuadas para eliminar las barreras discriminatorias, lo que perpetúa la desigualdad.

Además, la denegación de ajustes razonables se reconoce como un acto discriminatorio, pero no existen procedimientos sencillos para solicitarlos, especialmente en el empleo público y la educación. Esto desalienta a muchas personas con discapacidad de iniciar procesos que suelen ser engorrosos y no conducen a resultados efectivos. Se recomienda implementar mecanismos adecuados de fiscalización y sanción, así como políticas que eliminen las barreras estructurales y promuevan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo de vida.

Artículos 6 y 16. Mujeres con discapacidad y protección contra la violencia

En Perú, la violencia afecta gravemente a mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes enfrentan formas específicas de maltrato. En 2022, se registraron 3 493 casos de personas con discapacidad atendidas por el Centro de Emergencia Mujer, de los cuales el 72.4% correspondían a mujeres con discapacidad, y en el 60.1% de estos casos los agresores eran familiares o cuidadores/as. Sin embargo, la Ley N°30364 no incluye un enfoque interseccional que contemple la violencia ejercida por familiares y cuidadores, limitando las medidas de protección. La Ficha de Valoración del Riesgo se enfoca en agresiones de parejas o exparejas, lo que deja a muchas mujeres con discapacidad sin protección adecuada frente a otros tipos de violencia familiar.

Adicionalmente, las mujeres con discapacidad enfrentan múltiples barreras para denunciar violencia. Los mecanismos como la Línea 100, el Chat 100 y otros servi-



cios de atención presentan dificultades comunicacionales y actitudinales, impidiendo que este grupo pueda acceder fácilmente a dichos recursos. Por ello, se recomienda que el Ministerio de la Mujer incorpore un enfoque interseccional de discapacidad en la Ficha de Valoración del Riesgo y que se diseñen estrategias accesibles para incentivar la denuncia, garantizando ajustes razonables y el apoyo necesario en los procesos judiciales y de atención.

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad

Niños y niñas con discapacidad en Perú enfrentan serias brechas en el acceso a servicios de salud, diagnóstico temprano, terapias y tecnologías de apoyo, lo que afecta gravemente su desarrollo. Programas como CUNA MÁS y el Programa de Intervención Temprana (PRITE) tienen un alcance limitado; por ejemplo, en 2021 solo el 35.1% de la demanda de atención temprana fue cubierta, con 4 069 niños y niñas menores de tres años atendidos/as de un total de 11 583. Además, la transición a la educación básica puede generar vacíos en la atención de niños y niñas con diagnósticos tardíos, como el autismo, lo que afecta su desarrollo adecuado.

Otro problema es la alta institucionalización de niños y niñas con discapacidad. Entre 2019 y 2022, 1 217 niños y niñas con discapacidad fueron separados/as de sus familias para ingresar a Centros de Atención Residencial (CAR), y solo 47 fueron colocados/as en familias extensas. Además, más de 500 personas con discapacidad permanecen en CAR tras haber alcanzado la mayoría de edad. Pese a estas falencias, en lugar de promover planes de desinstitucionalización, se han inaugurado nuevos CAR, como el anunciado en 2022. Se recomienda intensificar medidas alternativas de cuidado para reintegrar a los niños y las niñas a sus familias o colocarlos/as en familias de acogida, y prevenir así la separación familiar.

Artículo 8. Toma de conciencia

Persiste una fuerte presencia de estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad en la sociedad peruana. El Estado no ha implementado estrategias efectivas para combatir estos prejuicios, lo que perpetúa la exclusión social y la falta de oportunidades para este grupo vulnerable.

Se recomienda al Comité que el Estado desarrolle campañas de comunicación y estrategias para combatir los estereotipos, especialmente aquellos dirigidos hacia personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Además, se propone un

programa de concientización para que las autoridades locales recién electas y los/as encargados/as de programas relacionados con la discapacidad comprendan y apliquen el enfoque de derechos humanos en sus planes de gobierno, e incluyan medidas para sensibilizar a la comunidad en su jurisdicción.

Artículo 9. Accesibilidad

En Perú, la accesibilidad para las personas con discapacidad es limitada tanto en áreas urbanas como rurales. Según la ENEDIS 2012, el 21.9% de personas con discapacidad en zonas urbanas tiene dificultades para desplazarse en su hogar, y esta cifra aumenta al 25.9% en áreas rurales. El transporte público carece de accesibilidad total, como se observa en el Metropolitano de Lima, donde solo 23 de 234 unidades alimentadoras son accesibles. Además, las estaciones de tren tienen ciertos niveles de accesibilidad, pero las áreas circundantes no cumplen con los estándares mínimos, a pesar de la aprobación del Plan PIISTA en 2019, que aún no ha sido implementado por falta de presupuesto. Los proyectos recientes, como la extensión del Metropolitano hacia el norte, cumplen con medidas de accesibilidad física pero no incluyen señalética accesible ni protocolos de emergencia para personas con discapacidad.

Aunque la Ley N°30412 garantiza el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad severa, esta medida es ineficaz y crea una distinción innecesaria entre personas con diferentes tipos de discapacidad. Las municipalidades y gobiernos regionales están obligados/as a destinar al menos el 1% de su presupuesto a mejorar la accesibilidad en sus jurisdicciones, pero no lo ejecutan y no enfrentan sanciones. Además, los medios de comunicación masiva no han incorporado de manera integral mecanismos de accesibilidad, como intérpretes de lengua de señas o subtítulo, limitando el acceso a la información para personas con discapacidad sensorial e intelectual.

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

En 2018, Perú adoptó el Decreto Legislativo N°1384, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Sin embargo, su implementación ha sido limitada. El Decreto Supremo-016-2019-MIMP ordenaba una estrategia para el sistema de apoyos y salvaguardas, pero hasta la fecha no se ha publicado. La falta de liderazgo institucional ha impedido la capacitación y armonización de regulaciones y aunque algunos sectores, como el Poder Judicial



y la sociedad civil, han tomado iniciativas, no existen protocolos claros para guiar a los/as operadores/as de justicia en el otorgamiento de apoyos. Tampoco hay redes de apoyo alternativas a las familias, y los y las jueces no han iniciado procedimientos de reversión de las curatelas previas a la reforma.

A pesar de la abolición del régimen de sustitución de voluntad, aún se observan prácticas que no reconocen plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Notarios y notarias son reticentes a manejar estos casos y en muchos trámites aún se solicita la designación de apoyos judiciales o notariales. Se recomienda que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer elaboren la estrategia pendiente para implementar el sistema de apoyos, fiscalicen la adecuación de los procedimientos administrativos y supervisen el cumplimiento de la reforma, especialmente en el ámbito notarial y judicial.

Artículo 13. Acceso a la justicia

El acceso a la justicia para las personas con discapacidad en Perú ha sido vulnerado debido a restricciones en su capacidad jurídica y la falta de ajustes de procedimiento en los procesos judiciales. El artículo 20 del Código Penal regula la inimputabilidad para personas con discapacidad psicosocial o intelectual, lo que a menudo resulta en la pérdida de derechos fundamentales, como el derecho a ser oído, la presunción de inocencia y la apelación. En 2020, la Defensoría del Pueblo reportó que 89 personas declaradas inimputables estaban privadas de su libertad en establecimientos de salud mental. Aunque el Código Procesal Civil incluye ajustes de procedimiento, estos no se aplican en el ámbito penal, lo que agrava la situación.

Además, los y las jueces desconocen cómo implementar estos ajustes en causas penales, y la asistencia legal gratuita del Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer no ha incorporado plenamente un enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. Se recomienda modificar el Código Penal para permitir la plena participación de personas con discapacidad en todas las etapas judiciales y adoptar protocolos que aseguren la provisión de ajustes de procedimiento, incluyendo servicios de intermediación para personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

Artículo 14. Libertad y seguridad

En Perú, a pesar de los avances normativos en la Ley de Salud Mental de 2019 y su reglamento, las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades intelectuales y psicosociales, siguen siendo vulnerables a la privación

arbitraria de su libertad. La ley establece que únicamente la persona con discapacidad puede consentir su tratamiento, excepto en casos de emergencia psiquiátrica, y fija un plazo máximo de 72 horas para la hospitalización involuntaria. Sin embargo, en la práctica, se siguen dando casos de internamientos forzosos sin consentimiento, donde los derechos de los y las pacientes son vulnerados, como ocurrió con Juan Diego Gonzáles, quien fue internado en una clínica psiquiátrica en contra de su voluntad durante varios meses. Estos casos reflejan la impunidad con la que operan algunos establecimientos de salud, que no son sancionados adecuadamente por entidades como SUSALUD.

Además, el Código Penal peruano regula medidas de seguridad para personas declaradas inimputables, como el internamiento y el tratamiento ambulatorio, basándose en criterios de peligrosidad. A pesar de que el objetivo de estas medidas es terapéutico, en muchos casos se perpetúan estigmas que asocian a las personas con discapacidad con la peligrosidad. El 47% de las personas internadas con medidas de seguridad ya cuentan con alta médica, pero los y las jueces no procesan los cambios necesarios. Se recomienda ajustar los procedimientos de SUSALUD para garantizar el consentimiento informado, modificar el Código Penal para evitar restricciones arbitrarias de la libertad basadas en estereotipos, y capacitar a jueces y operadores/as de justicia en el enfoque de derechos humanos para tratar adecuadamente estos casos.

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

A pesar de la creación del Mecanismo contra la Tortura bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo en 2015, los avances han sido limitados. Una supervisión realizada en 2018 en el Hospital Hermilio Valdizán reveló que se estaba utilizando una máquina de terapia electroconvulsiva sin mantenimiento desde 2014 y que los consentimientos informados no especificaban adecuadamente los efectos secundarios. Además, se constató que los y las familiares, en lugar de los y las pacientes, daban el consentimiento, lo que vulnera los derechos de las personas con discapacidad. Las prácticas coercitivas, como el uso de psicofármacos o terapias sin consentimiento, siguen ocurriendo en establecimientos públicos y privados debido a la falta de capacitación y supervisión adecuada.

Se recomienda prohibir de manera expresa todas las medidas coercitivas impuestas a personas con discapacidad, como las sujeciones físicas y farmacológicas, y garantizar que se supervisen las instituciones que las practican, incluyendo visitas sin previo aviso. Además, se sugiere que se dé seguimiento a la implementación del Mecanismo



contra la Tortura, dotándolo de personal y presupuesto suficientes para cumplir su función, y que se lleve ante la justicia a quienes incumplan estas prohibiciones.

Artículo 17. Protección de la integridad personal

En Perú, los centros de institucionalización dirigidos a personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, siguen operando a pesar de denuncias de violencia física y maltrato. Un caso reportado involucra un establecimiento que ofrecía terapias para “curar” el autismo, donde niños y niñas eran sometidos/as a dietas extremas, pérdida de peso y el uso de camisas de fuerza para ser colocados/as en barriles. Además, el Ministerio de Educación, a través del servicio Síseve, informó que 1 de cada 4 estudiantes con discapacidad de 5° de secundaria ha sufrido violencia en centros educativos, y un 36.1% de la población con discapacidad vive con miedo de sufrir daño físico o mental.

Ante esta preocupante situación, se recomienda que los centros terapéuticos y de salud sean fiscalizados rigurosamente para asegurar que sus prácticas no vulneren los derechos de las personas con discapacidad bajo pretextos terapéuticos. Además, se deben imponer sanciones a los establecimientos que infrinjan este derecho, protegiendo la integridad personal de las personas con discapacidad.

Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad

En Perú, se estima que en 2020 había más de un millón de personas venezolanas, de las cuales un 8% de las familias incluía miembros con discapacidad. Estas personas enfrentan grandes dificultades para acceder a empleo, servicios públicos, transporte y documentación debido a la falta de medidas específicas en la Política Nacional de Migraciones 2017-2025 para refugiados/as y migrantes con discapacidad. Además, para obtener el reconocimiento oficial de su discapacidad y acceder a servicios, deben estar en situación migratoria regular, lo que excluye a quienes no cumplen con este requisito. Se recomienda registrar a las personas con discapacidad en situación de desplazamiento y asegurar que las normas migratorias incluyan un enfoque de discapacidad para proteger sus derechos.

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

En Perú, las personas con discapacidad enfrentan graves dificultades para ejercer su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Los informes de la Defensoría del Pueblo revelan que muchas personas con discapa-

cidad, especialmente aquellas con discapacidades mentales severas, permanecen institucionalizadas durante años en establecimientos psiquiátricos y centros de rehabilitación debido a la falta de alternativas de vivienda y apoyo familiar; por ejemplo, en el Hospital Larco Herrera, 138 personas han estado internadas por más de tres años, y en el centro Calana de Tacna, el promedio de estancia es de 18 a 24 años. A pesar de la creación de hogares protegidos como parte de la reforma de salud mental, solo 57 de los 241 proyectados están operativos, y los residentes corren el riesgo de permanecer institucionalizados indefinidamente por la falta de servicios de apoyo que respeten su autonomía.

Además, el proyecto de ley aprobado en 2022 para regular el acceso a servicios de asistencia personal fue observado y ha regresado al Congreso sin haber contado con la participación de organizaciones de personas con discapacidad. Se recomienda adoptar un plan nacional de desinstitucionalización con la participación de todos los sectores, asegurar la creación de redes de apoyo para la vida independiente y modificar los proyectos de ley para garantizar el derecho a la asistencia personal financiada por el Estado. También se sugiere crear una comisión multisectorial para investigar y reparar los daños causados por la institucionalización prolongada y otras violaciones de derechos humanos contra personas con discapacidad.

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

La falta de accesibilidad en la información excluye a las personas con discapacidad en Perú, especialmente en los medios de comunicación, donde no se garantiza la presencia de intérpretes de lengua de señas en muchas regiones, limitando los derechos de las personas sordas. Además, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no protege adecuadamente la condición de discapacidad registrada voluntariamente, lo que ha resultado en la denegación de servicios a personas con discapacidad por parte de entidades privadas que accedieron a esta información. Se recomienda que RENIEC tome medidas para proteger este dato sensible y evitar su divulgación pública.

Artículo 23. Respeto al hogar y la familia

A pesar del Decreto Legislativo N°1297, que prohíbe separar a niños y niñas de sus familias por discapacidad, en la práctica, muchos niños y muchas niñas son institucionalizados/as cuando los padres y madres tienen alguna discapacidad,



debido a análisis de riesgo sesgados y la falta de apoyos. Un caso trágico es el de Fátima, una niña con discapacidad que falleció en un centro de acogida en Arequipa debido a la negligencia de una trabajadora sin la capacitación adecuada. Tras este hecho, INABIF continúa trasladando a niños y niñas con discapacidad a otras regiones, lo que promueve el desarraigo. Se recomienda garantizar servicios integrales para las familias con miembros con discapacidad, evitando la desprotección y la institucionalización.

1.3 Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 24. Educación

En Perú, las personas con discapacidad enfrentan grandes barreras para acceder a la educación. Según datos, el 13.9% de la población con discapacidad no tiene ningún nivel educativo, y solo el 0.7% de los locales educativos son totalmente accesibles. Niños y niñas con discapacidad suelen enfrentar negativas de matrícula, a pesar de que las escuelas deben reservar vacantes para ellos y ellas, y no existen mecanismos efectivos para denunciar estos rechazos. Además, quienes logran acceder al sistema educativo enfrentan la falta de ajustes razonables, exclusión de actividades y violencia. En 2022 se reportaron 32 casos de agresión a estudiantes con discapacidad.

El Ministerio de Educación ha implementado reformas para mejorar la educación inclusiva, pero la falta de recursos y capacitación docente sigue siendo un problema. Equipos como el SAANEE cubren solo el 17% de la demanda, y los y las docentes a menudo no se sienten responsables de la educación de los y las estudiantes con discapacidad. Se recomienda que el Ministerio implemente mecanismos ágiles para denunciar la discriminación en la matrícula, asigne el presupuesto necesario para apoyar a las escuelas en la inclusión, y diseñe medidas para identificar e insertar a niños y niñas con discapacidad que están fuera del sistema educativo.

Artículo 25. Salud

Durante la pandemia, se evidenció la gran brecha en el acceso a la salud para las personas con discapacidad en Perú, donde el 22.7% no tiene seguro de salud y la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) es limitada, afectando el acceso a atención médica especializada. La certificación de discapacidad sigue siendo un proceso largo y costoso, a pesar de ser gratuito en teoría, y los beneficios previstos

son insuficientes. Se recomienda fortalecer la cobertura médica para personas con discapacidad, simplificar el proceso de certificación para identificar mejor sus necesidades, y capacitar al personal médico en derechos de las personas con discapacidad, garantizando un trato digno y de calidad.

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación

Aunque las personas con discapacidad en Perú tienen derecho a servicios de rehabilitación y tecnologías de apoyo, existe una gran brecha en la cobertura, especialmente fuera de la capital. Según la ENEDIS, solo el 11.4% de las personas con discapacidad recibe tratamiento o terapias de rehabilitación, y el acceso a dispositivos de apoyo, como sillas de ruedas o prótesis, es limitado, incluso para quienes tienen seguro de salud. Muchas personas dependen de donaciones para obtener estos dispositivos, y los procesos son desarticulados y a menudo politizados. Se recomienda implementar una estrategia coordinada entre el MINSA, SIS y EsSalud para asegurar la provisión universal de ayudas técnicas y ampliar las prestaciones de salud para mejorar la calidad de los servicios de rehabilitación y apoyo.

Artículo 27. Trabajo y empleo

En Perú, las personas con discapacidad enfrentan graves barreras en el mercado laboral. En 2019, solo el 44.8% de la población con discapacidad participaba en la población económicamente activa, con una brecha del 29.3% en comparación con la población sin discapacidad. Además, las personas con discapacidad perciben ingresos significativamente menores, con una diferencia de S/. 558.00 mensuales. La mayoría de trabajadores y trabajadoras con discapacidad están en el empleo informal (87%), lo que agrava su situación de vulnerabilidad. A pesar de que la normativa establece cuotas de contratación para personas con discapacidad (5% en el sector público y 3% en el privado), el cumplimiento sigue siendo bajo. Durante la pandemia, la situación empeoró con despidos y medidas que afectaron su continuidad laboral.

Se recomienda al Estado peruano mejorar la fiscalización y sancionar el incumplimiento de cuotas laborales para personas con discapacidad, promover incentivos para el empleo formal y asegurar la accesibilidad y ajustes razonables en los establecimientos de trabajo. Además, se sugiere capacitar al personal encargado de la bolsa de trabajo para evitar la reproducción de estereotipos y garantizar una asignación justa de puestos para personas con discapacidad.



Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social

Las personas con discapacidad en Perú están sobrerrepresentadas en la población pobre, con una incidencia de pobreza del 25.8% en 2021. Los programas de protección social siguen un paradigma médico, lo que limita el acceso a prestaciones, perpetuando la exclusión y pobreza de este grupo. El Programa Juntos y el Programa CONTIGO tienen barreras que dificultan la inclusión de personas con discapacidad, como la necesidad de cumplir con criterios de elegibilidad complejos, la falta de acceso a educación, y la exclusión de quienes perciben ingresos mínimos, lo que desincentiva el trabajo. Además, no existen programas adecuados que cubran los costos adicionales asociados a la discapacidad, como dispositivos, salud, y vivienda accesible, lo que pone el peso económico en las familias.

Se recomienda, que al Estado reformar los programas de protección social para eliminar las barreras y estereotipos que limitan la autonomía de las personas con discapacidad. También se sugiere revisar los criterios del Programa CONTIGO para permitir la recepción de ingresos adicionales sin perder beneficios, y se plantea la necesidad de implementar programas de vivienda accesible y digna, así como asegurar que los costos de discapacidad sean adecuadamente considerados en la evaluación de la situación económica de los hogares.

Artículo 29. Participación en la vida política y pública

Las personas con discapacidad, en Perú, enfrentan barreras significativas para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública. A pesar de la reforma que restituye el derecho al voto a personas bajo regímenes de curatela, RENIEC no las ha incorporado al padrón electoral debido a la necesidad de convalidación judicial de su capacidad jurídica. Además, la propuesta del Congreso para derogar la Ley General de la Persona con Discapacidad, sin consulta previa, generó rechazo de la comunidad. Aunque existen guías y directivas para garantizar la consulta a las personas con discapacidad, las instituciones públicas no las implementan adecuadamente. Se recomienda modificar el reglamento del Congreso para asegurar consultas sobre proyectos que afecten a este colectivo, y que RENIEC garantice el derecho al voto de las personas interdictas. También se sugiere implementar programas de apoyo para la creación y funcionamiento de organizaciones de personas con discapacidad.

Artículo 30. Participación en la vida cultural, recreativa y deportiva

La falta de accesibilidad física en lugares de recreación como parques, playas, estadios y otros, impide que las personas con discapacidad participen plenamente en actividades culturales y deportivas. Para garantizar el disfrute de este derecho en igualdad de condiciones, se recomienda que el Estado asegure el acceso físico adecuado a todos los espacios donde se realizan actividades recreativas y de esparcimiento.

Artículos 31-33. Obligaciones específicas

Desde la realización de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) en 2012, no se ha llevado a cabo otra encuesta que recoja información específica sobre las necesidades de las personas con discapacidad, lo que afectó su inclusión en las ayudas durante la pandemia. Además, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad presenta una brecha de inscripciones del 90.3%, lo que dificulta la identificación local de las personas con discapacidad y sus necesidades. Se recomienda realizar una nueva encuesta y establecer estrategias interinstitucionales para identificar y atender a estas personas de manera comunitaria.

En cuanto a la cooperación internacional, los indicadores utilizados por CEPLAN para los Objetivos de Desarrollo Sostenible no visibilizan adecuadamente la situación de las personas con discapacidad, por lo que se sugiere incluir componentes específicos de discapacidad en los informes de cumplimiento. Finalmente, CONADIS no ha logrado consolidar un trabajo institucional robusto y aún no ha elegido a un nuevo presidente. Se recomienda iniciar este proceso, activar el Consejo Consultivo del CONADIS, y proporcionar información sobre los avances en la implementación de la Política de Discapacidad.

2. Conclusión

El informe evidencia que las personas con discapacidad en Perú continúan enfrentando múltiples barreras en el acceso a sus derechos fundamentales. La falta de implementación efectiva de las leyes y la insuficiente asignación de recursos agravan esta situación. Las mujeres, niños y niñas con discapacidad son las personas más afectadas, como muestran los casos citados. Es urgente que el Estado peruano adopte medidas más efectivas para garantizar la inclusión y protección de este grupo vulnerable.



GRUPO DE TRABAJO PUEBLOS INDÍGENAS

El Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas es un espacio en el que se articulan instituciones que brindan acompañamiento técnico a las organizaciones indígenas, pertenecientes o no a la CNDDHH. Desde hace varios años el trabajo del grupo esta principalmente orientado a la defensa y promoción de los derechos indígenas en el ámbito de influencia de las industrias extractivas, y en particular el derecho a la consulta previa y al territorio, todo ello en el marco del Convenio 169 de la OIT y de la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Grupo de Trabajo está integrado por: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Asociación Paz y Esperanza, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Centro de Culturas Indígenas del Perú – CHIRAPAQ, Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS, CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Derechos Humanos sin Fronteras – DHSF (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA (Puno), EarthRights International – ERI, Fórum Solidaridad Perú – FSP, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS, Instituto del Bien Común – IBC, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, OXFAM, Perú EQUIDAD, RED MUQUI, Servicios Educativos Rurales – SER, Servicios de Comunicación Intercultural – SERVINDI

1. Situación de los Pueblos Indígenas en Perú: Un análisis basado en el “Posicionamiento Político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”

Este informe se basa en el documento *“Posicionamiento Político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú”*, que aborda las múlti-

ples problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas en el país. A través de un análisis detallado de temas como la crisis política, las amenazas territoriales, las economías ilegales, la gestión ambiental, la participación política y la implementación de derechos como la consulta previa, este informe busca proporcionar una visión integral de las dificultades actuales que enfrentan estas comunidades y las deficiencias del Estado peruano en garantizar sus derechos.

1.1 Contexto político: La crisis bajo el gobierno de Dina Boluarte

Desde la asunción de Dina Boluarte como presidenta, Perú ha experimentado un deterioro significativo de sus instituciones democráticas. Las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, protagonizadas en gran parte por comunidades indígenas y campesinas del sur andino, se convirtieron en un símbolo de la fractura entre el Estado y las regiones marginadas. Durante este período, la represión violenta del gobierno dejó 60 muertos, la mayoría indígenas, lo que exacerba una sensación de injusticia y resentimiento en estas comunidades.

La crisis no es nueva, pero se ha agudizado bajo el régimen actual. La respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden ha sido condenada por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mencionó posibles ejecuciones extrajudiciales y masacres. La discriminación estructural hacia los pueblos indígenas ha sido evidente, no solo durante estas protestas, sino también a lo largo de décadas de exclusión sistemática.

1.2 Amenazas a los territorios de los pueblos indígenas

a. Expansión extractiva

El modelo económico primario-exportador del Perú ha resultado en una presión constante sobre los territorios indígenas. La minería y la explotación de hidrocarburos continúan expandiéndose sin controles efectivos, afectando los recursos naturales de los cuales dependen las comunidades indígenas para su subsistencia. A lo largo de los Andes y la Amazonía, el otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras ha contaminado fuentes de agua, degradado los ecosistemas y forzado a muchas comunidades a desplazarse de tierras ancestrales.

b. Despojo de tierras y paralización de la titulación

A pesar de ser dueñas ancestrales de sus territorios, muchas comunidades indígenas aún no han logrado formalizar la titulación de sus tierras, debido a la complejidad



del proceso y la superposición de concesiones extractivas. El Estado promueve un enfoque individualizado de la propiedad, favoreciendo la expansión de las actividades económicas a gran escala en detrimento de los derechos colectivos indígenas.

c. Economías ilegales y su impacto en las comunidades indígenas

d. Minería ilegal

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para los pueblos indígenas. En zonas amazónicas, como Madre de Dios y Loreto, la minería aurífera no regulada está destruyendo los bosques y contaminando ríos con mercurio, lo que afecta directamente la salud de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. En las cabeceras de cuenca de los Andes, la minería informal también ha puesto en peligro las fuentes de agua esenciales para las comunidades.

e. Narcotráfico y tala ilegal

El narcotráfico ha avanzado considerablemente en las regiones amazónicas, utilizando los territorios indígenas para el cultivo de coca y la construcción de pistas clandestinas. Esta actividad ha generado violencia, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes indígenas que se oponen a estas prácticas. La tala ilegal también es una fuente de violencia y despojo territorial, con numerosos casos de asesinatos de defensores de los bosques, como el emblemático caso de Saweto en 2014.

f. Debilitamiento de la gestión ambiental y climática

El Estado peruano ha promovido en los últimos años una serie de reformas que debilitan la institucionalidad ambiental, favoreciendo los intereses empresariales por encima de la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades indígenas. Normas como el Decreto Supremo 005-2024-MINAM han reducido las competencias del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), permitiendo que proyectos mineros y petroleros avancen sin un análisis adecuado de su impacto ambiental. Además, se ha flexibilizado la tramitología para la aprobación de planos ambientales detallados, lo que facilita la extracción de recursos en territorios indígenas sin consulta ni compensación adecuada.

Este debilitamiento institucional tiene graves consecuencias para los pueblos indígenas, cuyos territorios están en el corazón de los ecosistemas amazónicos y andinos. La desregulación favorece la expansión de actividades extractivas que

generan deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad, exacerbando la crisis climática.

g. Participación política y representación de los pueblos indígenas

A pesar de ser uno de los países con mayor diversidad indígena en América Latina, Perú tiene una muy baja representación política indígena. Aunque existe una “cuota indígena” para elecciones regionales y municipales, esta no ha tenido un impacto real debido a la colocación de candidatos indígenas en posiciones bajas en las listas electorales, lo que disminuye sus probabilidades de ser elegidos y elegidas.

Además, el Estado peruano no tiene mecanismos efectivos garantizados para que los pueblos indígenas participen en los procesos de toma de decisiones sobre políticas que afectan sus territorios y derechos. La ratificación fallida del Acuerdo de Escazú, que hubiera fortalecido el acceso a la información, la participación en procesos ambientales y la protección de defensores y defensoras ambientales, refleja la falta de voluntad política para incluir a los pueblos indígenas en la gestión pública.

h. Consulta previa libre e informada

Uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas es el de la consulta previa libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Este derecho debería garantizar que los pueblos indígenas den su consentimiento antes de que se realice cualquier proyecto afecte sus territorios. Sin embargo, en la práctica, el Estado ha distorsionado la consulta previa, convirtiéndola en un trámite formal sin impacto real en las decisiones finales.

El Estado suele realizar la consulta después de haber aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA) y otros permisos clave, lo que deja a los pueblos indígenas sin la capacidad real de influir en los proyectos que afectan su territorio. Además, los acuerdos alcanzados en los procesos de consulta no siempre son respetados, y las asimetrías entre las partes involucradas limitan la eficacia del mecanismo.

i. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI)

Los PIACI representan uno de los grupos más vulnerables dentro de los pueblos indígenas. Estos pueblos, que viven en aislamiento voluntario en la Amazonía peruana, enfrentan constantes amenazas debido a las actividades extractivas, como la explotación petrolera y la tala ilegal, que invaden sus territorios.



A pesar de la normativa que establece la creación de Reservas Indígenas para proteger a los PIACI, el Estado ha permitido la concesión de tierras para actividades extractivas en estas áreas. La falta de protección efectiva y las invasiones a estos territorios ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos, que son extremadamente vulnerables a enfermedades y desplazamientos forzados.

1.3 Derechos a la salud y educación de los pueblos indígenas

a. Salud

La situación de salud de los pueblos indígenas refleja las profundas disparidades que existen entre el ámbito rural y el urbano. Los servicios de salud en las comunidades indígenas son precarios y carecen de infraestructura adecuada. Durante la pandemia de COVID-19 esta situación quedó en evidencia, con una respuesta estatal tardía e ineficaz que resultó en una alta tasa de mortalidad y contagio entre los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía.

b. Educación

En cuanto a la educación, la brecha entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo significativa. A pesar de los avances en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la mayoría de las instituciones educativas en áreas indígenas carecen de los recursos necesarios, como acceso a Internet, infraestructura adecuada y personal docente capacitado en lenguas indígenas. Esta falta de inversión en educación perpetúa la exclusión de los pueblos indígenas y limita sus oportunidades de desarrollo.

1.4 Conclusiones

El análisis basado en el documento *“Posicionamiento Político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”* revela un panorama alarmante sobre la situación de los pueblos indígenas en Perú. Las amenazas territoriales, la expansión de las economías ilegales, el debilitamiento de la gestión ambiental y la falta de participación política son solo algunos de los desafíos que enfrentan estos pueblos. Además, la implementación deficiente de la consulta previa y la precariedad de los servicios de salud y educación agravan su situación.

Es urgente que el Estado peruano tome medidas concretas para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la

protección de sus territorios, la implementación efectiva de la consulta previa y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Solo a través de una acción decidida y concertada se podrá revertir la situación de exclusión y vulnerabilidad que afecta a estos pueblos, y garantizar su supervivencia y bienestar.

2. Otro Informe presentado por el Grupo de Pueblos Indígenas: Los Derechos Colectivos y el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en el Perú

Los pueblos indígenas en Perú han enfrentado históricamente una vulneración sistemática de sus derechos colectivos, vinculados principalmente al despojo de sus territorios, la discriminación y la falta de reconocimiento pleno de su autonomía y cultura. En este contexto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú en 1995, establece una serie de derechos fundamentales para los pueblos indígenas, entre los que destaca el derecho a la consulta previa, libre e informada. Este derecho tiene como objetivo garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones sobre proyectos y políticas que afectan sus territorios y modos de vida. A más de 28 años de la ratificación de este Convenio, la implementación de la consulta previa en el Perú ha sido insuficiente y, en muchos casos, ineficaz, lo que ha llevado a la continua vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

2.1 Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Los derechos colectivos son aquellos derechos que protegen a los pueblos indígenas como un todo, y no solo a sus individuos. Estos incluyen el derecho a la tierra, el territorio, los recursos naturales, la cultura, la identidad y la participación política. La base de estos derechos es el reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen una relación histórica y espiritual con sus territorios, y que sus modos de vida están intrínsecamente ligados a la preservación de esos territorios. En Perú, la Constitución reconoce los derechos colectivos de las comunidades campesinas y nativas, pero en la práctica, estos derechos no siempre se respetan. Los pueblos indígenas continúan enfrentando despojos territoriales, falta de titulación de tierras, y la explotación indiscriminada de sus recursos por parte de empresas extractivas, a menudo sin su consentimiento.



a. El derecho a la consulta previa

El derecho a la consulta previa, libre e informada es uno de los pilares del Convenio 169 de la OIT y está consagrado en la Ley 29785, promulgada en 2011 en Perú. Este derecho obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar directamente sus derechos colectivos o sus territorios.

Hasta marzo de 2023, y de acuerdo a la Lista de Procesos de Consulta Previa publicada por el Ministerio de Cultura, existen 83 procesos implementados, entre los concluidos y los que continúan en marcha. De acuerdo con esta información, once (11) casos de consulta se encuentran en proceso, mientras que 72 ya se han implementado.

b. Características del derecho a la consulta previa:

El informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en Perú destaca varias vulneraciones al derecho a la consulta previa y otros derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estas vulneraciones se reflejan en los siguientes ataques:

Sentencias del Tribunal Constitucional, dos fallos recientes han debilitado el reconocimiento del derecho a la consulta previa como un derecho fundamental. El Tribunal ha argumentado que el Convenio 169 no tiene rango constitucional, lo que ha generado un retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Las sentencias mencionadas en el informe, que afecta el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, son:

- i. Sentencia N°03066-2019-PA/TC: El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda presentada por las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará en Puno, argumentando que “el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, ya sea de forma expresa o tácita”.
- ii La **Sentencia N°1171-2019-AA** del Tribunal **Pueblo Achuar del Pastaza**, que buscaba la aplicación del **Convenio 169 de la OIT**. Esta sentencia, al igual que la Sentencia N°03066-2019-PA/TC, representa un debilitamiento en el reconocimiento de la consulta previa.

Se sugiere que la consulta previa sea reconocida explícitamente como un derecho fundamental dentro del marco constitucional del Perú. Esto garantizaría su apli-



cación en todas las decisiones que afectan a los pueblos indígenas, incluyendo medidas legislativas, proyectos de infraestructura y actividades extractivas.

2.3 Territorio, agua y naturaleza

Hasta 2023 podemos señalar que no existe suficiente información actualizada y desagregada que permita conocer con exactitud el número de comunidades campesinas y nativas tituladas, demarcadas y georreferenciadas. Además, la información está disgregada en varias instituciones y no existe acceso directo a ella. Ante esa falta de información es muy difícil definir políticas públicas, sin que se definan las áreas territoriales que ocupan los pueblos indígenas organizados en comunidades. Esto nos lleva a señalar que el Estado peruano solo reconoce constitucionalmente la autonomía y la personería jurídica de comunidades campesinas y nativas; pero, a pesar de las exigencias de las organizaciones indígenas, no reconoce todavía su personería como pueblos indígenas. En tal sentido, lamentablemente hasta el día de hoy se sigue cometiendo un menoscabo a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese marco, hay diferentes problemas que debemos subrayar:

a. Problemática territorial

Los pueblos indígenas enfrentan una grave problemática relacionada con la falta de titulación de sus tierras, lo que los exponen a procesos de despojo, desplazamientos forzados y la apropiación indebida de sus territorios. Las actividades extractivas, como la minería y la explotación de hidrocarburos, se desarrollan sin el consentimiento de las comunidades, afectando sus territorios, recursos naturales y medios de subsistencia. La expansión de las fronteras agrícolas y la creación de grandes proyectos de infraestructura también representan una amenaza para los territorios indígenas.

b. Necesidad de armonización legislativa

Es urgente armonizar la legislación nacional con las normas internacionales que protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, las normas internas no siempre reflejan o garantizan el respeto pleno a los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Se exige una mayor coherencia legislativa que asegure que las decisiones sobre territorios indígenas sean tomadas en consulta con las comunidades, respetando sus derechos colectivos y garantizando su participación activa en los procesos de toma de decisiones.



c. Reducción de territorios comunales

Los territorios comunales se ven afectados por la expansión de la minería, las concesiones de tierras y la implementación de proyectos de infraestructura, que reducen el espacio disponible para las comunidades y limitan su acceso a los recursos necesarios para su subsistencia. Los pueblos indígenas no son debidamente consultados antes de que se otorguen concesiones sobre sus territorios, lo que genera conflictos y tensiones con el Estado y las empresas. Esta reducción de los territorios comunales es especialmente problemática en la Amazonía y en las zonas altoandinas, donde los recursos naturales son esenciales para la vida de las comunidades.

d. Afectación a los Recursos Naturales

La explotación indiscriminada de recursos naturales en territorios indígenas ha generado impactos graves, como la contaminación de ríos, la deforestación y la degradación de ecosistemas esenciales para las comunidades. Las actividades mineras y petroleras son responsables de contaminar los cuerpos de agua y afectar la biodiversidad de las regiones indígenas, lo que a su vez compromete la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. La afectación a los recursos naturales también debilita las bases culturales de los pueblos indígenas, que dependen del equilibrio ambiental para mantener sus tradiciones y modos de vida.

2.4 En la Amazonía

En el marco de los recursos naturales y pasivos ambientales como fuente de contaminación para la salud ambiental y humana, se subraya la necesidad de acciones concretas para el respeto del derecho al agua limpia, potable y de calidad para todos y todas, y con más urgencia aún para aquellas comunidades afectadas por metales tóxicos.

El acceso al agua potable y saneamiento sigue siendo deficiente. A pesar de la existencia del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y su enfoque en el agua potable y saneamiento para la Amazonía, su implementación no ha sido clara ni eficaz. Aunque existen proyectos y normas como el Plan Cierre de Brechas 2020 y la Resolución Ministerial N°205-2019-PCM, la baja ejecución de los proyectos de inversión pública a nivel local sigue siendo un problema. Aunque están diseñados para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en zonas rurales de regiones como Amazonas, Loreto y San Martín, no queda claro si estos programas se están ejecutando correctamente.

2.5 En zona sur andina

La situación crítica de la **provincia de Espinar**, ubicada en la región de Cusco y constituida por 77 comunidades campesinas u originarias, se ha consolidado como la zona minera más importante de esta región y de la macro sur. La población de las comunidades de las cuencas del Cañipía y el Salado percibe que la gran minería no ha generado progreso ni desarrollo. Al contrario, sostienen, ha ocasionado impactos medioambientales, en la salud y los medios de vida de la población, que actualmente sufre las consecuencias de las cuatro décadas de explotación minera. Los pasivos ambientales dejados por la minería, la contaminación del agua, han empeorado las condiciones de vida, con muertes de animales, baja producción agrícola y enfermedades. Además, la respuesta del Estado ha sido insuficiente para mitigar esto. A pesar de estos impactos, el Estado no ha hecho lo suficiente para atender esta situación.

a. Minería artesanal

En regiones como **Chumbivilcas (Cusco)**. La minería artesanal se ha convertido en una fuente de tensión, ya que las comunidades están descontentas con la distribución desigual de los beneficios económicos. Este tipo de minería ha dejado de lado las actividades sostenibles y ancestrales de las comunidades indígenas.

A pesar de esto, en muchos casos, las comunidades prefieren trabajar la minería ellas mismas en lugar de permitir que empresas extranjeras exploten sus recursos. Sin embargo, la falta de regulación adecuada ha empeorado la situación económica y territorial, lo que ha provocado migraciones debido a la pobreza.

b. Minería ilegal

En Madre de Dios, la minería ilegal está vinculada con otros delitos, como el narcotráfico y el tráfico de tierras, lo que ha incrementado los conflictos sociales y ha puesto en peligro la vida de defensores/as ambientales e indígenas. Además, cerca del 30% de las exportaciones mineras de Perú no han sido declaradas, lo que sugiere un fuerte vínculo con actividades ilegales. Estas actividades se realizan o amplían en zonas de Áreas Naturales Protegidas, Reservas Indígenas o Territorios Indígenas con total impunidad, y sin que los gobiernos regionales, que son las autoridades responsables, y el Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad minera, tenga la suficiente capacidad de intervención. Se siguen ampliando los plazos para la formalización. En suma, se trata de definir si estamos hablando de una alternativa



económica sostenible o de un grave riesgo para nuestros pueblos indígenas, que vienen sufriendo permanentes asesinatos por la defensa de sus territorios.

2.6 El rol de la mujer indígena

En un contexto de violencias y crisis institucionales, las mujeres indígenas se encuentran en una posición más vulnerable debido a las violencias individuales y colectivas que enfrentan desde una interseccionalidad latente, marcadas por la discriminación histórica, la desigualdad de género, la contaminación y despojo de sus territorios. Es una combinación de desigualdades, siendo particularmente afectadas por la pobreza, la discriminación étnica y la falta de acceso a recursos básicos como educación, salud y empleo. La violencia de género, tanto en el ámbito familiar como en el comunitario, sigue siendo un problema grave.

2.7 Protección de defensores y defensoras indígenas

Son muchos los desafíos y riesgos que enfrentan líderes y defensores/as indígenas que luchan por la protección de sus territorios y derechos colectivos. Defensores y defensoras indígenas son personas clave en la protección de los derechos territoriales, la preservación de los recursos naturales y la defensa de las culturas ancestrales. Sin embargo, al enfrentarse a poderosos intereses económicos, especialmente en contextos de actividades extractivas (minería, petróleo, tala ilegal), son sujetos de constantes amenazas, hostigamientos, criminalización y, en algunos casos, violencia física. Las defensoras indígenas suelen ser más vulnerables debido a la discriminación de género que enfrentan, además de los riesgos inherentes a su activismo.

Han transcurrido dos años desde la creación del mecanismo interseccional de defensores de derechos humanos mediante el D.S. N°004-2021-JUS, modificado luego por el Decreto Supremo N°002-2022-JUS, y los resultados se encuentran lejos de las expectativas generadas, pues las amenazas, agresiones, asesinatos e impunidad continúan realizándose sin grandes cambios. Se ha identificado que en los últimos diez años (2013-2023) han sido asesinadas 26 personas defensoras ambientales. En una escala por región, se tiene que la mayor cantidad de casos se encuentran en Ucayali (7), seguido de Junín (6), Loreto (4), Madre de Dios (3), Pasco (2), San Martín (1), Huánuco (1), Amazonas (1), Lambayeque (1). El principal móvil está relacionado con narcotráfico (10), seguido por tala ilegal (5), tráfico de tierras (4), minería ilegal (3), y violencia policial (3), de acuerdo a la estadística que

está realizando DAR, basándose en informes periodísticos, estatales y fuentes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Existen múltiples deficiencias en la implementación del mecanismo de protección para defensores y defensoras indígenas en Perú. Los obstáculos y retrasos que han puesto en peligro a quienes protegen sus territorios y luchan contra las actividades ilegales en sus comunidades, son las demoras en la alerta temprana y falta de enfoque intercultural. El mecanismo de alerta temprana estipula que las autoridades tienen un plazo máximo de 30 días para aprobar o denegar una solicitud; sin embargo, algunas solicitudes llevan hasta un año sin respuesta. Además, aunque la normativa exige un enfoque intercultural, el sistema no dispone de traductores de lenguas originarias, lo que dificulta la comunicación entre defensores indígenas y las autoridades. Esta carencia es especialmente crítica dado que los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por la violencia y las amenazas, debido a la defensa de sus territorios y el medio ambiente. El Acuerdo Escazú es el primer tratado ambiental regional del mundo que contiene disposiciones específicas para la promoción y la protección de los defensores ambientales; sin embargo, el Estado peruano no lo ha firmado.

El Estado, también, violenta a las personas defensoras de derechos humanos. En contextos de conflictividad socio ambiental, donde pueblos indígenas se pronuncian y movilizan en contra de proyectos extractivos en sus territorios que vulneran sus derechos, el Estado suele estigmatizar a las comunidades movilizadas, reprimir de manera desproporcionada y abusiva sus movilizaciones y criminalizar a quienes se movilizan. La atención estatal se centra en la búsqueda del orden público y promover la inversión privada, sin atender las causas que impulsan a los pueblos indígenas a protestar.

Para lograr una adecuada protección a defensores y defensoras ambientales, la capacidad de respuesta del Estado debe ir más allá de un mecanismo que atiende situaciones de riesgo y debe buscar soluciones a los temas de fondo, como el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas, aspecto en el que no hay respuesta adecuada y se agrava el contexto de criminalidad y economías ilícitas en la Amazonía. Esto invita a reflexionar sobre la necesaria articulación que debe existir entre los mecanismos estatales y las iniciativas indígenas de vigilancia y monitoreo territorial, lo cual podría contribuir con información temprana sobre amenazas o ataques, y una consecuente respuesta estatal de los entes encargados de administrar justicia.



¡NO al GOLPE congresal!

Sin justicia, no hay democracia



www.derechoshumanos.pe

